

이 과제는 2023년 중앙노동위원회의 학술
연구용역사업의 일환으로 연구되었음
발간등록번호 : 11-1492130-000033-01

집단적 노동분쟁에의 ADR 도입 관련 연구 - 노동 ADR 포럼 -

2023. 11.



중앙노동위원회

주관연구기관 : 한국고용노사관계학회

연구진

연구책임자 : 이 정 (한국외국어대학교 교수)

공동연구원 : 이 승 길 (아주대학교 교수)

신 동 윤 (단국대학교 교수)

박 수 경 (강원대학교 연구교수)

자문위원 : 남 궁 준 (한국노동연구원 연구위원)

제 출 문

중앙노동위원회 위원장 귀하

본 보고서를 중앙노동위원회의 연구과제 『집단적 노동분쟁에의 ADR 도입 관련 연구』에 대한 최종보고서로 제출합니다.

2023. 11.

한국고용노사관계학회

회장 권 순 원

〈제 목 차 례〉

<요약>	1
제1장 서론	15
I. 연구의 배경	15
II. 연구의 필요성	18
제2장 미국	21
I. 집단적 노사관계 및 노동분쟁과 해결방식 등	21
1. 집단적 노사관계의 특징	21
2. 집단적 노동분쟁	23
(1) 연방노동관계위원회의 부당노동행위 구제절차	25
(2) 연방알선조정위원회의 단체교섭 등 절차	28
3. 대안적 분쟁 해결방식	29
(1) 대안적 분쟁 해결이란	29
(2) 법적 근거	30
4. 기관별 ADR 진행 절차	31
(1) 연방노동관계위원회의 ADR과 진행 절차	31
(2) 연방알선조정위원회의 ADR과 진행 절차	35
II. 미국 기관별 ADR 업무 성과분석	36
1. 연방노동관계위원회의 ADR 업무 성과분석	36
(1) 연방노동관계위원회의 ADR 화해·취하 현황과 실태	38
(2) 연방노동관계위원회의 ADR 화해·취하 성과분석	39
2. 연방알선조정위원회의 ADR 업무 성과분석	39
(1) 연방알선조정위원회의 ADR 조정 현황과 실태	39
(2) 연방알선조정위원회의 ADR 조정 성과분석	41
III. 미국 집단적 노동분쟁 해결의 시사점	41
1. 특별법을 통해 법적 근거 마련	41
2. 분업화: 기관별 담당업무에 따른 집단적 노동분쟁 해결방식	41

3. 구제신청의 접수 전과 후 모두 ADR 절차 진행	42
4. ADR은 자발성, 중립성, 비밀성, 집행가능성 등 원칙	42
5. 연방알선조정위원회와 협약에 따라 조정인 제공	43
6. 연방알선조정위원회의 조정에 따른 조기 분쟁해결	43
7. ADR 화해·취하율과 단체교섭 합의조정률 높음	43

제3장 영국

I. 영국 노동분쟁해결제도 개관: 노동분쟁해결 조직·절차의 제도화·다원화	44
1. 노동분쟁해결 조직	44
2. 집단적 (권리)분쟁의 개념	46
II. 중앙중재위원회의 집단적 권리분쟁 해결 및 인증관의 역할	48
1. 중앙중재위원회(CAC) 일반론	48
(1) 법적 근거와 조직 및 구성	48
(2) CAC의 관할: 법정 권리분쟁의 해결	49
2. 노동조합의 실체적 요건과 효과 및 한계(일반적 법적 배경)	49
3. 노동조합 명부등록(인증관 관할)	51
4. 노동조합 자주성 인증서(인증관 관할)	52
5. 노동조합의 승인recognition 제도(CAC 관할)	54
III. ACAS의 집단적 분쟁 해결(단체교섭과 노동쟁의 상태에서의 관여)	59
IV. 쟁의행위 관련 법적 배경	64
1. 쟁의행위의 전개 과정과 일반론	64
2. (파업 발생 시) 경찰, 군인, 파견근로자 등을 이용한 대체근로 투입	68
3. 파업 중 중요공익업무의 최소유지업무 관련 규정 신설	70
V. 시사점	72

제4장 일본

I. 들어가며	74
II. 노동위원회에서의 집단적 노동분쟁해결 시스템	78
1. 노동관계조정법에 근거로 한 노동쟁의 조정(調整)절차	78
(1) 노동위원회에 의한 조정 절차	78
(2) 노동위원회에 의한 노동쟁의 조정방법	79

(3) 알선	82
2. 노동조합법에 근거로 한 부당노동행위 구제제도	87
(1) 부당노동행위 구제제도의 의의	87
(2) 부당노동행위의 유형	87
(3) 부당노동행위의 구제절차	87
(4) 재심사(중노위)의 절차	91
III. 노동위원회에서의 노동쟁의 및 부당노동행위 처리 현황 및 통계	92
1. 노동쟁의 조정사건 처리 현황	92
(1) 노동쟁의 조정사건 취급 건수 추이 (전체 노동위원회)	92
(2) 노동쟁의 신규 계류사건 조정사항 수 추이	93
(3) 개시 사유별 신규 계류사건 수	95
(4) 신규 계류사건에서의 합동노조사건의 계류사건 추이(행정집행법인 제외) ...	95
2. 부당노동행위 사건 처리 상황	96
(1) 부당노동행위사건 취급 건수(초심)	96
(2) 화해 인정건수 (초심)	96
(3) 화해사건의 단계별 종결건수(초심)	97
(4) 노동조합법 제7조 해당 호별 종결(화해)건수 [민간기업 관계]	98
(5) 부당노동행위사건 취급 건수(재심)	98
(6) 화해의 인정건수(재심)	99
IV. 소결 및 시사점	99
1. 노동위원회에서의 집단적 권리분쟁과 집단적 이익분쟁의 처리방법	99
2. 집단적 노동분쟁과 개별적 노동분쟁의 교착 영역이 확대 중	99
3. 노사관계의 안정화와 노동위원회의 사건 처리기간 확보의 필요성	100
제5장 집단적 노동분쟁의 해결 실효성 확대 방안	103
I. 노동분쟁의 일반 이론	103
1. 노동분쟁의 개념 및 유형	103
2. 노동분쟁의 특징	103
3. 대안적 분쟁해결제도	105
(1) ADR 제도의 의의	105
(2) ADR 제도의 유형	105
(3) ADR의 방식	107

(4) 노동분쟁의 ADR 활용방법	109
II. 노동위원회의 현황	109
1. 노동분쟁에 대한 노동위원회의 현황	109
(1) 노동위원회의 존재 이유 및 목적	109
(2) 노동위원회의 심판사건 및 노동쟁의조정, 구제신청 처리 절차	110
(3) 노동위원회의 노동분쟁 사건 처리 현황	113
(4) 현행 제도하에서의 대응방안의 한계	117
2. 노동분쟁의 해결을 위한 노동위원회의 문제점	117
(1) 노동위원회의 화해 해결의 한계	117
(2) 노동위원회 전문성 부족	119
(3) 사건 유형별 특성과 관계없는 획일적인 사건 처리	123
(4) 노동위원회의 구제명령의 실효성 부족	124
III. 집단적 노사분쟁 해결시스템 구축을 위한 노동위원회 개선방안	126
1. 기본 방향	126
2. 집단적 노동분쟁 해결을 위한 선행 해결	127
(1) 집단적 노동분쟁의 자율적 해결을 위한 패러다임 전환	127
(2) 집단적 노동분쟁의 자율적 해결을 위한 기본인식 전환	128
(3) 집단적 노동분쟁의 권리분쟁 포함 여부	130
(4) 집단적 노동분쟁에 대한 ADR 법적 근거 마련	131
(5) 노동조합의 역할	132
3. 판정 이전 단계	132
(1) 화해·조정제도의 개선	132
(2) 노동위원회 내에 화해 운영절차 마련	134
(3) 다양한 분쟁해결 방안 모색	136
4. 노동위원회의 전문성 강화방안 마련	137
(1) 조사관, 공익위원(조정위원 포함) 등 전문성 강화	137
(2) 노동위원회의 연구기능 강화	141
(3) 사건 유형별 특성과 무관한 획일적 처리절차 보완	142
(4) 관련 연구기관과의 업무 협력 확대	142
(5) 현장화해조정 등 서비스 개선	143
5. 판정을 통해 사건이 종결된 경우	143
(1) 이행강제금제도의 적용 확대	143

(2) 부당노동행위의 처벌주의 ‘폐지’	144
(3) 노동조합의 부당노동행위 도입	146
참고문헌	149
색인	152

〈요약〉

제1장 서론

1. 연구의 배경

- 노동위원회는 집단적 이익분쟁의 조정을 통해 노사관계의 안정에 기여하고, 개별적 권리분쟁에 대해 신속·간이하고 낮은 비용으로 화해 또는 판정해 노동분쟁을 해결하는 고용노동부 소속 행정위원회이다. 최근 10여년간 노동법원 설립을 통한 노동분쟁 해결방안에 사회적 관심이 집중되면서, 일본, 영국, 독일 등의 선진국에서는 보편적으로 도입된 ADR을 통한 분쟁해결시스템도 그동안 전문가, 노동위원회는 노력했으나 외면받아 왔다. 이에 현행 노동위원회의 전문성과 역할, 기능을 보완해 확대·강화해야 한다는 논의 방향이 설득력을 가진다.
- 그러나 1980년대 이후 오랜 기간 동안 노동위원회는 사건처리방식, 인적 구성 등에 큰 변화없이 운영체계를 유지함으로, 변화된 노동시장과 노동분쟁에 부합해 당사자간의 협상이 성립하지 않으면, 화해나 조정 등을 통해 분쟁을 해결하는 과정을 도입해 왔는데, 법제도적 개선 및 인적·물적 투자와 전문성 제고 등을 달성하지 못했다. 증가하는 노동분쟁을 보다 효율적으로 해결하기 위해 노동관계 변화의 시대적 요구와 현실에 적극 대응하고, 노동위원회가 보다 신뢰받도록 근본적이고 총체적인 변화를 모색·추진해야 할 시점이다.
- 노동분쟁의 해결능력을 제고하고, 상생의 노사관계를 구축하기 위해서는 노동위원회의 노동분쟁 해결기능을 향상시켜야 한다. 근로자의 권리를 실효성 있게 구제하고, 노동관계의 안정을 촉진하도록 화해·조정·중재 등 대안적 분쟁해결기법을 사건 처리에 활용하기 위해 분쟁 해결 서비스를 적극적으로 제공해, 노·사당사자들의 대화와 협상을 촉진해 자율적인 분쟁해결 역량을 높여야 한다.
- 특히 노사위원과 직원들의 균형 잡힌 지식과 풍부한 경험을 모아 노동위원회의 공정성과 노동위원회에 대한 노사와 국민의 신뢰를 제고하는데 미국 등에서 널리 활용하는 대안적 분쟁해결 제도를 조정과 심판에 접목해, 분쟁의 예방 기능을 강화하고, 권리분쟁 판정에 적극적으로 접목해, 당사자들이 분쟁해결 과정에 참여해 시간과 비용은 줄이고, 분쟁해결의 과정과 결과에 대한 노·사당사자의 만족도를 개선해야 한다.

- 나아가 현장 중심의 분쟁해결 서비스를 지향해, 노사관계가 취약한 사업장은 자문과 교육 등 다각적인 방법으로 산업현장이 평화를 찾도록 만들어야 한다.

2. 연구의 필요성

- 노동분쟁의 해소방식으로 ① 핵심은 노사자율이 최선이고, ② 국가기관의 강제 해소는 부득이 차선으로 시행되어야 한다. 국가의 노사분쟁 해결에 개입하는 경우 노사 신뢰에 기반한 건전한 노사관계 회복은 한계가 있다. 그리고 ‘법원’의 소송절차는 상대적으로 노사간의 갈등을 심화시킨다. 그 요인 ① 소송 요건과 절차의 엄격함, ② 소송의 높은 비용, ③ 장기간 소요, ④ 노사신뢰 상실, ⑤ 분쟁 당사자간에 극한적인 감정 대립으로 기존의 관계가 파탄 등을 들 수가 있다. 이에 집단적 노동분쟁은 심판보다는 대안적 분쟁해결 절차로 해결함이 유무형의 사회적 비용을 절감하고 있다.
- (필요성) 집단적 노동분쟁 사건과 관련해, 자율적 노사관계 회복의 순기능을 고려해 구제절차상 ① 판정을 통한 분쟁해결 이외의 ② 개방적·‘대안적 분쟁해결 방안’(제도)을 적극 도입할 필요성이 대두되고 있다. 이와 관련해 선진국(일본·미국·영국)의 ADR 운영 및 효과 등의 연구를 참조해, 집단적 노동분쟁 영역에서 (구제절차상 판정을 통한 해결 이외의) 대안적 분쟁해결 방식의 도입 및 운영에의 구체적인 방향을 강구할 필요가 있다.
- (검토사항) 집단적 노동분쟁과 관련해, 다양한 ADR 도입을 통해 판정 이전의 분쟁 해결을 촉진하고, 판정을 통한 분쟁해결 사안에서는 구제·시정명령의 자율적 이행 방안을 마련해야 한다.
 - 판정 이전 단계에서, ①기존의 화해제도의 활성화 방안(화해우선주의 도입 등) 및 ② 조정 및 중재 등과 같이 추가적인 대안적 분쟁해결제도를 도입시 기존의 제도와의 정합성을 심도있게 검토와 함께, ③ 그 밖에 다양한 분쟁해결 방안을 모색해야 한다. 예를 들어 상시 상담창구 신설·확대 등 분쟁해결에 기여할 수 있는 다양한 방안을 강구하고 있다(현재 12개 지노위에 12명의 권리구제지원관 운영중).
 - 판정으로 사건이 종결될 경우, 구제·시정명령의 자율적 이행을 도모해, 실효성의 확보 방안을 모색하고 있다. 현재로서는 ④ 부당노동행위, 복수노조 사건에서 ‘이행강제금제도’가 마련되어 있지 않고, ⑤ 교섭창구 단일화 절차와 관련해 ‘시정명령 이행강제’수단도 부재하다. 이에 구제·시정명령 확정 이전까지 실효

성을 담보할 제도적 장치에 대한 검토도 포함해야 한다(부당노동행위의 경우, 이행강제금제도 도입의 적정성을 전제로, 장기적으로는 ‘직별주의’를 폐지하고 ‘경제별’(과태료)로 통일하는 방안도 모색).

- ‘심판업무에 ADR 접목을 통해, 집단적 노동분쟁 사건의 경우, 현행 노동조합법상 이익분쟁에서의 조정·중재 제도와의 체계 정합성 측면에서 별도의 검토가 바람직하다. 집단적 노동분쟁과 관련해, ADR 제도 도입 및 부당노동행위·공정의 구제제도내 이행강제금 도입 등에 관한 법제도적 개선방안을 제시한다. 또한 노동심판원 등 기구를 만드는 방안으로 가기보다는 현재 우리 제도의 장점을 살리고, 통합적으로 효율화하는 방안과 사전조정과 사후조정으로 이어지는 조정제도의 개선방안을 검토해야 한다. 장기적 과제로서 집단적 노동분쟁을 ADR을 통해 사전적으로 종결하자는 취지에 비추어 보면, ‘이행강제금’ 등의 구제명령 이행의 실효성 확보 방안, ‘부당노동행위제도의 처벌조항 삭제’, ‘노동조합의 부당노동행위 도입’ 등이 있다.
- 이번 연구의 순서로는 ① 집단적 노동분쟁의 현황과 문제점, ② 선진국의 사례(일본, 미국, 영국)에 따른 제도에 대한 시사점을 도출하고(㉠제2장, 제3장, 제4장), ③ 변화하는 노동시장과 집단적 노동분쟁에 효과적으로 대응하기 위한 화해제도 외 ADR를 도입할 수 있는지 여부 및 그 방향을 검토하고, 관련된 노동위원회의 법제도 개선방안을 제시해 보고자 한다(제5장).

제2장 미국

- 고용차별 등 개별적 노동분쟁과 달리 부당노동행위 사건과 단체교섭 결렬 등 미국의 집단적 노동분쟁은 분쟁별로 담당기관이 다르며, 해당 담당기관을 통해 해결하고 있다.
 - － 부당노동행위 사건은 연방노동관계위원회(The National Labor Relations Board: NLRB)가 담당하고 있는 한편, 단체교섭 결렬 등은 연방알선조정위원회(The Federal Mediation and Conciliation Service: FMCS)가 담당하고 있다.
 - － 반면, 개별적 노동분쟁은 고용차별 사건으로 고용기회평등위원회(The Equal Employment Opportunity Commission: EEOC)에서 담당하고 있다.
- 부당노동행위사건의 ADR은 연방법인 1996년 「행정분쟁해결법」(The Admi-

nistrative Dispute Resolution Act of 1996)에 따라 마련되었고, 연방알선조정 위원회는 연방노동관계법에 따라 ADR 프로그램 즉, 단체교섭조정 서비스를 제공하고 있다.

- 연방노동관계위원회 ADR 프로그램의 진행 절차는 1) 당사자의 ADR 프로그램 참여 요청, 2) 요청 수락 후 ADR 프로그램 감독관의 중립인 지명, 3) 당사자 또는 대리인 참석하에 중립인이 직접 대면회의 또는 전화(화상)회의, 4) 합의토론 진행, 5) 합의서 체결
 - 연방알선조정위원회의 ADR 절차는 1) 교섭 당사자 중 일방 또는 쌍방의 F-7 교섭통지서 제출 2) 조정인 참여 3) 조정인의 역할로서 실질적 또는 절차적 제안과 권장 사항을 제공
- 2022년 부당노동행위사건의 화해·취하율은 76.5%를 나타내고 있는 한편, 2014년부터 2018년 사이 단체교섭 합의조정률은 2015년을 제외하고 85% 이상을 나타내고 있다.
- 미국 집단적 노동분쟁 해결은 다음과 같은 시사점을 도출할 수 있다.
- 1) 특별법을 통해 법적 근거 마련, 2) 분업화: 기관별 담당업무에 따른 집단적 노동분쟁 해결방식, 3) 구제신청의 접수 전과 후 모두 ADR 절차 진행, 4. ADR은 자발성, 중립성, 비밀성, 집행가능성 등 원칙, 5) 연방알선조정위원회와 협약에 따라 조정인 제공, 6) 연방알선조정위원회의 조정에 따른 조기 분쟁해결, 7) ADR 화해·취하율과 단체교섭 합의조정률 높음

제3장 영국

- 영국의 노동분쟁 해결기구는 준사법기구와 행정기구로 분리되어 있고, 그 역할 역시 명확하게 분리되어 있지만, 유기적으로 연계하여 노동분쟁의 효율적 해결을 도모하고 있다는 점이 특징적이다. 우리의 노동위원회가 다양한 노동분쟁에 대해 포괄적 관할을 가지고 있는 것과 대비된다.
- 본 연구의 대상인 집단적 분쟁과 관련해 권리분쟁 문제를 다루는 기관은 인증관과 중앙중재위원회가 대표적이다. 우리의 노동조합설립신고와 비견할 수 있는 노동조합 명부등록과 노동조합 자주성 인증서 발급 등의 문제는 인증관이 담당하고, (우리 법제에는 친하지 않는 개념으로서) 단체교섭권을 행사할 수 있는 노동조합으로서의 자격을 결정하고, (우리의 교섭창구 분리·통합 사무와 내용적으로 유사한

사무를 포함하는) 교섭단위를 결정하는 문제를 다루는 법정 노동조합 승인 제도, 단체교섭 절차, 정보개시를 둘러싼 권리분쟁 등은 중앙중재위원회^{CAC}가 관여하여 중재하게 되며, 쟁의행위와 관련해서는 법적으로 가장 중요하다고 할 수 있는 쟁의조직 금지 가처분을 법원에서 판단한다.

- 집단적 이익분쟁의 해결은 행정기관인 조언·알선·중재서비스청^{ACAS}이 담당하는데, ACAS는 개별적 권리분쟁 당사자에게도 여러 종류의 서비스를 제공한다. 영국의 여러 노동분쟁해결 기관 중 ADR과 관련해 가장 시사점을 줄 수 있는 조직은 ACAS이고 그 중 (개별분쟁과 집단분쟁 모두에 제공되는) 알선^{conciliation} 서비스를 우선 주목할만 하다. 서비스가 무료로 이루어진다는 점, 중립적·전문적 노동분쟁해결 기구로서 신뢰를 받는 등의 이유로 높은 분쟁해결 성공률을 보이고 있는 점, 알선 절차 도중 제공된 정보 및 도출된 합의사항이 비밀로 엄수되며, 알선실패 후 진행되는 고용심판소의 심판절차에 위 정보 등이 전달되지 않는다는 점, 분쟁 사안의 종류(쟁점의 난도)에 따라 효율적인 사건관리가 이루어진다는 점이 특히 눈여겨 볼 점이다.
- 나아가 ACAS는 전화상담^{helpline}이나 사업장에 직접 방문 또는 온라인으로 제공되는 훈련프로그램 등을 통해 분쟁의 발생 자체를 사전에 예방하는 역할을 수행하는 점 역시 참고할만한 사항이다. 공적 기관임에도 불구하고 적극적이고 공세적으로 노동 분쟁 해결을 위해 다양한 서비스를 제공하고 ‘소비자’로부터 높은 신뢰와 평가를 받고 있는 점에서 노동위원회가 참고할만한 모델로 보인다.

제4장 일본

- 일본에서의 집단적 노동분쟁은 노동조합과 기업 간의 노동관계에서 발생하는 분쟁으로, 과거에는 임금인상, 일시금 요구 등의 교섭에서의 새로운 합의 형성을 둘러싼 이익분쟁이 중심이었다. 1970년대 중반에 쟁의건수는 정점을 달했지만, 장기고용시스템을 기반으로 한 기업별 조합과 경영층 간의 노사협조관계가 형성됨에 따라, 1980년대 중반 이후 감소하는 경향으로 바뀌었다. 특히 파업은 현저하게 감소하고 있다. 일본에는 노동위원회에 의한 노동쟁의의 조정제도나 사용자의 부당노동행위에 대한 구제제도가 법정화 되어 있다(노동관계조정법 및 노동조합법).
- 일본의 집단적 노동분쟁에서는 노동위원회의 조정(調整) 제도를 살펴볼 수 있다.

- 집단적 노동분쟁의 조정이란, 노동조합과 사용자 간에 발생한 근로조건 및 노사관계에 관한 분쟁에 대해 자주적인 해결이 어려운 경우에 당사자의 신청으로 대화로 분쟁이 해결되도록 돕는 제도이다.
- 이러한 조정의 방법에는, “알선”, “조정(調停)”, “중재”의 세 가지가 있는데, 대부분의 경우 “알선”이 이용되고 있다.
- 일본에서 집단적 이익분쟁에 대해서 보면, 자주적 해결과 공적 ADR(노동위원회)에 의한 조정적 해결이 주된 것으로 ADR의 기능이 작용하고 있다.
- 반면 집단적 권리분쟁에 대해서 보면, 행정 ADR(노동위원회)에 의한 부당노동행위 제도가 모든 분쟁을 포섭하고 있는 것이 특색으로, 그러한 의미에서 판정적 해결로 처리를 도모하는 것이 전제이다. 하지만, 부당노동행위 사건은 약 70% 가까이 높은 비율로 “화해·취하”로 종결되고 있기 때문에, 판정적 해결이라는 법의 원칙이 반드시 유지되고 있는 것은 아니므로 ADR의 기능이 충분히 발휘되고 있다고 볼 수 있다.
- 일본의 집단적 노동분쟁의 특징으로서, 집단적 노동분쟁과 개별적 노동분쟁의 교착영역이 있다는 점이다. 일본의 노동위원회가 행하는 노동관계조정법에 근거로 한 알선 사건은 그 대부분이 “개별분쟁화”되고 있다. 2021년 전국 노동위원회에서의 조정사건의 신규 계류건수 235건 중에서, 164건(69.8%)이 합동노조가 신청하는 사건으로, 그 중 80건(48.8%)(전체의 34.0%)이 “직소 사건”이다.
- 이것은 알선사건의 상당부분이 해고 등의 정리해고 → 합동노조에 대한 직소 가입 → 단체교섭 요구·단체교섭 거부 → 노동위원회에서의 알선 신청이라는 흐름을 취하고 있는 것으로 볼 수 있다.
- 그리고 일본 안정적인 노사관계를 바탕으로 노동위원회에서 집단분쟁의 취급 및 해결건수가 우리나라에 비하면 많지 않다. 이러한 것은 일본의 노사관계가 분쟁보다는 안정화의 방향으로 정착되어 가고 있다는 것을 보여주는 단서이기도 하다. 실제로 후생노동성이 실시한 “2022년 노사간의 교섭 등에 관한 실태조사의 개황”(2023년 6월 28일 발표)를 보면, 노사관계에 대한 인식(본부조합 및 단위노동조합 응답)을 보면, 사용자측과의 노사관계는 “안정적으로 유지되고 있다”(51.9%), “대체로 안정적으로 유지되고 있다”(37.6%)로, 안정적이라고 인식하고 있는 노동조합이 89.5%(2021년도 전회 조사는 92.9%)이다.
- 또한 일본에서는 부당노동행위 사건이 화해로 많이 이루어지고 또한 1회 조사부터 1회 심문까지의 단계에서 화해가 많이 이루어지고 있는데, 이는 일본 노동위원회에

서의 심사기간이 우리나라보다 길어 그러한 심사기간 동안에 사전 ADR 등이 이루어져 화해의 성취로 이루어지고 있다고 평가해볼 수 있다.

- 그리고 일본의 도쿄노동위원회의 경우, 부당노동행위 사건에 대한 심사부터 종결까지 1년 6개월을 목표로 처리를 하고자 한다(종래 2년에서 신속한 처리를 위해 단축된 것임). 이는 우리나라에 비해서 장기의 처리기간을 가짐으로써 한정된 사무국 인력이지만 절차상에서 충분한 조사와 심문 등이 이루어질 수 있는 처리기간을 확보하고 그러한 과정에서 명령·결정이 이루어지기 전에 취하 또는 화해로 종결 처리될 수 있는 환경이 갖추어져 있다고 평가할 수 있을 것이다.
- 따라서 우리나라도 노사관계의 안정화에 대한 노력은 계속적으로 요구받고 있는 사항이지만, 실제 노동위원회에서 다루어지는 집단노동분쟁의 수에 비해 위원회의 조사관 등의 인력의 업무부하 등을 고려하여 충분한 처리기간을 확보하는 것은 중요한 과제가 될 수 있다. 물론 당사자에게 있어 신속한 사건처리는 중요한 사항이기는 하지만, 일본의 사례와 같이 1년 6개월 이내의 처리기간 동안에 이루어지는 취하 및 화해 등을 통해 집단노동분쟁에서도 ADR이 기능하고 있음을 확인할 수 있다는 점에서 시사점을 도출할 수 있다.

제5장 집단적 노동분쟁의 해결 실효성 확대 방안

1. 노동분쟁에 대한 노동위원회의 현황

- (노동위원회의 존재 이유) 노동위원회는 노동분쟁 해결의 중추 기관으로써, 법에서 규정한 바 노동관계 안정과 발전에 기여하도록 한다. 준사법적 행정기관으로 권리구제의 정확성을 양보하는 대신에 신속하고 합목적적인 구제가 가능하다(행정절차). 다만, 부당해고 구제신청 사건은 한국의 특이한 입법례이다(* 미국, 일본과 차이).
- (노동위원회의 사명) 노동위원회는 노동분쟁에 대한 판정 및 조정을 신속·종국적 해결을 도모함으로써 노동관계의 안정과 발전에 기여하도록 구제명령의 실효성을 담보할 수 있는 이행체계가 중요하다. 이에 모든 조정·심판 사건 하나하나를 정성을 다해 처리해 나간다면, 노동위원회의 실질적 사건의 신뢰성 확보(중국율과 판정 승복도 높임), 말끔한 사건 해결 도모해, 노동위원회에 대한 노·사와 국민의 신뢰는 한 단계 더 높아질 것이다.

○ (노동위원회의 사건처리 현황) 지난 2022년 기준 노동위원회는 총 1만6,027건의 사건을 처리하였다. 그 중 지방노동위원회(초심) 1만3,754건, 중앙노동위원회(재심) 2,273건 처리하였다. 부당해고 등(82.0%), 차별시정(1.0%) 등 개별 노동분쟁이 82.7%, 복수노조(3.0%), 조정사건(7.2%), 부당노동행위(4.9%) 등 집단적 노동분쟁 15.1%에 비해 높은 비중을 차지하고 있다.

- 노동위원회에 제기된 노동분쟁 사건의 95.6%(2016~2018 평균) 노동위원회 단계에서 해결하고 있다(* 행정소송 제기 비율 4% 정도). 유형별로는 신규 접수된 548건 중 ‘부당해고 등’ 사건이 471건(85.9%), ‘부당노동행위’ 20건(3.6%), ‘부해·부노 병합’ 27건(4.9%), ‘차별’ 6건(1.1%), 기타 사건이 24건(4.5%)이 있다.
- 2022년 노동위원회에서 처리된 1만4,314건 중에서 판정까지 이루어진 사건은 38.3%(5547건), 화해가 성립된 것은 28.9%(4,134건)이었다. 4,633건은 당사자 합의로 취하되었다. 지방노동위원회의 화해율은 32.2%(3,980건), 화해·취하율은 68.3%이었다. 중앙노동위원회의 화해율은 7.8%(154건), 화해·취하율은 17.2%이었다.
- (조사관 1인당 사건처리건수) 지방노동위원회 조사관 1인당 심판사건 수는 2022년 기준 평균 89.5건으로 적정 업무량을 크게 초과하고 있다.
- (현행 제도하에서의 대응방안의 한계) 일반 사건은 ‘충실한 사건관리와 처리’에 ‘선택과 집중’(구제신청 접수시부터 사건을 적극 관리, 효율적 처리 방식을 모색)를 통해 심판정 중심주의 강화와 심문의 충실화로 사건 처리 및 판정의 신뢰도 제고가 필요하다. 일반 사건은 필요시(신청+직원) 조정·화해 등 대안적 분쟁해결(ADR) 절차의 강화를 통한 당사자 자율적 타협적 해결을 지원해야 한다(노사 자율성의 존중=조정·화해 절차의 활성화 필요). 다만, 노동위는 심문이 1회로 종료해 다양한 단계의 분쟁해결기법(조정회부 등)을 적극적으로 활용은 곤란하다.

2. 노동분쟁의 해결을 위한 노동위원회의 문제점

(1) 노동위원회의 화해 해결의 한계

○ 다양한 노동분쟁은 심판의 일도양단식의 해결보다는 화해를 통해 당사자가 조금씩 양보해 합의되면, 근로자의 원상회복을 지원하고 고용관계가 종료해도 지나친 분쟁으로 비화되는 것을 예방해 노사관계의 안정에 기여한다.

- 그런데 노동위원회의 화해 해결의 한계로는 1) 화해보다 심판중심 분쟁해결, 2) 화해에 대한 부정적 인식, 화해 표준매뉴얼의 부재, 4) 화해 담당인력 및 전문가 등 인프라 부족, 즉 화해율 제고의 한계는 화해절차 수행을 위한 지원 체계로 화해를 담당할 조사관 및 위원이 절대 부족, 화해 관련 교육프로그램도 부재, 비상임 위원의 지원 수당도 부족해 그 활용이 어려운 형편이다. 아울러, ADR법 부재 등 정부의 관심 부족, 심판 위주의 행정, 화해 프로세스 부재, 조사관 및 준상근 위원 절대 부족, 화해에 대한 부정적 인식 등 복합적 요인이 내재된 상황이다.

(2) 노동위원회 전문성 부족

- 노동위원회에 있어 ‘조사관’은 노동위원회 위원장, 심판위원회 위원장 또는 주심 위원의 지휘를 받아 조사, 판정문 작성 등의 역할을 하기에 노동위원회 운영에 있어 중추적인 역할을 수행한다(노동위원회법 제14조의3). 그런데 노동위원회의 전문성 부족과 관련해, 1) 조사관·송무관 업무과중 및 순환보직, 2) 비상임 위주 심판위원, 3) 노동법리에 대한 연구기능 미흡의 문제가 있다.

(3) 사건 유형별 특성과 관계없는 획일적인 사건 처리

- 노동위원회는 부당해고 등, 차별, 부당노동행위 등 사건의 유형과 관계없이 구제신청 접수후 60일 내 판정, 30일 내 판정서를 송달하는 하나의 구제절차를 운영 중이다. 그런데 1) 사건의 유형과 관계없는 업무처리기간 및 절차, 2) 개별 사건 특성을 반영하지 않는 심판회의 운영, 3) 조사관의 숙련도와 업무량을 고려하지 않는 사건 배분 문제가 있다.

(4) 노동위원회의 구제명령의 실효성 부족

- 노동위원회의 모든 구제명령에 대하여 이행강제금을 부과할 수 없다. 신속한 권리구제를 통한 근로자의 생존권 보장을 위한 노동위원회 권리구제제도의 실효성 문제가 지속되어 2007년 ‘이행강제금제도’를 도입했다. 하지만 이행강제금 부과결정시 변화된 상시근로자수를 확인해 규모의 증감에 따라 이행강제금을 차등하나, 부과액과 기간에서 구제명령의 실효성을 확보하기에는 사용자의 경제력을 충분하게 반영하지 못하였다. 노조법상 부당노동행위, (복수노조하의) 공정대표의무위반, 교섭분리통합 등에 관한 법령에서 구제명령은 존재하지만, 그 의무이행의 강제제도는 부재해, 지정명령이 확정되기 전까지 지정명령을 이행하지 않아도 실효성을 확보할 수단이 없다.

3. 집단적 노사분쟁 해결시스템 구축을 위한 노동위원회 개선방안

(1) 기본 방향

- 노동위원회의 권한과 기능이 계속 확대되는 경향이다. ① 법원(제3자)에 의한 소송절차와 비교해 상대적으로 신속·저렴해(무료로 법률서비스 제공 포함) 노사간의 접근성이 용이하다는 점, ② 각 부문별위원회가 노·사·공익 3자 위원으로 구성으로 신뢰감, ③ 노동분쟁 사건을 주로 다루는 전문기관의 모습 등에 기초한다.
- 노동위원회의 기능과 역할을 강화해 건전한 노사관계를 조성하려면, 법원을 대신하는 판정기관이 아니라, 비소송적 노동분쟁 해결을 위한 전문기관으로서 역할을 명확하게 인식하고 노동위원회의 ‘집단적 노동분쟁 해결 시스템’을 구축하기 위해 노동위원회의 제도와 기능 및 역할을 재검토해야 한다.
 - 노동위원회에 구제신청시 소송절차에 돌입하기 이전에 가능하면 노사관계의 원상 회복에 중점을 두고서 노동분쟁을 노사간 자율적 원만하고 신속한 노동분쟁 해결 시스템의 구축을 위해 ‘화해조정’전치주의를 두며(명문화 필요), 조사와 심판분리, 조사후 비협박의 사건 종결 등을 마련한다. 또한 노동위원회의 판정구조에서 노동위원회의 심판 기능에 보완적인 해결방안(‘이행강제금제도’ 등) 및 노동위원회의 중립성 및 위상을 제고해야 한다.
 - 노동분쟁 해결시스템의 구축을 위해 필요한 부분을 선별해 신속하게 ‘노동위원회규칙 개정’, 집단적 노동분쟁 해결의 원칙이나 ADR 도입의 근거 마련을 위해 노동위원회법 및 노조법의 개정을 추진해야 한다. 아울러 노동위원회의 노동분쟁 해결의 실효성을 확보하기 위한 중장기적인 과제로서 ‘부당노동행위의 처벌조항 삭제, 노조의 부당노동행위 도입’ 등의 과제도 다루어야 한다.

(2) 집단적 노동분쟁 해결을 위한 선행 해결

- 현행 노동위원회는 전형적인 노조와는 달리 특고 및 플랫폼 종사자나 하청노조 관련 ‘노동분쟁’(단체교섭 및 노동쟁의 등)은 다루지 않아 사각지대가 발생하고 있다. 이와 관련해 1) 집단적 노동분쟁의 자율적 해결을 위한 패러다임 전환, 2) 집단적 노동분쟁의 자율적 해결을 위한 기본인식 전환, 3) 집단적 노동분쟁의 권리분쟁 포함 여부, 4) 집단적 노동분쟁에 대한 ADR 법적 근거 마련 등의 선행 해결 과제가 있다.

- 집단적 노동분쟁을 제대로 해결하는 국가는 제도를 어떻게 운용하는지, 평면적 접근보다는 선진국의 노사관계의 풍토나 배경을 고려한 개별 제도의 작동 방식 및 그 제도를 활용한 노동분쟁 해결의 실제 사례 등을 연구해야 한다. 나아가 향후 어떻게 변화(과제)해 왔는지 여부를 검토해야 한다. 선진국과 국내제도 간 비교에 따른 시사점을 도출할 때에는 미국제도, 영국제도, 일본제도의 각각의 논의를 도출할 수 있다. ① 사전 조정 제도는 미국제도, ② 권리분쟁 조정 영역은 영국제도, ③ 일본제도는 집단적 권리분쟁 처리방법, 노동위원회의 사전 처리기간 확보의 필요성, 부당노동행위의 화해율 차이 등이 있다.

(3) 개선방안

1) 판정 이전 단계의 화해·조정제도의 개선

- (화해·조정전치제도의 확대 도입 및 사전사후 기능 강화) 노동위원회의 역할과 분쟁해결 방식을 명확화하기 위해 화해의 부정적 측면을 불식하고, 승자독식(Winner take all) 방식의 심판보다는 ‘화해’를 우선하는 법적 근거를 마련해야 함. 이에 따라 공정하고 효과적인 화해의 제도적 뒷받침을 위하여 화해전치제도의 절차와 준칙 제정해야 한다. 노동위원회법상의 노동위원회의 화해사건(심판사건)에 대한 심문회의 이전에 의무적인 화해전치제도의 도입 방안을 검토해야 한다. 노동위원회의 전문성과 분업화를 위해 지방노동위원회의 현장사무소를 설치하는 방안을 강구해야 한다.
- (화해·조정의 사전·사후 기능 강화) 노동위원회는 집단적 노동분쟁(지역, 업종, 근로자집단)에 대하여 노사 동의와 관계없이 ‘당사자의 신청’이나 ‘직권’으로 그 상황을 파악해, 이미 발생한 이후 화해조정(사실상 사후적 화해조정의 원칙)뿐만 아니라(노조법 제45조 제2항), 분쟁이 본격화되기 전 또는 초기단계에 신속하게 노동분쟁을 예방·해결하고, 노사 당사자의 자기결정권 보장, 사회경제적 비용과 시간을 절감하는 효과적인 방법으로 화해·조정 기능을 강화해야 한다.
- (화해조정 표준매뉴얼의 마련) 현재 노동위원회는 과도한 업무량을 줄이고 화해성립율을 높이기 위해 화해를 적극 시도하고 있으나 표준화된 프로세스가 없는 상황이다. 필요한 부분을 선별해 신속하게 ‘노동위원회규칙 개정 시 반영’. 집단적 노동분쟁 해결의 원칙이나 ADR 도입의 근거 마련을 위한 노동위원회법 개정 또한 필요할 경우 추진할 것이다. 매뉴얼 내용으로 노사당사자가 노동위원회에 노사간 교섭과정에 필요한 정보제공(동종산업 다른 회사, 외국의 사례 등), 법률

자문 제공 방안을 포함해야 한다.

- (화해의 교육 및 사례(경험)의 공유 필요) 화해에 대한 불공정성 배제, 화해의 신뢰도 제고 강구-화해위원과 조사관에 의한 화해 유도 기술·전문성이 요구된다.

2) 노동위원회 내에 화해 운영절차 마련

- 화해절차를 마련할 경우, 화해위원과 심판위원을 분리 운영하되, 당사자 서약서 등을 통해 화해회의 비공개, 비밀유지(사생활·영업비밀 보호 등) 등을 보장하
고 유연한 절차와 방식으로 화해를 주재해야 한다. 또한 조정위원의 독립적이며 노동현장의 ‘전문성’ 및 자율 선정이 필요하다. 그리고 화해조정의 최종적 분쟁해결기능 담보를 위한 명문 규정 마련한다. 또 화해조정운영 기법 마련해 화해조정위원은 진행시 분쟁에 대한 법률적 관점보다는 ‘당사자 간의 원만한 화해조정’을 유도하는데 집중해야 한다. 나아가 화해를 지원하기 위한 교육 프로그램 마련해야 한다.

3) 다양한 분쟁해결 방안 모색

- 고용노동부(특별사법경찰)-노동위원회 간 관계 등과 같이 향후 별도 기관 신설 및 기관별 역할의 다양화 방안을 모색하기 위해 다각적인 논의가 필요하다. 해외 노동분쟁 해결기관과의 상호 교류와 협력(정보와 인적 교류)을 확대해 노동분쟁의 해결의 국제 기준과 관행을 정립해야 함. 미국-일본-영국의 시사점에서 우리 제도로의 이식 및 개선 방향에 대한 합의 도출이 요구된다.
- 상시 상담창구 신설(권리구제지원관 확대), e-노동위원회 시스템 구축, 원격영상 회의 운영 등이다.

4) 노동위원회의 전문성 강화방안 마련

- 조사관의 순환보직을 벗어난 전문화 방안 강구해야 한다. 이를 위해 ① 조사관의 전문성 강화 교육, ② 조사관의 대우 및 조사권 강화, ③ 조사관의 선발 - ‘공인노무사 및 변호사’의 적극 활용해야 한다. 이러한 내용을 통해 공익위원(조정위원 포함)의 증원 및 전문성을 강화해야 한다. 그밖에 준상근위원과 상임위원과 관련해 노동위원회의 직원과 위원 활동 지원, 준상근위원 및 비상임위원의 증원, 전문성 강화, 위촉기준 완화 등이 필요하다.
- 노동위원회의 연구기능 강화 및 ‘법률자문위원’ 대폭 확충이 필요하다.

- 사건 유형별 특성과 무관한 획일적 처리절차를 보완해야 한다. 사건 유형별 처리기간 및 절차 차별화, 단독심판 확대 및 중요사건 관리강화, 원격 영상 적극적 활용해야 한다.
- 관련 연구기관과의 업무 협력 확대이다. 중앙노동위원회는 노동분쟁 업무 프로세스 개편을 추진하고 있다. 노동분야 유수의 연구기관인 ‘노사발전재단’이나 ‘한국노동연구원’ 등과의 업무 협력을 추진한다.
- 수도권 지역의 현장화해조정 사무실 문제를 해결한다(법원이나 노동관련 사무실을 임대해 ‘임시사무소’, ‘출장소’ 및 ‘순회심판’·‘화해조정회의실’을 운영함)

5) 판정을 통해 사건이 종결된 경우

- (이행강제금제도의 적용 확대) 구제명령의 실효성을 제고하기 위해 (현행) 부당해고 ⇒ (확대) 부당노동행위, 교섭창구단일화, 공정대표 및 교섭단위 분리, 교섭요구사실 공고 등의 교섭요구사실 공고 등 복수노조사건은 확정된 구제명령의 미이행시 이행강제금을 부과할 수 없지만, ‘벌칙’을 부과 가능(노조법 제29조의3, 제89조). 이에 이행강제금제도를 도입하였다.
 - 노동분쟁 사건의 구제명령의 이행력 제고를 위해, (부당해고 사건과 같이) 사용자의 부당노동행위 구제명령 불이행에 대하여 노동위원회에 이행강제금 부과, 고발권 부여한다(노조법 개정이 필요함).
 - 사용자가 노조의 과반수노조 통지에 과반수노조 미공고시 등 교섭창구단일화 절차에서 그 이행 요구 절차가 법령상 없어 이를 규정해야 하고, 노동위원회가 시정을 요구할 법적 근거를 마련해야 한다(노조법시행령 제14조의7 개정).
- (이행강제금 제도 도입의 적정성을 전제로) 부당노동행위의 처벌주의 ‘폐지’ - 경제별로 통일하는 방안 (병용주의 ⇒원상회복주의) : 부당노동행위제도의 실효성을 확보하는 방법이다. 부당노동행위제도가 있는 외국의 입법례(미국, 일본)와 달리 우리나라만 유일하게 형사처벌 규정을 두고 있다. 현행 노조법은 사용자의 부당노동행위만 규제하고, 노사관계에서 발생하는 사용자의 대응행위를 범죄행위로 취급함으로써 사용자의 집단적 질서형성의 활동을 위축시켜 노사 대등성을 저해한다. 또한 한국과 달리 미국과 일본도 형벌주의 대신 ‘원상회복주의’만을 채택하고 있다.
- (노동조합의 부당노동행위의 도입) 현행 노조법상의 부당노동행위제도(제81조)는

‘사용자’만이 대상이며, 원상회복의 행정적 구제절차와 형벌 부과와 형사적 구제절차를 병행할 수 있어 법체계, 소송 남발 등의 문제가 발생하고 있다. 대체로 독일, 프랑스, 영국 등은 한국과 같은 사용자만의 부당노동행위제도만을 규율하고, 노조의 부당노동행위 규율은 미국, 호주 등 일부 국가에서 나타난다.

- 미래 세대를 위한 노동개혁을 성공적으로 달성하려면 노사 법치주의에 따른 불법·부당행위 관행을 근본적으로 개선해야만 한다. 다만, 법체계상 입법이 추진되면서 경제계가 주장하는 사용자의 부당노동행위에 대한 ‘형사처벌 규정(‘2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금’)을 ‘폐지’하게 된다면, 이와 병행해 노조법 개정안에서 ‘노조’의 부당노동행위에 대한 형사처벌 신설은 배제할 수도 있을 것이다.

제1장 서론

1. 연구의 배경

- 노동위원회는 집단적 이익분쟁의 조정을 통해 노사관계의 안정에 기여하고, 개별적 권리분쟁에 대해 신속·간이하고 낮은 비용으로 화해 또는 판정해 노동분쟁을 해결하는 고용노동부 소속 행정위원회이다. 노·사·공익, 3자 대표위원으로 구성된 합의제, 민사소송과 비교해 짧은 소요기간과 낮은 비용으로 노동분쟁을 해결하는 중추적 기관으로 발전해왔다.
- 노동위원회는 1953년 3월 8일 6.25 한국전쟁 중에 집단적 이익분쟁인 노동쟁의 조정을 위해 ‘노동위원회법’을 제정해 출범함. 노동분쟁 해결시스템에서는 노동위원회의 조정(집단적 분쟁해결)과 심판(개별적 노동분쟁해결)이 핵심적인 역할을 맡아왔다. 그 후 급속한 1987년 민주화와 경제발전 과정을 거치면서, 갈등적 노사관계 관행은 노동분쟁의 증가로 나타나 악순환의 고리를 형성하였다. 이에 노사관계 발전을 위해 노사분쟁의 신속하고 공정하게 해결하는 노동분쟁시스템을 갖추고, 나아가 상생의 노사관계시스템을 구축하는 과제가 제기되어 왔다.
- 1990년대 이후에는 노동위원회의 노동분쟁 해결기구의 전문과 공정성 제고에 중점을 두고서 노동위원회 운영체계의 개혁을 진전시켰다. 노동관계법연구위원회(1994)와 노사관계개혁위원회(1996)는 노동위원회의 집단적 노동분쟁에 대해서는 조정과 중재를 통한 분쟁해결(조정제도)에 집중했고, 개별 노동분쟁에 대해서는 심판위원회의 판정을 통한 분쟁해결(심판제도)에 집중해 조정위원회와 심판위원회의 분리 구성 및 운영이 제도화되었다.
- 2000년대 이후 개별적 노동분쟁(심판사건)의 지속적인 증가와 노동분쟁 유형의 다양화에 따라 노동위원회의 분쟁해결 기능강화를 위해 노동위원회의 전문과 공정성 제고방안을 모색해 현실 노동분쟁의 변화 추세에 따라 노동위원회는 분쟁해결 기능은 확대되어 왔다. 실제로 부당노동행위(1963), 부당해고등 징벌(1989), 기간제 차별시정(2007), 복수노조 및 교섭창구 단일화 관련 업무, 공정대표의무 관련 판정업무(2011), 고용상 성차별 및 직장내 성희롱·괴롭힘(2022) 등 다양한 집단적·개별적 권리분쟁이 노동위원회의 심판대상으로 확대되었다. 이와 관련해 미국(EEOC, FMCS, NLRB), 일본(노동위원회), 영국(ACAS), 독일(노동법원) 등과 같은 선진국의 행정적 노동분쟁 해결기관보다 폭넓은 준사법적 심판기능을

담당했다.

- 2020년대 이후에는 노동위원회는 디지털 시대로의 전환으로 고용의 형태가 다양해지는 등 노동법을 둘러싼 환경이 복잡해진 만큼 노동위원회 판정의 공신력을 제고하기 위해 다각적인 노력을 기울여왔다. 이러한 어려운 여건 속에서도 노·사 간 분쟁을 신속하고 공정하게 해결함으로써 근로자와 경영자, 국민의 신뢰를 쌓아 왔다.
- 하지만 노동위원회가 직면하고 있는 상황과 여건은 녹록하지만은 않다. 디지털 시대로 전환함에 따라 노동의 성격과 국민의 노동에 대한 인식이 바뀌고, 고용형태가 다양화해지면서 노동 갈등도 근로자성·사용자성 여부, 차별, 괴롭힘 등으로 복잡해졌다. 하지만 **대화와 협상을 바탕**으로 하는 분쟁해결 문화가 보다 중요해짐에도 불구하고, 노동위원회의 조정성립률은 아직은 낮은 수준이며, 구시대의 대립적·투쟁적 분쟁이 국가의 경제·사회활동을 위협하고 있다.
- 지방노동위원회에 접수 사건의 **95%가 판정, 조정, 화해, 취하** 등을 통해 지노위, 중노위 단계에서 종결됨. 중노위의 판결에 불복해 법원에 소송이 제기되는 **5%의 사건도 80%가 노동위원회 판정이 유지됨. 결국 노동위원회 판정대로의 종결율이 99%에 달한다.** 노동위원회의 ‘**심판의 신뢰성**’은 매우 높다. 노동위원회에 신청되는 **개별분쟁의 60% 이상이 30인 미만 사업장, 성희롱은 50% 이상이 5인 미만 사업장**에서 각각 발생해 노동위원회가 취약계층에 대한 권리구제기관으로서 충실하게 역할함. 심판사건의 처리기간도 평균 88일로 선진국에 비교해 손색이 없다.
- 한편, **2012년 이후 노동분쟁 해결의 전문성 강화를 위해 ‘노동법원’ 설립이 필요**하다는 주장이 제기되었던 적도 있다. 하지만 법원 쟁송기간과 대리인(변호사) 비용이 노동위원회의 권리구제 신속성과 대리인(대체로 노무사) 비용과 비교해, **장기간이고 고비용인 점**에서 노동법원의 설립이 노동위원회를 대체하는 실익이 없다. 저소득 근로자 등 취약계층의 권리구제를 저해한다는 공감대가 형성되어 노동위원회의 역할과 기능을 축소하는 노동법원 설립방안은 추진동력을 상실하고 있는 실정이다. 노동법원의 설립과 관련해, 오랜 논쟁 속에서 노동위원회는 1980~1990년대 구축된 틀에서 변화하지 못하였다. **최근 10여년간 노동법원 설립을 통한 노동분쟁 해결방안에 사회적 관심이 집중되면서, 일본, 영국, 독일 등의 선진국에서는 보편적으로 도입된 ADR을 통한 분쟁해결시스템도 그동안 전문가, 노동위원회는 노력했으나 외면받아 왔다.** 이에 현행 노동위원회의 전문성과 역할, 기능을 보완해 확대·강화해야 한다는 논의 방향이 설득력을 가진다.¹⁾

- 최근에는 화물 수송 마비 등 국민 경제를 위협하는 집단적 노동분쟁으로 노동위원회의 역할에 대한 국민의 기대도 더 커지고 있으나, 노동위 조정을 담당하는 과는 중앙노동위원회 조정과와 17개 지방노동위원회에 조정과만 운영되고 있다. 글로벌 경기침체의 위험과 함께 노동 개혁에 대한 기대와 우려가 커지고 있다. 이러한 노동환경 변화가 노동분쟁의 증가로 이어지지 않도록 노동위원회는 분쟁 예방기능을 강화해야 할 것이다. 또한 분쟁이 발생하면 신속하고 공정하게 해결되도록 적극적인 노력을 기울여야 할 것이다.
- **근로시간 유연화, 노조 바로세우기** 등이 노동개혁의 핵심 쟁점으로 부상됨. 임금체계와 국민연금 개혁 등과 같은 공동체 차원에서는 반드시 개편해야 하나, 여전히 논의도 못한 노동개혁 쟁점도 많다. 노동개혁은 사회적 관심이 높은 쟁점에만 국한될 수 없다. 노동 생태계에서는 중요하며 영향력을 크지만, 정치계, 노사단체 등이 간과되는 분야가 있는데, 바로 ‘노동위원회 중심의 노동분쟁의 해결’이라는 과제이다. 지난 2022년 기준 지방노동위원회에 접수 사건은 (i) 심판사건 **1만4,144건**(1987년 **963건**), (ii) **조정사건 1,005건**(1987년 111건)으로 지속적으로 폭증세이나, 폭증하는 접수사건에 잘 대응하기 어려운 현실에 직면하고 있다. 디지털 시대로의 전환에 따른 **특수고용형태종사자, 플랫폼 종사자 등 새로운 고용형태의 근로자, 5인 미만 사업장 근로자, 기간제·성별을 제외한 대부분의 고용상 차별** 등이 노동위원회의 권리구제 대상에서 제외되어 있음. 노동시장의 핵심 쟁점과 변화에 노동위원회가 부응하지 못하고 있다. 또한, 개별 사건도 **원청의 노동조합법상 사용자성, 플랫폼 생태계에서 근로자성 등 새로운 분쟁과 함께 직장내 괴롭힘, 성희롱, 차별 등이 결합되어 노노, 사사 등 새로운 양상의 노동분쟁**이 증가하고 있다.
- 그러나 1980년대 이후 오랜 기간 동안 노동위원회는 사건처리방식, 인적 구성 등에 큰 변화없이 운영체계를 유지함으로, 변화된 노동시장과 노동분쟁에 부합해 당사자간의 협상이 성립하지 않으면, 화해나 조정 등을 통해 분쟁을 해결하는 과정을 도입해 왔는데, 법제도적 개선 및 인적·물적 투자와 전문성 제고 등을 달성하지 못했다. 증가하는 노동분쟁을 보다 효율적인 해결하기 위해 노동관계 변화의 시대적 요구와 현실에 적극 대응하고, 노동위원회가 보다 신뢰받도록 근본적이고 총체적인 변화를 모색·추진해야 할 시점이다.
- 우리나라에서 노동분쟁 해결을 주로 담당하고 있는 기관은 ‘노동위원회’이다. 노동분쟁의 해결능력을 제고하고, 상생의 노사관계를 구축하기 위해서는 노동위원

1) 법원의 노동사건 판결을 통한 해결, 고용노동부의 행정처분을 통한 해결방안도 있으나, 이번 연구에서는 차후의 연구과제로 남겨둠.

회의 노동분쟁 해결기능을 향상시켜야 한다. 근로자의 권리를 실효성 있게 구제하고, 노동관계의 안정을 촉진하도록 화해·조정·중재 등 대안적 분쟁해결기법을 사건 처리에 활용하기 위해 분쟁 해결 서비스를 적극적으로 제공해, 노·사 당사자들의 대화와 협상을 촉진해 자율적인 분쟁해결 역량을 높이고, 파업을 통한 분쟁해결과 고소·고발에 의한 분쟁 해결 등 소모적인 분쟁해결 문화에서 탈피하는 데에 역점을 두고 있다. 특히 노사위원과 직원들의 균형 잡힌 지식과 풍부한 경험을 모아 노동위원회의 공정성과 노동위원회에 대한 노사와 국민의 신뢰를 제고하는데 미국 등에서 널리 활용하는 대안적 분쟁해결 제도를 조정과 심판에 접목해, 분쟁의 예방 기능을 강화하고, 권리분쟁 판정에 적극적으로 접목해, 당사자들이 분쟁해결 과정에 참여해 시간과 비용은 줄이고, 분쟁해결의 과정과 결과에 대한 노·사당사자의 만족도를 개선해야 한다. 나아가 현장 중심의 분쟁해결 서비스를 지향해, 노사관계가 취약한 사업장은 자문과 교육 등 다각적인 방법으로 산업현장이 평화를 찾도록 만들어야 한다.

II. 연구의 필요성

- 노동분쟁은 근로자 측과 국가기관 간의 분쟁(노동분쟁), 노동단체 및 개별근로자 상호 분쟁을 포함한 모든 분쟁을 의미한다.²⁾ 현재는 (i) 차별, 해고 등 주로 개별 노사간 권리구제를 내용 분쟁과 (ii) **집단적 노사관계의 법적 분쟁**으로 구분된다.
 - 집단적 노사관계 분쟁(권리분쟁도 포함)은 주로 ‘이익분쟁’의 속성을 가진다. 이익분쟁 조정이 ‘노동위원회’의 영역이다. 반면에 법적 분쟁인 ‘권리분쟁’은 권리의 준부를 판단함. 심판기능은 주로 권리분쟁 대상임. 본래는 ‘법원’이 담당하고 있다.
- 노동분쟁의 해소방식으로 ① 핵심은 노사자율이 최선이고, ② 국가기관의 강제 해소는 부득이 차선으로 시행되어야 한다.
 - 국가의 노사분쟁 해결에 개입하는 경우 노사 신뢰에 기반한 건전한 노사관계 회복은 한계가 있다. 하지만 ‘**법원**’의 **소송절차는 노사 대립을 격화**시킨다. 그 요인 ① 소송 요건과 절차의 엄격함, ② 소송의 높은 비용, ③ 장기간 소요, ④ 노사 신뢰 상실, ⑤ 분쟁 당사자간에 극한적인 감정 대립으로 기존의 관계가 파탄 등을 들 수가 있다. 이에 집단적 노동분쟁은 심판보다는 대안적 분쟁해결 절차로 해결함이 유무형의 사회적 비용을 절감하고 있다.

2) 사법제도개혁추진위원회, 『사법 선진화를 위한 개혁 - 사법개혁위원회 자료집(V)』, 2007 참조.

- (필요성) 집단적 노동분쟁 사건과 관련해, 자율적 노사관계 회복의 순기능을 고려해 구제절차상 ① 판정을 통한 분쟁해결 이외의 ② 개방적·‘대안적 분쟁해결 방안’(제도)을 적극 도입할 필요성이 대두되고 있다. 이와 관련해 선진국(일본·미국·영국)의 ADR 운영 및 효과 등의 연구를 참조해, 집단적 노동분쟁 영역에서 (구제절차상 판정을 통한 해결 이외의) 대안적 분쟁해결 방식의 도입 및 운영에의 구체적인 방향을 강구할 필요가 있다.
- (검토사항) 집단적 노동분쟁과 관련해, 다양한 ADR 도입을 통해 판정 이전의 분쟁 해결을 촉진하고, 판정을 통한 분쟁해결 사안에서는 구제·시정명령의 자율적 이행 방안을 마련해야 한다.
 - 판정 이전 단계에서, ❶ 기존의 화해제도의 활성화 방안(화해우선주의 도입 등) 및 ❷ 조정* 및 중재 등과 같이 추가적인 대안적 분쟁해결제도를 도입시 기존의 제도와의 정합성을 심도있게 검토와 함께, ❸ 그 밖에 다양한 분쟁해결 방안**을 모색해야 한다. 예를 들어 상시 상담창구 신설·확대 등 분쟁해결에 기여할 수 있는 다양한 방안을 모색하고 있다(현재 12개 지노위에 12명의 권리구제지원관 운영중)
 - 판정으로 사건이 종결될 경우, 구제·시정명령의 자율적 이행을 도모해, 실효성의 확보 방안을 모색하고 있다. 현재로서는 ❶ 부당노동행위, 복수노조 사건에서 ‘이행강제금제도’가 마련되어 있지 않고, ❷ 교섭창구 단일화 절차와 관련해 ‘시정명령 이행강제’수단도 부재하다. 이에 구제·시정명령 확정 이전까지 실효성을 담보할 제도적 장치(금액 인상, 기간 연장)에 대한 검토도 포함해야 한다(부당노동행위의 경우, 이행강제금제도 도입의 적정성을 전제로, 장기적으로는 ‘직별주의’를 폐지하고 ‘경제별’(과태료)로 통일하는 방안도 모색).
- ‘심판업무에 ADR 접목을 통해, 집단적 노동분쟁 사건의 경우, 현행 노동조합법상 이익분쟁에서의 조정·중재 제도와의 체계 정합성 측면에서 별도의 검토가 바람직하다. 집단적 노동분쟁과 관련해, ADR 제도 도입 및 부당노동행위·공정의 구제제도내 이행강제금 도입 등에 관한 법제도적 개선방안을 제시한다. 또한 노동심판원 등 기구를 만드는 방안으로 가기보다는 현재 우리 제도의 장점을 살리고, 통합적으로 효율화하는 방안과 사전조정과 사후조정으로 이어지는 조정제도의 개선방안을 검토해야 한다.
- 장기적 과제로서 집단적 노동분쟁을 ADR을 통해 사전적으로 종결하지는 취지에 비추어 보면, ‘이행강제금’ 등의 구제명령 이행의 실효성 확보 방안, ‘부당노동행위제도의 처

별조항 삭제’, ‘노동조합의 부당노동행위 도입’ 등이 있다.

- 아울러 집단적 노동분쟁으로 한정해 선진국 사례와 비교하더라도 우리나라 제도와
의 차이, 화해율의 차이 등이 나올 수밖에 없는 제도, 노동환경의 차이 등을 분석,
시사점을 도출하고, 이를 **우리나라 제도와 연계, 개선방안도** 강구해야 한다.

- 노동위원회 발전의 전환점을 마련하고, 글로벌 경기침체를 극복하는데 노사가 합심
하도록 노동위원회가 노사대표위원과 공익위원, 직원이 원-팀이 되어 이들을 지원하
는 디딤돌이 되어야 한다. 덕망과 경륜이 있는 분들이 공익위원으로 일하고, 직원
들이 전문성을 쌓으며 열정과 자긍심을 가지고 일하도록 위원과 직원들의 교육
기회를 확대하고, 분쟁 해결 역량이 우수한 위원과 직원들에게 보람을 가져야 한
다.
- 이번 연구의 순서로는 ① 집단적 노동분쟁의 현황과 문제점, ② 선진국의 사례
(일본, 미국, 영국)에 따른 제도에 대한 시사점을 도출하고(제2장, 제3장, 제4
장), ③ 변화하는 노동시장과 집단적 노동분쟁에 효과적으로 대응하기 위한 화해
제도 외 ADR를 도입할 수 있는지 여부 및 그 방향을 검토하고, 관련된 노동위
원회의 법제도 개선방안을 제시해 보고자 한다(제5장).³⁾

3) 여러 기관에 분리 운영되는 ‘노동분쟁 해결기관’을 살펴보면, 육아휴직 등 모성보호 제도, 산재보
험 재심사 등의 근로자 권리분쟁 사건들이 행정심판, 고용보험심사위원회, 산재보험재심사위원회
등으로 산재되어 운영된다. 일반 근로자의 노동문제는 그 기관을 제대로 찾기 어려움. 노동위원회
의 취하율이 높은 이유는 노동분쟁 해결기구가 여러 기관에 분산된 현 노동분쟁 해결체제에서 비
롯되는 측면이 있다. 근로자의 다양한 권리분쟁을 노동위원회에 통합해 근로자 권리구제 체계의
단순화해 권리구제의 효율성을 향상시킬 수 있다. 노동지청에서 근로감독관이 주로 수행하고 있는
‘임금체불’도 노동위원회에서 처리하는 방안을 검토해야 된다.

제2장 미국

Ⅰ. 집단적 노사관계 및 노동분쟁과 해결방식 등

1. 집단적 노사관계의 특징

- 미국 집단적 노사관계의 주요 특징 중 하나는 전통적으로나 정보기술시대로 접어들면서 집단적 노사관계의 비중이 축소되면서 동시에 개별적 고용관계(employment relations)의 비중이 증가하고 있다는 점이다.⁴⁾
 - － 연방노동관계법(The National Labor Relations Act: NLRA)은 변화하는 고용관계 추세를 반영하지 못하고 있다는 비판이 제기되고 있는 반면, 근로자 개개인의 기본적 권리를 보장하는 개별 고용관계법은 계속해서 발전되어 왔다.
 - － 예를 들어, 단체협상 비중의 감소, 노동조합 교섭력의 약화가 동시에 진행되고 있다.
- 미국 집단적 노사관계는 1935년 와그너법(The Wagner Act: 연방노동관계법 전신)이 제정되면서 뉴딜 노사관계체계(New Deal Industrial Relations System)가 형성되었다.⁵⁾
 - － ① 노동조합이 기업 내에서 노사관계의 대등한 파트너로 인정되며, 이에 따라 노사관계의 현안을 협상하고 해결할 수 있는 ‘단체교섭(Collective Bargaining)’의 관행이 제도적으로 정착되었다는 점이다.
 - － ② 단체교섭을 창구로 한 노사관계는 그 결과물로서 세밀하게 규정되어진 단체협약을 근거로 하여 노사 양 주체의 관할 영역을 독립적으로 설정하게 되었다(사용자의 경영권 행사가 철저히 존중된 반면, 노동조합은 조합원의 근로조건 등 단체교섭을 통해 규제하는 역할).
 - － ③ 미국의 노동조합은 단체교섭과 단체협약을 통해 조합원의 경제적 이익 증대에 초점을 두었다기보다 임금, 근로시간 등 근로조건 개선에 초점을 두며 경

4) Dau-Schmidt, Kenneth G. & Ellis, Benjamin C., “The Relative Bargaining Power of Employers and Unions in the Global Information Age: A Comparative Analysis of the United States and Japan, 2010, at 2; 이장원 외, 「선진국의 노사관계 제도·관행 등 변화 연구」, 용역보고서, 한국노동연구원, 2009.11, 26면 이하.

5) 이장원 외, 위의 보고서.

영에 대한 노동조합의 제한적 참여는 실리주의에 입각한 미국 노동운동의 특징을 보여주게 되었다.

- 전통적으로 미국에서의 단체교섭은 노동조합 대부분이 산업별 노동조합임에도 불구하고 주로 기업별 또는 사업장 단위에서 이루어졌다.⁶⁾
 - － 개별 사업장 단위의 근로자들이나 노조대표들이 보다 많은 자율성을 지녔으며 산업별 노동조합 본부는 협상 지침 마련, 협상팀 파견 외에 파업자금 관리 등을 통해 잠재적인 파업을 지원하였다.
- 미국 정부는 행정부의 사용자로서 노사간 협상에 대한 규제를 담당하거나 민간부문의 제3자로서 상당히 제한적인 역할만 담당하였다.⁷⁾
 - － 특히, 민간부문의 단체교섭 과정에서 미국 정부는 제한적 역할을 하며, 성실한 단체교섭을 위해 노력하라고 요구하거나 단체교섭에 의한 노사간 합의사항에 대해서는 일반적으로 ‘무간섭주의’ 태도를 견지하며 ‘개별적 분쟁해결’을 장려하였다.
- 미국 바이든 행정부의 집단적 노사관계 정책은 노동조합 결성, 단체교섭과 노동조합을 강화하는 정책을 마련하고자 하였다.⁸⁾
 - － 2022년 노동조합 조직률은 10.1%로 작년(10.3%) 대비 0.2%p 하락하였다.⁹⁾
 - － 바이든 대통령은 공공 및 민간부문의 노조를 강화하고 모든 근로자가 단체교섭을 성공적으로 할 수 있도록 원조함으로써 미국 경제의 중심축인 중산층의 성장을 도모하려는 계획을 제안하였다.
 - － 노동조합 결성, 단체교섭과 노동조합의 강화정책에 관한 3가지 핵심 내용을 알 수 있다.
 - 첫째, 노동에 관한 기업권한의 남용을 점검하고 노동법을 위반한 기업임원 (corporate executives)에게 개별적으로 책임을 부과하는 것이다.

6) 미국 노사관계의 특징 중 하나가 매우 분권적(Decentralization)이라는 점으로 전국에 흩어져 있는 사용자와 노조 사이의 조직형태에서 비롯됨(John T. Dunlop, The Bargaining Table, U.S. DEPARTMENT OF LABOR, <https://www.dol.gov/general/aboutdol/history/amworkerconclusion>)이장원 외, 앞의 보고서.

7) John T. Dunlop, The Bargaining Table, U.S. DEPARTMENT OF LABOR, <https://www.dol.gov/general/aboutdol/history/amworkerconclusion>; 이장원 외, 위의 보고서.

8) Biden & Harris, The Biden Plan for Strengthening Worker Organizing, Collective Bargaining, and Unions, <https://joebiden.com/empowerworkers/>

9) Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Union Members-2022, Jan. 19, 2023, <https://www.bls.gov/news.release/pdf/union2.pdf>

- 둘째, 노동조합 조직화와 단체교섭을 장려하고 독려하는 것이다.
 - 셋째, 근로자가 품위 있게 대우받고, 급여, 복리후생 및 사업장의 보호를 받을 수 있도록 한다.
- － 노동조합 조직화와 단체교섭을 장려하고 독려하기 위해 10가지 방식을 제안하였다.
- ① 근로자가 더 쉽게 노동조합을 선택하도록 함. 바이든 대통령은 「2007년 근로자자유선택법」(Employee Free Choice Act of 2007)¹⁰⁾을 지지함으로써 다수의 근로자가 그들을 대표하는 노조를 승인(authorization cards)하는 경우 근로자가 자유롭게 노조를 결성할 수 있게 한다. ② 공공부문 근로자들에게 더 나은 급여, 혜택과 근로조건을 위해 교섭할 수 있도록 연방차원에서 보장할 수 있도록 함, 노동조합이 조합비나 이에 상응하는 비용을 징수하는 것을 금지하는 주법들을 금지한다. ④ 공공 및 민간 부문의 노조 조직화와 단체교섭을 촉진할 수 있도록 내각 수준의 실무 그룹을 만들고자 한다. ⑤ 근로자들이 가맹사업자가 포함된 사용자와 단체교섭할 수 있도록 보장하고 사용자가 사업장보호 책임을 지게 한다. ⑥ 근로자들은 보복의 두려움 없이 파업권을 행사하도록 보장한다. ⑦ 연방노동관계위원회가 근로자를 보호하기 위한 목적을 수행할 수 있도록 보장한다. ⑧ 연방근로자의 권리를 보호 및 회복하고 확장한다. ⑨ 농장 및 가사근로자의 권리를 확장한다. ⑩ 독립계약자에게 노조조직과 단체교섭할 권리를 확장한다.

2. 집단적 노동분쟁

- 고용차별 등 개별적 노동분쟁과 달리 부당노동행위 사건과 단체교섭 결렬 등 집단적 노동분쟁은 담당하는 업무에 따라 기관을 통해 해결하고 있다.
- － 부당노동행위 사건은 연방노동관계위원회(The National Labor Relations Board: NLRB)가 담당하고 있는 한편, 단체교섭 결렬 등은 연방알선조정위원회(The Federal Mediation and Conciliation Service: FMCS)가 담당하고 있다.
- － 반면, 개별적 노동분쟁은 고용차별 사건으로 고용기회평등위원회(The Equal Employment Opportunity Commission: EEOC)에서 담당하고 있다.

10) S.1041 - 110th Congress (2007-2008)(「2007년 근로자자유선택법」은 2007년 3월 29일 110번째 회기에서 발의된 바 있음).

○ 연방노동관계위원회와 연방알선조정위원회, 고용평등기회위원회의 구성과 업무 등을 다음과 같이 확인할 수 있다.

- 연방노동관계위원회는 1935년에 설립된 연방기관으로 위원은 5명으로 구성되며, 임기는 5년으로 매년 1명씩 교체(매년 임기가 만료됨)되어 대통령이 상원의 동의(Senate consent)를 받고 임명한다.¹¹⁾
- 연방노동관계위원회의 본부는 워싱턴 D.C.에 위치하며 26개의 지역사무소(Regional Office)를 가지고 있다.¹²⁾
- 연방노동관계위원회는 사용자와 노동조합의 부당노동행위를 예방하고, 근로자를 부당노동행위로부터 구제하는 활동을 하는 바, 주요 업무로는 선거관리(Conduct Election),¹³⁾ 구제신청사건 조사(Investigate Charges) 및 구제명령(Decide Cases), 명령집행(Enforce Orders), 합의촉진(Facilitate settlements) 등이다.¹⁴⁾
- 연방알선조정위원회는 1947년에 설립된 연방기관으로서 워싱턴 D.C.에 본부가 있고, 10개의 지역사무소와 60개 이상의 현장사무소(Field Office)가 있다.¹⁵⁾
- 연방알선조정위원회의 주요 업무는 크게 다섯 가지를 구성하고 있는 바, 노사분쟁해결(resolving labor-management disputes), 노사관계구축(building labor-management relationship), 공공부문에서 대안적 분쟁해결(alternative dispute resolution for government), 현장교육프로그램(education and outreach), 중재(arbitration) 등이다.¹⁶⁾
- 고용평등기회위원회는 1964년 시민권법(The Civil Rights Act of 1964)에 따라 1965년에 설립된 연방기관으로 워싱턴 D.C.에 본부가 있고 15개의 지역사무소와 53개의 현장사무소(Field offices)가 있다.¹⁷⁾
- 고용평등기회위원회는 고용차별(Employment discrimination) 즉, 인종, 피부색,

11) National Labor Relations Board, The Board, <https://web.archive.org/web/20140626054743/http://nrlb.gov/who-we-are/board>

12) National Labor Relations Board, Regional Offices, <https://www.nlr.gov/about-nlr/who-we-are/regional-offices>

13) 연방노동관계법은 민간부문 근로자들이 사업장에서 교섭단위를 조직하거나 승인철회선거(Decertification election)를 통하여 노동조합을 해산할 수 있도록 법적체계를 규정하고 있음.

14) National Labor Relations Board, The Board, What We Do, <https://web.archive.org/web/20140626081142/http://nrlb.gov/what-we-do>

15) FMCS, About Us, <https://www.fmcs.gov/aboutus/>

16) FMCS, Services, <https://www.fmcs.gov/services/>

17) EEOC, EEOC Field Offices EEOC Headquarters-EEOC Field Offices, <https://www.eeoc.gov/field-office>

종교, 성(임신, 성 정체성, 성적 취향 포함), 국적, 연령(40세 이상), 장애, 유전정보를 이유로 차별하는 사용자를 상대로 혐의를 조사하는 권한과 역할을 수행한다.¹⁸⁾¹⁹⁾

○ 연방노동관계위원회, 연방알선조정위원회와 고용평등기회위원회를 비교·검토할 수 있다.

- ① 연방노동관계위원회와 연방알선조정위원회는 집단적 노동분쟁을 담당하는 반면, 고용평등기회위원회는 개별적 노동분쟁을 담당하고 있다.
- ② 연방노동관계위원회와 연방알선조정위원회의 업무는 연방노동관계법을 근거로 하는 반면, 고용평등기회위원회는 1964년 시민권법을 근거로 하고 있다.
- 즉, 기관의 설립목적과 담당업무는 각각의 근거 법률에 따라 다르다고 할 수 있다.

(1) 연방노동관계위원회의 부당노동행위 구제절차

○ 부당노동행위와 이행사건(Compliance cases)은 연방노동관계위원회가 담당하고 있다.

- 특히, 부당노동행위는 우리나라와는 달리 사용자뿐만 아니라 노동조합의 부당노동행위를 규율하고 있다.
- 사용자의 부당노동행위 유형들은 6가지로 구성되어 있다.²⁰⁾
- ① 연방노동관계법 제7조(노동3권)에서 보장된 권리를 방해, 제한, 강요하는 행위, ② 노동조합의 조직 또는 운영상 지배 또는 방해하는 행위 또는 노동조합에게 재정적 또는 기타 다른 지원을 하는 행위, ③ 노동조합원이 되기를 독려하거나 저해할 목적으로 채용 또는 종신(Tenure of employment), 근로기간 또는 근로조건에 대하여 차별하는 행위, ④ 근로자가 연방노동관계법에 따라 증언했다는 이유로 해고하거나 차별하는 행위, ⑤ 근로자 대표와 단체교섭을 거부하는 행위, ⑥ 사용자가 다른 사용자의 제품을 취급하거나 취급하는 것을 중단 또는 금지 또는 이에 대해 동의할 목적으로 노동조합과 사용자 사이 계약 또는 협약을 체

18) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, What is Employment Discrimination?, <https://www.eeoc.gov/youth/what-employment-discrimination>

19) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Overview, Authority & Role, <https://www.eeoc.gov/overview>

20) 연방노동관계법 제8조 (a)(1)에서 (a)(5)까지와 제8조 (e)에서 사용자의 부당노동행위 유형을 규정하고 있음.

결하는 행위

- 노동조합의 부당노동행위 유형들은 9가지로 구성되어 있다.²¹⁾
- ① 연방노동관계법 제7조(노동3권)에서 보장된 다른 근로자의 권리행사를 제한 또는 강요하는 행위, 단체교섭대표 선출에 관해 사용자를 제한하거나 강요하는 행위, ② 사용자로 하여금 연방노동관계법 제8조 (a)(3)(근로조건 등 차별하는 행위)의 행위를 유발하거나 시도하는 행위 즉, 다른 근로자를 차별하거나 시도하는 행위, ③ 임금, 근로시간, 기타 근로조건 등에 대하여 사용자와 성실하게 교섭하는 것을 거부하는 행위, ④ 노동조합이 특정한 목적을 관철하기 위해 금지된 파업 및 보이콧을 하는 행위, ⑤ 과도한 또는 차별적 조합비를 요구하는 행위, ⑥ 실행되지 않거나 수행되지 않은 서비스에 대해 금전 또는 기타 가치 있는 것을 강제적으로 지불 또는 전달, 이에 대해 동의하도록 유발하거나 시도하는 행위, ⑦ 근로자 대표가 아닌 노동조합을 승인할 목적으로 피켓 또는 협박하는 행위, ⑧ 핫카고 협정을 체결하는 행위, ⑨ 통지가 없는 상태에서 건강보호기관을 상대로 파업 또는 피켓시위를 하는 행위

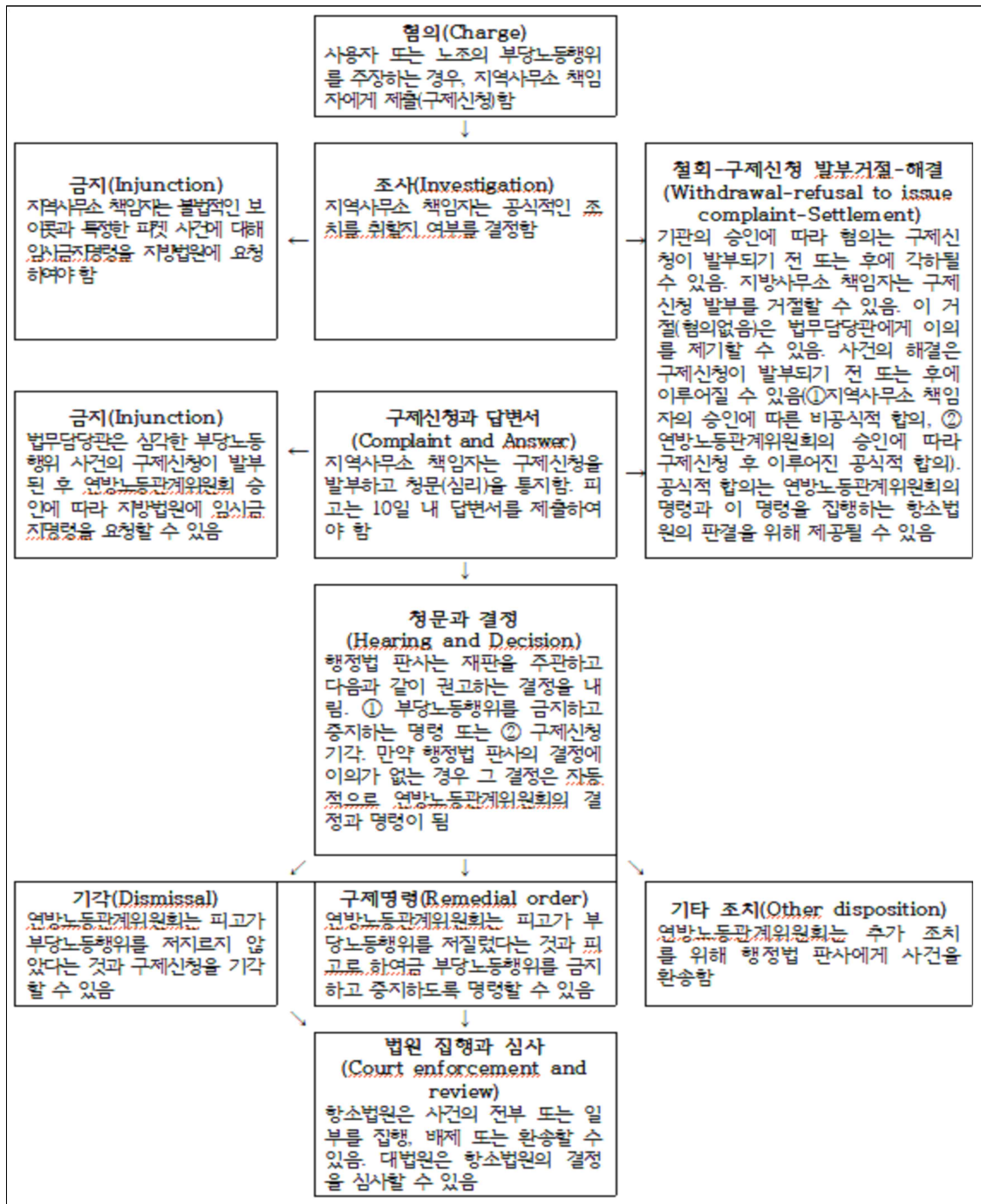
○ 부당노동행위 구제절차는 다음과 같이 진행된다.

- 연방노동관계위원회의 지역사무소에서 구제신청할 수 있다.
- ① 근로자, 사용자, 노동조합 또는 누구든지 지역사무소에 구제신청서 제출 (Filing of a Charge),
- ② 지역사무소는 부당노동행위 구제신청의 이유가 있는가를 조사하고 검토함,
- ③ 구제신청의 이유가 있다고 판단한 경우, 구제신청서를 발부(Issuing a Charge)하고, 청문절차를 실시함: 피청구인에게 통지(피청구인은 10일 이내 답변서를 제출해야 함)²²⁾
- ④ 행정법판사의 청문실시,
- ⑤ 청문 종료 후 행정법판사의 결정(인정사실, 법률판단, 구제방법) 등 위원회에 권고,
- ⑥ 위원회는 구제명령 또는 기각 결정,
- ⑦ 당사자는 행정법판사의 결정에 대해 위원회에 이의신청(재심)
- 연방항소법원 → 연방대법원

21) 연방노동관계법 제8조 (b)(1)에서 (b)(7)까지와 추가적으로 제8조 (e)와 (g)에서 노동조합의 부당노동행위 유형을 규정하고 있음.

22) 다만, 사용자와 노동조합이 중재합의 절차를 가지고 있는 경우, 연방노동관계위원회는 부당노동행위 구제절차를 연기하고 합의를 기다림.

[그림 1] 부당노동행위 구제절차



출처: NLRB, Unfair Labor Practice Process Chart, <https://www.nlr.gov/resources/nlrb-process/unfair-labor-practice-process-chart>

○ 부당노동행위의 구제유형을 다음과 같이 살펴볼 수 있다.

- 연방노동관계법 제10조 (c)에 따라 중지명령(A cease-and-desist order)을 내리거나 임금소급과 함께 또는 임금소급 없이 근로자의 원직복직과 같은 확정적 조치(Affirmative action)를 취할 수 있다.

- 사용자에게 ① 사용자가 중심이 된 노동조합 해체, ② 즉각적으로 이전 직장에 복직, ③ 이전 직장의 자리가 더 이상 존재하지 않는 경우, 연공서열 및 기타 권리와 특권에 대한 편견 없이 실질적으로 동일한 직위에 해당하는 자의 임금(이자 포함)을 제공, ④ 요청이 있는 경우, 교섭단위 내 배타적교섭대표로서의 노동조합과 단체교섭을 하도록 하며, 합의에 이르게 되면 서면으로 협약에 서명한다.
- 노동조합에게 ① 차별적 해고나 고용거부로 인해 근로자의 복직 또는 고용이 없었다는 것을 사용자와 근로자에게 통지, ② 불법적으로 수집된 조합비, 비용 또는 이자를 환급, ③ 요청이 있는 경우, 사용자와 단체교섭과 합의에 이른 경우 서면으로 협약에 서명하도록 적극적 조치를 취한다.

(2) 연방알선조정위원회의 단체교섭 등 절차

○ 교섭대표 선정 후 단체교섭이 실시되나 합의에 도달하지 못한 경우, 연방알선조정위원회의 단체교섭 조정절차가 실시된다.

- 교섭대표 선정절차는 단체교섭을 하기 위한 예비단계이기 때문에 단체협약이 종료되거나 변경되는 경우에 진행될 수 있다.
- ① 일방 당사자는 단체협약 만료 60일 전까지 상대 당사자에게 서면으로 해지 또는 변경 통지하여야 한다. 다만, 단체협약의 만료일이 특정되지 않은 경우, 해지 또는 변경 통지는 효력 발생 60일 전까지 제공되어야 한다.²³⁾
- ② 일방 당사자는 새로운 단체협약 또는 변경된 단체협약을 협상할 목적으로 상대 당사자를 만날 것을 제안하여야 한다.
- ③ 통지 후 30일 내에 합의에 도달하지 못한 경우, 일방 당사자가 연방알선조정위원회에 통지하여야 함. 마찬가지로 해당 당사자는 분쟁이 발생한 주 또는 지역 조정알선기관에 동시에 통지하여야 한다.²⁴⁾
- ④ 이 경우 당사자는 통지 후 60일까지 또는 단체협약 만료일까지 또는 이 중 더 늦은 때까지 어떠한 파업 또는 사업장 폐쇄 없이 현행 단체협약의 효력을 유지하여야 함.²⁵⁾ 동시에 조정과 알선을 담당하는 주 또는 Territorial 기관에 이러한 사실을 통지하여야 한다.
- 연방알선조정위원회는 공통된 문제에 직면한 노사 당사자를 위해서 대안적 교섭

23) Section 8(d)(1) of the National Labor Relations Act.

24) Section 8(d)(3) of the National Labor Relations Act.

25) Section 8(d)(4) of the National Labor Relations Act.

모델을 통해 단체교섭 촉진(facilitation) 또는 조정(mediation)을 수행할 수 있다.

○ 교섭대표 선정방식은 2가지로 구분되어 진행될 수 있다.

- ① 지명방식 또는 ② 선출방식
- ① 지명방식은 사용자의 임의승인을 말하며, 교섭단위 내 근로자들의 과반수가 수권카드 또는 조합원카드에 서명함으로써 해당 노동조합이 근로자들의 대표임을 인정하는 방식이다.
- ② 선출방식은 사용자가 임의승인을 거부하거나, 최소 30%의 근로자들이 수권카드에 서명한 후, 연방노동관계위원회에 노동조합 선거를 신청하여 교섭단위 내 근로자 과반수 이상의 동의(투표)가 있어야 교섭대표로 승인되는 방식이다.

○ 교섭대표 선정절차는 다음과 같은 절차에 따른다.

- ① 교섭단위 결정 → ② 교섭대표 승인(임의승인 또는 연방노동위원회 선거) → ③ 배타적 교섭대표

3. 대안적 분쟁 해결방식

(1) 대안적 분쟁 해결이란

○ ‘대안적 분쟁 해결(Alternative Dispute Resolution: ADR)(이하 ‘ADR’ 이라 함)이란 소송 없이 분쟁을 해결하는 모든 방식을 말한다.²⁶⁾

- 대안적 분쟁 해결 방식들은 분쟁을 해결하기 위해 사용되는 모든 절차로서 알선(conciliation), 촉진(facilitation)²⁷⁾, 조정(mediation), 사실확인 또는 조사(fact finding), 소재판(minitrials)²⁸⁾, 중재(arbitration), 옴브즈맨(ombuds) 또는 이들을 병합하거나 이에 국한하지 않는다.²⁹⁾
- 중재를 제외한 ADR은 당사자들이 자발적이고 일치된 합의를 이끌기 위한 대

26) Cornell Law School, alternative dispute resolution, https://www.law.cornell.edu/wex/alternative_dispute_resolution

27) Facilitation - Involves the use of techniques to improve the sharing of information and communication between parties to a dispute. Facilitation focuses on providing procedural assistance to the parties to assist them in resolving a dispute.

28) Mini-trial - The use of a neutral evaluator to give opinions on each party's case and the likely court outcome

29) §571. Definitions of the Administrative Dispute Resolution Act of 1996.

화의 장이라 할 수 있다.³⁰⁾

(2) 법적 근거

○ 노동사건의 ADR은 연방법인 1996년 「행정분쟁해결법」(The Administrative Dispute Resolution Act of 1996)에 따라 마련되었다.

- 제정 목적과 취지에서 의회는 ADR이 소송의 대안으로 분쟁을 해결할 수 있는 신속하고 전문적이며, 저비용의 수단으로 제공될 것으로 판단하였으며, 보다 창의적이고 효율적이며, 합리적인 결과로 이어질 것이라 예상하였다.³¹⁾
- 따라서 연방기관은 ADR을 사용하여 적절한 상황에서 더 빠르고 덜 논쟁적이고 저 비용의 결과물을 만들어 왔다.
- 1996년 「행정분쟁해결법」 제3조에 따라 각 기관은 대안적 분쟁해결 방법과 사례관리를 다루는 정책을 채택하여야 한다.³²⁾

○ 특히, 연방노동관계위원회의 ADR 프로그램은 연방시행규칙(Code of Federal Regulations: CFR)에서 구체적으로 규정하고 있다.

- 연방노동관계위원회의 ADR 프로그램은 부당노동행위사건 등을 해결하기 위한 것으로 연방시행규칙 제29장 제124.45조에서 규정하고 있다.³³⁾

○ 한편, 연방알선조정위원회는 연방노동관계법에 따라 ADR 프로그램 즉, 단체교섭조정 서비스를 제공하고 있다.

- 연방노동관계법 제8조 (d)(4)(C)에 따라 연방알선조정위원회는 당사자들과 신속하게 소통하고, 조정과 알선을 통해 합의에 도달하도록 최선의 노력을 기울여야 한다고 규정하고 있다.
- 마찬가지로, 당사자들은 분쟁 해결을 돕기 위해 연방알선조정위원회가 담당하는 회의에 신속하고 완전하게 참여하여야 한다.

30) U.S. Department of Labor, Alternative Dispute Resolution, <https://www.dol.gov/general/topic/labor-relations/adr>

31) Sec. 2. Findings of the Administrative Dispute Resolution Act of 1996.

32) Sec.3(a) of the Administrative Dispute Resolution Act of 1996.

33) 29 CFR § 102.45.

4. 기관별 ADR 진행 절차

○ 노동사건의 ADR은 기관별 담당업무에 따라 구분되어 시행되고 있다.

(1) 연방노동관계위원회의 ADR과 진행 절차

○ 연방노동관계위원회는 분쟁 당사자들에게 ADR 프로그램을 제공하고 있다.

- ADR 프로그램은 2005년부터 시작되어 연방노동관계위원회에 계류 중인 부당노동행위 사건과 이행사건을 해결하는데 도움을 주고 있다.
- 예를 들어, 2012년 ADR 프로그램을 통해 당사자들 사이에 조정인 된 사건들은 60%에 이르고, 연방노동관계위원회는 각 사건의 합의를 승인하였다.³⁴⁾
- ADR 프로그램은 행정법 판사(Administrative Law Judges)의 결정이 최초 개시된 이후이든 당해 사건이 연방노동관계위원회의 어떠한 단계에서든 당사자에 의해 사용될 수 있다.³⁵⁾
- ADR 프로그램의 참여 여부는 온전히 당사자의 자율에 맡겨져 있으며, 어떠한 당사자도 참여할 것을 강요받지 않는다.³⁶⁾
- ADR 프로그램은 어떠한 요금이나 비용이 발생하지 않는다.
- 따라서 당사자들의 동의하에 ADR 프로그램에 참여하더라도 중립인(Neutral)과 첫 회의를 마친 후 일방 당사자는 언제라도 ADR을 철회할 수 있다.³⁷⁾
- 2012년 10월 23일 전까지 연방노동관계위원회는 우선적으로 행정법 판사들을 조정인(Mediators)으로 사용하였으나, 그 이후 연방알선조정위원회와 협약을 체결하여 경험 있는 동 위원회의 조정인들을 ADR 프로그램에 제공하고 있다.³⁸⁾ 또한 분쟁 당사자들은 ADR 프로그램의 감독관(Director)을 조정인으로 사용할 수 있다.³⁹⁾

○ 연방노동관계위원회 ADR 프로그램의 진행 절차는 다음과 같다.⁴⁰⁾

34) National Labor Relations Board, "NLRB contracts with FMCS to provide mediators in Board Alternative Dispute Resolution program", Oct. 23, 2012.

35) 29 CFR § 102.45(c) - Administrative Law Judge's decision; contents of record; alternative dispute resolution program.

36) National Labor Relations Board, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL Division of Operations-Management, MEMORANDUM OM 06-17, December 5, 2005, at 3.

37) 29 CFR § 102.45(c) - alternative dispute resolution program.

38) National Labor Relations Board, "NLRB contracts with FMCS to provide mediators in Board Alternative Dispute Resolution program", Oct. 23, 2012.

39) *Id.*

- 1) 당사자의 ADR 프로그램 참여 요청, 2) 요청 수락 후 ADR 프로그램 감독관의 중립인 지명, 3) 당사자 또는 대리인 참석하에 중립인이 직접 대면회의 또는 전화(화상)회의, 4) 합의토론 진행, 5) 합의서 체결
- ADR 프로그램의 분쟁 사건은 첫 합의회의가 있는 날로부터 28일 동안 또는 당사자들의 합의에 도달할 때까지 프로그램 내 남아있게 된다(구제 절차가 진행되지 않음).⁴¹⁾
- 연장요청은 정당한 이유(Good cause)가 있는 경우 중립인과 프로그램 감독관의 재량에 따라 모두의 승인에 의해서만 인정된다.

1) 당사자의 ADR 프로그램 참여 요청

○ ADR 프로그램의 참여를 요청하는 자는 분쟁 사건의 당사자들이다.

- 분쟁 사건의 당사자들은 ADR 프로그램 감독관에게 프로그램 참여를 요청할 수 있다.⁴²⁾
- 당사자들이 ADR 프로그램에 참여할 것을 요청할 수 있어야 하며, 요청이 있는 경우, 동 프로그램의 감독관은 그 요청을 수락하여야 한다.⁴³⁾
- 만약 일방 당사자가 ADR 프로그램에 참여하기를 요청하는 경우, 비밀이 유지된 상태에서 프로그램의 감독관은 상대 당사자에게 해당 요청을 발송하여 연락을 취하기 시작한다.⁴⁴⁾
- 이 경우 연방노동관계위원회의 구제신청 기한은 ADR 프로그램에 들어간 날부터 기산된다.⁴⁵⁾

○ 당사자들은 ADR 협약에 서명을 하고, 해당 협약 내 비밀유지 규칙을 준수하고, 신의성실(Good faith)에 따라 합의논의(Settlement discussions)에 참여할 것을 서약한다.⁴⁶⁾

- 중립인은 「미국중재협회 조정인을 위한 행동 표준 모델」(The American

40) 29 CFR § 102.45 - alternative dispute resolution program.

41) 29 CFR § 102.45(c)(2).

42) 29 CFR § 102.45(c)(1).

43) National Labor Relations Board, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL Division of Operations-Management, MEMORANDUM OM 06-17, December 5, 2005, at 3.

44) *Id.*

45) 29 CFR § 102.45(c)(1).

46) National Labor Relations Board, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL Division of Operations-Management, MEMORANDUM OM 06-17, December 5, 2005, at 3.

Arbitration Association's Model Standards of Conduct for Mediators)을 따른 것이다.⁴⁷⁾

- 모든 당사자들과 중립인은 1996년 「행정분쟁해결법」의 비밀유지 규칙을 준수하여야 한다.⁴⁸⁾

○ ADR 프로그램은 연방노동관계위원회 위원장 산하 독립적인 사무소 또는 프로그램으로 마련될 것이다.⁴⁹⁾

- ADR 프로그램 감독관은 ADR 프로그램을 관장하기 위해 임명된다.⁵⁰⁾

2) ADR 프로그램 참여 요청 수락 후 ADR 프로그램 감독관의 중립인 지명

○ 분쟁 사건이 ADR 프로그램에 들어가게 되면, 프로그램 감독관은 당사자들의 사건을 해결하기 위해 중립인을 지명하여 배치한다.⁵¹⁾

- ‘중립인’이란 연방정부의 상시 또는 임시공무원, 연방정부 근로자, 기타 개인으로서 분쟁해결절차의 당사자가 수용할 수 있는 자를 말한다.⁵²⁾
- 중립인은 논란이 되는 사안에 관하여 공식적, 재정적 또는 개인적으로 이해충돌이 없어야 한다.
- 중립인은 당사자의 의사에 따라 알선인, 촉진인, 조정인으로서 역할을 한다.
- 행정법 판사들 중 1인이 중립인으로 제공될 수 있는 한편, ADR 프로그램의 감독관도 중립인으로 제공될 수 있다.⁵³⁾
- 다만, 당해 사건을 심리한 판사는 중립인으로서 임명되지 않을 것이다.⁵⁴⁾

3) 당사자 또는 대리인의 참석하에 중립인이 직접 대면회의 또는 전화(화상)회의

○ 합의회의(Settlement conference)를 진행하는 선호방식은 당사자들 또는 당사자들의 대표자들을 참석시키는 것이다.⁵⁵⁾

47) *Id.*, at 4.

48) *Id.*

49) *Id.*

50) *Id.*

51) 29 CFR § 102.45(c)(3).

52) 5 U.S.C § 573 - Neutrals

53) National Labor Relations Board, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL Division of Operations-Management, MEMORANDUM OM 06-17, December 5, 2005, at 3.

54) *Id.*

55) 29 CFR § 102.45(c)(4).

- 중립인은 당사자들을 직접 만나기 위해 합리적인 모든 노력을 다하여야 한다.
- 합의회의는 당사자가 원하는 경우, 전화로 하거나 화상회의로도 할 수 있다.
- 변호사가 합의회의에서 당사자를 대리할 수 있으나, 의무(요구)사항은 아니다.
- 그러나, 각 당사자는 합의서 조항을 구속할 권한을 가진 대표자를 출석시켜야 한다.⁵⁶⁾
- 중립인은 사전에 시도했던 합의노력이나 기타 모든 사항들 즉, ADR이 있기 전 기록들을 당사자들에게 요청할 수 있음. 일방 당사자의 기록은 상대 당사자에게 공개되지 않은 채 기밀로 제출된다.⁵⁷⁾

4) 합의 토론 진행

- 합의토론(Settlement discussions)은 비밀유지를 원칙으로 한다.⁵⁸⁾
 - 중립인에게 제출된 모든 문서들과 합의조건을 포함한 ADR 절차 중에 작성된 진술들은 합의를 위한 것이기 때문에 비밀을 유지하여야 한다.
 - ADR 절차에서 발생한 증거는 합의서의 존재 또는 의미를 결정짓는 범위를 제외하고 어떠한 행정절차나 법원절차에서 사용되지 않는다.
 - 당사자들과 그 대표자들은 당사자 사이의 명시적인 서면 동의를 제외하고 ADR 절차 중 전달된 합의사항들을 언론과 논의하지 않는다.
 - 사건명, 사건번호 및 사건 진행상황과 같이 절차적 정보를 제외하고, ADR 프로그램에 제출된 사건에 대해 조정인과 연방노동관계위원회 사이에 정보교환은 금지된다.

5) 합의서 체결

- 합의서는 현행 절차에 따라 연방노동관계위원회의 승인을 받아야 한다.⁵⁹⁾
 - 중립인은 합의를 강요할 권한이 없다.
- 어떠한 당사자도 합의서에 명시된 경우를 제외하고, ADR 프로그램에 참여했다는 이유로 분쟁 사건의 주장과 관련된 법적 권리를 포기하지 않는다.⁶⁰⁾

56) 29 CFR § 102.45(c)(5).

57) 29 CFR § 102.45(c)(6).

58) 29 CFR § 102.45(c)(7).

59) 29 CFR § 102.45(c)(8).

60) 29 CFR § 102.45(c)(9).

- ADR 프로그램의 어떤 내용도 프로그램과 별도로 당사자들이 외부에서 수행하기를 원하는 합의 협상을 방해하여서는 아니된다.⁶¹⁾

(2) 연방알선조정위원회의 ADR과 진행 절차

- 단체협약 해지 또는 변경 통지 후 30일 내 합의에 도달하지 못한 경우, 일방 당사자가 이러한 사실을 연방알선조정위원회에 통지한다.
- 통지를 받은 연방알선조정위원회는 공통된 문제에 직면한 노사 당사자를 위해서 대안적 교섭 모델(Alternative Bargaining Model)⁶²⁾을 통해 단체교섭 촉진(facilitation) 또는 조정(mediation)을 수행할 수 있다.
 - － 단체교섭조정(Collective bargaining mediation)이란 제3자 중립인이 노사가 단체교섭 합의(단체협약)에 도달할 수 있도록 돕는 자발적인 과정을 말한다.⁶³⁾
 - － 고충처리조정(Grievance mediation)이란 노사가 계약분쟁(단체협약 해석)을 보다 신속하게 해결하고, 사업장의 소통을 개선함으로써 관계 개선에 도움을 주는 방법을 말한다.⁶⁴⁾
 - － 연방알선조정위원회는 민간부문뿐만 아니라 공공부문(연방기관, 주와 지방정부 포함)에도 조정서비스를 제공하고 있다.⁶⁵⁾

1) 교섭 당사자 중 일방 또는 쌍방의 F-7 교섭통지서 제출

- 단체협약 해지 또는 변경 통지 후 30일 내 합의에 도달하지 못한 경우, 교섭 당사자 일방 또는 쌍방이 교섭통지서를 제출한다.⁶⁶⁾
 - － 단체교섭의 일방당사자는 단체협약이 만료되어 합의에 도달하지 못할 것이라는 사실을 연방알선조정위원회에게 서면으로 통지한다. F-7 교섭통지서 제출

61) 29 CFR § 102.45(c)(10).

62) 대안적 교섭 모델은 다음과 같이 Modified Traditional Bargaining, Issues and Interests Bargaining, Critical Issues Bargaining, Expedited Bargaining, Interest-Based Bargaining, and Affinity Approach Economic Bargaining 임.

63) Federal Mediation & Conciliation Service, Collective Bargaining Mediation FAQs, <https://www.fmcs.gov/resources/faqs/#cbm-faqs>

64) FMCS, Grievance Mediation, <https://www.fmcs.gov/services/resolving-labor-management-disputes/grievance-mediation/>

65) Federal Mediation & Conciliation Service, 2018 FMCS Annual Report, 2018, at 11.

66) Federal Mediation & Conciliation Service, Collective Bargaining Mediation, https://www.fmcs.gov/wp-content/uploads/2015/07/146-Collective_Bargain.pdf

- 온라인으로 교섭통지서를 제출하는 것이 가장 빠르고 쉬운 방법으로 제출 후 참조 가능한 확인 번호를 제공한다.

2) 조정인 참여

- 조정인은 통지를 받은 시점부터 단체교섭의 조정인으로서 관여하게 된다.⁶⁷⁾
 - 조정인은 교섭통지서를 받은 후 당사자들에게 연락하여 즉시 도움을 제공한다.
 - 조정인은 당사자들이 원하는 만큼 적극적으로 활동할 것이다.
 - 원하는 경우, 조정인은 교섭팀을 위한 사전 협상 교육을 제공할 수 있다.
 - 조정인들은 60개 이상의 현장사무소에서 근무하고 있으며, 현장사무소의 주소는 www.FMCS.gov 에서 확인할 수 있다.

3) 조정인의 역할

- 조정인은 프로세스 전반에 걸쳐 절차적 또는 실질적인 제안과 권장 사항을 제공할 수 있다.⁶⁸⁾
 - 조정인은 과거에 합의 협상 중에 일어났던 잠재적인 장벽 또는 장애물을 극복하기 위해 해당 산업, 유사한 협상 합의들, 당사자들 그리고 쟁점 사항들을 안내한다.
 - 그러나 조정인은 합의를 강요하거나 협약 사항을 결정할 권한이 없다.

4) 조정 비용

- 연방알선조정위원회는 기금을 통해 노사조정서비스를 제공하고 있다.⁶⁹⁾
 - 단체교섭 조정은 무료이며, 당사자에게 비용이 부과되지 않는다.

II. 미국 기관별 ADR 업무 성과분석

1. 연방노동관계위원회의 ADR 업무 성과분석

- 연방노동관계위원회는 2018년 7월 10일에 새로운 ADR 시범 프로그램(New pilot program)을 시작하였다.⁷⁰⁾

⁶⁷⁾ *Id.*

⁶⁸⁾ *Id.*

⁶⁹⁾ Federal Mediation & Conciliation Service, *supra* note 53.

- 연방노동관계위원회의 ADR 프로그램은 2005년에 마련되어 당사자들이 부당노동행위 사건을 해결하기 위해 지원되었다.⁷¹⁾
- 새로운 ADR 시범 프로그램에 따라 연방노동관계위원회는 계류 중인 사건이 ADR에 적합한 것인지를 당사자들에게 적극적으로 연락을 취하는 것이다.
- 이전에는 당사자들이 ADR 프로그램에 참여하기를 원할 경우, 당사자들이 연방노동관계위원회에 연락하여야 했었다.

○ 연방노동관계위원회는 당사자들이 소송보다는 화해로 사건을 해결하도록 권장한다.⁷²⁾

- 사실상, 다툼이 있는 부당노동행위 사건(Meritorious unfair labor practice cases) 중 90% 이상은 연방노동관계위원회의 화해 또는 사적 화해를 통해서 그 과정의 어느 시점에서 화해로 해결된다.⁷³⁾
- 연방노동관계위원회의 화해 또는 합의를 통해 부당노동행위 사건을 해결한다.⁷⁴⁾
- (비공식적 화해 또는 합의) 지역사무소 조사 결과, 부당노동행위 다툼이 있다고 판단하는 경우, 지역사무소 책임자(The Regional Director)는 구제신청을 발부하기 전(before issuing a complaint)에 피청구인에게 화해 또는 합의를 할 기회를 제공한다.
- 지역사무소 직원은 다툼이 있는 모든 부당노동행위 주장들을 완전히 해결할 수 있는 합의(화해) 제안서 초안을 작성한다.
- 청구인은 지역사무소 책임자의 승인에 따라 제안서 내용 또는 변경사항을 동의할 수 있다.
- 그러나 피청구인이 지역사무소 책임자의 합의(화해) 제안서 승인에 대해 연방노동관계위원회에 이의를 제기할 수 있다.
- 청구인이 합의(화해) 제안서에 동의하고 서명하면, 구제신청은 접수되지 않고, 해당 사건은 합의(화해) 제안서의 내용을 완전히 준수한 후 종결된다.
- 합의가 이루어지지 않을 경우, 지역사무소는 구제신청을 접수하고, 행정법 판사

70) NLRB, NLRB Launches Pilot of Proactive Alternative Dispute Resolution Program, <https://www.nlr.gov/news-outreach/news-story/nlr-launches-pilot-of-proactive-alternative-dispute-resolution-program>

71) NLRB, About NLRB, <https://www.nlr.gov/about-nlr/what-we-do/decide-cases>

72) NLRB, Facilitate settlements, <https://www.nlr.gov/about-nlr/what-we-do/facilitate-settlements>

73) NLRB, Facilitate settlements, <https://www.nlr.gov/about-nlr/what-we-do/facilitate-settlements>

74) *Id.*

의 청문절차가 진행될 것이다.

- 이러한 과정 속에서 지역사무소는 다툼이 있는 부당노동행위 사건을 실질적으로 해결할 수 있는 해결책을 계속해서 강구한다.
- (공식적 합의) 공식적인 합의는 일반적으로 피청구인이 부당노동행위를 저지른 전력이 있거나 비공식적 합의절차가 적절하지 않은 경우, 연방노동관계위원회가 승인한 서면사항으로 동 위원회의 명령과 법원판결로 진행될 수 있다.

(1) 연방노동관계위원회의 ADR 화해·취하 현황과 실태

○ 연방노동관계위원회의 ADR 화해·취하율은 2019년 이후 계속해서 증가하고 있는 것으로 나타나고 있다.

- 2022년 부당노동행위 사건은 총 13,482건이며, 이 중 화해·취하 사건은 10,314건으로 화해·취하율은 76.5%를 나타내고 있다.
- 전년 대비(2021년) 2022년 화해·취하율은 3.2%p 소폭 상승하였다.

[표 1] 화해·취하 건수

(단위: 건수, %)

연도	위원회 결정	기각	화해·조정	취하	총계	화해·취하율
2013	522	5,844	7,193	7,450	21,009	69.7
2014	421	5,055	7,209	7,251	19,936	72.5
2015	449	4,737	7,399	6,817	19,402	73.3
2016	397	4,811	7,920	7,123	20,251	74.3
2017	443	4,512	7,344	6,575	18,874	73.7
2018	341	4,190	7,110	6,585	18,226	75.1
2019	491	4,630	6,972	4,708	16,801	69.5
2020	465	3,966	5,939	5,916	16,286	72.8
2021	491	3,281	5,659	4,918	14,349	73.7
2022	213	2,955	5,587	4,727	13,482	76.5
총계	4,233	43,981	68,332	62,070	178,616	73.0

출처: NLRB, Disposition of Unfair Labor Practice Charges Per FY, <https://www.nlr.gov/reports/nlr-cas-e-activity-reports/unfair-labor-practice-cases/disposition-of-unfair-labor-practice>

※ 위원회 결정(Board Orders), 기각(Dismissal), 화해조정(Settlements & Adjustments), 취하(Withdrawal)로 번역되었음

(2) 연방노동관계위원회의 ADR 화해·취하 성과분석

- 2013년부터 2022년 사이 연방노동관계위원회 부당노동행위 사건 총 178,616건 대비 화해·취하 건수는 총 130,402건으로 화해·취하율은 73.0%로 상당히 높은 것으로 나타나고 있다.
- 반면, 연방노동관계위원회의 결정과 기각 사건은 48,214건으로 부당노동행위 사건 총 178,616건 대비 27.0%를 나타내고 있다.

2. 연방알선조정위원회의 ADR 업무 성과분석

- 연방알선조정위원회는 연방정부의 독립기관으로서 노사가 조업 중단을 피하고, 지방 또는 국가 경제의 잠재적인 파괴력을 최소화할 수 있도록 하게 원조한다.⁷⁵⁾
 - － 연방알선조정위원회의 본사는 워싱턴 D.C에 있고, 10개의 지역사무소와 전국적으로 약 60개 이상의 현장사무소에서 조정인들이 활동하고 있다.⁷⁶⁾
 - － 이하에서는 단체교섭 조정 건수와 고충처리 조정건수를 조사·분석하고자 한다.

(1) 연방알선조정위원회의 ADR 조정 현황과 실태

- 2022년 기준, 단체교섭 조정 건수는 2,938건, 고충처리 조정 건수는 1,174건으로 나타나고 있다.⁷⁷⁾
 - － 2021년 기준, 단체교섭 조정 건수 2,788건, 고충처리 조정건수 1,967건⁷⁸⁾
 - － 2020년 기준, 단체교섭 조정 건수 2,722건, 고충처리 조정건수 1,945건⁷⁹⁾
 - － 2019년 기준 단체교섭 조정 건수 2,923건, 고충처리 조정건수 2,441건⁸⁰⁾

75) FMCS, Fast Facts about the Agency, FMCS Impact by the Numbers, <https://www.fmcs.gov/wp-content/uploads/2023/02/FMCS-Fast-Facts-FY22-update-Jan-2023.pdf>

76) *Id.*

77) *Id.*

78) FMCS, Fast Facts about the Agency, FMCS Impact by the Numbers, <https://www.fmcs.gov/wp-content/uploads/2022/01/FMCS-Fast-Facts-FY2021-update-Jan-2022.pdf>

79) FMCS, Fast Facts about the Agency, FMCS Impact by the Numbers, <https://www.fmcs.gov/wp-content/uploads/2021/02/FMCS-Fast-Facts-FY2020-update-Feb-2021.pdf>

80) FMCS, Fast Facts about the Agency, FMCS Impact by the Numbers, <https://www.fmcs.gov/wp-content/uploads/2020/02/FMCS-Fast-Facts-FY2019-update-Feb-2020-corrected.pdf>

- 2018년 연방알선조정위원회의 연간보고서에 따르면, 단체교섭 조정 접수 건수는 10,537건으로 조정으로 들어간 건수는 3,166건 대비 30.04%를 나타내고 있다.⁸¹⁾
- － 2018년 기준, 합의된 조정비율(합의된 후 조정 종결된 사건을 조정 완료 사건으로 나눈 것임)은 단체교섭조정 완료 건수 2,602건 대비 합의 종결 건수 2,242로 86.2%를 나타내고 있다.

[표 2] 단체교섭 또는 고충처리 조정 접수와 종결 건수

(단위: 건수, %)

항목		2014	2015	2016	2017	2018
단체교섭 조정	접수 사건	12,054	11,636	11,734	11,280	10,537
	조정 사건	4,009	3,719	3,540	3,230	3,166
	종결 사건	12,032	11,644	11,605	11,261	10,636
	조정 완료 사건	3,299	3,081	2,941	2,616	2,602
	합의된 후 조정 종결된 사건	2,582	2,605	2,516	2,278	2,242
	합의 조정비율	86.5	84.6	85.5	87.1	86.2
	중요 사건 비율 ⁸²⁾	40.6	42.6	38.7	36.4	39.2
고충 처리 조정	접수 사건	1,762	1,729	1,713	1,719	1,707
	조정 사건	1,704	1,704	1,670	1,650	1,641
	합의 조정 사건	1,308	1,221	1,264	1,224	1,152
	합의 조정비율	76.8	72.9	75.7	74.2	70.2

주: 2019년 이후 연간보고서는 찾아보기 어려움.

출처: FMCS, 2018 FMCS Annual Report, at 15, <https://www.fmcs.gov/wp-content/uploads/2019/08/2018-FMCS-Annual-Report.pdf>

- 2014년부터 2018년 사이 단체교섭 합의조정률은 2015년을 제외하고 85% 이상을 상회하고 있다.
- － 즉, 단체교섭의 조정이 완료된 사건들은 약 85% 이상이 노사가 합의가 된 상태에서 종결된다고 볼 수 있다.

81) FMCS, 2018 FMCS Annual Report, at 15, <https://www.fmcs.gov/wp-content/uploads/2019/08/2018-FMCS-Annual-Report.pdf>

82) 중요 사건은 교섭 단위가 1,000명 이상인 경우를 말함.

(2) 연방알선조정위원회의 ADR 조정 성과분석

- 2018년 기준 연방알선조정위원회의 조정 접수건수는 총 10,537건 대비 조정 건수는 3,166건으로 30.04%를 나타내고 있으나, 조정 사건이 합의되어 조정된 비율은 86.2%으로 상당히 높은 것을 알 수 있다.

Ⅲ. 미국 집단적 노동분쟁 해결의 시사점

1. 특별법을 통해 법적 근거 마련

- 미국 노동분쟁의 ADR은 연방법인 1996년 「행정분쟁해결법」에 따라 마련됨으로써 통일적인 법체계의 정합성을 갖추어 절차와 내용 등이 마련되었다고 할 수 있다.
 - － 구체적인 ADR의 절차와 내용은 연방시행규칙을 통해 규정하고 있다.
 - － 한편, 연방알선조정위원회는 ADR 프로그램 즉, 단체교섭조정 서비스를 연방노동관계법에 따라 제공하고 있다.
 - － 우리나라의 경우, 특히, 노동분쟁의 대안적 해결방법을 통일적이고 일관되게 적용할 수 있는 특별법이 마련되어 있지 않은 가운데 그 신청 주체, 절차와 내용 등이 노동조합 및 노동관계조정법 또는 노동위원회법 등에 산재되어 있다.
 - － 따라서 우리나라가 노동사건에서 대안적 분쟁해결 방식을 적극적으로 도입하고 활성화하기 위해서 대안적 분쟁해결에 관한 특별법과 이에 따른 절차와 내용 등을 정립할 필요가 있다.

2. 분업화: 기관별 담당업무에 따른 집단적 노동분쟁 해결방식

- 부당노동행위 사건은 연방노동관계위원회가 담당하고 있는 한편, 단체교섭 결렬 사건은 연방알선조정위원회가 맡고 있어 업무의 전문성과 분업화를 이루고 있다.
 - － ADR은 기관별 담당업무에 따라 구체절차 내 또는 단체교섭 결렬과정에서 진행될 수 있다.
 - － 우리나라의 노동위원회는 다수의 노동관계법에 따른 판정·결정·의결·승인·인정

또는 차별적 처우 시정 등에 관한 업무, 노동쟁의 조정(調停)·중재 또는 관계 당사자의 자주적인 노동쟁의 해결 지원에 관한 업무, 조사·연구·교육 및 홍보 등에 관한 업무, 그 밖에 다른 법률에서 노동위원회의 소관으로 규정된 업무 등 다수의 업무를 수행하고 있다.

- 이로 인해 노동위원회의 업무량이 과다하고, 노동위원회의 전문성과 역할을 보완하고 강화하여야 한다는 비판이 제기되고 있다.
- 따라서 노동위원회의 전문성과 분업화를 위해 지방노동위원회의 현장사무소를 설치하는 것도 고려해 볼 만 하다.

○ 민간에서 발생한 분쟁의 경우, 미국중재협회(The American Arbitration Association)를 통한 노사분쟁 해결을 할 수 있다.

- 미국중재협회는 비영리 단체로 기업 이사, 변호사, 개인, 노동연합단체, 노동조합, 경영진, 소비자, 가족, 지역사회, 정부 등에게 폭넓은 분쟁 해결 서비스를 제공하고 있다.⁸³⁾

3. 구제신청의 접수 전과 후 모두 ADR 절차 진행

○ 부당노동행위 구제신청이 접수된 이후 뿐만 아니라 접수되기 전에도 ADR을 진행할 수 있다.

- (비공식적 화해 또는 합의) 지역사무소 조사 결과, 부당노동행위 다툼이 있다고 판단하는 경우, 지역사무소 책임자는 구제신청을 발부하기 전에 피청구인에게 화해 또는 합의할 기회를 제공하고 있다.

4. ADR은 자발성, 중립성, 비밀성, 집행가능성 등 원칙

○ ADR은 자발성, 중립성, 비밀성, 집행가능성을 원칙으로 하며, 일방 당사자는 언제라도 ADR을 철회할 수 있다.

- ADR은 당사자들의 온전한 자율에 맡겨져 있으며, 어떠한 요금이나 비용이 발생하지 않는다.
- ADR은 중립인을 지명하여 배치하는 것으로 논란이 되고 있는 사안에 대해 공

83) American Arbitration Association, Labor Arbitration Rule, July 1, 2013, at 6, https://www.adr.org/sites/default/files/Labor_Arbitration_Rules_3.pdf

- 식적, 재정적 또는 개인적으로 이해충돌이 없어야 한다.
- ADR의 모든 당사자와 중립인은 비밀유지 규칙을 준수하여야 한다.

5. 연방알선조정위원회와 협약에 따라 조정인 제공

- 2012년 10월 23일부터 연방노동관계위원회는 연방알선조정위원회와 협약을 체결하여 경험 있는 동 위원회의 조정인들을 ADR 프로그램에 제공하고 있다.

6. 연방알선조정위원회의 조정에 따른 조기 분쟁해결

- 단체협약 해지 또는 변경 통지 후 30일 내 합의에 도달하지 못한 경우, 일방 당사자가 이러한 사실을 연방알선조정위원회에 통지한다.
- 통지를 받은 연방알선조정위원회는 단체교섭 촉진(facilitation) 또는 조정(mediation)을 바로 수행할 수 있다.

7. ADR 화해·취하율과 단체교섭 합의조정률 높음

- 2022년 부당노동행위 사건은 총 13,482건이며, 이 중 화해·취하 사건은 10,314건으로 화해·취하율은 76.5%를 나타내고 있다.
- 2014년부터 2018년 사이 단체교섭 합의조정률은 2015년을 제외하고 85% 이상을 상회하고 있다.
- ADR 화해·취하율과 단체교섭 합의조정률이 높은 이유는 다음과 같다.
 - 시간이 단축됨: 그 이유는 부당노동행위사건이 지역사무소에서 해결되지 못하는 경우, 행정법 판사의 심리와 결정을 받기 위해 상당한 시간이 소요되고, 연방노동관계위원회에 대한 이의제기로 인해 더 많은 시간이 소요될 것이기 때문이다.⁸⁴⁾
 - ADR은 전통적인 소송과 관련된 비용, 지연, 불확실성 등을 피할 수 있는 수단이 될 뿐만 아니라 당사자 간 의사소통을 개선하기 위한 수단으로 사용된다.⁸⁵⁾

84) Allen Smith, NLRB Expands Alternative Dispute Resolution Program, August 17, 2018, <https://www.shrm.org/resourcesandtools/legal-and-compliance/employment-law/pages/labor-relations-nlr-alternative-dispute-resolution.aspx>

85) U.S. DEPARTMENT OF LABOR, Alternative Dispute Resolution, <https://www.dol.gov/general/topic/labor-relations/adr>

제3장 영국

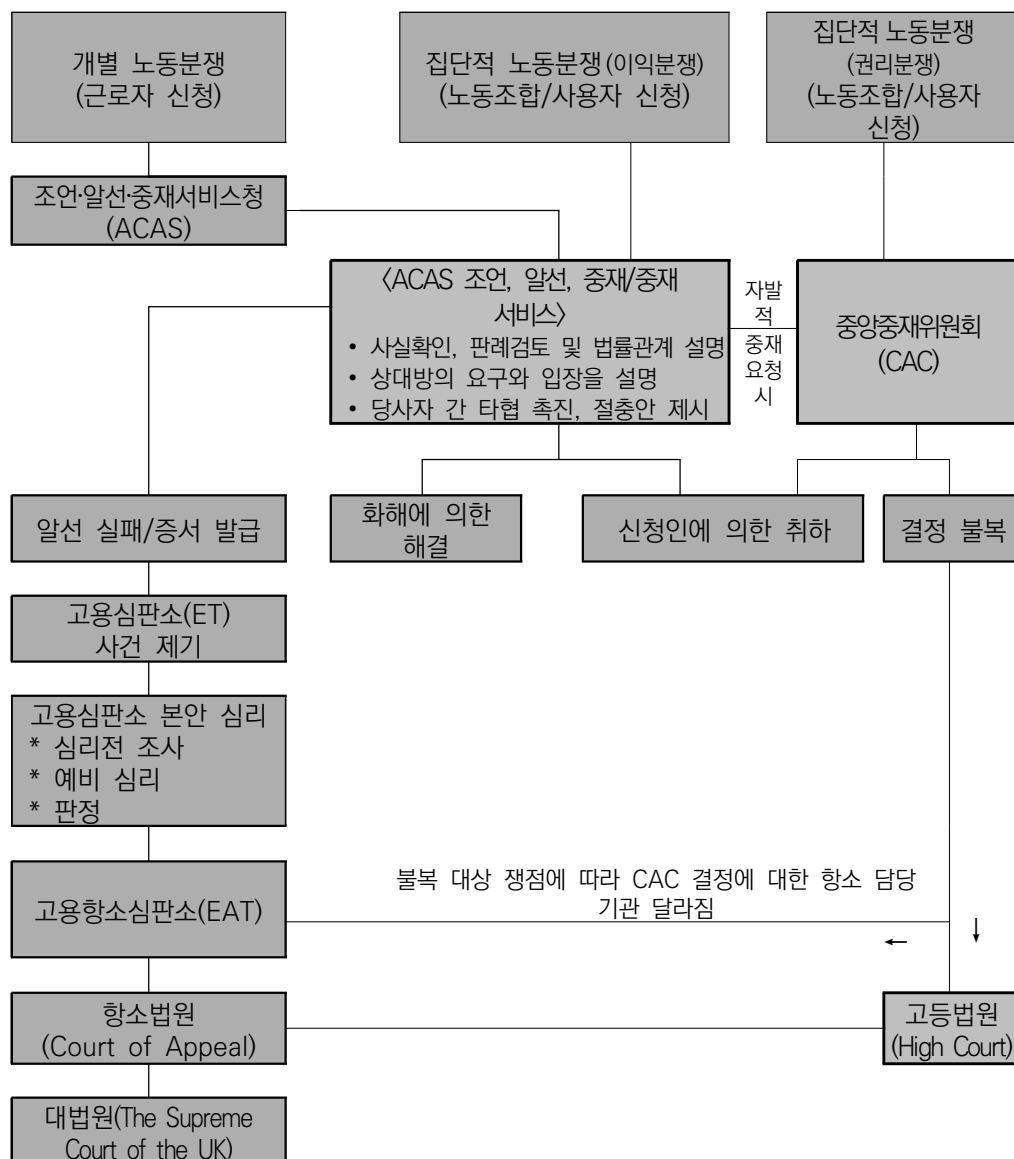
1. 영국 노동분쟁해결제도 개관: 노동분쟁해결 조직·절차의 제도화·다원화

1. 노동분쟁해결 조직

- 영국의 노동분쟁 해결기구는 사법기구로 일원화된 독일의 노동법원이나, 행정기구의 형태를 취하는 미국의 제도 혹은 우리의 노동위원회와도 구별된다.
 - － 영국의 노동분쟁 해결기구는 준사법기구와 행정기구로 분리되어 있고, 그 역할 역시 명확하게 분리되어 있지만, 유기적으로 연계하여 노동분쟁의 효율적 해결을 도모하고 있다는 점이 특징적이다.
- 영국에서 개별적 권리분쟁은 준사법기구인 ‘고용심판소’ Employment Tribunal와 ‘고용항소심판소’ Employment Appeal Tribunal가 담당한다.
 - － 동 심판소는 불공정 해고에 관한 분쟁이나 기간제, 단시간 또는 파견근로 형태를 이유로 발생한 근로조건의 차별에 대한 분쟁 등에 대하여 법적 구속력과 (간접적) 집행력이 있는 판정을 내린다.
- **집단적 권리분쟁**, 이를테면 우리의 노동조합설립신고와 비견할 수 있는 노동조합 명부등록과 노동조합 자주성 인증서 발급 등의 문제는 ‘인증관’ Certification Officer이 담당하고, (우리 법제에는 친하지 않는 개념으로서) 단체교섭권을 행사할 수 있는 노동조합으로서의 자격을 결정하고, (우리의 교섭창구 분리·통합 사무와 내용적으로 유사한 사무를 포함하는) 교섭단위를 결정하는 문제를 다루는 법정 노동조합 승인 제도, 단체교섭 절차, 정보개시를 둘러싼 권리분쟁 등은 ‘중앙중재위원회’ Central Arbitration Committee: CAC가 관여하여 중재하게 되며, 쟁의행위와 관련해서는 법적으로 가장 중요하다고 할 수 있는 쟁의조직 금지 가처분을 ‘상급법원’ High Court에서 다루고 있다.
- **집단적 이익분쟁**은 행정기관인 ‘조언·알선·중재서비스청’ Advisory, Conciliation and Arbitration Service: ACAS이 담당하는데, ACAS는 개별적 권리분쟁 당사자에게도 여러 종류의 서비스를 제공한다.

- 2014. 5. 6. 이후 근로자^{employee} 또는 노무제공자^{limb (b) worker}가 권리분쟁 사건을 고용심판소에 제기하기 전 먼저 ACAS에 의한 조기알선^{early conciliation} 절차를 거치도록 하고 있으며, ACAS는 집단적 권리분쟁 사안에도 개입한다.
- － 예를 들어 노동조합이 법정 노동조합 승인을 CAC에 신청하는 경우, 당사자 간 합의가 있을 때는 ACAS에 관련 분쟁의 조언과 알선을 요청할 수 있다.
- 이상 노동분쟁 해결의 진행과정과 담당 기관을 개략적으로 표현하면 아래 [그림 1]과 같다.¹⁾

[그림 1] 영국의 노동분쟁 해결의 진행과정과 담당 기관



1) 이성희(2011), 「노동분쟁 해결시스템의 국제비교와 한국 제도의 개선방안」, 『노동법학』 제37호, 한국노동법학회, p. 57의 ‘<그림 2> 영국의 개별 노동분쟁 해결 절차’를 기초로 관련 내용을 수정/업데이트 및 추가하였다.

- 다시 말해 영국에는 일반적인 모든 노동분쟁사건을 포괄적·전문적으로 처리하기 위한 하나의 기구, 특히 완전한 의미의 노동법원이 존재하지도 않으며, 그와 상대적으로 가장 유사한 역할(권리분쟁 해결)을 맡는 고용심판소가 모든 노동분쟁해결에 대한 전적·배타적 관할을 가지고 있는 것도 아니다(일반 민사법원과 관할권을 중첩적으로 보유하며 중앙중재위원회도 집단적 권리분쟁에 대한 관할권을 가짐).
- － 즉 영국의 노동분쟁은 복수의 기관이 유기적으로 연계하여 다양한 분쟁해결 서비스를 제공함으로써 처리되고 있다.

2. 집단적 (권리)분쟁의 개념

- 영국 법제상 “노동쟁의” 혹은 “노동분쟁”^{trade dispute}의 개념(이하 맥락에 따라 선별 사용)은 역사적으로 변천을 겪어왔는데, 동 개념은 「1974년 노동조합법」, 「1982년 고용법」, 그리고 「1992년 (통합) 노동조합 및 노동관계법」^{Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992: TULRCA 1992}을 거치면서 조금씩 바뀌어왔다.
- － 다만 「1992년 노동조합법」상 노동분쟁 개념은 동법 제218조와 제244조에 각각 다른 목적으로, 그 법문이 거의 유사하나 동일하지는 않은 형태로 규정되어 있다.

제218조	제244조
(1) 제4장에서 ‘노동쟁의’라 함은 사용자와 근로자간의 분쟁 또는 근로자 간의 분쟁으로서 다음 각호에 해당하는 사항 중 하나 이상에 관한 분쟁을 말한다. (a) 고용조건 또는 근로자가 일하는 데 필요한 물리적 조건; (b) 근로자의 채용이나 채용거부, 고용의 종료 또는 정지, 고용상의 의무; (c) 근로자 또는 근로자집단 간의 일이나 고용상의 의무의 분배; (d) 징계; (e) 노동조합원 자격; (f) 노동조합 임원을 위한 편의제공; (g) 교섭, 협의 또는 기타 절차에 있어서 사용자 또는 사용자단체의 노동조합에 대한 근로자대표권의 인정 및 (1) 내지 (6)의 사항에 한 교섭, 협의 기타 절차를 정한 기구에 한 사항	(1) 이 장에서 ‘노동쟁의’라 함은 사용자와 노무제공자들과 사용자 간의 분쟁으로서 다음 각호에 해당하는 사항 중 하나 이상에 전적으로 혹은 주로 관련된 분쟁을 말한다. (a) 고용조건 또는 근로자가 일하는 데 필요한 물리적 조건; (b) 근로자의 채용이나 채용거부, 고용의 종료 또는 정지, 고용상의 의무; (c) 근로자 또는 근로자집단 간의 일이나 고용상의 의무의 분배; (d) 징계; (e) 노동조합원 자격; (f) 노동조합 임원을 위한 편의제공; (g) 교섭, 협의 또는 기타 절차에 있어서 사용자 또는 사용자단체의 노동조합에 대한 근로자대표권의 인정 및 (1) 내지 (6)의 사항에 한 교섭, 협의 기타 절차를 정한 기구에 한 사항

- 첫째, 양자는 대상 사항은 동일하지만, 제244조는 관련한 쟁의행위 감행 시 면책 대상이 되는 노동쟁의를 정하기 위한 것으로, 근로자와 사용자 사이의 분쟁에 한정됨. 반면, 제218조의 노동쟁의는 기본적으로 ACAS의 (넓은 의미의 분쟁해결을 뜻하는) 조정調整, adjustment 대상으로서 근로자와 사용자 사이의 분쟁뿐 아니라 복수의 근로자 상호 간의 분쟁도 포함한다(각 조 제1항 본문 참조).
- 둘째, 제244조(쟁의행위)의 노동쟁의는 (a) 내지 (g)에서 정하는 사항과 “전면적 또는 주된” 관련성을 가지고 있어야 하지만, 제218조(ACAS 관할범위 확정)의 노동쟁의는 단순히 각 호의 사항에 관련되기만 하면 충분하다.²⁾ (즉 쟁의행위 관련 면책의 대상으로서 노동쟁의의 개념 범위가 더 좁음)
- 영국에서는 우리와 달리 권리분쟁도 정당한 쟁의행위의 목적/대상이 될 수 있으며, 권리분쟁과 이익분쟁의 구별이 우리나라 법제에서와 같이 명확하게 이루어지지 않는다.
 - － 우리는 이익분쟁만이 정당한 단체교섭 대상이자 쟁의행위의 목적으로 되나 영국의 경우 ACAS의 조정 대상으로서 (상대적으로 넓은 범위를 갖는) 「1992년 노동조합법」 제218조에 따른 노동쟁의 개념은 물론, (상대적으로 좁은 범위를 갖는) 동법 제244조 정당한 쟁의행위를 위한 요건으로서의 노동쟁의 개념조차도 이익분쟁과 권리분쟁 모두를 포함한다.
- 영국에서는 노동분쟁 분류에 있어 권리-이익 구별보다 개별분쟁-집단분쟁 구별이 더 중요함. 영국에서의 노동쟁의는, 앞의 제218조 제1항과 제244조 제1항의 (c) 내지 (g)처럼 노동조합이 개입된 경우에는 집단분쟁이 되고, 그러하지 않은 (a) 내지 (d)의 경우에는 개별분쟁이 된다.
 - － 즉 노동쟁의 ‘주체’에 따른 유형 구별이 분쟁의 ‘대상’에 따른 구별보다 더욱 의미 있는 것으로 여겨진다.³⁾

2) 이승욱·정인섭, 노동원회제도 발방안 세부연구, 노동부 학술연구용역, 2009, 154쪽.

3) 이러한 현상은 노동분쟁에 대한 인식 자체가 노동조합 형성기에 이루어진 점, 그리고 대부분의 분쟁이 노사 자율적으로 해결되는 영국 특유의 전통에 영향을 받은 것으로 보인다. 다시 말해 정적인 단체교섭, 계약적 성격의 단체협약이 아닌, 동적인 단체교섭과 신사협정으로서의 법적 성격을 갖는 단체협약을 특징으로 하는 영국 특유의 노사관계에서 비롯되었다는 것이다. 김훈·김재훈·문강분·이희진, 개별노동분쟁의 화해제도 활성화 방안 연구, 한국노동연구원, 2011, 164쪽.

II. 중앙중재위원회의 집단적 권리분쟁 해결 및 인증관의 역할

1. 중앙중재위원회(CAC) 일반론

(1) 법적 근거와 조직 및 구성

- CAC는 「1975년 고용보호법」^{Employment Protection Act 1975}에 따라 설치된 독립된 중앙행정 기관으로 현재 그 법적 근거는 「1992년 (통합) 노동조합 및 노동관계법」^{Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992: TULRCA 1992} 제259조이다.

※ 관련 TULRCA 1992 규정

— 제259조 중앙중재위원회

- (1) 중앙중재위원회라는 기구를 둔다.
- (2) 중앙중재위원회의 임무는 정부를 대리하여 수행되어야 하지만, 법령에 의한 임무를 수행하는 방식에 대하여 중앙중재위원회가 장관의 지시에 복종하도록 할 의도로 수행되어서는 아니된다.
- (3) ACAS는 중앙중재위원회에게 (ACAS의 간부와 직원 중에서) 필요한 인원, 필요한 숙소, 장비 및 기타 편의를 제공하여야 한다.

- CAC는 내각장관^{Secretary of State}이 임명하는 1명의 위원장^{Chairman}과 7명의 부위원장^{Deputy Chair}, 15명의 근로자위원 13명의 사용자위원으로 구성되어 있음(2023. 6. 14. 기준).

- 내각장관은 각 위원을 임명할 때 ACAS의 의견을 들어야 한다.⁴⁾

※ 관련 TULRCA 1992 규정

— 제260조 위원회의 위원

- (1) 중앙중재위원회는 내각장관이 임명한 위원들로 구성한다.
- (2) 장관은 위원 중 1인을 의장으로 임명하여야 하고, 다른 위원(혹은 위원들)을 부의장(혹은 부의장들)로 임명할 수 있다.
- (3) 내각장관은 노사관계에 경험이 있는 사람들만을 위원으로 임명할 수 있고, 이들은 사용자의 대표로서 경험이 있는 사람들과 노무제공자의 대표로서 경험이 있는 사람들을 포함하여야 한다.
- (3A) 제1항과 제2항에 따라 임명을 하기 전에 내각장관은 ACAS와 협의하여야 하며, 다른 사람들과 협의할 수 있다.
- (4) 위원장이 부재중이거나 그 밖의 사유로 활동할 수 없는 경우 또는 위원장직이 공석이지만, 부위원장이 있는 때에는 다음 각호의 하나에 해당하는 사람은 위원회의 임무를 수행할 수 있다.
 - (a) 부위원장이 1인인 경우에는 그 부위원장

4) TULRCA 1992, s 260.

- (b) 부위원장이 2인 이상인 경우에는 부위원장이 서로 합의하여 정하거나 합의가 되지 아니하는 경우에는 내각장관이 지시한 사람
- (5) 위원장 및 부위원장이 모두 부재중이거나 그 밖의 사유로 활동할 수 없거나 또는 모두 공석인 때에는 위원 중에서 내각장관이 지시하는 위원이 위원장의 임무를 수행할 수 있다.
- (6) 위원회 절차의 효력은 위원의 결원 또는 그 임용상의 흠결에 의하여 영향을 받지 아니한다.

- 개별 사건의 심판은 3명, 즉 1명의 부위원장, 1명의 근로자위원, 1명의 사용자위원으로 이루어진 패널(소부)에 의해 이루어진다.
- CAC는 런던에 있으며 위원회 운영은 9명의 사무국 지원인력에 의해 이루어진다.

(2) CAC의 관할: 법정 권리분쟁의 해결

- 노동조합 승인 제도(특히 법정 승인) (TULRCA 1992, Schedule A): 53(54)⁵⁾
- 단체교섭을 위한 정보공개와 정보공개합의에 관한 소송: 30(28)
- 「1999년 초국가적 기업의 근로자의 정보 및 협의권에 관한 시행령」에 따른 이의신청 사건: 3(1)
- 「2004년 근로자의 정보 및 협의권에 관한 시행령」에 따른 이의신청 사건: 0(0)
- 「1999년 국가 간 고용 정보·협약에 관한 시행령」에 따른 이의신청 사건: 0(0)

2. 노동조합의 실체적 요건과 효과 및 한계(일반적 법적 배경)

- 영국의 「1992년 (통합) 노동조합 및 노동관계법」 제1조는 노동조합의 실체적 요건을 규정하고 있다. 동조에 따르면 노동조합은 (임시적인지 영구적인지와 관계없이) 다음의 요건을 갖춘 조직^{organisation}이다.
 - (a) 전적으로 혹은 주로^{wholly or mainly}, 하나 또는 둘 이상의 종류^{descriptions}의 노무제공자^{workers}로 구성되고,⁶⁾ 그 주된 목적이 그러한 범주의 노무제공자와 사용자 혹은

5) 2022. 4. 1. - 2023. 3. 31. 사이 접수된 사건수(처리된 사건 수). 괄호 안 숫자는 이전 접수된 사건이 처리된 것을 포함하므로, 위 기간 기준으로 처리된 사건 수가 접수 건 수보다 많을 수 있다.

6) 한편, 여기서 노무제공자(worker)라는 개념을 간략히 말하면 일단 모든 근로계약 또는 기타 개인적으로 업무를 수행하기로 한 노무공급 계약 혹은 노무제공 계약에 따라 일하는 자를 광범위하게 총칭하며 문언으로는 우리 「고용보험법」상 “노무제공자”와 유사하나(즉 독립사업자성 결여가 핵심) 실제에 있어서는 경제적 의존성을 - 분석에 따라서는 약간의 인적 종속성까지- 요구하기도 하는 넓은 사례가 확인된다.

은 사용자의 연합 사이의 관계를 규율^{regulation of relations}하는 것을 포함하거나,

- (b)(i) (a)호의 조건을 충족하는 (혹은 조직들 자체가 그러한 조건을 만족하는 구성원 혹은 가입 조직으로 전적으로 혹은 주로 구성된) 구성원 혹은 가입 조직들로 (ii) 혹은 그러한 조합원 혹은 가입 조직의 대표들로, 전적으로 혹은 주로 구성되고, 그 주된 목적이 노무제공자와 사용자 혹은 노무제공자와 사용자 연합 혹은 그 구성원 혹은 가입 조직들 사이의 관계를 규율하는 것을 포함하는 조직.⁷⁾

- [구성원] 위 제1조 (a)호의 노동조합은 그 조합원이 개별 노무제공자인 경우를 규정하고 있고, (b)호는 (상급) 연합단체인 노동조합을 상정하며 그 회원이 개별 노동조합 혹은 하급 연합단체인 노동조합인 경우를 정하고 있다.
- [목적] (a)호던 (b)호던 제1조가 규정하는 노동조합은 그 주된 목적이 조합원(개별 노무제공자, 개별 노동조합, 개별 하급 연합단체인 노동조합)과 사용자(개별 사용자 혹은 각 조합원의 교섭상대방에 해당하는 사용자단체) 간 관계의 규율을 포함해야 한다.

○ 그런데 이러한 실체법적 노동조합에게 부여되는 권리는 제한적이며, 노동조합과 관련된 제반 활동에 대해 노무제공자와 노동조합이 「1992년 (통합) 노동조합 및 노동관계법」상 모든 보호를 받기 위해서는 관련 절차적 요건을 추가로 충족해야 한다.

- 예를 들어 제1조의 실체법적 요건만을 구비한 노동조합은 (우리 「노동조합 및 노동관계조정법」 제81조에 의해 금지되는 사용자의 행위인) 노조활동 등을 이유로 사용자가 해당 근로자/노무제공자를 불이익하게 취급하거나 노동조합의 단체교섭 요구를 사용자가 거부하는 것을 금지/강제할 수가 없다.
- 절차적 요건에 해당하는 것으로는 ① 노동조합 명부등록^{listing}, ② 노동조합 자주성 인증서^{certificate of independence} 발급, ③ 사용자에 의한 임의적 또는 법정^{statutory} 노동조합 승인^{recognition}이 있다. 아래에서는 이를 각각 살펴본다.

7) TULRCA 1992, sec. 1: Meaning of “trade union”. (본문의 밑줄은 필자)

In this Act a “trade union” means an organisation (whether temporary or permanent)–

(a) which consists wholly or mainly of workers of one or more descriptions and whose principal purposes include the regulation of relations between workers of that description or those descriptions and employers or employers’ associations; or

(b) which consists wholly or mainly of–

(i) constituent or affiliated organisations which fulfil the conditions in paragraph (a) (or themselves consist wholly or mainly of constituent or affiliated organisations which fulfil those conditions), or

(ii) representatives of such constituent or affiliated organisations, and whose principal purposes include the regulation of relations between workers and employers or between workers and employers’ associations, or the regulation of relations between its constituent or affiliated organisations.

3. 노동조합 명부등록(인증관 관할)

○ 「1992년 (통합) 노동조합 및 노동관계법」 제2조에 의하면 인증관(Certification Officer)은 노동조합의 명부를 갖고 있어야 한다.⁸⁾ 이 명부는 대중이 항상 볼 수 있어야 하고, 인증관의 연례보고서에 포함되어 공개되어야 하며, 명부에 등록된 노동조합이 신청할 경우 명부에 등록되어 있다는 사실을 증명하는 증명서를 발급해 주어야 한다.⁹⁾

○ 등록절차

- [주무기관] 노동조합의 명부를 관리하는 기관은 인증관이다. 명부등록을 원하는 노동조합은 인증관에게 이를 신청해야 한다.
- [제출서류] 이 신청을 위해서는 노동조합은 (a) 규약 사본, (b) 노동조합 간부의 명단, (c) 노동조합 본부의 주소, (d) 노동조합의 명칭을 제출해야 한다.¹⁰⁾
- [심사/등록요건] 인증관은 명부등록을 신청한 조직이 「1992년 (통합) 노동조합 및 노동관계법」 제1조의 요건을 충족하였는지 판단하고,¹¹⁾ 이미 등록된 다른 노동조합의 이름과 동일한지(그래서 혼동의 염려가 없는지) 판단한 후 문제가 없다면,¹²⁾ 인증관은 신청 조직을 노동조합 명부에 등재해야 한다.¹³⁾
- [등록취소] 인증관은 노동조합 명부에 등록된 조직이 노동조합이 아닌 것으로 보이면 그 등록을 취소할 수 있다.¹⁴⁾ 이 경우 해당 조직에게 등록 취소 예정 사실을 통보하고 통보일 기준 최소 28일 이후의 날을 기한으로 하여 해당 조직의 의견을 청취해야 한다.¹⁵⁾

○ 효과

- 명부등록은 임의적이거나 다음과 같은 법적 혜택이 주어진다.
- 첫째, 소송에서 사건의 노동조합이 「1992년 (통합) 노동조합 및 노동관계법」상 노동조합인가 여부가 문제가 될 때 해당 노동조합이 명부에 등록되어 있다면 위 쟁점에 대한 적극적 판단을 뒷받침하는 증거(evidence)로 간주된다.¹⁶⁾ 다만 명부등록 사실이

8) 2023.3.21. 현재 인증관은 Ms Sarah Bedwell이다. <https://www.gov.uk/government/organisations/certification-officer>.

9) TULRCA 1992, sec. 2.

10) TULRCA 1992, sec. 3(2).

11) TULRCA 1992, sec. 3(3)(b).

12) TULRCA 1992, sec. 3(4).

13) TULRCA 1992, sec. 3(3).

14) TULRCA 1992, sec. 4(1).

15) TULRCA 1992, sec. 4(2).

16) TULRCA 1992, sec. 2(4).

위 주장의 중국적 ^{sufficient} 증거가 될 수 있는 스코틀랜드의 경우와는 달리 잉글랜드, 웨일즈에서는 (아래에서 볼) 자주성 인증서 ^{certificate of independence}와는 달리 중국적 증거로 인정되지는 못한다.¹⁷⁾

- 둘째, 명부등록은 자주성 인증서 신청의 전제조건이다.¹⁸⁾ 따라서 노동조합 명부에 등록되지 않은 노동조합은 자주성 인증서가 있는 노동조합이 갖는 여러 권리를 주장할 수 없다. 이러한 이유들로 노동조합은 대부분 명부 등록을 하게 된다.¹⁹⁾
- 셋째, 등록 노동조합은 소득세 ^{income tax}, 법인세 ^{corporation tax}, 조합원복지수당 ^{provident benefit}에 대한 조세 혜택이 인정되며,²⁰⁾ 노동조합 재산을 새롭게 지명된 신탁기관 ^{trustee}에게 맡기는 데 있어 간소화된 절차를 이용할 수 있다.²¹⁾

4. 노동조합 자주성 인증서(인증관 관할)

- 인증관이 자주성 인증서 발급을 위해 판단해야 할 실체적 요건: 자주성 ^{independence}
 - 자주적 노동조합이란 “(a)사용자나 사용자 집단 혹은 사용자 단체의 지배나 통제 하에 있지 않고, (b) 그러한 통제를 목적으로 하는 사용자나 다른 집단이나 단체의 (재정적/물질적 지원의 제공 또는 그제 무엇이든 다른 수단의 제공에 기인한) 개입에 영향받지 않을 수 있는 노동조합”을 말한다.²²⁾

17) 이러한 증거력의 차이는 노동조합 승인 ^{recognition} 절차에서 중앙중재위원회 ^{Central Arbitration Committee: CAC}에 의해 중요하게 취급될 수 있다(예: *BECTU v City Screen Ltd*, TURI/309/2003, 10 December 2003).

18) TULRCA 1992, sec. 6(1).

19) 2022. 3. 31. 기준 131개 노동조합과 48개 사용자단체가 명부에 등록되어 있다. Certification Officer, *Annual Report 2021-2022*, 23 June 2022, p. 8.

20) Corporation Tax Act 2010, sec. 981. 동법상 일정한 면세혜택이 주어지는 단체/경우로서 노동조합의 “조합원복지수당” ^{provident benefit}의 내용은 제982조 제2항에서 규정하는바 아래와 같다.

Corporation Tax Act 2010, Sec. 982 Qualifying income or gains: (1) 생략.

(2) In subsection (1) references to **provident benefits** include—

(a) a payment expressly authorised by the rules of the trade union or employers' association which is made—

(i) to a member during sickness or incapacity from personal injury or while out of work,

(ii) to a member by way of superannuation by reason of age, sickness or incapacity from personal injury,

(iii) to a member who has met with an accident, or

(iv) to a member who has lost tools by fire or theft,

(b) a payment in discharge or aid of funeral expenses on the death of a member or the spouse or civil partner of a member, and

(c) a payment as provision for the children of a deceased member.

21) TULRCA 1992, secs 13 and 14.

22) TULRCA 1992, sec. 5. ‘an “independent trade union” means a trade union which—

(a) is not under the domination or control of an employer or group of employers or of one or more employers' associations, and

(b) is not liable to interference by an employer or any such group or association (arising out of the provision of financial or material support or by any other means whatsoever) tending towards

- 노동조합의 자주성 심사와 판단은 자주성 인증서의 교부절차를 통해 이루어진다.²³⁾

○ 인증관이 자주성 인증서를 발급하는 절차

- 노동조합 명부에 등록된 노동조합은 자주성 인증서의 발급 신청을 위해 인증관이 정한 양식과 방법에 따라 규약 사본, 가장 최근 연도의 노동조합 연례보고서, 기타 증빙서류를 첨부해서 제출해야 한다.²⁴⁾
- 발급 신청에는 소정의 비용(£997)이 부과된다. 인증 신청서를 접수 받으면 인증관은 그 신청서 전체를 합리적인 기간 동안(가이드라인은 이를 한 달로 해석하여 실무 운영) 공개하고 이에 대해 어떤 개인/단체도 무료로 열람 후 의견을 표명할 수 있다.²⁵⁾
- 한 달의 기간 동안 해당 노동조합의 규약과 재정자료 그리고 첨부된 다른 자료가 인증관에 의해 검토된다. 만약 반대 의견을 접수 받으면 이것은 신청 노동조합에 보내지고, 노동조합은 이에 대해 답변할 권리를 갖는다.
- 인증관은 이러한 과정을 거쳐 수집된 자료를 바탕으로 인증서 발급 여부를 검토하며 신청 단체가 「1992년 (통합) 노동조합 및 노동관계법」상 “자주적 노동조합”의 요건을 충족하지 않았다고 판단하면 발급 신청을 반려할 수 있다. 위 법률의 일반적·추상적 기준을 구체화한 인증관은 가이드라인은 다수의 지표*를 활용하고 있다.
* 노동조합의 역사, 조직대상 조합원의 가입범위, 조직 구조, 노동조합 재정의 규모와 출처, 사용자 의 시설 제공, 노동조합의 협상/교섭기록²⁶⁾

○ 노동분쟁에서의 절차법적 효과: 해당 노동조합의 자주성 판단을 위한 종국적 증거

- 자주성 인증서는 노동조합이 자주적이라는 종국적인^{conclusive} 증거가 되고, 자주성 인증서의 거부, 철회, 취소는 노동조합이 자주적이지 않다는 종국적인 증거가 된다.²⁷⁾
- 법원, 중앙중재위원회^{CAC}, 조enal선중재청^{ACAS}, 고용(항소)심판소^{Employment (Appeal) Tribunal}에 계류 중인 사건에서 노동조합의 자주성이 문제될 때 유효한 자주성 인증서가 없고, 자주성 인증서의 거부, 철회, 취소가 없었다면, 해당 절차는 인증관이 자주성 인증서를 발급 또는 거부할 때까지 중지된다.²⁸⁾

such control; and references to “independence”, in relation to a trade union, shall be construed accordingly.’

23) 2022. 3. 31. 기준으로 노동조합 명부에 등록된 131개 노동조합 중 84개 노동조합이 자주성 인증서를 발급받았다. Certification Officer, *Annual Report 2021-2022*, 23 June 2022, pp. 21-24.

24) Certificate Officer, *A guide for trade unions wishing to apply for a Certificate of Independence*, 12 February 2020 <https://www.gov.uk/guidance/certificate-of-independence>.

25) TULRCA 1992, sec. 6(2).

26) 가이드라인(각주 21), paras 5-11.

27) TULRCA 1992, sec. 8(1).

28) TULRCA 1992, sec. 8(4).

- 명부등록이 노동조합의 형식적 존재 사실에 대한 증거라면, 자주성 인증서는 해당 노동조합의 자주성을 증명하는 증거로서 더 강력한 법적 효과(권리)를 발생시킨다.

○ 그 외 자주성 인증서 교부의 노동관계법상 효과

- [불이익취급으로부터 보호] 인증서가 교부된 노동조합의 경우만 동 조합에 가입하려는 노무제공자 또는 노동조합 활동^{activities}에 참여하는 조합원을 상대로 행한 사용자의 불이익취급으로부터 보호된다.²⁹⁾
- [근로시간 면제] 인증서가 교부된 노동조합의 사업장 단위 간부들은 동 노동조합이 교섭의 목적으로 사업장 단위에서 사용자가 승인한^{recognition} 경우* 여러 가지 노동조합 업무^{duties}를 위해 유급으로 근무시간 면제를 받을 권리가 있다.³⁰⁾
- [법정 협의권 취득] 사업장 내 근로관계에 대한 노동조합의 관여와 관련해서 오직 자주성 인증서를 보유하고 사용자가 승인한* 노동조합만, 경영상 해고,³¹⁾ 산업안전·보건,³²⁾ 사업이전,³³⁾ 연금³⁴⁾ 등에 대해 사용자와 협의^{consultation}할 수 있는 권한을 갖는다.
* 근로시간 면제와 각종 법정 협의권 관련해서는 자주성 인증서 교부는 필요조건이고 이에 더해 사용자에 의해 승인되어야 한다는 요건이 추가로 필요하다.
- [법정승인 절차의 전제요건] 단체교섭권과 관련해서 오직 자주성 인증서를 발급받은 노동조합만이 단체교섭을 위한 법정승인^{statutory recognition} 절차를 이용할 수 있다.³⁵⁾

5. 노동조합의 승인^{recognition} 제도(CAC 관할)

- 우리 노동조합 설립신고제도는 거칠게 보아 영국의 <명부등록>, <자주성 인증서>, <노동조합 승인제도>를 결합한 것으로 이해할 수 있고, 설립신고증을 교부받은 노동조합은 노동조합법이 예정하는 모든 보호를 일괄적으로 향유할 수 있다.
- 그에 비해 영국은 각 절차적 요건을 충족했을 시 주어지는 효과가 차이가 있으며 우리의 입장에서는 다소 복잡하고 일관성이 없다는 느낌을 받을 수도 있다.
- 영국에서는 원칙적으로 사용자가 어떤 노동조합을 승인^{recognition}하는 경우에만 해당 노동조합이 단체교섭권을 획득하게 된다.

29) TULRCA 1992, sec. 146.

30) TULRCA 1992, sec. 168.

31) TULRCA 1992, sec. 188(1B).

32) Safety Representatives and Safety Committees Regulations 1977, reg. 3.

33) Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006, reg. 13(3).

34) Occupational Pension Schemes (Contracting Out) Regulations 1996, reg. 4.

35) TULRCA 1992, Schedule A1, para. 6.

- 다만 「1999년 고용관계법」 Employment Relations Act 1999을 통해 보충적으로 법령상 절차에 의한 승인이 가능해졌는데, 사용자의 자발적 승인을 임의승인^{voluntary recognition}이라고 하고, 법정 절차를 통한 승인을 법정승인^{statutory recognition}이라고 하며, 후자는 임의 승인을 촉진하기 위한 목적을 갖는다고 볼 수 있다.
- 자주성 인증서를 발급받고 승인된 노동조합에 대해서만 사용자는 경영상 해고, 사업이전, 산업안전·보건, 연금에 관해 협의할 의무가 있으며, 그러한 노동조합만 사용자를 상대로 단체교섭을 위한 정보공개청구권을 가진다. 노동조합 대표는 노동조합 업무^{duties} 또는 활동^{activities}을 위해 근로시간 면제(업무의 경우 유급)를 요청할 수 있다.

○ 임의승인의 형식

- 실제로 있어 노동조합 승인을 원하는 측은 노동조합이고, 따라서 노동조합은 특정 사용자를 상대로 일정한 교섭단위를 정하여 사용자에게 그 승인을 요청하게 된다. 이 에 대해 사용자는 자발적으로 승인하여(임의승인) —전형적으로는— ‘승인 협약’^{agreement for recognition}을 체결하거나 아니면 거부할 수 있다.
- 다만 임의승인은 승인협약의 체결과 같이 명시적·공식적으로 이루어질 수도 있으나 노동조합의 승인 요청 후 사용자가 상당 기간 보인 일정한 행태가 일종의 ‘임의승인’으로 평가될 수 있으며, 이것이 분쟁의 쟁점이 되는 경우도 있다.
- 관련 판례에 따르면 사용자의 일정한 행위가 임의승인으로 인정되는지 판단하기 위한 사항으로 다음의 것이 검토되어야 한다:
 - ① 승인은 사실인정과 법적 판단이 혼재된 문제이고;
 - ② 승인은 상호성이 있어야 하며;
 - ③ 승인을 위한 명시적 혹은 묵시적 합의가 있어야 하고;
 - ④ 묵시적 합의라면 상당 기간 명확하고 모호하지 않은 행위가 지속되어 하며;
 - ⑤ 승인은 특정 목적 또는 포괄적 목적을 대상으로 한 것이어야 한다.

○ 법정승인 절차

- [제1단계] 법정승인을 원하는 자주적 노동조합은 먼저 교섭단위^{bargaining unit}를 확정해 사용자*에게 서면으로 승인 요청을 해야 한다.
- 이때 노동조합은 그 요청이 「1992년 (통합) 노동조합 및 노동관계법」 Schedule A1에 따른 ‘법정승인’ 절차임을 밝혀야 한다.
- 이때 상대방 사용자는 요청 당시 21명 이상의 노무제공자를 고용하고 있거나 요청

- 일을 기준으로 이전 13주 간 평균 21명의 노무제공자를 고용하고 있어야 한다.³⁶⁾
- 이러한 승인 요청을 받은 사용자는 10 영업일(제1기간) 이내로 승낙 또는 거부 의사를 밝혀야 한다. 만약 승낙을 한다면 그것으로 법정승인 절차는 종료한다.³⁷⁾
 - [제2단계] 사용자가 명시적으로 거부하거나 침묵할 경우 노동조합은 중앙중재위원회_{CAC}에 법정승인 신청을 해야 한다.
 - 이때 추가로 주어지는 20 영업일(제2기간) 이내에 사용자는 노동조합이 주장하는 교섭단위가 아닌 교섭을 통해 새로운 교섭단위를 합의해서 결정하고 승인할 수 있다. 이 경우 추가적인 CAC의 절차는 진행되지 않는다.³⁸⁾
 - [제3단계] 제2단계까지의 절차를 통해 문제가 원만하게 해결되지 않을 경우 노동조합은 다시 중앙중재위원회_{CAC}에 법정승인 신청을 하게 되고 이때부터 CAC의 본격적인 개입이 이루어지게 된다.
 - [3-1] 제3단계 절차 개시를 위해 CAC가 먼저 착수해야 하는 일은 교섭단위를 구성하는 노무제공자 중 10% 이상이 법정승인을 요청하는 노동조합의 조합원인지를 확인하는 것이다(‘10% 규칙’).³⁹⁾
 - [3-2] 그 다음으로 CAC가 확인해야 할 사항은 교섭단위를 구성하는 노무제공자의 과반수가 해당 법정승인 요청을 지지하고 있는지이다.⁴⁰⁾
 - [3-3] 위 두 요건이 충족되었다고 판단되면 다음 단계는 교섭단위를 확정하는 것인데, 여기서 CAC는 한 번 더 노사 당사자에게 자율적으로 교섭단위에 대한 합의를 도출할 수 있도록 노력한다. 20일 영업일의 기간이 도과해도 합의에 이르지 못 할 경우 CAC는 10일 이내 직권으로 결정해야 하는데 이때 고려할 요소는 다음과 같다:⁴¹⁾
 - (a) 사용자와 노동조합의 의견;
 - (b) 이미 존재하는 전국/지역 단위의 교섭제도;
 - (c) 하나의 사업_{undertaking} 내 소규모의 파편화된 교섭단위를 설정하지 않는 것이 바람직하다는 점;
 - (d) 교섭단위 내 노무제공자_{workers}의 특성과 CAC가 관련이 있다고 판단한 해당 사용자의 다른 근로자들_{employees}의 특성;

36) TULRCA 1992, Schedule A1, paras 4-7. 다만 과거 노동당 정부에서 이루어진 조사에 따르면 이러한 “21명 기준”은 전체 근로자/노무제공자의 약 31%를 법정승인 제도에서 배제하는 결과를 낳았다고 알려졌다.

37) TULRCA 1992, Schedule A1, para. 10(1).

38) TULRCA 1992, Schedule A1, para. 10(2)-(4).

39) TULRCA 1992, Schedule A1, paras 14(4)-(5); 36(1)(a).

40) TULRCA 1992, Schedule A1, para. 36(1)(b).

41) TULRCA 1992, Schedule A1, para. 19B(3)(a)-(e).

(e) 노무제공자의 근무장소가 있다.

- [제4단계] 적절한 교섭단위가 결정되면, CAC는 노동조합에게 승인권을 부여할 수 있으며, 이와 관련하여 노무제공자 단체는 그 교섭단위의 과반수 노무제공자가 회원임을 입증하여야 한다.
- 만일 그렇지 않을 경우, CAC는 사용자 및 노무제공자 단체에게 승인에 관한 의사 결정을 하기 위해 교섭단위 내 노무제공자들이 무기명투표를 해야 한다고 통지해야 한다. 이때 노동조합은 스스로 또는 사용자와 함께 무기명투표를 원하는지를 결정할 수 있다. 투표를 원하지 않을 경우, 법정승인 절차는 종료된다.
- 한편, 무기명투표를 하게 될 경우 CAC는 이 투표절차를 관리할 “독립된 선거관리 위원”^{Qualified Independent Person: QIP}을 지정해야 한다. 이때 근로자단체는 교섭단위 내 근로자들이 QIP를 통해 정보를 제공받도록 요청할 수 있다. 근로자단체는 또한 교섭단체의 근로자에게 승인에 찬성하는 쪽으로 투표해줄 것을 설득할 권리도 있다.
- 투표 결과 40% 이상이 찬성한 경우, CAC는 승인을 명령해야 한다. 만일 이러한 요건이 충족되지 않으면 CAC는 승인을 거부할 것이며, 해당 노무제공자 단체는 향후 3년간은 본질적으로 유사한^{substantially same} 교섭단위에 대해서는 법정승인 절차를 개시할 수 없다.
- 일단 교섭단위가 인정되면, 노동조합과 사용자에게는 승인협약을 제정하기 위한 30일의 시간이 주어진다. 만일 30일 내로 합의가 이루어지지 않으면 CAC가 개입하며, 합의가 이루어지지 않을 경우 최후의 수단으로 법적 제재를 가한다.
- CAC는 법원에 이행명령을 신청하는 식으로 합의를 강제할 수 있다. 만일 어떤 자주적 노동조합이 승인된 경우, 또는 CAC가 승인합의에 대해 직권으로 결정한 경우, 해당 노동조합은 사용자 또는 특정 노무제공자로부터의 승인해제^{de-recognition} 신청으로부터 3년간 보호된다. 즉 만일 사용자 또는 어떤 노무제공자가 해당 노동조합에 대한 승인해제를 신청하고 이를 거절당했을 경우, 신청했던 자는 향후 3년간 동일한 내용의 승인해제 신청을 할 수 없다.

※ 플랫폼 종사자 노동조합 법정승인에 대한 CAC의 결정 사례

- 중앙중재위원회는 2017. 11. 14. 음식배달 서비스 플랫폼 사업자인 딜리버리의 배달업 종사자(라이더)들로 구성된 노동조합이 딜리버리와 단체교섭을 위해 승인을 요청한 사건에서 해당 라이더가 노무제공자가 아니라는 이유로 승인요청을 기각했다. IWGB v Deliveroo, CAC, TUR1-985(2016).
- 사안의 핵심 논점은 해당 라이더들이 limb (b) 노무제공자 정의와 거의 동일한 「(통

합)노동조합 및 노동관계법」의 ‘노무제공자’에 해당하는가였는데, TULRCA 1992, Sec 296(1)(b):“under any other contract whereby he undertakes to do or perform personally any work or services for another party to the contract who is not a professional client of his”.

— 노무제공자로 인정을 받아야만 위 법률이 보장하는 일련의 집단적 권리를 향유할 수 있기 때문이었다. 우버 사건과 비교했을 때 딜리버루 사건에서 특히 눈여겨 볼 만한 사실관계는 다음과 같다.

- 모집 절차과정에 있어서는 우버와 크게 다르지 않다. (면접이라는 용어는 의식적으로 피하는 듯 보이나) 결국 전화를 통해 지원자의 적격성을 심사하고 트라이얼 세션을 통해 지원자의 자전거/오토바이/(드물게) 차량 운전 능력을 점검한다.
- 이 과정을 통과한 지원자는 딜리버루의 시설 안에서 온라인 교육프로그램을 이수한다. 여기에는 비디오 시청과 객관식 시험이 포함된다.
- 이 과정에서 고객에게 좋은 인상을 주기 위해 갖춰야 할 태도 및 음식을 위생적으로 다루기 위해 필요한 행동(예: 손 씻는 요령)에 대한 지침을 받으며, 라이더 지원자의 범죄경력도 조회된다.
- 라이더가 되면 음식배달에 필요한 장비를 유상으로 대여받는다.
- 딜리버루와 라이더 간 계약 내용은 딜리버루에 의해 일방적으로 정해지며 개별 라이더에 의한 교섭은 불가능하다.
- 라이더가 수행해야 하는 업무(service)는 배달주문을 받은 경우 지정된 레스토랑 기타 음식점에 가서 음식/음료를 수령한 후 이를 자전거나 오토바이 등을 운전하여 지정된 장소로 배달하는 것이며, 이에 필요한 모든 정보는 앱을 통해 전달된다.
- 2017. 5. 11. 딜리버루는 라이더와 새로운 계약을 체결하였는데, 특기할 만한 변경사항이 몇 가지가 있었다. 먼저 대체 라이더 조항이 도입되었다. 고객이 자신이 주문한 음식을 배달하는 라이더의 위치를 추적할 수 있도록 원래 라이더의 휴대폰을 소지하기만 한다면, 그리고 라이더가 이 대체 서비스의 결과에 대해 책임질 수 있다면(대체비용, 관련 보험 가입 등) 라이더는 자유롭게 다른 사람이 자신을 대신해 배달하도록 해도 문제가 되지 않는다는 것이다.
- 딜리버루는 원칙적으로 대체자의 조건에 대한 기준을 갖고 있지 않지만, 과거 딜리버루 라이더였으나 중대한 계약 위반으로 라이더 지위를 상실한 사람 혹은 그럴 만한 전력을 가진 사람의 경우에는 대체자가 될 수 없다는 소극적 기준을 제시했다.
- 다만 증언 등을 통해 실제로 대체 라이더가 사용되는 경우는 드문 것으로 나타났다.
- 또한 딜리버루는 라이더들이 ‘독립사업자(independent contractor)’임을 명시하면서 라이더들이 경쟁업체(예: Uber Eats)와 일하는 것을 금지하지 않는다고 밝히면서 자신들과 일할 때 딜리버루 로고가 새겨진 의복과 장비를 착용해야 할 의무도 없다고 확인하였다. 동시에 언제 어디서 배달앱에 로그인할 것인지 말 것인지 혹은 앱에 접속되어 있는 상태에서도 전달된 배달 요청을 수락할지 말지는 전적으로 라이더에게 달려 있다는 점을 명확히

하였다. 만약 수락할 경우 합리적인 시간 안에 배달을 완료하되 라이더가 스스로 안전하고 효율적이라고 결정한 길로 배달할 것을 계약 내용에 포함시켰다.

- 계약은 (3개월에 배달주문 하나를 이행하는 한) 라이더가 일정 기간 앱에 접속하지 않더라도, 또는 로그인을 하더라도 배달 가능(available) 상태로 두지 않으면 라이더는 배달주문을 받아야 하는 어떤 의무를 부담하지 않으며 그로 인한 아무런 불이익을 받지 않는다는 규정을 두고 있고 이는 실제 사실로 확인되었다.
- 결론적으로 중앙중재위원회 패널은 딜리버루 라이더가 노무제공자가 아니라고 판단했다. 결정적인 근거는 자유로운 대체근로 사용이었다(이는 우버에서는 발견되지 않은 사실이었다). 패널은 비즈니스 측면에서 대체근로의 허용이 딜리버루에 여러 손실을 가져다 줄 수 있다는 점을 인지했다. 소속 라이더에게 위생 등을 포함해 여러 교육을 시키고 장비 점검을 하는 것은 딜리버루 서비스의 좋은 품질을 담보하여 시장에서의 경쟁력을 확보하고자 하는 것인데, 대체근로는 이를 위태롭게 할 수 있기 때문이다. 대체 라이더가 원 라이더의 휴대폰을 소지하여 배달 서비스를 이행하는 한 딜리버루로서 해당 배달 서비스에 대한 추가적 통제는 기술적으로 어렵고, 서비스가 좋지 않을 경우 시장에서의 명성에도 타격을 입을 수 있었다. 그러나 그것은 어디까지나 딜리버루가 내린 결정이고 설령 (확인될 수 없는) 그 내적 동기가 라이더의 노무제공자성을 부정하기 위한 것이라 하더라도, 해당 대체 관련 조항이 실제와 일치하는 한 그것 자체로는 해당 조항의 무효(sham test)로 이어질 수도 없다고 판단했다. 패널은 이 점이 우버나 기타 다른 유사한 사건과의 이 사건을 구별하는 결정적 사실 관계 차이라고 보았다.

III. ACAS의 집단적 분쟁 해결(단체교섭과 노동쟁의 상태에서의 관여)

1. 조직구조

○ ACAS 평의회와 소위원회

- 영국 ACAS의 최고 의사결정기구인 ACAS 평의회^{Council}임. 평의회는 노와 사 그리고 공익을 각각 대표하는 4명의 위원, 즉 총 12명의 위원들로 균형 있게 구성되어 있다. 평의회는 위원장은 공익위원 4명 중 1명이 맡는다.⁴²⁾ 평의회 위원의 선정은 공개경쟁 방식에 의해 이루어지며, 여기서 추대된 이가 기업에너지산업전략부^{Department for Business, Energy and Industrial Strategy: BEIS} 장관에 의해 공식적으로 평의회 위원으로 임명된다.
- 한편 ACAS 평의회는 두 개의 소위원회를 두고 있음. 하나는 회계감사·리스크·

42) <https://www.acas.org.uk/how-we-are-governed>.

보험위원회The Audit and Risk and Assurance Committee 인데 ACAS의 업무상 위험risk을 관리한다. 다른 하나는 ACAS 소속 고위공무원의 성과를 심사하고 그들의 임금 및 보상(상벌과 성과상여금 포함)을 책정하는 보수산정위원회The Remuneration Committee 임. 두 위원회는 모두 평의회 위원이 의장직을 맡고 있다.

- 회계감사·리스크·보험위원회는 보수산정위원회에 비해 더 많은 수의 위원으로 구성되며 배경도 더 다양함. 보수산정위원회는 의장인 평의회 위원장을 제외하고 4명의 위원으로 구성되어 있다. 3명의 평의회 위원과 1명의 ACAS의 인사관리 국장이 그들임. 그러나 회계감사·리스크·보험위원회는 의장을 포함해 3명의 평의회 위원 외에도 ACAS의 이사장Chief Executive인 Susan Clews와 ACAS의 재무·총무국장 및 부국장 그리고 3명의 외부인사가 참여한다.

○ ACAS 최고경영자와 경영진

- ACAS의 최고 의사결정은 평의회에 의해 이루어지지만 기관의 일상적 사무는 이 사장과 이사회Executive Board가 담당한다. 이사회는 최고경영자를 포함해 총 7명으로 구성된다. 2003년 이전에는 공무원이 ACAS의 모든 직위를 담당했으나 그 이후 공개채용 방식을 통해 주로 고위급 인력을 충원하기 시작했다(다만 ACAS의 일반 직원은 여전히 공무원civil servants이 대부분).

○ 본부와 지청

- 한편 ACAS는 런던에 본부ACAS National를 두고 있으며 런던을 포함한 영국의 각 지역에(북아일랜드 제외) 총 11개 지역사무소 혹은 지청을 두고 있다. ① London, ② East Midlands, ③ East of England, ④ North East, ⑤ North West, ⑥ South East, ⑦ South West, ⑧ West Midlands, ⑨ Yorkshire and Humber, ⑩ Scotland, ⑪ Wales가 그것이다.⁴³⁾

2. ACAS의 핵심 서비스: 알선(conciliation service)

- ACAS의 알선conciliation이란 알선관conciliation officer이 근로자/노무제공자 측, 즉 예비 신청인prospective claimant이 신청한 분쟁의 쟁점을 명확히 하고 사용자 측, 즉 예비 피신청인prospective respondent과 다툼이 있는 부분에 대한 화해settlement를 유도하나, 주도적으로 화해의 구체적 내용을 제시하지 않으며 분쟁 당사자가 스스로 화해 여부를 결정하도록 하는 서비스를 말한다.⁴⁴⁾

43) <https://archive.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1565>.

- 알선의 특징은 절차의 진행 및 종료는 당사자의 자발적 의사에 따라 결정될 수 있다는 점이고, 개별적 분쟁과 집단적 분쟁의 알선 모두 이러한 점에서는 공통된다.
- ACAS의 알선은 다음과 같이 구분되는데,⁴⁵⁾ 가장 크게 개별적 알선과 집단적 알선으로 나누어질 수 있으며, 개별적 알선은 다시 다음과 같이 분류된다.
 - 첫째, 고용심판소에 구제신청(제소)하기 위해 반드시 거쳐야 하는 조기알선^{Early Conciliation}⁴⁶⁾, 둘째, 제소 후에 알선이 이루어지는 것으로 알선기간에 따라 주로 임금 기타 금전채권과 관련된 분쟁 신속알선^{fast track}, 주로 해고 등에 대한 분쟁을 위한 표준알선^{standard track}, 나머지 분쟁과 차별 사건을 다루는 무기알선^{open track}으로 구분된다.⁴⁷⁾
- 개별적 알선절차로서 조기알선은 다음과 같이 전개된다.
 - 조기알선 절차는 예비 신청인의 요청으로 개시되나, 고용심판소에 구제신청이 접수된 후에 진행되는 알선절차는 분쟁 당사자 모두의 신청을 통해 개시될 수 있고, 그러한 신청이 없을 경우 ACAS의 권한, 정확히는 알선관의 재량적 판단에 따라 시작될 수도 있다.⁴⁸⁾
 - 근로자/노무제공자(라고 주장하는 자)의 구제신청이 고용심판소에 접수되면 근로자는 신청인^{claimant}이 되고, 상대방 사용자(라고 주장되는 자)는 피신청인^{respondent}으로서 구제신청서에 대한 답변서^{Form ET3}를 28일 이내에 고용심판소에 제출해야 한다.
 - 답변서가 기한 내 제출되지 못할 경우 피신청인은 결석판결^{default judgment}을 받을 수 있으며,⁴⁹⁾ 기한 연장을 요청할 수 있으나 허용되지 않을 수 있다.
 - 고용심판소에 제소하고자 하는 근로자/노무제공자는 ACAS의 최장 6주의⁵⁰⁾ 조기알선절차^{early conciliation}를 거친 후 알선종료증서^{conciliation certificate}를 발급받으면 이 증서와 함께 구제신청서^{Form ET1}를 고용심판소에 제출함으로써 비로소 고용심판소의 심판절차를 시작할 수 있다.
- ACAS의 조기알선절차 신청은 고용심판소 구제신청기간과 연동되므로, 법정 정원 감축 수당 신청의 소*를 제외한 모든 소송은 해당 사건이 발생한 날부터 3개월이

44) Simon Deakin and Gillian, S., Morris(2012), *Labour Law(6th edn)*, Hart Publishing, p.96.

45) Employment Tribunals Act 1996, sec. 18(1).

46) 2014년 5월 6일 이전까지 Pre-Claim Conciliation(PCC)라는 이름을 가지고 있었다. ACAS, How ACAS Can Help: Pre-Claim Conciliation explained, 2013. 4.

47) Tribunals Judiciary (2020), "The Employment Tribunals in England and Wales and in Scotland: FAQs arising from the Covid-19 pandemic (3rd edn)", 1 June 2020, pp.18~19.

48) Employment Tribunals Act 1996, sec. 18C(1).

49) The Employment Tribunals (Constitution and Rules of Procedure) Regulations 2004, Sch. 1, para. 8.

50) Employment Tribunals (Early Conciliation: Exemptions and Rules of Procedure) Regulations 2014/254, Schedule 1, Rule 6(1). 이 규정은 2020. 12. 1. 개정을 통해 한 달이었던 최장기간이 6주로 늘어난 것임.

도과하기 하루 전까지 조기알선절차 신청을 완료해야 한다.

* 예외적으로 법정 정원감축 수당 신청의 소는 구제신청기간이 3개월 아닌 6개월이다(즉 정리해고일 이후 6개월이 경과하기 하루 전까지 알선 신청 필요).

－ 즉 ACAS의 조기알선절차는 구제신청기간의 진행을 정지시키는 법적 효과가 있다.

○ 집단적 분쟁 해결과 관련해 분쟁당사자의 자율적 요청에 입각한 분쟁해결 조력자로서 ACAS의 역할: ACAS는 분쟁 당사자의 자발적 신청이 있는 경우 무료로 집단알선 서비스를 제공하며 그 내용은 비밀로 유지된다. 분쟁해결은 양 당사자 모두의 동의가 있는 경우에 이루어진다. 그리고 ACAS의 관여와 조력은 집단적 노동 분쟁의 전 단계에 걸쳐서 이루어진다.

3. ACAS의 집단적 분쟁 해결의 성과

○ ACAS의 집단적 분쟁 해결 통계

－ 각 지역 ACAS의 알선 사건 접수 숫자와 분쟁 쟁점별 접수된 사건

Collective disputes received for conciliation by region

Region	2022-23		2021-22		2020-21	
	Volume	%	Volume	%	Volume	%
Acas National	34	5.5%	17	3.3%	13	2.6%
London	103	16.6%	95	18.6%	75	14.9%
South East	39	6.3%	33	6.5%	32	6.3%
East of England	23	3.7%	21	4.1%	27	5.4%
East Midlands	25	4.0%	31	6.1%	34	6.7%
West Midlands	48	7.7%	34	6.7%	57	11.3%
North East	32	5.2%	18	3.5%	17	3.4%
Yorkshire and Humber	50	8.1%	28	5.5%	22	4.4%
North West	76	12.2%	70	13.7%	66	13.1%
Scotland	148	23.8%	119	23.3%	131	26.0%
South West	23	3.7%	19	3.7%	14	2.8%
Wales	20	3.2%	25	4.9%	16	3.2%
Total	621		510		504	

Collective disputes received for conciliation by dispute cause

Dispute cause	2022-23		2021-22		2020-21	
	Volume	%	Volume	%	Volume	%
General pay claim	276	39.7%	167	28.8%	62	12.3%
Other pay / conditions of employment	171	24.6%	173	29.8%	197	39.1%
Changes in working practices	50	7.2%	46	7.9%	51	10.1%
Recognition	95	13.6%	81	14.0%	65	12.9%
Other TU matters	42	6.0%	37	6.4%	62	12.3%
Dismissal / discipline	21	3.0%	22	3.8%	16	3.2%
Redundancy	16	2.3%	17	2.9%	67	13.3%
Other	25	3.6%	37	6.4%	33	6.5%
Total dispute causes	696		580		553	
Total collective cases received	621		510		504	

Since a collective case can have multiple dispute causes, the sum of the percentages in this table exceeds 100%.

- 이익분쟁과 권리분쟁 사건이 뒤섞여 있는 가운데 전반적인 노동 관련 권리 문제가 다루어지고 있는 것을 알 수 있다.
- 전체 접수된 사건 수 대비 조정 mediation, 調停과 중재 arbitration의 상당히 적다는 것을 알 수 있다. 즉 알선(혹은 화해)conciliation 서비스의 이용률이 압도적으로 높다.

Collective disputes closed by outcome

Dispute outcome	2022-23	2021-22	2020-21
Successfully completed	467	374	421
Unsuccessfully completed	45	35	41
All completed cases	512	409	462
Cases withdrawn	60	141	50
Total	572	550	512

Collective disputes received by source of request

Source of request	2022-23		2021-22		2020-21	
	Volume	%	Volume	%	Volume	%
Employer	187	30.1%	127	25.0%	100	19.8%
Trade Union	221	35.6%	209	41.0%	219	43.5%
Joint	116	18.7%	94	18.0%	108	21.4%
Acas Initiative	97	15.6%	80	16.0%	77	15.3%
Total	621		510		504	

Cases referred to collective arbitration and dispute mediation

Case type	2022-23	2021-22	2020-21
Single Arbitration	8	9	12
Single Mediation	4	4	8
Other	0	0	0
Total	12	13	20

Issues referred to collective arbitration and dispute mediation

Issue	2022-23	2021-22	2020-21
Annual pay	8	8	9
Other pay and conditions of employment	1	2	3
Dismissal and discipline	2	2	3
Grading	0	0	0
Other	1	1	5
Total	12	13	20

○ 최근 ACAS의 여론 조사결과

- 최근 ACAS의 위탁해 이루어진 여론조사(YouGov poll)에 따르면 약 76%의 사용자가 파업 돌입 전 ACAS의 알선조정 서비스를 받아야 한다고 생각하고, 8%는 그러한 견해에 반대하며, 16%는 ACAS 혹은 ACAS의 그러한 서비스 제공 사실을 모르고 있었다.
- 근로자인 설문응답자의 경우 그 비율이 각각 71%, 6%, 23%로 나타난다.

○ 집단적 분쟁을 담당하는 알선관의 경우 독립성 independence과 중립성 impartiality을 지키며

분쟁해결에 노력하는데 평균 8년 이상의 알선 경험이 있는 알선관이 배치되며 1/3은 10년 이상의 경험을 가진 알선관이 업무를 수행한다(Potocnik et al, 2019).

- 과반의 ACAS 집단 알선이 공식 일정이 시작하기 전 이루어지는데, “사전대화 지원”^{pre-talksupport} 기간이라고 알려진 이 기간에는 비공식적 정보 공유, 다른 대화 옵션 고지 등과 같은 일이 이루어진다.

IV. 쟁의행위 관련 법적 배경

1. 쟁의행위의 전개 과정과 일반론

- 「1992년 노동조합법」 제219조 이하는 면책되는 정당한 쟁의행위의 절차적 요건 중 하나로 조합원 찬반투표를 두고 있는바 구체적 내용은 위 2016년 노동조합법에 의해 파업 실행을 어렵게 하는 방향으로 요건이 강화되었다.⁵¹⁾
- 투표권자 50% 투표참여 요건
 - － 舊「1992년 노동조합법」 제226조 이하는 조합원 투표에서 과반수 찬성표를 얻은 쟁의행위만 정당한 쟁의행위로서 민사상 책임을 면제했다. 즉 구법은 투표결과에 관심을 둘 뿐, 투표에 참여한 조합원의 수 혹은 비율에 대해 아무런 규정을 두지 않았다.
 - － 그러나 2016년 법에 의해 개정된 현행법은 쟁의행위에 대한 투표권을 보유한 조합원 절반 혹은 그 이상의 투표참여^{50% turnout requirement} 요건을 추가했다.⁵²⁾
 - － 따라서 정당한 쟁의행위가 되기 위해서는: 첫째 해당 쟁의행위에 대해 투표할 자격을 가진 조합원 절반 이상이 투표해야 하고; 둘째 투표자 과반수가 쟁의행위를 찬성해야 한다. 예를 들어 1,000명의 근로자(조합원)가 해당 쟁의행위에 대해 투표권자인 경우, 최소 500명이 투표에 참여해야 하고, 최소 251개의 찬성표를 얻어야 노동조합은 해당 쟁의행위 절차를 적법하게 진행할 수 있다.⁵³⁾
- 중요공익업무^{important public services}에 관한 쟁의행위의 가중요건
 - － 2016년 법은 해당 쟁의행위에 대해 투표권을 갖는 조합원 과반수가 파업 관련

51) 영국에서 쟁의행위의 일반 민·형사법상 책임과 이것이 1992년 노동조합 및 노동관계조정법상 면책되기 위한 정당한 쟁의행위의 요건에 대한 자세한 분석으로, 심재진, 영국에서의 불법파업과 법적 책임, KLI 국제노동브리프 2014년 4월호 pp.16~30 참조.

52) Trade Union Act 2016, Sec. 2(1); TULRCA 1992, Sec. 226(2)(a)(ia).

53) TUC, Trade Union Act 2016: A TUC Guide for Union Reps, 2017. 3, p. 4.

시점에 통상적으로 중요공익업무에 종사하는 경우, 투표권자 전체의 40% 이상의 찬성을 추가적으로 요구한다(셋째 요건).⁵⁴⁾

- 위 사례를 예로 들면, 투표권자 1,000명의 40%인 400명 이상이 실제 투표를 통해 찬성해야 한다. 다만 만약 투표권자 1,000명 중 801명 혹은 그 이상이 실제 투표했다면 400개의 찬성표가 아닌 401개 혹은 그 이상의 찬성표를 얻어야 한다. 왜냐하면 둘째 요건인 실제 투표자의 과반수 찬성 요건은 여전히 적용되기 때문이다. 쟁의행위에 반대하는 이는 대체로 투표 자체를 하지 않으므로 이러한 일이 실제 발생할 확률은 낮겠지만 주의를 요하는 부분이다.

○ 2016년 법은 6가지 ‘중요공익업무’ important public services를 제시했다: ① 의료health services, ② 17세 이하에 대한 교육, ③ 소방fire services, ④ 운송transport services, ⑤ 핵시설 해체 및 방사능 폐기물 관리, ⑥ 국경 보안border security을 직접 열거하고, 관계 장관이 시행령 regulations으로 각 업무의 구체적 범위를 확정할 수 있도록 하고 있다.⁵⁵⁾

- 예를 들어 ① 의료서비스의 경우 시행령은 (a) 응급구조업무; (b) 병원의 중환자 관련 업무; (c) 환자의 중상, 중병, 또는 사망을 방지하기 위한 병원의 정신건강과 응급치료; (e) 환자의 중상, 중병, 또는 사망을 예방하기 위한 병원의 산부인과 응급치료를 법률에서 말하는 의료 관련 ‘중요공익업무’로 제한한다.⁵⁶⁾
- 정부가 발행한 해당 시행령에 대한 지침guidance에 따르면 의사와 간호사 외에도 (a)의 경우 준의료활동종사자paramedic, 응급구조사emergency technician, 보조응급구조사emergency care assistant, 응급구조 콜센터 요원emergency dispatcher 이, (e)의 경우 조산사midwife도 중요공익업무 제공자에 해당할 수 있으나,⁵⁷⁾ 다만 위 업무가 민간병원 혹은 민간응급구조업체에 의해 이루어지는 경우 중요공익업무에 포함되지 않는다.⁵⁸⁾
- 철도는 위 중요공익업무 중 운송transport 항목에 속하고, 특히 여객운송철도passenger railway services가 최근 RMT노동조합에 의해 주도된 파업의 핵심업무/업종이었으며

54) 영국의 경우 경찰과 군인을 제외하면 공무원과 공공부문도 민간부문과 거의 동일한 수준의 단체행동권을 가지며, 한국의 필수공익사업의 필수유지업무제도와 같은 제도는 존재하지 않는다(심재진, 앞의 연구, pp. 19~20). 2016년 법 시행 전까지 산업/부문에 따른 쟁의행위 요건은 차이가 없었으나 동법으로 인해 일부 공익적 성격이 강한 업무에 대해 좀 더 엄격한 쟁의행위 요건을 적용하게 되었다.

55) Trade Union Act 2016, Sec. 3(2)(2D)-(2E); TULRCA 1992, Sec. 226(2D)-(2E). 현재, 아직 제정되지 않은 ⑤ 원자력 관련 시행령을 제외하고 발효 중인 시행령을 위 순서대로 나열하면 다음과 같다: ① The Important Public Services (Health) Regulations 2017, SI No. 132; ② The Important Public Services (Education) Regulations 2017, SI No. 133; ③ The Important Public Services (Fire) Regulations 2017, SI No. 134; ④ The Important Public Services (Transport) Regulations 2017, SI No. 135; ⑥ The Important Public Services (Border Security) Regulations 2017, SI No. 136.

56) The Important Public Services (Health) Regulations 2017, Sec. 2(1).

57) Department of Business, Energy and Industrial Strategy, *Important Public Services Regulations 2017: Guidance on the Regulations*, January 2017, para. 15, p. 7.

58) The Important Public Services (Health) Regulations 2017, Sec. 2(2).

총리 이하 정부, 언론, 일반 시민의 이목을 가장 끌었다.

○ 법원^{High Court}의 쟁의조직 금지 가처분

－ 가처분 결정이 문제되는 경우

- 「1992년 노동조합법」 제221조는, 소송이 계류 중인 법원에 일방으로부터 타방의 쟁의조직 금지 가처분에 대한 신청이 (주로 사용자로부터) 제기되고, 타방은 동 쟁의조직 행위가 ‘노동쟁의의 숙고 또는 축진을 위한 행위’라는 주장이 (주로 노동조합으로부터) 제기되는 경우를 상정하면서, 판단 재량을 갖는 법원이 반드시 고려할 기준을 제시하고 있다. 그것은 동법 제219조(특정 불법행위 책임^{tort liabilities}의 면제: 위 참조) 또는 제220조(평화적 피켓팅)의 요건에 대한 소송당사자 양측의 주장·증명이 성공할 확률^{likelihood}이다. 다시 말해 노동조합의 입장에서 쟁의조직 금지 가처분을 피하기 위해서는 앞서 간략히 살핀 또 뒤에서 검토할 정당한 쟁의행위가 되기 위한 법정 요건을 성공적으로 충족하였는지가 관건이 된다.

- 그러나 판례는 위와 같은 제정법상 요건에 더해, 종종 계획 중이거나 진행 중인 파업이 계속됨으로 인해 초래될 사용자 측의 손실 혹은 파업이 중지되었을 때 발생할 수 있는 노동조합 측 손실이, 사후에 타방의 손해배상을 통해 실제로 구제될 가능성을 중요하게 여긴다(이를 ‘balance of convenience’라 부른다).⁵⁹⁾ 나아가 판례는 계획대로 파업이 진행되었을 때 침해될 수 있는 공공복리·안전·보건 등의 공익^{public interest}도 고려하는 경향이 관측된다.^{60)*}

- * 이러한 balance of convenience 법리와 공익을 고려하는 판단기준은 우리의 중앙노동위원회와 고용노동부장관이 관여하는 긴급조정^{緊急調整, emergency adjustment}과 유사한 취지 및 결을 가진 관점을 가지고 있다고 할 수 있다.

－ 가처분의 절차

- 가처분의 구체적 절차는 민사소송규칙^{Civil Procedure Rules}이 규율한다. 그 신청사실은 심문 3일전까지 상대방에게 통보되어야 하나,⁶¹⁾ 상황이 긴박한 경우 신청은 상대방에 대한 통지 없이 이루어질 수 있다.
- 이와 관련하여 「1992년 노동조합법」은 신청의 통지와 심리 기회가 상대방에게 부여될 수 있도록 그 상황에서 합리적인 조치가 취해졌다는 것이 증명되지 않으면 법원이 가처분을 내릴 수 없다고 규정한다.⁶²⁾

59) 이와 관련한 선도적 판결로 *American Cyanamid Co v Ethicon Ltd*, [1975] 1 All ER 504 참조.

60) *London Underground Ltd v RMT* (22 December 1998, unreported, QBD); *British Airways plc v United the Union* [2010] IRLR 423, QB, Cox J at [83].

61) Civil Procedure Rules Practice Direction 25A - Interim Injunctions.

— 가처분 위반의 효과⁶³⁾

- 가처분 명령 위반은 법원모독죄 contempt of court를 구성한다. 노동조합에 대해 쟁의 조직 중지 가처분이 내려지면 노동조합은 자신들의 명시적 묵시적 권한의 범위 내에서 행위하는 사람들에 대해 대위책임 vicarious liability을 부담한다(우리의 입장에서는 일종의 민법 §756 사용자책임에 해당).
- 금고형도 가능하나 벌금형이 대부분이다. 벌금액에 대한 특별한 제한은 없으며 가처분 명령의 준수태도에 따라 달라질 수 있다. 만약 노동조합이 법적으로 책임이 없는 노조간부나 조합원이 법원모독에 해당하면, 노동조합 재산을 이 조합원에 대한 벌금을 납부하는데 사용하는 것은 금지된다.⁶⁴⁾
- 노동조합이 가처분 명령을 따르지 않은 것으로 되어 법원모독에 해당하는 경우 노동조합 재산은 강제관리 sequestration 상태로 될 수 있고, 법원모독에서 벗어나게 되면 벌금 등을 제외하고 그 강제관리는 해제된다.

— 법원 High Court의 쟁의조직 금지 가처분이 손해배상보다 선호되는 이유

- 영국에서도 불법행위에 기한 손해배상 소송은 쟁의행위를 기획하는 노동조합에게 큰 위협이 될 수 있는 것은 분명하다. 그러나 통상적으로 사용자는 파업 자체가 이루어지지 않게 하거나, 이미 진행 중이라면 그것을 중지하는데 훨씬 더 큰 관심이 있다.
- 상한액 이내의 손해배상이 불충분한 것도 한 이유지만,⁶⁵⁾ 다른 이유는 일반적인 소송절차 상 손해배상소송은 파업 이후 상당한 시간이 경과한 후에야 심리가 열리게 되고 이 시점에는 보통 노동쟁의 상태가 해결된 이후에 해당해 그 이후 원만한 노사관계를 유지하려는 양측의 입장과 배치되기 때문이다.
- 따라서 파업과 관련된 영국에서의 소송은 사용자 측이 이 문제에 대한 관할 법원인 High Court로부터 노동조합의 특정 유형의 불법행위(예: 계약파기 유인의 금지), 즉 쟁의조직을 중지할 것을 요구하는 가처분 interim injunctions 명령을 받아내는 것에 집중되어 있다.⁶⁶⁾

62) 「1992년 노동조합법」 제221조 제1항.

63) 심재진(2017), 쟁의행위에 대한 영국의 법적 규율과 2016년의 변화, 노동법연구 제42호, pp. 93-95.

64) 「1992년 노동조합법」 제15조.

65) 예컨대 항공기조종사노조 BALPA의 파업으로 인해 발생하는 영국항공 British Airline의 하루 손실액이 3·4천만 파운드에 달하는데 「(구)1992년 노동조합법」 제22조에 따라 5만 파운드로 제한되는 손해배상 청구는 현실적으로 의미가 없다고 주장되었다. *British Airways Plc v British Airline Pilots' Association*, [2019] EWHC 2302 (QB), 23 July 2019, paras 21-22.

66) Deakin and Morris (7th edn, 2021), p. 1023.

2. (파업 발생 시) 경찰, 군인, 파견근로자 등을 이용한 대체근로 투입

- 파업으로 인해 특정 재화(상품·서비스)commodities, 예컨대 음식, 물, 연료 등의 공급·분배에 지장을 초래하거나 운송에 차질이 생긴 경우 정부는 「1920년 비상대권법」Emergency Powers Act 1920에 근거해 ‘국가비상사태’state of emergency를 선언하고 “사회유지에 필요한 생활필수품을 확보”하기 위한 조치를 취할 수 있다.
 - － 1972년 광부 총파업 및 1973-74년에 총 12차례 국가비상사태가 선언되면서 집중적으로 활용되었으나 그 이후에는 국가비상사태가 선언되지 않았다.
 - － 동법은 현재 「2004년 사회비상사태법」Civil Contingencies Act 2004이 제정되며 폐지되었는데, 「2004년 사회비상사태법」은 정의행위를 포함해 훨씬 더 다양한 상황을 비상사태로 정의하며 이에 대응하기 위한 정부의 더 넓은 권한을 인정하고 있다.⁶⁷⁾
- 이러한 비상사태에 대한 정부의 대응조치에는 군을 동원해 대체근로를 하는 것도 포함되는데, 1939년 이래 정부는 —현재는 「1964년 비상대권법」에 근거해— “국가적 중요성을 갖는 긴급한 업무”urgent work of national importance의 경우 국가비상사태를 선언하지 않고도 대체근로를 위해 군을 동원할 권한을 보유하고 있다.
 - － 실제 동 규정에 근거해 군이 대체근로에 투입된 사례가 1945년 이래 30건이 넘는다. 군이 투입된 가장 최근의 사례는 2002/2003년 소방관 쟁의였고, 1979년, 1981년, 1982년, 1989-1990년의 응급구조사ambulance workers 쟁의 때는 경찰이 투입되었는데, 후자의 경우에는 그 (헌)법적 근거가 명확하지 않았다.
- 2022. 7. 21.자로 쟁의행위가 이루어지는 사업장에 파견근로자 공급을 금지하는 The Conduct of Employment Agencies and Employment Businesses Regulations 2003 (SI 2003/3319) 제7조가 삭제되어 현재는 파업 참가 근로자를 대체하기 위해 파견근로자를 파견 및 사용하는 것이 법적으로 가능하게 되어 예컨대 철도 파업이 발생한 경우 사용자는 근로자공급/파견사업주가 공급/파견하는 근로자를 대체근로에 투입할 수 있다.
 - － 이러한 폐지는 Conduct of Employment Agencies and Employment Businesses (Amendment) Regulations 2022/852에 의해 이루어진 것으로 상원과 하원의 동의와 후속된 주무장관의 서명에 의해 발효된 것이다.

67) Deakin and Morris (7th edn, 2021), p. 1051.

- 위 규정은 「1976년 고용소개 및 고용사업 활동에 관한 시행령」Conduct of Employment Agencies and Employment Businesses Regulations 1976을 통해 처음 도입되었다.
 - 동 시행령은, 1972년 전국적으로 발생한 광부파업의 후유증으로 보수당의 에드워드 히쓰Edward Heath 정부가 총선에서 패해 1974년 노동당 정부가 집권한 후 노동당이 노사관계를 개선하고자 제정한 「1974년 노동조합 및 노동관계법」Trade Union and Labour Relations Act 1974과 함께 도입된 것이다. 이후 근거 법령의 변화는 있었으나 중단되지 않고 동일한 규율이 지속되었다.⁶⁸⁾
- 그러던 중 2015년 보수당 정부는 해당 원칙을 폐지하기 위한 검토에 착수했으며, 2015년 총선의 선거공약을 통해 “파업 중 필수 서비스를 지속하기 위한 파견근로자 사용을 금지하는 비합리적 규제를 폐지하겠다”고 밝혔다.⁶⁹⁾
 - 실제 집권에 성공한 보수당 정부는 「2016년 노동조합법」Trade Union Act 2016 제정으로 이어진 법안 마련 과정에서 위 규제 폐지를 두고 의견수렴 절차를 거쳤다.
 - 그러나 동 폐지 정책을 심사한 규제정책위원회Regulatory Policy Committee가 주무부처가 준비한 영향평가를 검토하고 수렴된 의견을 살펴본 후 ‘목적에 부합하지 않는다’는 등급 평가를 내려 결과적으로 해당 내용은 「2016년 노동조합법」에 최종 반영되지 않았다.⁷⁰⁾
- 다만 지난 2023년 7월 13일 High Court는 13개 노동조합이 기업무역부 장관을 피고로 하여 공동으로 제기한 소송에서 원고 측 손을 들어 주어 동 규정 폐지를 무효로 선언하였다.⁷¹⁾
 - 2015년에 했던 협의절차 말고 2022년 동 규정 폐지에 대한 새로운 협의절차를 거치지 않은 점, 그리고 그러한 협의절차 생략이 동일한 결과를 가져왔을 확률이 “매우 높지”highly likely 않다는 법원의 판단이 그러한 판단의 근거였다.
 - 원고 측이 제기한 「유럽인권협약」 제11조 위반의 쟁점은 본 판결에서는 검토

68) 당시 제정된 Conduct of Employment Agencies and Employment Businesses Regulations 1976 (section 5(1) of the Employment Agencies Act 1973에 의해 위임)에 의해 도입되었으며 이는 2003년 Conduct of Employment Agencies and Employment Business Regulations 2003에 의해 대체되었다.

69) The Conservative Party Manifesto 2015, Strong Leadership, A Clear Economic Plan, A Brighter, More Secure Future, ‘Jobs for all’, p. 19. <https://www.theresavilliers.co.uk/sites/www.theresavilliers.co.uk/files/conservativemanifesto2015.pdf>.

70) 규제정책위원회는 독립적으로 규제정책을 심사하며 기업무역부(Department for Business and Trade)의 지원을 받는 영국의 정부기관이다. <https://www.gov.uk/government/organisations/regulatory-policy-committee/about>.

71) R (on the application of the Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen & Ors) v the Secretary of State for Business and Trade [2023] EWHC 1781 (Admin), Case No: CO/3337/2022 CO/3346/2022 CO/3532/2022, 13 July 2023.

되지 않았다.⁷²⁾

- 동 판결에 따라 2023년 8월 10일부터 상급법원의 다른 판단이 있거나 정부의 공중협약의 등 절차적 요건의 하자를 치유하여 새롭게 폐지가 이루어지기 전까지는 쟁의행위사업장에 근로자를 공급/파견하는 것은 다시 금지된다.

○ 다만 어느 경우에도 파업을 금지하는 것은 아니다.

3. 파업 중 중요공익업무의 최소유지업무 관련 규정 신설

○ 중요공익업무의 50% 쟁의행위 찬성투표 요건 및 사용자에게 대한 4주 전 통보 요건 강화안의 경우 검토되기만 했을뿐 실제 법 개정이 시도되지는 않았다. 그러나 기업무역부 장관이 정하는 업무에서 이루어지는 파업의 경우 동 장관이 지정하는 수준의 업무는 파업 도중에도 계속적으로 이행되어야 한다는 새로운 형태의 파업 제한 입법이 최근 도입되었다.

— 이러한 내용을 골자로한 「2023년 파업(최소유지업무)법」 Strikes (Minimum Service Levels) Act 2023이 2023년 7월 20일 발효되었다.

— 이에 따르면 기업무역부 장관은 2016년 개정된 「1992년 노동조합법」이 정한 6개 중요공익업무 또는 “관련 업무” relevant services 중 시행령을 통해 파업 중에도 그 이행의 최소 수준만큼은 유지되어야 할 구체적 업무를 정할 수 있다.

○ 바로 앞에서 보았듯 그간 영국에서는 경찰과 군인을 제외하면 공무원과 공공부문도 민간부문과 동일한 수준의 단체행동권을 보유·행사해왔다.

— 2016년 도입된 6개 중요공익업무 관련 규제도 적법한 쟁의행위가 되기 위해 필요한 찬반투표 요건을 강화하는 것일 뿐 쟁의가 이루어지는 방식, 즉 우리의 “필수유지업무” 제도와 유사한 규제는 존재하지 않았다.

— 그런데 이러한 전통이 이번에 깨진 것이다. 「2023년 파업(최소유지업무)법」 규율 구조와 관련 내용을 보면 우리 「노동조합 및 노동관계조정법」 제71조 제2항의 “필수공익사업”, 동법 제42조의2 제1항과 동법 시행령 제22조의2 별표1에 따라 구체화된 “필수유지업무”와 유사하다.

○ 다만 최소유지업무 관련 집행을 위한 세부사항을 살펴보면 법률 문언이 불명확하고 장관에게 입법위임된 사항이 본질적이고 광범위 하여 노동계를 중심으로 많은 비판이 제기되고 있다.

72) R v the Secretary of State for Business and Trade [2023] EWHC 1781 (Admin), para. 207.

- 예를 들어 동법에 따르면, 기업무역부 장관이 지정한 업무와 관련해 파업이 발생한 경우, 사용자는 해당 노동조합에게 위 업무의 최소 수준의 이행을 요구하는 “근무통지”^{work notice}를 할 수 있다.⁷³⁾
 - 해당 통지는 구체적으로 어떤 근로자가 어떠한 일을 해야 하는지에 대한 내용을 담아야 한다.⁷⁴⁾
 - 다만 이와 관련해 사용자는 “합리적으로 필요한”^{reasonably necessary} 숫자 이상의 근로자를 파업 중에도 불구하고 업무수행을 할 것을 요구할 수 없다.⁷⁵⁾
- 한편 노동조합은 사용자로부터 이러한 근무통지를 받은 경우 “합리적인 일련의 조치”^{take reasonable steps}를 취해야 하며 그렇지 못할 경우 해당 파업은 「1992년 노동조합법」이 보장하는 면책 등의 보호를 받지 못하게 된다.⁷⁶⁾
- 그런데 문제는 “합리적으로 필요한”, “합리적인 일련의 조치”가 정확히 무엇을 뜻하는 것인지 법률문언만으로는 알기 어렵다는 것이다. 정부 측도 이러한 우려를 의식해서 기업무역부 장관이 차후 법정행위준칙^{statutory code of conduct}을 제정하여 법문의 명확성을 제고할 것이라는 계획을 하원에서의 법률안 통과 과정에서 밝혔다.⁷⁷⁾
- 한편 동 법률, 시행령 및 사용자의 근무통지에 근거해 최소 수준의 업무를 이행할 의무가 있는 근로자가 파업에 참가한 경우, 동 근로자는 불공정해고 규정 등의 보호를 받지 못하게 된다는 점도 비판의 대상이 되고 있다.
- 파업권을 본질적으로 침해할 수 있기 때문인데, 이러한 지적은 사용자의 명시한 통지를 무시하고 파업에 참가한 근로자 뿐 아니라 노동조합이 합리적인 일련의 조치를 취하는 데 실패하여 파업에 참여한 근로자가 모두 그러한 해고 위험에 놓이게 될 수 있다는 점에서 더욱 그렇다.⁷⁸⁾
 - 다만 복잡하고 세세한 내용을 담을 것으로 예상되는 관련 시행령이나 행위준칙 등이 아직 준비되지 못한 상황에서 동 법률이 실질적 규범력을 발휘해 현장에서 적용되기까지는 아직 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다.

73) TULRCA 1992, sec. 234C(1)-(3).

74) TULRCA 1992, sec. 234C(4).

75) TULRCA 1992, sec. 234C(5).

76) TULRCA 1992, sec. 234E(1)-(2).

77) Lewis Silkin, Strikes Bill on minimum service levels becomes law, 25 July 2023, <https://www.lewissilkin.com/en/insights/strikes-bill-on-minimum-service-levels-becomes-law>.

78) Institute of Employment Rights, Strikes (Minimum Service Levels) Bill returns to the Commons: Controversial legislation returns to Parliament after Government defeats in the Lords, 19 May 2023, <https://www.ier.org.uk/news/strikes-minimum-service-levels-bill-returns-to-the-commons/>.

V. 시사점

- 우리의 경우 노동위원회가 수행하는 일을 여러 기관이 나누어 하고 있는 영국 분쟁 해결 시스템의 특성상 1대 1 비교 혹은 단순 비교를 통해 시사점을 도출하기는 어렵다. 그러나 기능 측면에 집중해 본다면 다음과 같은 점을 참고할만한 점으로 고려할 수 있다.
- ACAS가 제공하는 조기알선 서비스 절차의 신청은 의무이지만, 분쟁당사자가 반드시 이에 적극적으로 참여해야 하는 것까지 의무인 것은 아니다. 조기알선 절차를 신청한 근로자나 사용자는 언제든지 동 절차 진행을 중지하거나 혹은 애초에 알선절차를 통한 화해를 거부할 수도 있다.
 - 다만 ACAS의 조기알선 서비스는 무료로 이루어진다는 점, 중립적·전문적 노동 분쟁해결 기구로서 신뢰를 받고 있다는 점 등의 이유로 위에서 검토했듯 상당한 분쟁해결 성공률을 보이고 있다.
 - ACAS와 유기적으로 연계된 고용심판소의 관계와 관련해 눈여겨 볼만한 특징으로 조기알선 서비스가 이후 이어질 고용심판소에서의 소송과 독립되어 이루어지고 양자 사이에는 어떠한 관련도 없다는 점이 있다.
 - 예컨대 알선절차 도중 제공된 정보 및 도출된 합의사항이 비밀로 엄수되며, 알선실패 후 진행되는 고용심판소의 심판절차에 위 정보 등이 전달되지 않는다.⁷⁹⁾
 - 아울러 ACAS 알선, 즉 우리의 집단 분쟁에서의 조정, 개별 분쟁에서의 화해와 가장 유사한 절차에서 알선관이 수행하는 역할 중 하나는 해당 사건이 고용심판소에서 어떻게 판단을 받을 수 있는지에 대한 객관적 정보를 제공하는 것이다. 이는 현재 개별분쟁의 심판회의에서도 (공익위원 구성상 그것이 가능한 경우) 실제 이루어지고 있기도 하다. 다만 그것이 체계적인 방식으로 모든 사건에서 안정적으로 이루어지는 것은 아니기에 그와 같은 해법의 시스템화가 필요해 보인다.
 - 한편 ACAS는 조기 알선을 제외한 고용심판소 제소 후 사건의 경우 —과거 고용심판소가 사건해결에 소요되는 일반적 기간을 기준으로 3분류했던 것을 본따— 3가지 사건 분류한다는 점을 앞서 확인한 바,* 이를 기관 차원에서 사건관리하는 기준으로 활용해 최대한 효율적이고 신속하게 분쟁해결하는 데 이용하고 있다. 현재 이러한 분류방식을 택하지 않는 우리도 우리의 상황과 맥락에 맞는 적절한 기준

79) <https://www.acas.org.uk/early-conciliation>(최종검색일 : 2020. 12. 21.).

을 마련해 보다 체계적 방식으로 사건관리를 하는 데 있어 참고가 될 수 있다.

- ‘Fast track’ 사건들은 쟁점이 비교적 단순하고 명확하여 심판이 열릴 경우 신속히 해결될 가능성이 높은 사건을 말한다(예: 임금체불 사건). ‘Standard track’ 사건들은 그보다는 조금 더 어렵고 복잡한 쟁점으로 더 많은 사건관리 노력·시간이 필요한 사건을 말한다(예: 부당해고 사건). 마지막으로 ‘Open track’ 사건은 법적으로 가장 복잡한 쟁점이며 대체로 분쟁해결에 이르기까지 가장 많은 시간과 자원 소요가 예상되는 사건을 말한다(예: 차별사건).

– 이러한 점들은 ACAS의 집단 분쟁 해결의 경우에도 크게 다르지 않고 그렇기에 우리의 집단분쟁 해결에 있어서도 참고할만한 지점이다.

○ 마지막으로 영국의 집단적 노동관계에서 권리 또는 이익 분쟁이 발생 가능한 사항 혹은 쟁점을 우리와 비교해 이해하면 아래와 같다.

– 양국 모두 모든 권리분쟁은 법원을 통해 해결할 수 있는 것은 당연하다. 여기서는 1차적으로 관련 사안에 대한 결정 권한이 있는 기관과 분쟁 발생 시 분쟁을 해결할 수 있는 대안적 기관을 말하는 것이다.

	영국	한국	분쟁의 성질
노동조합 명부등록	인증관	고용노동부/지자체	권리
노동조합 자주성 인증	인증관	고용노동부/지자체	권리
노동조합 해산(휴면노조)	인증관	고용노동부/지자체/ 노동위원회	권리
노동조합 법정 승인	CAC	고용노동부/지자체/ 노동위원회	권리
교섭단위 결정	CAC	노동위원회	권리
단체교섭을 위한 정보공개와 정보공개합의에 관한 분쟁	CAC	-	권리
초국가적 기업의 근로자 정보 및 협의권 관련 이의신청	CAC	-	권리
근로조건에 대한 노동쟁의 해결	ACAS(권리·이익)	노동위원회(이익)	권리/이익
쟁의행위 절차 규율·감독	인증관	고용노동부/노동위원회	권리
최소/필수유지업무 결정	기업무역부장관	대통령령/노동위원회	권리
긴급조정	법원(쟁의조작금지가 처분)	고용노동부/노동위원회	권리

제4장 일본

1. 들어가며

- 안정적인 또는 협력적인 노사관계를 가지고 있는 것으로 평가되는 일본의 2022년 6월 30일 기준, 노동조합의 추정조직률(고용자 수에 차지하는 노동조합원 수의 비율)은 16.5%로 전년보다 0.4포인트 하락하였는데, 일본의 매년 노동조합 조직률은 다소의 증감은 있지만 전체적으로 하락하고 있는 중이다(2018년: 17.0% → 2019년 16.7% → 2020년 17.1% → 2021년 16.9% → 2022년: 16.5%).¹⁾
- 일본에서 노동조합이 본격적인 활동을 하게 된 것은 제2차 세계대전 후로, 전시중에는 노동조합 활동이 사실상 금지되어 있었다. 제2차 세계대전 후 일본이 패전하게 되자, 이후 일본의 경제의 재건과정에서 대규모 구조조정이 진행되면서 전국적으로 대규모 파업이 발생하기도 하여 노사간의 극심한 대립은 상상을 초월할 정도로 많은 희생이 있었다. 하지만, 당시 에너지가 석탄에서 석유로 바뀌는 과정에서 발생한 “미츠이미이케(三井三池) 쟁의” 사건을 계기로, 당시의 노사관계가 협조적인 관계로 전환을 맞이하게 된다. 실제 당시 일본은 패전으로 인한 열악한 경제상황에서 이루어진 대규모 구조조정으로 인해 매우 불안했었는데, 이러한 노사의 대립은 노사 양측을 비롯하여 경제재건에 아무런 도움이 되지 못한다는 것을 자각하고 협조적인 관계로 전환하였다고 평가할 수 있다. 이후 고도성장을 이루는 과정에서 안정적인 노사관계가 절대적인 역할을 하였고, 또한 일본의 노사관계가 인정되게 된 원인으로 “종신고용, 연공급, 기업별 노동조합”의 역할을 들 수 있다. 이와 같이 일본은 노사가 대립구조 위에서 안정된 고용관계를 구축하였기에 고도경제성장을 이룩할 수 있는 동력이 되었다.²⁾
- 또한, 일본의 노사관계의 특성으로는 노·사·정의 일체성을 들 수 있다. 과거 일본적 경영에서 노사관계의 특성으로서 “생산성운동 3원칙”이 강조되었는데, 이는 생산성향성운동이 국민운동으로서, 국가 전체의 경제수준 상승을 위해서 일본기업 및 일본국민(즉 근로자), 그리고 행정이 협력하여 거국적으로 생산성향상에 노력한다는

1) 厚生労働省, “令和4年労働組合基礎調査の概況”, 2022.12.16.: <https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/22/dl/gaikyou.pdf>

2) 일본의 노사관계에 대한 내용은 이정, “일본의 협조적 노사관계의 성립 배경과 시사점”, 외법논집, 제46권제3호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2022, 184-201면 참조.

것이다. 이와 같이 노사정이 하나가 되어 일본의 경제발전을 위한 하나의 체제가 취해졌다고 볼 수 있다.³⁾

- 또한 일본은 노동조합은 기업별 조합이 가장 중심적인 역할을 하고, 노사교섭, 노동운동의 주축을 담당해 왔다. 생산성향상의 3원칙에 “생산성향상을 위한 구체적인 방법에 대해서는 각 기업의 실정에 입각하여 노사가 협력하여 이를 연구하고, 협의하는 것”이고, 기업 각각의 상황에 따른 노사의 협력체제가 구가되어 왔다. 각 기업에서는 점유율 획득 경쟁에서 이기기 위해서 노사가 하나가 되어 노력해 왔으며, 기업마다 노사의 단결은 강하게 되었다. 여기에 노사관계의 기초가 기업마다 구축되어 중심적인 존재가 되는 초석이 되었다.⁴⁾
- 즉, 일본의 노동조합과 기업의 관계는 협력적인 관계를 유지하고 있으며, 또한 현재에도 노동조합의 내셔널센터인 렌고(日本労働組合總連合會)와 경제단체인 케이단렌(日本經濟団体連合會) 등은 정부(후생노동성)의 노동정책심의회에서 논의되는 노동관련 이슈에 적극적으로 참여하여 노사정의 협조적인 관계를 유지하고 있다.
- 이와 같이, 현재 일본의 노사관계 역시 협력적·안정적으로 평가되고 있는데, 다음의 통계로도 확인할 수 있다.⁵⁾
 - － 실제 통계를 보면, 과거 3년간 노동조합과 사용자 간에 발생한 노동쟁의 상황을 보면, “노동쟁의가 있었다” 3.5%, “노동쟁의가 없었다” 95.5%이다. 여기에, 과거 3년간 “노동쟁의가 없었던” 노동조합에 대해 그 이유를 보면(복수응답), “대립한 안전이 없었기 때문에” 54.3%으로 가장 많고, 다음으로 “대립된 안전이 있었지만 대화로 해결했기 때문” 38.1%, “대립된 안전이 있었지만 노동쟁의를 할 만큼 중요성이 없었기 때문” 11.7%이다.
 - － 또한 노사간의 제문제의 해결하기 위해 향후 가장 중요한 수단으로서, “단체교섭” 49.8%로 가장 높고, 다음으로 “노사협의기관” 44.9%, “고충처리기관” 1.7%, “쟁의행위” 0.7%의 순으로 응답하고 있다.
- 한편, 일본에서 “노동분쟁”이란 노동관계에서 발생하는 분쟁을 말하는데, 이러한 노동분쟁의 정의에서는 분쟁이란 노동관계에서의 구체적인 이해대립을 기초로 하는 것이고, 사상 신조의 차이 그 외의 추상적인 다툼은 포함되지 않는다.

3) 戎野淑子, “勞使關係の変容と人材育成”, 慶應義塾大學出版會, 2006, 30頁.

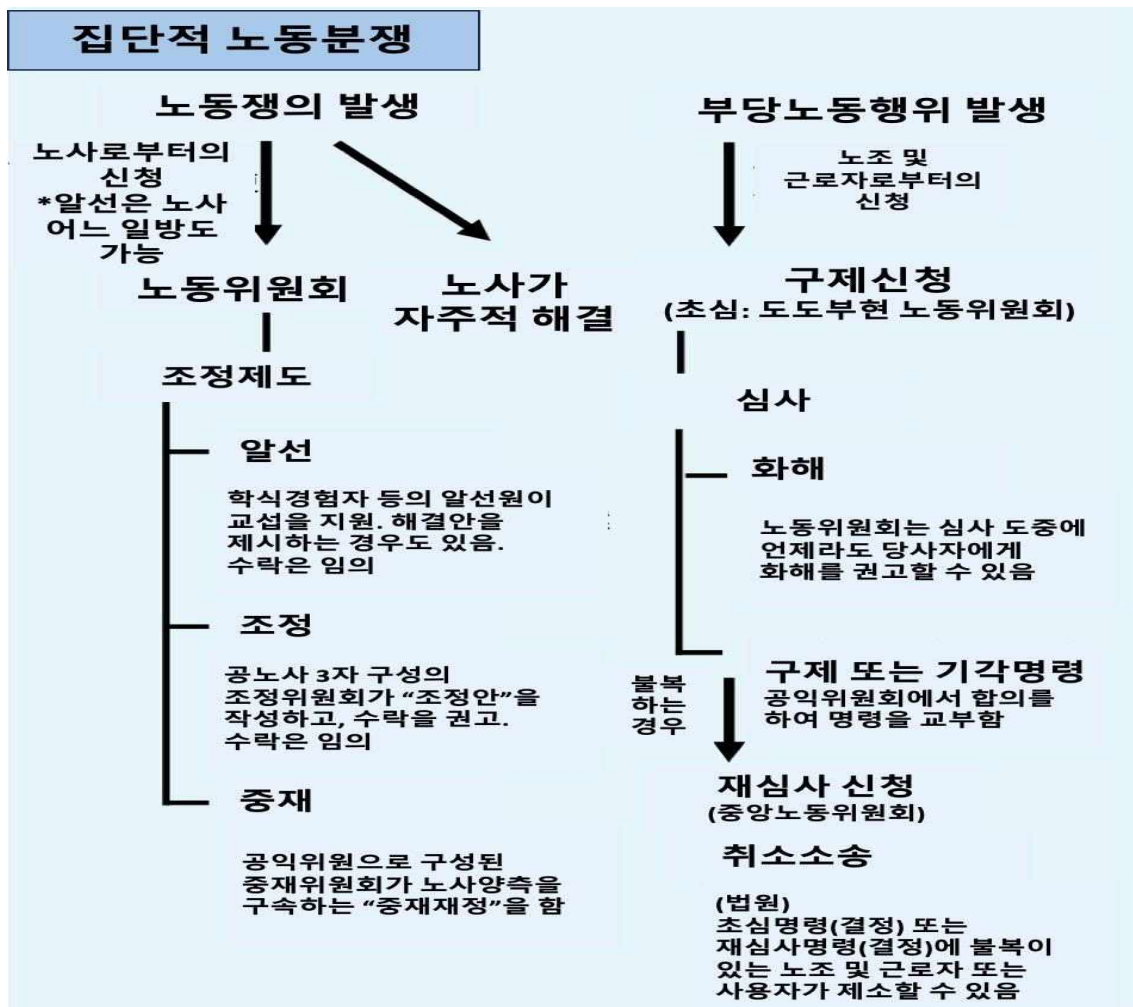
4) 戎野淑子, “勞使關係の変容と人材育成”, 慶應義塾大學出版會, 2006, 39頁.

5) 厚生労働省, “令和4年勞使間の交渉等に関する實態調査の概況”, 2023.06.28.: <https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/18-r04gaiyou06.pdf>

- 이와 같은 노동분쟁에는 크게 개별분쟁과 집단분쟁으로 구분할 수 있다.
 - 개별분쟁: 해고의 효력을 다투는 경우와 같이 개별근로자와 사용자와의 개별적 노동관계(고용관계)에서 발생한 분쟁은 개별분쟁으로 규정된다.
 - 집단분쟁: 파업과 같이 노동조합 등 근로자 집단과 사용자와의 관계를 중심으로 하는 집단적 노동관계(노사관계)에서 발생한 분쟁은 집단분쟁의 성격을 가진다.
- 집단적 노동분쟁은 노동조합과 기업 간의 노동관계에서 발생하는 분쟁으로, 과거에는 임금인상, 일시금 요구 등의 교섭에서의 새로운 합의 형성을 둘러싼 이익분쟁이 중심이었다.
 - 1970년대 중반에 생의전수는 정점을 달했지만, 장기고용시스템을 기반으로 한 기업별 조합과 경영층 간의 노사협조관계가 형성됨에 따라, 1980년대 중반 이후 감소하는 경향으로 바뀌었다. 특히 파업은 현저하게 감소하고 있다.
 - 일본에는 노동위원회에 의한 노동쟁의의 조정제도가 사용자의 부당노동행위에 대한 구제제도가 법정화 되어 있다(노동관계조정법 및 노동조합법).
- 집단적 노동분쟁에서는 노동위원회의 조정(調整) 제도를 살펴볼 수 있다.
 - 집단적 노동분쟁의 조정이란, 노동조합과 사용자 간에 발생한 근로조건 및 노사관계에 관한 분쟁에 대해 자주적인 해결이 어려운 경우에 당사자의 신청으로 대화로 분쟁이 해결되도록 돕는 제도이다.
 - 이러한 조정의 방법에는, “알선”, “조정(調停)”, “중재”의 세 가지가 있는데, 대부분의 경우 “알선”이 이용되고 있다.
- 노동위원회가 다루는 조정의 대상 사항은 노사간에 발생한 분쟁의 대부분이 대상이 되지만, 주로 다음의 사항을 들 수 있다.
 - 임금 등에 관한 것(임금인상, 일시금, 퇴직금, 제수당, 임금체계 등)
 - 임금 이외의 근로조건에 관한 것(근로시간, 휴일, 휴가, 정년제 등)
 - 인사 등에 관한 것(해고, 인원정리, 배치전환, 출향 등)
 - 조합의 시설이용에 관한 것(조합사무소, 게시판 등)
 - 단체협약의 체결 및 개정에 관한 것
 - 단체교섭의 개최, 단체교섭 물에 관한 것 등
- 알선은 노사의 어느 한쪽만 신청할 수 있는 절차가 가장 간편한 방법이다. 원칙적으로 노동위원회의 공익위원, 근로자위원, 사용자위원 3명으로 구성되는 알선원이

당사자인 노사양측에서 주장하는 내용과 분쟁의 경과 및 문제 등을 듣고 대립점을 밝혀 중립의 입장에서 노사에 조언 및 제안을 하여 분쟁을 신속하고 원만한 해결을 위한 제도이다.

- 조정은 공익위원, 근로자위원, 사용자위원으로 구성되는 조정위원회(調停委員會)가 노사양측의 의견을 들은 후 조정안을 제시하고, 기간을 부쳐 노사양측에 수락을 권고하는 방법임. 조정안은 중재의 경우와 달리, 노사양측이 수락하여 비로소 구속력이 발생하는 것이다.
- 중재는 공익위원 3명으로 구성되는 중재위원회(仲裁委員會)가 노사양측의 의견을 듣고 서면에 의한 중재재정을 노사양측에 교부하는 방법임. 중재재정은 단체협약과 같은 효력을 가지기 때문에, 당사자가 반드시 여기에 따라야 함. 중재는 제3자(중재위원회)의 판단이 노사양측을 구속하는 점에서 조정과 다르다.
- 집단적 노동분쟁의 해결 시스템



II. 노동위원회에서의 집단적 노동분쟁해결 시스템

1. 노동관계조정법에 근거로 한 노동쟁의 조정(調整)절차⁶⁾

(1) 노동위원회에 의한 조정 절차

1) 노동쟁의의 의의

- 노동관계조정법에 의한 조정절차의 대상이 되는 것은 노동쟁의로, “노동관계의 당사자 간에 노동관계에 관한 주장이 일치하지 않아 그로 인해 쟁의행위가 발생하고 있는 상태 또는 발생할 우려가 있는 상태”를 말한다(노동관계조정법 제6조).
- “쟁의행위”란, “동맹파업, 태업, 작업소 폐쇄, 기타 노동관계의 당사자가 그 주장을 관철하는 것을 목적으로 하여 행하는 행위 및 이에 대항하는 행위로 업무의 정상적인 운영을 방해하는 것”이다(노동관계조정법 제7조).

2) 쟁의행위 발생의 신고 의무

- 노동쟁의 조기해결을 위하여 노동위원회는 노동쟁의에 관한 정보를 항상 정확하게 파악해 두는 것이 필요하기 때문에, 쟁의행위가 발생한 때에는 그 당사자는 즉시 그 취지를 노동위원회 또는 도도부현 지사에게 신고해야 하고(노동관계조정법 제9조), 노동위원회는 필요에 따라 쟁의행위의 실정 조사에 나서게 된다.
- 특히 공익사업(운수사업, 우편·신서편·전기통신사업, 수도, 전기 또는 가스 공급의 사업, 의료 또는 공중위생의 사업으로, 공중의 일상생활에 없어서는 안 되는 것)에 대해서는 주민의 일상생활에 넓게 영향을 미치는 것을 고려하여 쟁의행위 예정일의 적어도 10일 전까지 노동위원회 및 후생노동대신 또는 도도부현 지사에게 예고하는 것이 의무화되어 있고(노동관계조정법 제8조 제1항, 제37조), 공익사업에 관계되는 노동쟁의가 발생한 때에는 신속하게 해당 노동쟁의의 실정 조사가 개시되게 된다.

3) 자주적 조정의 원칙

- 노동관계는 본래 자주적으로 운영되는 것으로, 노사분쟁이 발생한 경우에도 당사자는 자주적으로 해결하기 위해 노력할 필요가 있다. 그래서 노동관계조정법도 “자주적 조정의 원칙”을 정하여 노동관계조정법에 따른 법정 공적절차가 사적인 분쟁조

6) 村田毅之, “日本の労使紛争処理制度-その現状と再構築案”, 晃洋書房, 2022, 167-177頁.

정절차를 배제하는 것이 아닌 점, 그리고 노동관계 당사자의 자주적 해결의 책무를 면제하는 것이 아닌 점을 명확히 하고 있다(노동관계조정법 제2조~제4조).

- 노동관계조정법에 따른 절차의 개시 후에도 자주적 조정의 원칙은 배제되지 않고, 절차와 병행하여 당사자가 자주교섭을 하는 것은 막을 수 없고, 오히려 자주적인 해결 방법을 모색하는 것이 바람직하게 된다(노동관계조정법 제16조, 제28조, 제35조).
- 자주교섭에 의한 해결 등으로, 절차를 이용하는 이유 및 의사가 없어진 때에는 신청인은 언제라도 신청을 취하할 수 있다.
- 또한 노동쟁의의 조정시 근로자가 증거를 제시하거나, 발언을 한 것을 이유로 하여 사용자가 그 근로자를 해고하거나 기타 불이익 취급을 하는 것은 부당노동행위로서 금지되고 있다(노동관계조정법 제7조 제4호).

4) 조정의 대상 사항

- 조정의 대상으로서 노동위원회에서 다루는 사항은 당사자간의 교섭으로 해결할 수 있는 근로조건 및 노사관계에 관한 것으로, 노동조합과 사용자 간에 발생한 문제가 대체로 대상이 된다.
- 임금 및 근로시간 등, 조합원의 근로조건에 관한 사항뿐만 아니라, 사업의 휴폐지·축소, 기업합병, 영업양도 등, 경영인사에 관한 사항에서도 조합원의 근로조건에 영향을 미치는 것은 대상이 된다.
- 또한 단체교섭절차 및 조합원의 범위, 쉼제, 평화조항, 재직전임, 체크오프, 조합사무소 대여, 조합계시판 설치, 단체협약 등 노사관계의 운영 및 조합활동 등에 관한 사항도 대상이 된다.
- 근로조건 및 노사관계의 운영에 관한 사항에 해당되고, 단체교섭으로 노사간에 해결해야 하는 사항에 관하여, 일방 당사자가 단체교섭을 요구해도 상대방에 이에 응하지 않는 경우나, 단체교섭이 교착되어 결렬된 경우 등에는 단체교섭촉진도 조정 대상이 된다,

(2) 노동위원회에 의한 노동쟁의 조정방법

1) 노동쟁의의 조정방법과 절차 개시

- 노동관계조정법에 근거로 한 노동위원회가 행하는 조정방법에는 알선, 조정(調

停), 중재 및 긴급조정이 있다. 긴급조정을 제외하고 모두 원칙적으로는 집단적 노사당사자 쌍방 내지는 일방의 신청으로 개시되게 된다.

- 노동조합의 신청에는 법인격은 필요하지 않고, 조합분회나 근로자의 일시적인 단결체인 쟁의단도 신청할 수 있지만, 근로자 개인의 신청은 인정되지 않는다. 당사자로부터의 신청이 없는 경우에도 직권이나 도도부현 지사의 청구로 개시되는 경우도 있다.
- 노동위원회가 제공하는 서비스의 이용에는 비용은 일체 들지 않는다. 또한 조정절차에는 특단의 법률적 지식은 필요하지 않고, 사무국 직원이 신청 단계에서 종결까지 필요에 따라 조언 등을 하는 체제를 취하고 있으며 통상적으로 고액의 보수를 필요로 하는 변호사 등의 대리인 이용은 반드시 필요하지 않다.

[도표] 노동위원회의 알선, 조정, 중재의 특징

	알선	조정(調停)	중재
개시 사유 (당사자 신청)	일방신청 쌍방신청	쌍방신청 협약에 근거로 한 일방신청 공익사업에 관계되는 일방신청	쌍방신청 협약에 근거로 한 일방신청
노동위원회측 조정주체	알선원	조정위원회 (공노사위원 3자구성)	중재위원회 (공익위원으로 구성)
해결안 제시	제시하는 경우도 있음	원칙 제시	원칙 제시
해결안 수락	임의	임의	단체협약과 동일한 효력을 가지고 당사자를 구속
신청 후 다른 조정방법 선택	가능	가능	가능
당사자 신청 이외의 개시(*)	있음	있음	없음

출처: <https://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/sougi/sougi01.html>

주: * 국민 일상생활, 국민경제에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 경우 등에 노동쟁의의 관계당사자의 신청을 기다리지 않고 조정을 개시하는 경우가 있음.

2) 조정(調停)

- 조정은 공익위원, 근로자위원, 사용자위원 3자에 의한 조정위원회를 구성하고, 당사자의 출두를 요청하여 의견을 청취하여 조정안을 작성하고, 관계당사자에게 그 수락을 권고하는 절차이다(노동관계조정법 제21조, 제24조, 제26조). 관계당사자

의 쌍방으로부터의 신청 혹은 단체협약의 규정에 근거로 한 관계당사자의 일방으로부터의 신청으로 개시된다.

- 공익사업에 대해서는 당사자 일방으로부터의 신청, 노동위원회의 결의, 혹은 후생노동대신 또는 도도부현 지사의 청구의 어느 한 방법으로 개시되는 경우가 있다(노동관계조정법 제18조).
- 조정은 조정안 작성 및 그 수락권고를 절차상 예정한다는 특징은 있긴 하지만, 알선에서도 알선안을 내는 경우도 적지 않고, 또한 사안에 따라 알선도 공노사 3자에 의한 위원회로 실시하는 경우도 있기 때문에 그 절차적 특징에서 알선과 현저한 차이는 보이지 않는다. 조정의 신청건수는 예년 극히 소수에 그치는데, 그 이유는 알선은 일방으로부터의 신청으로 개시할 수 있는 것에 대해, 조정은 원칙적으로 쌍방의 신청이 필요하기 때문이다.

3) 중재

- 중재는 중재위원 3명으로 구성되는 중재위원회가 양 당사자에게 구속력을 가지는 중재재정을 내리는 절차이다(노동관계조정법 제31조, 제34조). 당사자 쌍방으로부터의 신청 혹은 단체협약의 규정에 근거로 한 당사자 일방으로부터의 신청으로 개시된다(노동관계조정법 제30조).
- 중재는 노동쟁의의 해결을 노동위원회에 맡기는 절차로, 중재재정은 단체협약과 동일한 효력을 가지는 것으로, 관계당사자를 당연히 구속하게 되는 부분에 큰 특색이 있다. 노동쟁의의 대상사항에 따라서는 단체협약에서 정하는 고충처리절차의 최종 단계에 편성되는 형태로, 중재절차를 유효하게 활용하는 것도 가능하지만, 거의 이용되고 있지는 않다.

4) 긴급조정

- 긴급조정은 쟁의가 공익사업에 관한 것인 등, 쟁의행위로 인하여 해당 업무가 정지되면 국민경제의 운영을 현저하게 저해하고, 또한 국민의 일상생활을 현저하게 위협하게 할 우려가 있다고 인정되는 사건에 대하여 쟁의행위의 금지도 규정하는 특별한 조정절차이다(노동관계조정법 제35조의 2, 제38조).
- 긴급조정은 1952년의 개정으로 도입된 절차인데, 같은 해에 행해진 60일간에 걸친 탄광노조의 파업에 대하여 극도로 석탄부족으로 인한 국민생활의 어려움으로 적용된 1건의 사례가 있을 뿐이다.

(3) 알선

1) 알선의 의의

- 알선은 노동위원회 회장이 지명하는 알선원이, 분쟁당사자 쌍방의 주장 요점을 확인하고 사건이 해결되도록 노력하는 절차이다(노동관계조정법 제10조~제13조). 가장 편리한 제도로, 노동위원회에 신청되는 조정방법은 예년 그 대부분이 알선이다.
- 알선은 단독 알선원이 행하는 것도 있는데, 조정사건의 수가 많지 않은 대부분의 노동위원회에서는 공익위원, 근로자위원, 사용자위원의 3자로 위원회를 구성하여 대응하는 것이 통상적이다. 단독 알선원이 행하는 경우와 비교하면, 알선기일의 결정시에 3명의 알선원의 상황과 당사자의 상황을 조정하는 부담이 있고, 기일이 연장되게 되는 부정적인 면도 있지만, 3자 구성의 장점이 해결에 위력을 발휘하는 경우는 적지 않다.
- 공익위원, 근로자위원, 사용자위원 3자에 사무국 직원도 함께 4자 구성으로 행하는 경우도 있어, 아오모리현 노동위원회에서는 알선사건 전체를 4자 구성으로 실시하고 있다. 또한 도쿄도 노동위원회와 같이 2인의 사무국 직원에 의한 알선이 메인인 곳도 있다.

2) 알선의 신청

- 알선은 관계당사자인 노동조합과 사용자 쌍방 또는 일방으로부터의 알선신청서의 제출, 또는 노동위원회의 회장의 직권으로 행해진다(노동관계조정법 제12조). 당사자의 일방의 신청인 경우에는 상대방 당사자는 단체협약에 이에 따라야 한다는 취지의 규정이 있는 경우를 제외하고는 원칙적으로 알선절차에 따르는 의무를 가지지 않는다.
- 병원이나 철도 등의 공익사업과 같이, 공익사업에서의 노동쟁의는 도도부현민의 일상생활에 중대한 영향을 미칠 우려가 있음에도 불구하고, 당사자로부터 알선신청이 없는 때에는 회장이 직권으로 알선을 개시하는 경우도 있다.

3) 알선신청서의 수리와 사전 조사

- 알선신청서를 수리한 노동위원회는 담당직원을 선임하고, 신속하게 알선사안의 조사를 개시한다. 담당직원은 분쟁 내용과 그 원인이 된 사실경과, 노사간의 교섭경

과 및 주장의 추이, 주장의 불일치의 원인 및 이유 등을 조사함과 동시에, 당사자 일방의 신청의 경우에는 상대방의 의향을 확인한다. 당사자에게 관계 자료의 제출을 의뢰하는 경우도 있다.

- 상대방이 알선절차에 응하지 않는 취지의 의사를 표명한 경우에는 응하도록 충분히 설득하게 된다. 설득의 노력에도 불구하고 상대방이 의사를 번복하지 않는 때에는 절차는 중단되어 종료되게 된다.

4) 알선절차의 개시결정과 알선원의 지명

- 담당직원에 의한 사전조사를 자료로 하여 검토하고, 회장이 알선을 하는 것을 타당하다고 판단한 때에는 절차의 개시결정을 하고, 알선원 후보자 중에서 해당 쟁의의 내용과 당사자의 희망, 알선원 후보자의 다른 사건의 부담상황 등을 고려하여, 알선원을 지명하여 신속하게 당사자에게 통지를 한다.
- 회장은 당사자에 의한 자주해결을 위한 노력이 충분하다고 인정되지 않는 경우나, 알선사항이 법령의 해석 등 노동위원회의 조정에 익숙하지 않다고 판단되는 경우에는 알선의 불개시를 결정하는 경우도 있다(노동위원회규칙 제65조 제2항, 제81조의 6). 그러한 경우에는 당사자에게 불개시 이유를 서면으로 통지한다.
- 알선절차가 개시되면, 알선원의 명을 받고 사무국의 담당직원은 당사자에게 더욱 조사를 하고 필요한 관계 자료의 제출을 요구함과 동시에, 희망하는 알선기일을 확인한다. 사전 조사에서는 노동위원회에 호출하지 않고, 사무국 담당직원이 당사자 쪽으로 직접 가는 것이 통례이며, 이러한 부분이 노동위원회 절차의 특징이라고 할 수 있다.
- 알선원의 상황과 당사자의 희망을 고려하여 일정 조정이 이루어지고, 가능한 한 빠른 시기에 제1회 알선기일이 열리게 된다. 어느 노동위원회에서도 알선신청으로부터 늦어도 30일 이내에는 제1회의 알선기일이 설정되어야 한다. 알선기일은 도도부현청(본청) 내지는 그 인근 청사에 있는 노동위원회의 노동위원회실이 나 조정실 등에서 이루어지는 것이 통상적인데, 희망에 따라 당사자의 소재지 가까운 곳에 있는 도도부현 관련 시설 회의실 등에서 행하는 “현지 알선”에 대응하는 경우도 있다.

5) 알선기일에서의 절차

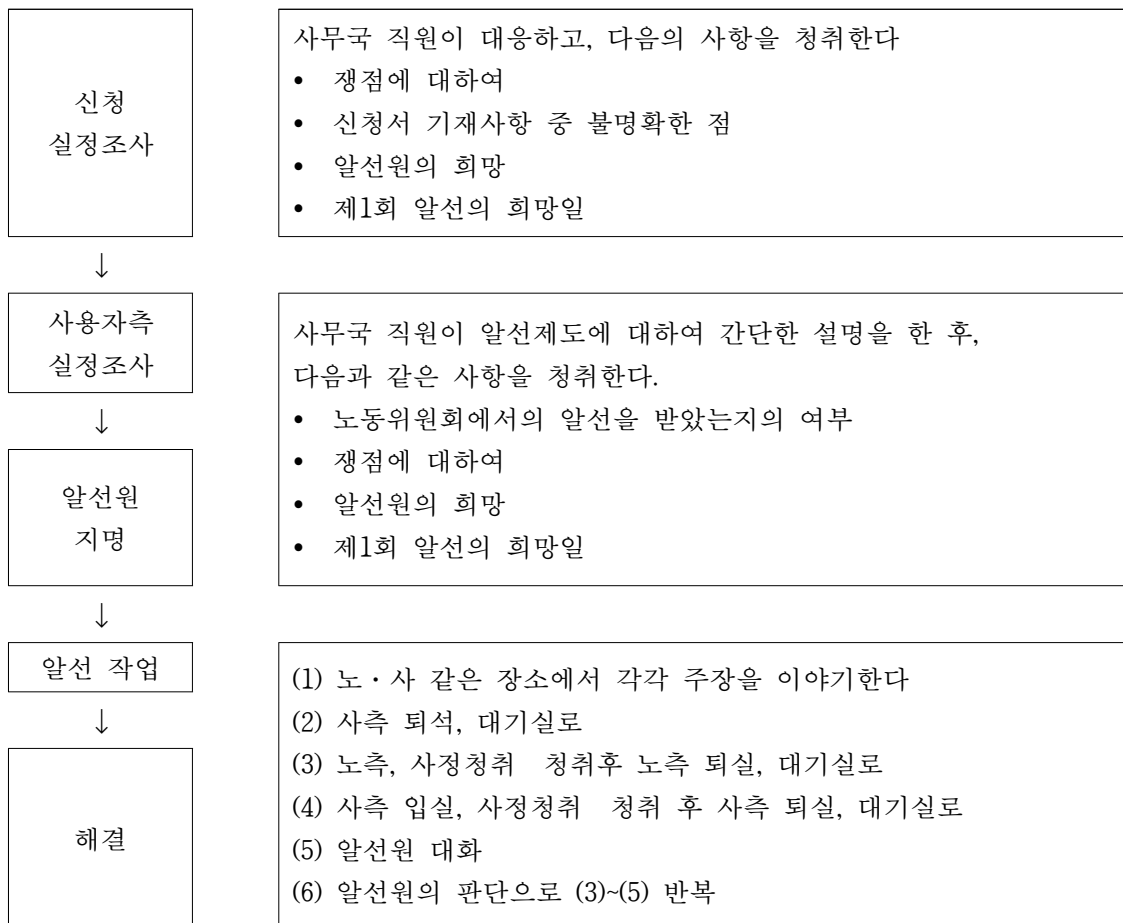
- 제1회 알선기일에서는 우선 큰 회의실(노동위원회실)에서 알선 개시가 선언됨과

동시에 알선원의 소개와 당사자측의 출석자 확인이 실시된다.

- 출석자에 관해서 특별한 규정은 없지만, 알선절차가 당사자간의 합의로 노동쟁의를 해결하기 위한 것이기 때문에, 대상이 된 사항에 관하여 상응의 권한을 가진 자일 것이 필요하게 된다. 당사자 이외에는 출석할 수 없다. 노동조합의 상부단체 임원은 당사자로서 출석할 수 있다. 변호사에게 대리행위를 요청하는 경우나, 변호사 및 사회보험노무사를 보좌인으로 동행하는 것은 절차의 운영에 지장이 없는 한 인정되지만, 노동쟁의는 본래 단체교섭이라는 사람과 사람의 대화로 운영해야 하는 집단적 노사관계가 틀어진 것으로 인한 것이라는 점을 고려하면, 당사자가 조정절차를 대리인에게 위임하는 것을 인정하는 것은 노사자치의 이념에 반하는 것이라고 볼 수 있고, 신고제에 의한 보좌인의 동행을 그만두게 해야 한다고 해석된다.
- 절차는 기록의 필요 등도 있어, 담당직원을 비롯한 사무국 직원도 동석하여 진행되는데, 비공개로 이루어지고 비밀은 준수된다.
- 출석자를 확인한 후에 실제로 알선 작업을 실시하기 위하여, 각 당사자는 각각 전용 대기실로, 알선원은 별도의 회의실(조정실)로 이동하여, 거기에서 순번에 따라 당사자를 불러 “개별면접방식”으로 사정청취를 하여 주장의 요점 및 쟁점을 확인하게 된다. 이를 바탕으로 사정청취 동안에 알선원의 협의가 이루어지고 알선 작업의 방침을 결정한다.
- 알선원에 의한 협의로 결정된 방침에 근거로 하여 알선원 일체에서의 개별 사정청취 및 설득이 반복되거나 알선안의 제시가 이루어지기도 하는데, 사용자위원이 사용자측의 대기실에 가서 사정을 듣고 설득하거나, 근로자위원도 노동조합측의 대기실에 가서 사정을 듣고 설득하거나 하는 등, 단독의 위원에 의한 개별 촉구가 이루어지는 경우도 있다. 이러한 부분에 3자 구성의 특색이 있으며 해결에 큰 공헌을 하는 경우도 있다.
- 알선절차에서는 알선안이 제시되는 것은 예정되어 있지 않으며, 알선원이 알선안을 제시하는 의무를 가지는 것은 아니다. 또한 알선안이 제시된 경우라고 해도, 당사자에게는 알선안을 수락할 의무도 없다. 그러나 알선 작업으로 노사 쌍방이 합의를 할 의향이 확인된 단계 등에서는 필요에 따라서 알선안을 당사자에게 제시하고, 이에 따라 해결을 도모하도록 검토를 요구하는 경우도 많으며, 그러한 경우에는 조정 절차와 거의 비슷한 기능을 완수하게 된다.
- 알선을 요구하고 있는 사항에 대하여, 단체교섭의 여지가 남아 있다고 판단되는

때에는 자주교섭의 개시나 가일층의 교섭 계속을 권장하는 경우도 있다. 그 단체 교섭에 알선원이 입회하는 경우도 있으며, 이를 “입회단체교섭”이라고 하는데, 입회단체교섭으로 자주교섭이 잘 진행되는 경우나, 알선원이 사안의 본질적인 문제점을 파악하는 것에 도움이 되는 경우가 있다.

[도표] 노동위원회에 신청후의 절차(알선의 경우)



출처: <https://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/sougi/sougi01.html>

- 제1회 알선기일에 종결에 이르지 못한 경우에는 알선원의 판단으로 제2회 이후의 알선기일을 설정하는 경우도 있다. 또한 협의사항을 제시하고, 다음 기일까지 동안에 노사에서의 자주교섭을 하는 것을 권장하는 경우도 있다.
- 1회의 알선기일에 걸린 시간은 통상 2~3시간인데, 노동위원회의 알선에서는 해결의 좋은 기회가 보이면, 시간을 신경쓰지 않고 절차를 속행하여 합의를 도출하도록 노력할 수 있는 체제로 되어 있다. 조정 및 중재의 절차에서도 마찬가지로, 노동위원회의 쟁의조정절차의 특징이다.

6) 알선절차의 종료

- 알선으로 쌍방의 의견이 일치된 때에는 알선원의 입회로 당사자간에 합의 문서를 작성하고 사건은 해결로 종료되게 된다. 이 자리에서 합의문서에 대한 양해를 얻을 수 없는 때에는 기한을 정하여 응답을 요청하고, 쌍방의 양해를 확인한 시점에서 재차 날인하는 경우도 있다. 알선안을 낸 때에는 그것을 상방이 수락함으로써 사건이 해결로 종료된다.
- 알선원은 알선을 진행하는 가운데, 피신청인이 알선을 거부한 경우나, 노사의 의견이나 주장의 차이가 커서 해결의 전망이 없다고 판단한 경우에는 절차를 중단하여 종료하고, 사건의 요점을 노동위원회에 보고하게 된다(노동관계조정법 제14조).
- 알선안을 낸 경우에는 그것을 노사쌍방 또는 어느 한 쪽 일방이 거부한 경우에는 가일층의 알선 작업을 하여 해결이 전망되는 때를 제외하고 그 시점에서 알선절차가 중단으로 종료해도, 자동적으로 조정이나 중재로 이행하는 경우는 없고, 조정이나 중재를 요구하는 당사자는 재차 신청할 필요가 있다.
- 알선이 중단된 사건은 사안에 따라서는 민사소송이나 노동심판으로 이행되는 경우도 있다. 예를 들면, 조합원의 해고문제를 둘러싼 사안에서는 조기의 해결을 도모하기 위하여 조합원이 노동조합의 지원을 받고 노동심판절차 신청을 하는 경우도 있다. 또한 노동조합이 부당노동행위의 신청을 하는 경우도 있다. 단체교섭축진을 대상사항으로 하는 알선중단 후에, 사용자가 단체교섭에 성실하게 응하지 않는다고 하여 부당노동행위(단체교섭 거부, 노동조합법 제7조 제2호)의 신청을 하는 패턴이 전형적이다.
- 자주적인 단체교섭 등 노동위원회에 의한 알선 이외의 방법으로 해결을 도모하고자 하거나 혹은 해결에 이른 경우 등, 신청자가 알선이 필요하지 않다고 판단한 때에는, 언제라도 알선사항의 일부 또는 전부에 대하여 취하할 수 있다. 전부에 대하여 취하가 이루어지면, 절차는 종료된다. 자주교섭으로 해결된 때에는 노동위원회는 당사자에게 “노동쟁의해결보고서” 제출을 요구하고 있다.

2. 노동조합법에 근거로 한 부당노동행위 구제제도⁷⁾

(1) 부당노동행위 구제제도의 의의

- 일본 헌법 제28조에 따라 근로자의 기본권으로서 단결권, 단체교섭권 및 단체행동권이 보장되어 있음에도 불구하고, 사용자가 근로자 및 노동조합의 권리행사에 대하여 다양한 압력을 가하거나 방해를 시도하는 경우가 있다.
- 그래서 노동조합법은 헌법 제28조에 의한 노동3권 보장의 취지를 훼손하는 사용자측의 행위를 “부당노동행위”라고 하여 금지함과 동시에, 금지의 위반에 대하여 법원에 의한 사법적 구제와는 별개로, 노동위원회라는 전문적인 행정기관에서 구제를 하여, 간이·신속하게 집단적 노사관계의 정상화를 도모하기 위하여 부당노동행위 구제제도를 마련하고 있다.
- 노동3권에 대한 사용자의 침해행위에 관하여 법원에 의한 사법적 구제로서 민사상 그 행위의 무효를 확인하는 것과, 손해배상을 청구할 수도 있다. 그러나 법원에 의한 민사소송은 과거 내지 현재의 권리의무관계의 확정을 본래의 사명으로 하는 것이고, 또한 통상적으로 긴 시간과 많은 비용을 필요로 하는 것이다. 그래서 전문성이 높고, 독립된 행정기관인 노동위원회가 그 심사에 근거로 하여 구제를 도모하는 부당노동행위 구제제도를 마련하고 있다.

(2) 부당노동행위의 유형

- 노동조합법은 부당노동행위로서 불이익 취급(제1호), 황견계약(제1호), 단체교섭거부(제2호), 지배개입·경비원조(제3호), 노동위원회에 대한 제기 등을 이유로 한 불이익 취급(제4호)을 금지한다(노동조합법 제7조). 사용자의 하나의 행위가 복수의 부당노동행위 유형에 해당되는 경우도 자주 있다. 예를 들면, 불이익 취급은 지배개입에도 해당되고, 또한 단체교섭거부가 지배개입이 되는 경우도 있다.

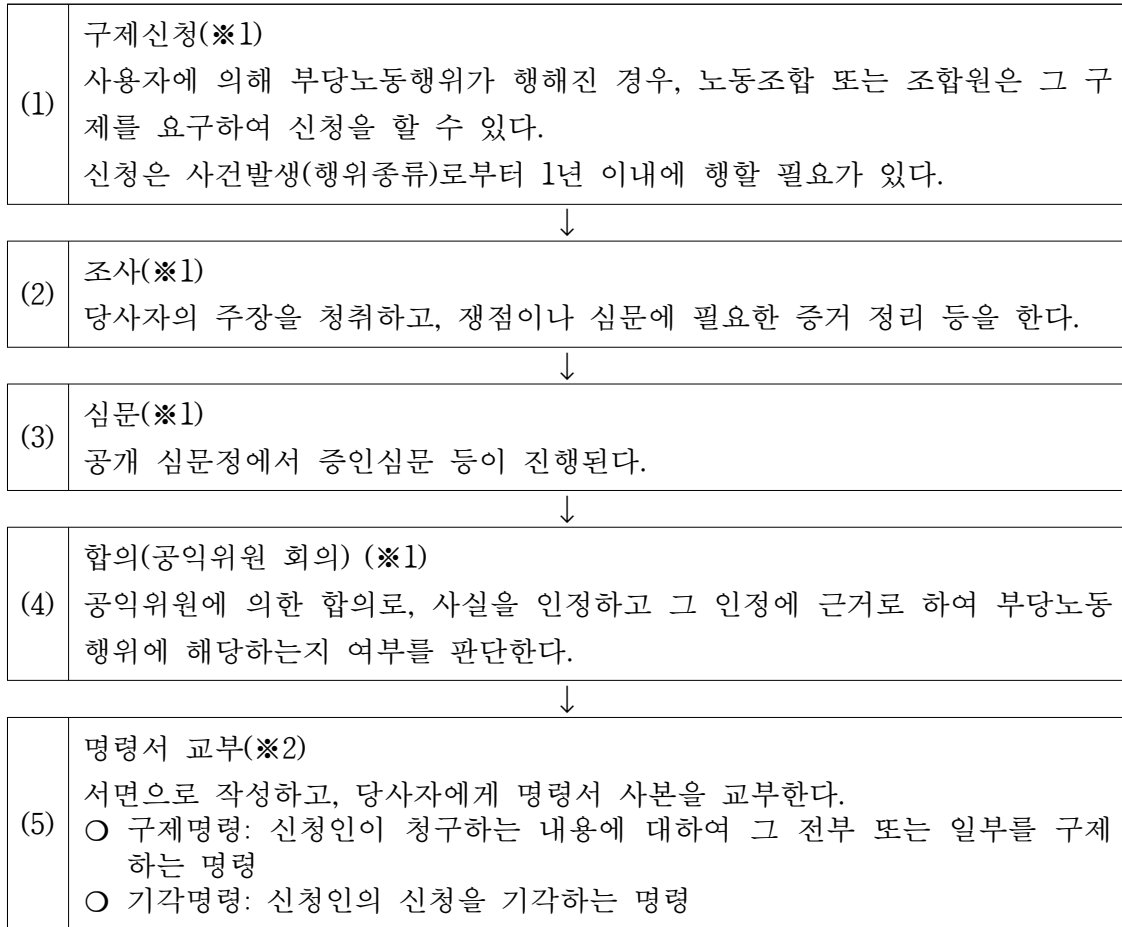
(3) 부당노동행위의 구제절차

1) 부당노동행위의 신청 절차

- 부당노동행위 구제절차는 노동위원회에서 신청인과 피신청인을 양 당사자로 하는 공적인 대심(對審)절차로 실시된다.

7) 村田毅之, “日本の勞使紛争處理制度-その現状と再構築案”, 晃洋書房, 2022, 182-197頁.

[도표] 도도부현 노동위원회에서의 부당노동행위 절차



출처: <https://www.mhlw.go.jp/churoi/shinsa/futou/futou11.html>

주1: 화해·취하: 노동위원회에서 심사 과정에서 노사간의 대화로 해결의 기운이 생긴 경우에는 공익위원은 노사양측에게 “화해”를 권고한다. 공익위원이 노사위원의 협력을 얻어 쌍방의 주장을 중재하고, 노사가 대화한 결과, 당사자가 합의에 달하면 화해협정을 체결하고 사건은 해결된다. 또한 신청인은 명령서 사본이 교부되는 동안, 언제든지 신청의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.

주2: 도도부현 노동위원회가 내린 명령에 불복하는 당사자는 중앙노동위원회에 재심사 신청을 하거나 지방법원에 명령취소를 요구하는 행정소송(취소소송)을 제기할 수 있다.

가. 부당노동행위의 신청

- 노동조합과 근로자가 사용자의 부당노동행위로 인하여 권리 및 이익을 침해받는다 고 생각한 때에는 노동위원회에 구제의 신청을 하게 된다(노동조합법 제27조 제1항). 신청은 원칙적으로 “부당노동행위 구제신청서”의 제출로 이루어진다.

나. 자격심사

- 노동조합이 부당노동행위의 구제신청을 하는 경우(노동조합법 제27조 이하)에는 노동조합법이 정하는 요건을 충족시킨 노동조합인지를 요구하고 있으며(노동조합법 제5조 제1항), 그 요건인 자주성(노동조합법 제2조)과 민주성(노동조합법 제5조 제2항)에 대

하여 노동위원회의 자격심사를 받을 필요가 있다. 자격심사는 부당노동행위의 심사와 병행하여 이루어지고, 구제명령이 내려진 시점까지 인정되어 있으면 된다고 해석되고 있다. 이 견해는 “병행심사주의”로 불린다. 자격심사의 과정에서 요건의 충족에 의문이 있는 때에는 노동위원회가 보정권고를 하고, 그 보정권고에 따라 조합규약을 개정함으로써 자격심사를 통과하게 되는 것이 통상적이다.

- 또한 자격심사에 대해서는 부당노동행위 구제신청뿐만 아니라, 법인등기의 절차(노동조합법 제11조)나 단체협약의 지역적 확장적용의 신청 절차(노동조합법 제18조), 노동위원회의 근로자위원 후보자 추천 절차(노동조합법 제19조의 3 제2항, 동법 제19조의 12 제3항)시에는 그 때마다 필요하다(노동조합법 제5조 제1항 본문).

다. 신청기간

- 부당노동행위의 신청은 사용자에 의한 부당노동행위로 이해되는 행위가 행해진 날로부터 1년 이내, 계속되는 행위의 경우에는 그 종료한 날로부터 1년 이내에 실시해야 한다(노동조합법 제27조 제2항).
- 신청기간의 제한은 1년 이상 경과하면, “그 조사심문에 있어 증거모집·실정파악이 상당히 어렵게 되고, 또한 1년 이상 경과한 후에 명령을 내리는 것은 노사관계의 안정을 저해할 우려가 있고 또한 명령을 내리는 실익이 없는 경우가 있기” 때문이다. 이 기간은 제척기간으로 해석된다.

2) 심사절차

가. 심사

- 신청이 이루어지면, 노동위원회는 지체없이 조사를 하고 심문을 개시한다. 조사와 심문 절차는 심사라고 불린다. 심사는 회장이 지휘하던지(노동위원회규칙 제35조 제2항), 회장이 지명하는 1~2명의 공익위원이 심사위원으로 심사를 담당한다(노동조합법 제24조의 2 제4항), 노사의 위원도 각 1명 참여위원으로 절차에 참가한다(노동위원회규칙 제41조의 2 제5항).
- 심사절차에서는 당사자는 신청하여 회장의 허가를 받고 변호사 등을 대리인으로 할 수 있다(노동위원회규칙 제35조 제4항). 보좌인을 동반하여 출석하는 것도 가능하다.

나. 조사

- 조사는 심문 준비를 위한 것으로, 당사자의 주장과 입증방법을 명확히 하여 쟁점과

증거를 정리하고, 심사계획을 세우기 위한 절차이다. 비공개로 진행되고 방청도 인정되지 않는다.

- 조사에는 “신청서”와 피신청인이 제출하는 “답변서”, 이러한 것을 보충하거나 또는 상대의 주장에 대한 자신의 주장을 기술하는 “준비서면”의 확인과 질의, 제출된 서증의 인정여부가 진행된다.
- 조사로 양 당사자의 주장과 쟁점이 정리되고 주장사실을 증명하는 증거 준비를 갖추면, 이에 근거로 심문 스케줄 등을 정한 심문계획이 입안되어 조사는 종료되고 심문으로 진행되게 된다.

다. 심문

- 심문은 양 당사자가 출석하여 노사의 참여위원 입회 하에 진행된다. 공개로 진행되고 일반인 방청도 인정된다. 심문에서는 필요에 따라서 서증을 살펴보지만 서증의 대부분은 조사 단계에서 제출되어 있기 때문에 증인과 당사자에 대한 심문이 중심이 된다.
- 증인심문은 그 증인을 신청한 당사자가 먼저 행하는 “주심문”으로 시작되고, 이어서 상대방 당사자에 의한 “반대심문”, 그리고 심사위원 및 참여위원에 의한 “보충심문”으로 진행되는 것이 일반적이다. 모두에 증인을 확인하기 위한 “인정심문”도 이루어지고, 증인은 그 진술내용의 진정함을 담보하기 위하여 진술에 앞서 선서를 하는 것이 요구된다(노동조합법 제27조의 8 제1항).
- 명령을 내릴 수 있는 단계에 달했다고 인정되는 때에는 당사자에게 최후진술의 기회를 주고, 심문은 종결되게 된다(노동위원회규칙 제41조의 8).

라. 화해

- 심사 도중에 화해가 가능하다고 판단되는 때에는 화해를 위한 작업을 앞선 작업과 마찬가지로의 형태로 시도하는 경우도 있다.

3) 합의와 명령

가. 합의와 명령

- 명령을 결정하기 위하여 공익위원이 전원 참가하는 비공개 공익위원 회의가 개최되어 참여위원으로서 절차에 참가한 노사의 위원 의견의 청취한 후에 합의가 이루어진다(노동조합법 제27조의 12 제2항, 노동위원회규칙 제42조 제1항~제3항).
- 합의는 사실의 인정이 이루어지고 이를 바탕으로 부당노동행위가 성립한다고 인정

되는 경우에는 신청인의 청구에 이러한 구제의 전부 내지 일부를 용인하는 구제명령을 내린다. 부당노동행위가 성립한다고 인정되지 않는 경우에는 신청을 기각하는 명령을 내린다(노동조합법 제27조의 12 제1항, 노동위원회규칙 제43조 제1항). 명령은 명령교부일로부터 효력이 발생한다(노동조합법 제27조의 12 제4항).

- 당사자가 독자적으로 화해에 이른 경우나, 노동위원회가 관여하여 화해한 경우에는 화해의 인정 또는 신청 취하로 사건은 종결된다. 신청인이 주장하는 사실이 부당노동행위에 해당되지 않는 것이 명확한 경우나, 신청기간을 경과하고 있던 경우 등은 각하한다.

나. 구제명령의 내용에 관한 노동위원회 재량권한

- 구제명령의 내용은 사안에 따라 다르지만, 어떠한 내용의 구제명령을 내릴지는 노동위원회의 재량에 맡겨져 있다.

(4) 재심사(중노위)의 절차

1) 재심사 신청과 재심사 절차

- 도도부현 노동위원회의 구제명령 내지는 기각명령에 불복하는 사용자 또는 근로자/노동조합은 명령의 교부를 받은 때로부터 15일 이내에 중앙노동위원회에 재심사를 청구할 수 있다(노동조합법 제27조의 15).
- 재심사 절차에는 그 성질에 반하지 않는 한, 초심 절차가 준용되고 있으며(노동조합법 제27조의 17, 노동위원회규칙 제56조 제1항), 초심과 같은 조사, 심문, 합의, 화해, 명령 등의 절차로 진행된다.

2) 재심사 신청에 대한 중앙노동위원회의 권한

- 재심사 신청이 이루어진 경우에는 중앙노동위원회는 도도부현 노동위원회 처분을 취소, 승인, 혹은 변경하는 완전한 권한을 가진다. 또한 자신이 내린 처부에 대한 재심사 신청을 기각할 수 있다(노동조합법 제25조 제2항).
- 그래서 중앙노동위원회는 재심사의 결과, 그 신청에 이유가 없다고 인정된 때에는 이를 기각하고, 이유가 있다고 인정된 때에는 신청된 불복의 한도에서 도도부현 노동위원회의 처분을 취소하고 이에 대신하여 명령을 내릴 수 있다(노동위원회규칙 제55조 제1항 단서).

3) 재심사의 신청 효과

- 재심사 신청이 이루어져도, 도도부현 노동위원회의 명령에는 영향을 미치지 않는다. 중앙노동위원회가 독립적인 입장에서 심사를 하고 사실의 인정에 근거로 도도부현 노동위원회의 해당 명령을 취소 내지는 변경한 때에는 해당 명령은 그 효력을 잃게 된다(노동조합법 제27조의 15 제1항 단서).

Ⅲ. 노동위원회에서의 노동쟁의 및 부당노동행위 처리 현황 및 통계

1. 노동쟁의 조정사건 처리 현황

(1) 노동쟁의 조정사건 취급 건수 추이 (전체 노동위원회)

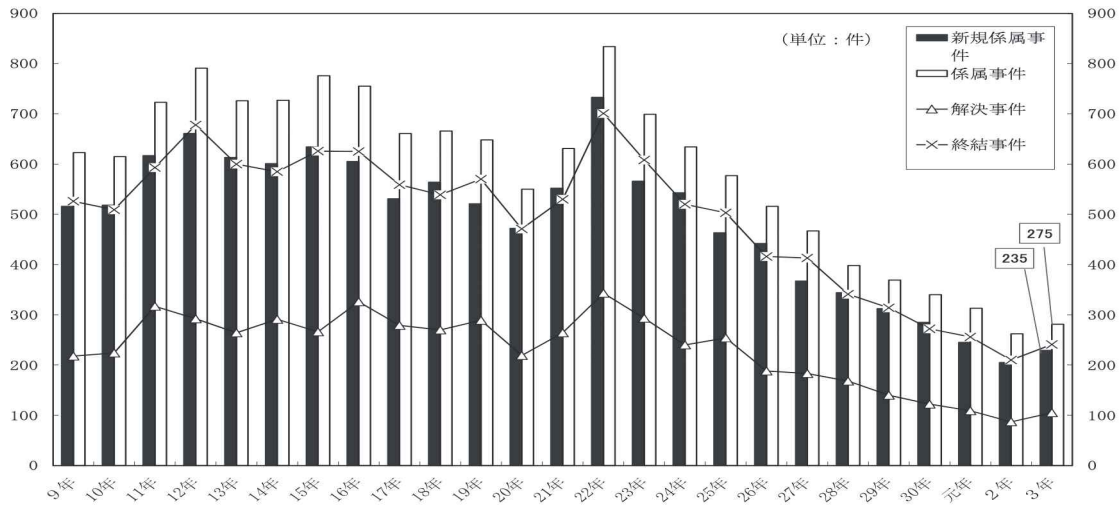
	전년 이월	계류상황					종결상황					해결률
		알선	조정	중재	계	합계	취하	해결	부조 중단	이관	합계	
1996	107(10)	477(0)	30(10)	9(9)	516(19)	623(29)	118(0)	218(10)	190(9)	0(0)	526(19)	53.4% (52.6%)
1997	97(10)	488(0)	21(9)	9(9)	518(18)	615(28)	112(0)	224(9)	173(9)	0(0)	509(18)	56.4% (50.0%)
1998	106(10)	571(0)	28(9)	18(9)	617(18)	723(28)	118(0)	317(9)	158(9)	0(0)	593(18)	66.7% (50.0%)
1999	130(10)	625(0)	24(9)	12(9)	661(18)	791(28)	148(0)	292(9)	238(9)	0(0)	678(18)	55.1% (50.0%)
...												
2010	133(0)	556(1)	10(2)	0(0)	566(3)	699(3)	109(0)	293(2)	205(1)	1(0)	608(3)	58.8% (66.7%)
2011	91(0)	535(0)	8(0)	0(0)	543(0)	634(0)	80(0)	240(0)	200(0)	0(0)	520(0)	54.5% (-)
2012	114(0)	459(0)	4(0)	0(0)	463(0)	577(0)	73(0)	254(0)	176(0)	0(0)	503(0)	59.1% (-)
2013	74(0)	416(0)	25(1)	1(0)	442(1)	516(1)	85(1)	188(0)	141(0)	2(0)	416(1)	57.1% (-)
2014	100(0)	360(2)	7(2)	0(0)	367(4)	467(4)	90(0)	183(4)	138(0)	2(0)	413(4)	57.0% (100.0%)
2015	54(0)	340(0)	4(2)	0(0)	344(2)	398(2)	53(0)	168(2)	120(0)	0(0)	341(2)	58.3% (100.0%)
2016	57(0)	305(0)	6(2)	1(0)	312(2)	369(2)	56(0)	140(2)	116(0)	2(0)	314(2)	54.7% (100.0%)
2017	55(0)	278(0)	6(2)	1(0)	285(2)	340(2)	42(0)	122(2)	107(0)	1(0)	272(2)	53.3% (100.0%)
2018	68(0)	236(0)	9(2)	0(0)	245(2)	313(2)	37(0)	109(2)	110(0)	0(0)	256(2)	49.8% (100.0%)
2019	57(0)	202(0)	3(2)	0(0)	205(2)	262(2)	43(0)	87(2)	80(0)	0(0)	210(2)	52.1% (100.0%)
2020	52(0)	226(0)	2(0)	1(0)	229(0)	281(0)	37(0)	105(0)	99(0)	0(0)	241(0)	51.5% (-)
2021	40(0)	232(0)	3(0)	0(0)	235(0)	275(0)	42(0)	94(0)	77(0)	1(0)	214(0)	55.0% (-)

출처: <https://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/sougi/dl/sougi05-01.pdf>

주1: ()은 행정집행법인 등 사건 수의 내수

주2: 해결률은 취하, 이관을 제외한 종결건수에 대한 해결건수의 비율

주3: 해결률란의 상단은 전체 노동위원회의 해결률, 하단은 행정집행법인 등의 해결률.



출처: <https://www.mhlw.go.jp/churoi/nenpou/dl/r03/1-2-1.pdf>

- 2021년 기준, 계류한 노동쟁의조정사건 건수(행정집행법인 제외)는 275건(2020년은 281건)으로, 이 중 2020년부터 이월된 것은 40건(2020년 52건), 신규로 계류한 것은 235건(2020년은 229건)이다.
- 신규 계류사건 건수는 235건으로, 2020년에 비하여 6건 증가하였다. 이를 중노위/도도부현 노위별로 보면, 중노위에서는 2건으로 2020년과 비교하여 변함이 없으며, 도도부현 노위에서는 233건으로 6건 증가하였다.
- 또한 신규계류사건을 조정방법별로 보면, 알선 232건으로 98.7%(2020년 226건, 98.7%), 조정 3건으로 1.3%(2020년 2건, 0.9%), 중재 0건으로 0%(2020년 1건, 0.4%)로, 알선이 압도적으로 많다.

(2) 노동쟁의 신규 계류사건 조정사항 수 추이

- 신규 계류사건 235건에 관한 조정사항 수 465항목(2020년 451항목) 가운데, 경제적 사항이 177항목(38.1%), 비경제적 사항이 281항목(60.4%), 협약체결·전면개정이 7항목(1.5%)이었다.
- 또한 2020년과 비교하면, 경제적 사항은 12항목 증가하고, 비경제적 사항은 2항목 증가하였다. 경제적 사항 중에서 임금 증액은 15항목(3.2%), 일시금은 15항목

(3.2%), 근로시간·휴일휴가는 15항목(3.2%)이었다. 비경제적 항목 가운데 단체교섭은 122항목(26.2%), 경영 또는 인사는 104항목(22.4%), 조합승인·조합활동은 12항목(2.6%)이었다.

		2017		2018		2019		2020		2021	
조합승인/조합활동		22	4.3%	16	3.4%	12	2.9%	20	4.4%	12	2.6%
협약체결/전면개정		5	1.0%	4	0.8%	3	0.7%	7	1.6%	7	1.5%
협약효력/해석		8	1.6%	5	1.1%	6	1.5%	2	0.4%	3	0.6%
임금 등	임금증액	19	3.7%	13	2.7%	12	2.9%	12	2.7%	15	3.2%
	일시금	26	5.1%	28	5.9%	27	6.5%	25	5.5%	15	3.2%
	제수당	21	4.1%	27	5.7%	13	3.1%	30	6.7%	17	3.7%
	기타 임금에 관한 것	49	9.6%	53	11.2%	51	12.3%	47	10.4%	50	10.8%
	퇴직일시금/연금	10	2.0%	8	1.7%	4	1.0%	12	2.7%	15	3.2%
	해고/휴업수당	10	2.0%	6	1.3%	6	1.5%	15	3.3%	17	3.7%
	소계	135	26.5%	135	28.5%	113	27.4%	141	31.3%	129	27.7%
급여 외	근로시간	13	2.6%	12	2.5%	10	2.4%	5	1.1%	7	1.5%
	휴일/휴가	11	2.2%	11	2.3%	12	2.9%	9	2.0%	8	1.7%
	작업방법 변경	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.4%
	정년제	5	1.0%	5	1.1%	0	0.0%	1	0.2%	5	1.1%
	기타 근로조건	21	4.1%	17	3.6%	14	3.4%	6	1.3%	22	4.7%
	소계	50	9.8%	45	9.5%	36	8.7%	21	4.7%	44	9.5%
경영 또는 인사	사업휴폐지	2	0.4%	2	0.4%	3	0.7%	3	0.7%	3	0.6%
	기업합병/사업양도	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	2	0.4%	1	0.2%
	인원정리	3	0.6%	4	0.8%	0	0.0%	2	0.4%	2	0.4%
	배치전환	14	2.8%	19	4.0%	10	2.4%	17	3.8%	17	3.7%
	해고	60	11.8%	58	12.3%	44	10.7%	49	10.9%	57	12.3%
	기타 경영인사	16	3.1%	23	4.9%	23	5.6%	15	3.3%	24	5.2%
	소계	95	18.7%	106	22.4%	81	19.6%	88	19.5%	104	22.4%
복리후생		1	0.2%	6	1.3%	7	1.7%	3	0.7%	4	0.9%
단체교섭 촉진		151	29.7%	117	24.7%	116	28.1%	124	27.5%	122	26.2%
사전협의제		0	0.0%	1	0.2%	1	0.2%	2	0.4%	2	0.4%
기타		42	8.3%	38	8.0%	38	9.2%	43	9.5%	38	8.2%
총 합계		509	100.0%	473	100.0%	413	100.0%	451	100.0%	465	100.0%
총 사건 수		283		243		203		229		235	
평균 조정사항 수(주1)		1.80		1.95		2.03		1.97		1.98	

출처: <https://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/sougi/dl/sougi05-03.pdf>

주1: 총 사건수에 대한 조정사항 수(총합계)의 비율

주2: 각년도의 왼쪽란은 조정사항 수이고, 오른쪽란은 총합계에 대한 각 사항수의 비율을 표시하고 있음.

주3: 복수의 조정사항을 포함한 사건이 있기 때문에, 총합계는 총사건수와 일치하지 않음.

(3) 개시 사유별 신규 계류사건 수

	조합 신청		사용자 신청		쌍방 신청		직권		합계	
2017	252	89.0%	23	8.1%	7	2.5%	1	0.4%	283	100.0%
2018	224	92.2%	19	7.8%	0	0.0%	0	0.0%	243	100.0%
2019	181	89.2%	19	9.4%	3	1.4%	0	0.0%	203	100.0%
2020	202	88.2%	26	11.4%	1	0.4%	0	0.0%	229	100.0%
2021	207	88.1%	25	10.6%	3	1.3%	0	0.0%	235	100.0%

출처: <https://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/sougi/dl/sougi05-04.pdf>

주: 왼쪽 란은 계류사건 수, 오른쪽 란은 전체 계류사건 수에 대한 비율

- 신규 계류사건을 개시 사유별로 보면, 노동조합으로부터의 신청이 207건으로 88.1%(2020년도에는 202건, 88.2%), 사용자로부터의 신청이 25건으로 10.6%(2020년도에는 26건, 11.4%), 노사 양측으로부터의 신청이 3건으로 1.3%(2020년도에는 1건, 0.4%), 직권에 근거한 개시가 0건, 0%(2020년도에는 0건, 0%)이었다.

(4) 신규 계류사건에서의 합동노조사건의 계류사건 추이(행정집행법인 제외)

	전체 사건	합동노조 사건		
			직소사건	
2019	203	150(73.9%)	85	(41.9%) <56.7%>
2020	229	166(72.5%)	93	(40.6%) <56.0%>
2021	235	164(69.8%)	80	(34.0%) <48.8%>

출처: <https://www.mhlw.go.jp/churoi/nenpou/dl/r03/1-1-1.pdf>

주1: 여기에서 집계대상으로 합동노조는 기업의 범위를 넘어서, 주로 중소기업의 근로자를 일정 지역 단위에서 조직하고, 특정기업에 대한 소속을 조건으로 하지 않는 개인 가입을 할 수 있는 조합을 말한다. “일반노조” 내지는 “지역 유니온” 등으로 불리고 있는 조합은 원칙적으로 이 범주에 포함된다.

주2: 직소(驅け込み訴訟)사건이란, 근로자가 조정사건이 될 수 있는 상황이 발생한 후에 합동노조에 가입하여, 해당 조합으로부터 해당 사항을 조정사항으로서 신청이 있었던 사건.

주3: ()은 전체 사건에 대한 비율. < >는 합동노조 사건에 대한 비율.

- 신규 계류사건 중 합동조합 사건은 164건(69.8%), 이 중 직소(驅け込み訴え) 사건은 80건(34.0%)이었다. 합동노조 사건에 차지하는 직소사건의 비율은 48.8%이다.

2. 부당노동행위 사건 처리 상황

(1) 부당노동행위사건 취급 건수(초심)

(단위: 건)

	계류 건수			종결 건수			다음 해 이월
	전년 이월	신규 신청	계류 합계	취하·화해	명령·결정	종결 합계	
2019	538	245	783	172	109	281	502
2020	502	280	782	157	87	245	537
2021	537	277	814	177	81	258	556

출처: <https://www.mhlw.go.jp/churoi/nenpou/dl/r03/1-1-1.pdf>

주1: 2020년 “종결 합계”는 “취하·화해”, “명령·결정”외에 “이송” 1건을 포함

- 2021년의 부당노동행위사건 취급건수를 살펴 보면, 신규 신청건수는 2020년에 비해 3건 감소하여 277건이었다. 또한 지방공무원 등 공무원관계사건의 신규신청건수는 7건으로, 2년보다 6건 감소하였다. 신규신청건수 277건 중, 합동노조사건의 신규신청건수는 207건으로 신규신청건수에서 차지하는 비율은 74.7%이다.
- 종결건수를 보면, 명령·결정건수는 81건(지방공무원등 공무원관계사건은 2건)으로 2020년에 비해 6건 감소하였으며, 취하·화해건수는 177건(지방공무원 등 공무원관계사건은 9건)으로 2020년에 비해 20건 증가하였으며, 그 결과 다음 해로 이월건수는 556건이 되었다.

(2) 화해 인정건수 (초심)

	화해 건수	화해인정 신청		화해인정		불인정
				그 중 화해조서 작성	그 중 집행문 교부	
2019	140	0	0	0	0	0
2020	129	2	2	0	0	0
2021	122	1	1	0	0	0

출처: <https://www.mhlw.go.jp/churoi/nenpou/dl/r03/1-1-1.pdf>

주: 분리사건 제외

- 화해의 상황을 조금 더 자세히 보면, 화해(취하를 제외)에 의한 종결 건수는 122건으로, 2020년의 129건에 비해 7건 감소하였다. 그 내역은 관여화해에 의한 것이 100건(2020년에는 87건), 무관여 화해에 의한 것이 22건(2020년에는 42건)이다.

(3) 화해사건의 단계별 종결건수(초심)

	심문전		제1회 심문 이후		합계
	신청부터 제1회 조사에 들어가기까지의 단계	제1회 조사부터 제1회 심문까지의 단계	제1회 심문부터 결심전까지의 단계	결심 이후	
2019	12(9)	108(77)	16(11)	4(3)	140(100)
2020	16(12)	98(76)	9(7)	6(5)	129(100)
2021	7(6)	101(83)	10(8)	4(3)	122(100)
그 중 관여 화해	0(0)	92(92)	8(80)	0(0)	100(82)
그 중 무관여 화해	7(100)	9(9)	2(20)	4(100)	22(18)

출처: <https://www.mhlw.go.jp/churoi/nenpou/dl/r03/1-1-1.pdf>

주: 분리사건 제외

- 또한 화해가 심사절차상 어느 단계에서 성립되었는지를 보면, 신청에서 제1회 조사에 들어가기까지의 단계가 7건(화해에 의한 종결건수의 6%), 제1회 조사부터 제1회 심문전까지의 단계가 101건(화해에 의한 종결건수의 83%), 제1회 심문부터 결심전까지의 단계가 10건(화해에 의한 종결건수의 8%), 결심이후가 4건(화해에 의한 종결건수의 3%)이다.
- 또한 이를 노동위원회의 관여, 무관여 별로 보면, 신청에서 제1회 심문전까지 108건에서는 관여 화해가 92건(심문전 종결 108건의 85%), 무관여 화해가 16건(문전 종결 108건의 15%)이고, 제1회 심문 이후의 14건에서는 관여 화해가 8건(심문이후 종결 14건의 57%), 무관여 화해가 6건(심문이후 종결 14건의 43%)이다.

(4) 노동조합법 제7조 해당 호별 종결(화해)건수 [민간기업 관계]

	1호 관계	2호 관계	3호 관계	4호 관계	화해건수
2019	61	105	86	5	139
2020	39	107	57	1	126
2021	48	96	61	5	119

출처: <https://www.mhlw.go.jp/churoi/nenpou/dl/r03/1-1-1.pdf>

주: - 하나의 사건에 둘 이상의 호가 관계하는 것이 있고, 1~4호 관계의 합계는 사건 수(화해건수 합계)와 일치하지 않음
- 분리사건을 제외

- 또한 민간기업 관계 사건의 화해로 종결한 119건을 노동조합법 제7조 해당호별로 보면, 1호 관계 사건이 48건, 2호 관계 사건이 96건, 3호 관계 사건이 61건, 4호 관계 사건이 5건이다(하나의 사건이 둘 이상의 호에 관계하는 것이 있어 합계는 사건수와 일치하지 않는다).

(5) 부당노동행위사건 취급 건수(재심)

(단위: 건)

	계류 건수			종결 건수			다음 해 이월
	전년 이월	신규 신청	계류 합계	취하·화해	명령·결정	종결 합계	
2019	89	74	163	29	25	54	109
2020	109	62	171	23	17	40	131
2021	131	52	183	25	31	56	127

출처: <https://www.mhlw.go.jp/churoi/nenpou/dl/r03/1-1-1.pdf>

- 2021년도 중에 계류된 재심사 건수는 전년부터 이월 131건에 신규 신청 52건을 추가하여 183건으로, 계류건수는 전년에 비하여 12건 증가하였다.
- 신규신청 52건 내역은 운수업 13건으로 가장 많고, 다음으로 제조업이 11건의 순이며, 지방공무원 등 공무원 관계 사건은 0건이다.
- 또한 종결 건수는 56건으로, 이 결과 미처리 건수 127건이 다음 해로 이월되었다. 종결건수 56건의 내역은 취하·화해에 의한 것이 25건(종결 건수의 45%), 명령·결정에 의한 것이 31건(종결건수의 55%)이다.

(6) 화해의 인정건수(재심)

	화해 건수	화해인정 신청		화해인정		불인정
				그 중 화해조서 작성		
					그 중 집행문 교부	
2019	23	18	18	0	0	0
2020	16	12	12	0	0	0
2021	21	17	17	0	0	0

출처: <https://www.mhlw.go.jp/churoi/nenpou/dl/r03/1-1-1.pdf>

- 또한 재심사 사건에서 화해인정의 신청 건수는 17건으로, 모두 인정되었다. 그리고 화해조서의 작성 및 집행문 교부의 신청은 없었다.

IV. 소결 및 시사점

1. 노동위원회에서의 집단적 권리분쟁과 집단적 이익분쟁의 처리방법

- 일본에서 집단적 이익분쟁에 대해서 보면, 자주적 해결과 공적 ADR(노동위원회)에 의한 조정적 해결이 주된 것으로 ADR의 기능이 작용하고 있다.
- 반면 집단적 권리분쟁에 대해서 보면, 행정 ADR(노동위원회)에 의한 부당노동행위 제도가 모든 분쟁을 포섭하고 있는 것이 특색으로, 그러한 의미에서 판정적 해결로 처리를 도모하는 것이 전제이다. 하지만, 부당노동행위 사건은 약 70% 가까이 높은 비율로 “화해·취하”로 종결되고 있기 때문에, 판정적 해결이라는 법의 원칙이 반드시 유지되고 있는 것은 아니므로 ADR의 기능이 충분히 발휘되고 있다고 볼 수 있다.

2. 집단적 노동분쟁과 개별적 노동분쟁의 교착 영역이 확대 중

- 일본의 집단적 노동분쟁의 특징으로서, 집단적 노동분쟁과 개별적 노동분쟁의 교착 영역이 있다는 점이다. 일본의 노동위원회가 행하는 노동관계조정법에 근거로 한 앞선 사건은 그 대부분이 “개별분쟁화”되고 있다. 앞선 통계에서도 살펴 보았듯이, 2021년 전국 노동위원회에서의 조정사건의 신규 계류건수 235건 중에서, 164건(69.8%)이 합동노조가 신청하는 사건으로, 그 중 80건(48.8%)(전체의 34.0%)이

“직소 사건”이다.

- 이것은 알선사건의 상당부분이 해고 등의 정리해고 → 합동노조에 대한 직소 가입 → 단체교섭 요구·단체교섭 거부 → 노동위원회에서의 알선 신청이라는 흐름을 취하고 있는 것으로 볼 수 있다. 이 해고 등을 둘러싼 단체교섭 촉진 사건은 그 본질은 해고사건 그 자체인 경우가 많지만, 그래도 분쟁의 형태로서 “노동쟁의”의 정의에 합치하는 것은 의심되지 않는다.⁸⁾

3. 노사관계의 안정화와 노동위원회의 사건 처리기간 확보의 필요성

- 앞에서 살펴본 것과 같이, 일본 안정적인 노사관계를 바탕으로 노동위원회에서 집단분쟁의 취급 및 해결건수가 우리나라에 비하면 많지 않다.
- 실제 도쿄도노동위원회의 공익위원/근로자위원/사용자위원은 각각 13명씩이며, 사무국의 인원수는 총 38명(사무과 11명, 심사조정과 27명)으로, 많지 않은 인원으로 운영되고 있음을 알 수 있다.⁹⁾ 또한 연간 취급 사건의 건수도 다소의 증감은 있지만 1000건대이다.¹⁰⁾

사업별 연도	부당노동 행위 심사	노동보험 자격심사	노동쟁의 조정	노동쟁의 실정조사	취급 총 건수	전년대비 증감(△)
2017년도	396	330	89	171	986	43
2018년도	409	336	74	156	975	△11
2019년도	418	342	70	138	968	△7
2020년도	433	362	79	132	1,006	38
2021년도	455	398	87	135	1,075	69

- 8) 野田進, “本特集の趣旨-集团的労働紛争解決システムの理論構築-”, 季刊労働法, 236号, 2012, 4頁.
이에 대해 노다 교수는, 일본에서 “노동쟁의”의 정의는 분쟁의 목적이거나 당사자가 아니라, “쟁의행위”라는 분쟁의 형태에 착안한 정의로 되어 있으며, 그렇기 때문에 분쟁당사자에 착안하여 “개별적”으로 하는 개별노동분쟁과, “업무의 정상적인 운영을 방해한다”는 쟁의행위의 양태에 착안한 노동쟁의는 경계를 명확하게 할 수 없다고 지적한다. 또한 개별노동관계에서 “노동쟁의”는 제외되는 것은 명확하지만, 노동쟁의가 집단적인 노동분쟁의 모든 것은 아니라는 것도 명확하다고 지적한다(野田進, “本特集の趣旨-集团的労働紛争解決システムの理論構築-”, 季刊労働法, 236号, 2012, 3頁).
- 9) 도쿄도 노동위원회의 경우, 2022년도 당초 예산은 세출총액 671,000,000엔으로 전년도 당초 예산에 비하여 9,000,000엔 증액되었음. 예산을 내역을 보면, 보수 및 급여가 611,602,000엔(91.1%)를 차지하고 있으며, 그 외가 사업비로 59,398,000엔(8.9%)을 차지하고 있다. 한편, 일본 중앙노동위원회의 2022년도의 재정에 대해서는 일반회계 당초예산에서 중앙노동위원회 소관 세출 예산은 14억 9344만 5천엔이다(<https://www.bb.mof.go.jp/server/2022/dlpdf/DL202211001.pdf>). 후생노동성이 주관 또는 공동관리하는 특별회계에서 중앙노동위원회가 소관하는 것은 없다.
- 10) 東京都労働委員会, “事業概要(2022年版)” : <https://www.torou.metro.tokyo.lg.jp/pdf-jigyougaiyou/R04jigyougaiyou.pdf>

- 이러한 것은 일본의 노사관계가 분쟁보다는 안정화의 방향으로 정착되어 가고 있다는 것을 보여주는 단서이기도 하다. 실제로 후생노동성이 실시한 “2022년 노사간의 교섭 등에 관한 실태조사의 개황”(2023년 6월 28일 발표)를 보면, 노사관계에 대한 인식(본부조합 및 단위노동조합 응답)을 보면, 사용자측과의 노사관계는 “안정적으로 유지되고 있다”(51.9%), “대체로 안정적으로 유지되고 있다”(37.6%)로, 안정적이라고 인식하고 있는 노동조합이 89.5%(2021년도 전회 조사는 92.9%)이다.¹¹⁾
- 또한 일본에서는 상기에서 살펴 본 바와 같이, 부당노동행위 사건이 화해로 많이 이루어지고 또한 1회 조사부터 1회 심문까지의 단계에서 화해가 많이 이루어지고 있는데, 이는 일본 노동위원회에서의 심사기간이 우리나라보다 길어 그러한 심사기간 동안에 사전 ADR 등이 이루어져 화해의 성취로 이루어지고 있다고 평가해볼 수 있다.
- 도쿄도 노동위원회의 경우를 살펴 보면, 부당노동행위 신청사건에 대한 심사기간에 대해서는 도쿄도 노동위원회에서는 심사가간의 목표를 2005년에 2년으로 정하였고 2008년부터는 원칙 1년 6개월로 단축하여 심사의 신속화를 위해 노력하고 있다. 또한 심문종료 후에 보다 빠른 시점에 쟁점에 대한 판단의 방향성을 압축 및 명령을 내리기까지 세세한 진행관리 등을 위해 노력하고 있음을 밝히고 있다(일본 노동조합법에서는 노동위원회의 심사기간을 목표를 정하고, 목표 달성상황, 기타 심사상황을 공표하는 것으로 되어 있음(제27조의 18)).

[도표] 2008년 1월 1일 이후 신청사건에 관한 목표달성상황(2022년 3월 말 현재)
신규신청·종결상황(2008년 1월 1일 이후)

	신규신청	종결건수				미종결	그 중 1년 6개월 경과
		취하	화해	명령·결정	종결 합계		
건수(건)	1,548	202	844	276	1,322	226	124
평균 처리일수 (일)		344.0	337.7	841.0	443.7		

11) 厚生労働省, “令和 4 年 労使間の交渉等に関する實態調査の概況”, 2023.06.28.: <https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/18-r04gaiyou06.pdf>

- 2008년 1월 1일 이후 부당노동행위의 신규신청 및 종결상황을 보면, 신규신청은 1,548건으로 종결합계는 1,322건으로 평균처리일수는 443.7일이다. 구체적으로 보면 종결상황은 취하 202건(평균처리일수 344.0일), 화해 844건(평균처리일수 337.7일), 명령·결정 276건(평균처리일수 841.0일)로, 1년 6개월 이내에 901건이 종결되었고, 1년 6개월 초과한 경우는 421건이다.
- 이와 같이 일본에서는 부당노동행위 사건에 대한 심사부터 종결까지 도쿄노동위원회의 경우에는 1년 6개월을 목표로 처리를 하고자 한다(종래 2년에서 신속한 처리를 위해 단축된 것임). 이는 우리나라에 비해서 장기의 처리기간을 가짐으로써 한정된 사무국 인력이지만 절차상에서 충분한 조사와 심문 등이 이루어질 수 있는 처리기간을 확보하고 그러한 과정에서 명령·결정이 이루어지기 전에 취하 또는 화해로 종결 처리될 수 있는 환경이 갖추어져 있다고 평가할 수 있을 것이다.
- 따라서 우리나라도 노사관계의 안정화에 대한 노력은 계속적으로 요구받고 있는 사항이지만, 실제 노동위원회에서 다루어지는 집단노동분쟁의 수에 비해 위원회의 조사관 등의 인력의 업무부하 등을 고려하여 충분한 처리기간을 확보하는 것은 중요한 과제가 될 수 있다. 물론 당사자에게 있어 신속한 사건처리는 중요한 사항이기는 하지만, 일본의 사례와 같이 1년 6개월 이내의 처리기간 동안에 이루어지는 취하 및 화해 등을 통해 집단노동분쟁에서도 ADR이 기능하고 있음을 확인할 수 있다는 점에서 시사점을 도출할 수 있다.

제5장 집단적 노동분쟁의 해결 실효성 확대 방안

Ⅰ. 노동분쟁의 일반 이론

1. 노동분쟁의 개념 및 유형

- ‘노동분쟁’(Labor Disputes)은 근로관계나 노사관계와 관련된 분쟁을 의미하는 포괄적 개념이다. 노동법에서는 ‘노동관계’를 ‘개별근로자와 사용자 간의 개별적 근로계약관계 및 노동조합과 사용자(단체) 간에 발생하는 집단적 노사관계’라고 정의하며, ‘노동분쟁’은 노동관계에서 발생하는 개별분쟁·권리분쟁과, 집단분쟁·이익분쟁을 포섭하는 개념이다. 노동분쟁의 유형은 ①개별분쟁, ②집단분쟁, ③권리분쟁, ④이익분쟁으로 구분된다.¹⁾ 집단분쟁 사례는 노사간 임금교섭 등의 단체교섭의 결렬로 파업을 행하는 분쟁, 그 밖에 노동조합 전임자 문제나 노조운영에 대한 사용자의 간섭에 따른 분쟁, 복수노조시 대표노조의 결정과 소수노조의 대우와 관련한 분쟁 등이다.²⁾

2. 노동분쟁의 특징

- 노동분쟁의 개념을 이론상 4가지로 유형화할 수 있지만, 실무에서의 노동분쟁은 위의 분쟁들이 상호 교착해 복잡다단한 **다면성의 양상**을 갖고 있다. 그 이유는 **노동관계의 특수성**-개별 근로자의 근로조건 등의 지위 향상을 유지·개선하고 집단적 단결력을 활용한다는 측면에서 다른 법의 영역에서 찾기 어려운 특징을 가진다.
- 노동분쟁은 계속성, 포괄성, 집단성, 복잡성, 이념성을 갖기 때문에 ① 법원의 사법적 판단만으로는 최종 해결에 한계가 있는 점, ② 법원은 노동분쟁의 특수성에 전문화되지 않아 좀 더 유연한 절차를 통한 분쟁해결을 기대하기 어려운 점, ③ 법원

1) (i) ‘분쟁의 주체’에 따른 구분 : 일반적으로 사용자와 근로자와의 분쟁을 ‘개별분쟁’(individual disputes), 사용자와 노동조합 간의 분쟁을 ‘집단분쟁’(collective disputes)이다. (ii) ‘분쟁의 객체’에 따른 구분 : 노사간 권리의무관계를 정한 규범·물이 이미 존재하는 경우에 그 해석·적용을 둘러싼 다툼을 ‘권리분쟁’(disputes of right), 새로운 규범·물의 설정을 둘러싼 다툼을 ‘이익분쟁’(disputes of interest)이다.

2) 영국의 사례로서 최근 이슈로는 필수유지업무 신설하고, 파업이 격렬하게 일어난 바가 있음. 유럽(의회)평의회는 ‘인권(人權) 등을 포함해 폭넓게 다루고 있다.

의 소송절차는 장기간 소요, 많은 비용이 드는 점 등을 이유로 법원절차의 노동분쟁 해결시스템은 한계가 있다고 지적되고 있다.

○ 선진국에 있어 노동분쟁 해결시스템은 기존의 법원과는 다른 독자적인 노동분쟁 해결 시스템이 구축된 배경에는 노동분쟁의 다면성과 특수성에 대응하기 위해 위한 것이다. 노동법의 특징 및 노동분쟁의 다면성과 특수성을 고려할 때에 개별 제도의 배경과 특수성으로 도출되는 함의를 기초로 **현행 노동위원회제도를 개선하고 보완할 사항에 대한 논의가 필요하다.**

- 집단 분쟁을 '과업'으로 특정하면, 사전·사후 조정은 연속적인 개념인데 현행 노동법은 이를 구분하고 있고, 조정은 무엇보다 교섭의 시작단계부터 제공해야 하는 서비스라는 점을 고려하면 현행 노동위원회 **조정제도의 개선이 필요하다.**
- 현행 노조법상 복수노조에 따른 **교섭단위 분리·통합, 공정대표의무 위반 시정신청 사건의 경우 '노동조합의 특성'을 고려할 때 노동위원회에서 일반 심판사건과 동일하게 처리해야 하는지 논의가 필요하다.**
- (현행 노조법상 '노동조합'의 부당노동행위 제도가 도입되지는 않았지만) 부당노동행위 제도 전반에 걸친 **'노동조합의 역할'에 대하여 논의가 필요하다.**
- 현행 노동위원회가 고용노동부와 상호 관계나 공무원들의 순환근무 등의 제도에 비추어 볼 때, **노동위원회의 조정과 심판 역할을 분리하기는 어렵지만, 노동위원회가 담당하는 역할의 개선을 위한 논의가 필요하다(그 외 '노사협의회' 관련 노동위원회제도 설계 등은 제외).**

<표 1> 갈등해결 유형에 따른 분쟁해결 방법

의사결정 유형	갈등해결 유형	강제성
초법적 강제 의사결정	▪ 폭력 등 행동으로 제압	
사적 당사자의 의사결정	▪ 갈등 회피	자율성
	▪ 대화와 토론 ▪ 협상	
사적 제3자 의사결정	▪ 조정 ▪ 중재	
	▪ 입법적 결정 ▪ 재판적 결정	
법적, 권위적 제3자 의사결정		당사자 만족도

* 자료 : 원창희(2010), 노동분쟁 해결 이해과정

<표 2> 노동분쟁 해결절차 개관

구분	내 용	분쟁해결제도	근거법령	처리기관
이익 분쟁	▪ 근로조건의 형성 또는 창설 등과 관련한 노사간 분쟁(노동쟁의)	▪ 조정 및 중재	▪ 노조법	▪ 노동위원회
권리 분쟁	▪ 임금, 손해배상청구 등	▪ 근로감독관의 시정명령	▪ 근로기준법 ▪ 민법	▪ 노동청 ▪ 일반법원
	▪ 부당노동행위·공정대표의무·부당해고	▪ 화해	▪ 노동위원회법 ▪ 노조법	▪ 행정구제: 노동위원회·행정법원 ▪ 민사구제: 일반법원
	▪ 차별시정 등	▪ 조정 및 중재	▪ 고령법·기간제법·파견법 등	▪ 행정구제: 노동위원회·행정법원 ▪ 민사구제: 일반법원
	▪ 산재 인정 여부, 실업급여처분 불복 등	▪ 판정	▪ 산업재해보상보험법	▪ 행정구제: 근로복지공단·산재·고용보험심사위원회·행정법원
	▪ 노동관계법령 위반 형사사건	▪ 판정	▪ 노조법 ▪ 형법	▪ 일반법원

3. 대안적 분쟁해결제도

(1) ADR 제도의 의의

- **ADR제도(Alternative Dispute Resolution System)**란 분쟁을 국가의 사법기관(법원)의 재판(소송) 이외의 ‘**대안적 분쟁해결 절차**’에 의해 해결하는 방법과 수단을 말한다. ADR제도는 법률행위 당사자 간의 분쟁시 법원의 판사에게 재판을 통해 분쟁을 해결하는 대신에, **협상, 알선·조정·중재**와 같이 당사자가 아닌 **제3의 전문가의 도움을 받아 분쟁을 해결하는 방법**을 말한다. 이를 **대안적(代案的)·대체적(代替的)·재판외 분쟁해결제도** 등이라고도 부른다.

(2) ADR 제도의 유형

1) 사법형·행정형·민간형

- ADR의 실행 주체는 사법형·행정형·민간형 ADR로 구분된다. ① 사법형 ADR은 법원에서 진행하거나 법원을 통해 진행되는 것, ② 행정형 ADR은 행정부 또는 행정부 산하기관에 설치된 각종 위원회에서 여러 형식으로 분쟁의 해결을 시도하는 것, ③ 민간형 ADR은 민간 분야의 기관이나 단체 또는 개인이 분쟁의 해

결을 시도하는 것을 의미한다(예, 민사조정법상의 조정, 민사소송법상의 소송상 화해(제220조), 제소전 화해(제385조) 등).

○ **행정형 ADR**은 법률상 권리관계 등의 분쟁 발생시 **행정기관**이 직접 또는 산하 기관 및 관할 법인 등을 통해 분쟁을 해결하는 제도이다.

－ **행정형 ADR**은 법적 판단 결과가 명백한 분쟁사건과 소송에 부적합한 사건을 당사자의 합의형식으로 조기에 차단해 무용한 소송절차의 남용을 막아 사법자원의 효율적 배분에 기여하고, 소송비용 등 절감을 통해 분쟁해결비용의 절감 효과. 구체적인 쟁점사항에 대한 당사자 이익을 상호 조정으로 분쟁해결에서 법원의 재판보다 유용한 경우가 많음. 비정형의 틀 내에서 조정위원과 당사자들이 자유로운 협상절차를 진행해 법원의 조정보다 조정성립률이 높다.

－ <사례>

- 행정기관이 직접 운영하는 사례로는 노동위원회법상의 조정위원회와 중재위원회(제15조), 환경분쟁조정법상의 환경분쟁조정위원회(제4조), 건설산업기본법상의 건설분쟁조정위원회(제69조) 등이 있다.
- 행정기관 산하로 하는 사례로는 소비자분쟁조정위원회(소비자기본법 제60조), 금융분쟁조정위원회(금융소비자기본법 제33조) 등이 있다.

2) 구속형·비구속형 : ADR 절차를 통해 나온 결과의 성격에 따라 구별

○ 구속형은 ADR절차를 통해 나온 결정에 당사자가 구속되는 방식(중재), 비구속형은 비구속되는 방식(조정 등)이다. 중재판정에 본래 의미의 구속력이 인정되는 중재를 제외하면, 원칙적으로 ADR은 당사자가 동의하지 않으면 어떤 결과에도 비구속적이다. 예컨대, 비구속적인 중재절차 및 (자발적·의무적) 조정은 당사자가 합의할 때에만 사건이 해결된다.

3) 자율형·강제형 : ADR 방식의 선택의 자유에 따라 구별

○ 자율형은 분쟁의 당사자가 소송을 포함해 다양한 ADR방식을 선택, 강제형은 분쟁 당사자가 임의로 선택한다. 먼저 자율형은 ① 소액의 손해배상, ② 기술·과학 분야 사건은 조정인·중재인의 관련 전문지식이 필요하다. 또한 강제형은 ① 당사자의 의사소통을 통해 합의점을 찾고 창의적인 해결 방안을 도출하길 희망, ② 복잡·새로운 법적 쟁점과 관련, ③ 사실관계보다는 법리적 문제, ④ 집단소송, ⑤ 행정기관에서 제소한 사건 등, 재판상 이혼 등의 조정전치주의(가사조정법 제50조)가 있다.

(3) ADR의 방식

1) 협상(協商, negotiation)

- 협상은 분쟁 당사자가 신의칙을 통해 쟁점 등을 확인·토론해 이끌어낸 해결책에 합의(의사 합치)하는 분쟁해결방식. 협상의 종류에는 과거에 발생한 분쟁의 분쟁해결 협상(dispute resolution negotiation), 장래의 거래조건 등의 결정을 위한 거래 협상(transactional negotiation), 규범의 제정 협상(rule making negotiation).이 있다. 협상 자체가 독립된 절차, ADR절차의 핵심 내용을 제공해 별도의 ADR 절차를 운영한다. 제3자의 개입 없이 당사자가 자율분쟁해결의 과정과 결론을 결정함. 다만 협상이 교착상태에 빠지면 협상은 실패로 끝난다.

2) 알선(斡旋, conciliation)

- 알선은 제3자가 단순히 당사자 면담(소환), 협상시기, 원활한 의사소통의 기능만을 수행하고, 사건의 실체적 평가를 하지 않고, 구체적인 조정안도 제시하지 않는 방식이다. 조정·중재와 비교해 비정형적·비공식적인 절차, 조사관이 사건을 파악하고 조사하는 과정에서 또는 당사자의 견해가 첨예하게 대립해 협상테이블에 마주 앉기 어려운 경우에 이용된다.

3) 조정(調停, mediation)

- 조정은 중립적 위치에 있는 제3자=조정인(mediator)이 분쟁당사자들이 합의가능한 해결안에 도달할 수 있도록 도와주는 방식을 말한다. 조정인은 조정안의 제시 등 알선인보다는 적극 당사자 합의에 노력하지만, 어디까지나 당사자의 협상을 유도하며 분쟁사안의 최종 법적 판단은 하지 않는다. 조정과 중재는 제3자의 개입한다는 측면에서 공통점이 있으나, 조정안은 일반적으로 구속력이 없다는 점에서 구속력이 인정되는 중재와 차이난다. 조정의 목적은 당사자들이 자발적으로 합의해 이행 가능한 합의서를 작성한다. 즉 일반적으로 당사자의 권리(right)보다는 당사자의 이익(interest)을 중심으로 논의하는 절차이다. 노동위원회법은 노동위원회의 소관 사무로 노동쟁의 조정(調停)·중재 또는 관계 당사자의 자주적인 노동쟁의 해결 지원에 관한 업무를 포함(제2조의2 제2호), 「노조법」 제29조의4 및 제84조, 「근로기준법」 제30조에 따른 판정·명령 또는 결정이 있기 전까지 관계 당사자의 신청을 받아 또는 직권으로 화해를 권고하거나 화해안을 제시 가능(제16조의3 제1항), 양 당사자가 이를 수락한 경우 재판상 화해의 효력을 가진다(제16조의3 제5항).³⁾

4) 중재(仲裁, arbitration)

- 기간제법이나 고용평등법 등에서도 노동위원회의 중재(仲裁) 결정을 통해 분쟁 해결한다(재판상 화해와 동일한 효력). **노조법상 노동위원회는 사적조정·중재에 의해 노동쟁의를 해결가능**(제52조), 긴급중재제도(제80조)가 있다.⁴⁾

5) 혼합형 ADR(중재-조정·조정-중재·조정-중재-조정)

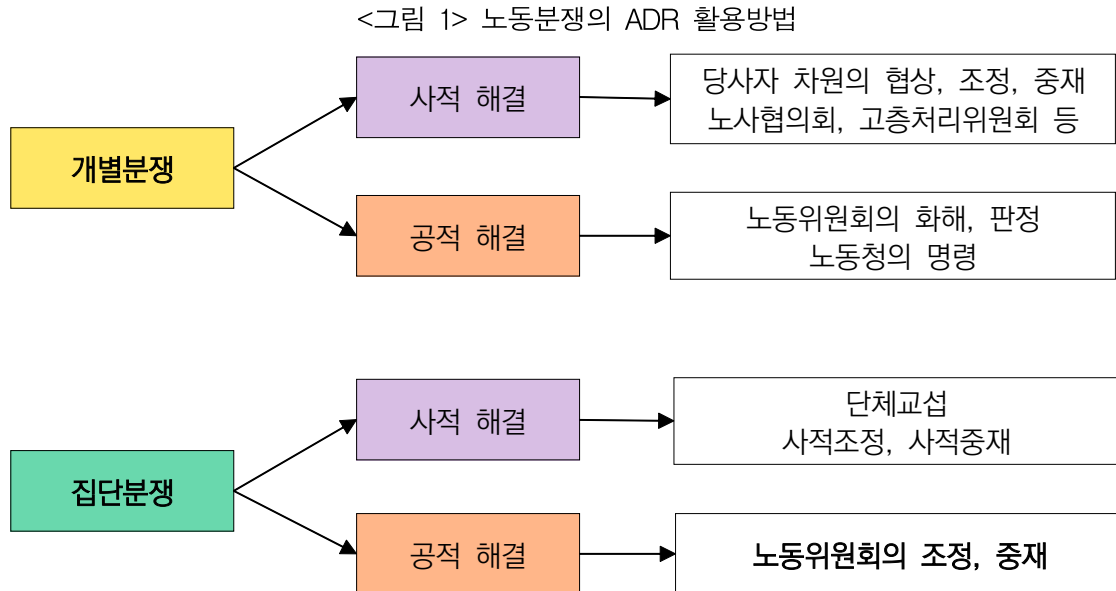
- 중재-조정(Arb-Med, 하이브리드(hybrid) 방식)은 조정과 중재를 연속적으로 실시하는 면에서 조정-중재(Med-Arb)와 같으나 그 순서를 달리해, 먼저 중재절차를 실시하고 중재안을 공개하기 전에 조정을 실시하는 점에 차이가 있음. 이것은 사람이 조정-중재 절차의 진행 방식에서 일어날 수 있는 문제점을 극복하기 위해 미국 ADR에서 활용되고 있는 절차이다.⁵⁾ 사례로서 대한상사중재원의 국내중재규칙 : 중재절차에서 당사자 양쪽의 요청이 있으면, 먼저 조정을 실시하고, 조정이 비성립하면 중재절차가 개시된다.

<표 3> ADR 제도의 특성 비교

	협상	조정	중재	소송
당사자 참여	자발적	자발적	자발적	강제적
제3자 개입	없음	조정인	중재인	판사
요식성	자유	자유	합의(서면)	법률
결과	합의	합의(수용)	판정	판결
공개성	비공개	비공개	비공개	공개(원칙)
강제성	계약	계약	강제집행력	강제집행력
공공성	사적 절차	사적 절차	사적 절차	공적 절차
불복절차	소송 가능	소송 가능	소송 불가	3심제

- 3) 화해는 분쟁당사자가 상호 양보해 분쟁을 중립적 해결하는 **민법상 계약**(민법 제731조), 이는 조정 또는 중재절차, 재판이 진행과정에서도 당사자의 자율적 의사표시의 합치 및 조서를 작성함으로써 **확정판결과 동일한 효력**을 가진다는 점에서, **조정 등 ADR 절차의 진행 과정**에서 적극 활용해야 한다.
- 4) 중재법상 ‘중재판정’을 대법원 확정판결과 동일한 효력이 있기에 **취소의 소의 원인** 등이 없는 한 중재판정에 불복할 수 없는 반면에, **노동관계법상 ‘중재’는 그에 불복시 ‘행정소송’이 제기 가능한 점**에서 차이가 있다.
- 5) 중재-조정은 20세기 중반 미국의 노동분쟁 해결수단에서 기원, 조정절차의 유연성(flexibility)과 중재절차의 최종적 성격(finality)을 결합한다. 먼저 중재인이 중재 절차가 진행되어, 중재인이 중재안을 작성한 후 봉투에 넣고 봉해 당사자에게 비공개한 상태에서 조정절차를 진행함. 조정 조정이 성립하면 그대로 사건이 종결되나, 그렇지 않으면 중재인의 중재안을 공개해 그 내용에 구속되는 형태로 진행된다.

(4) 노동분쟁의 ADR 활용방법



* 영국의 경우, 이익분쟁 + 권리분쟁 = 전반적인 노동관련 권리 문제를 다룸

II. 노동위원회의 현황

1. 노동분쟁에 대한 노동위원회의 현황

(1) 노동위원회의 존재 이유 및 목적

- **(존재 이유)** 노동위원회는 노동분쟁 해결의 중추 기관으로써, 법에서 규정한 바 노동관계 안정과 발전에 기여하도록 한다. 준사법적 행정기관으로 권리구제의 정확성을 양보하는 대신에 신속하고 합목적적인 구제가 가능하다(행정절차). 다만, 부당해고 구제신청 사건은 한국의 특이한 입법례이다(* 미국, 일본과 차이).

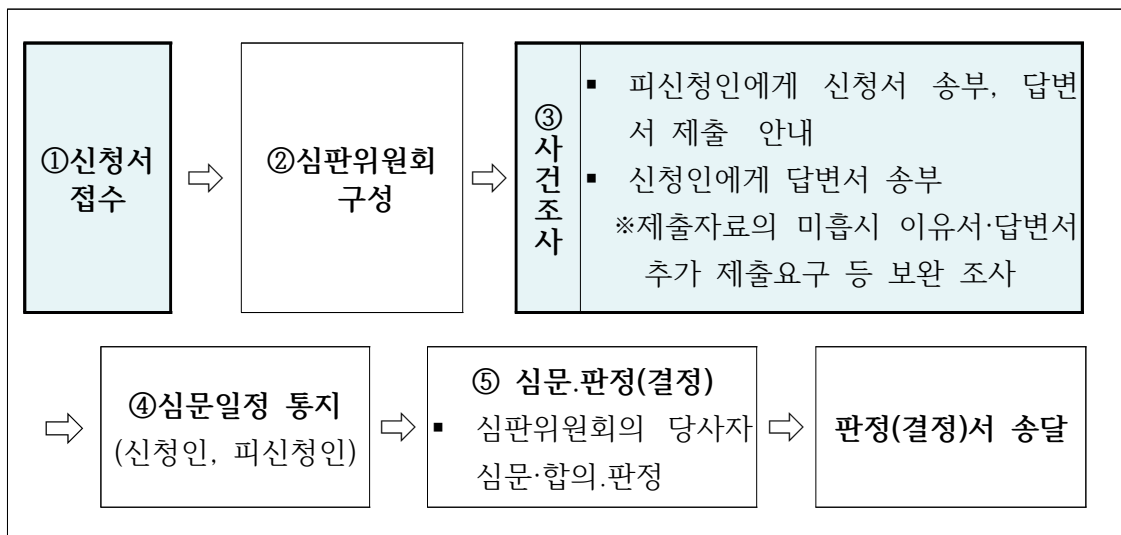
☐ 노동위원회는 노·사·공익위원 3자로 구성되어 심판과 조정기능 등을 통해 근로자의 권리를 구제하고, 노동분쟁을 해결하는 독립적·전문적·준사법적 행정위원회라는 법적 지위를 갖는 노동분쟁해결기관임(노동위원회법 제1조, 제7조).

- **(목적)** 노동위원회의 사명은 노동분쟁에 대한 판정 및 조정을 신속·종국적 해결을 도모함으로써 노동관계의 안정과 발전에 기여하도록 구제명령의 실효성을 담보할 수 있는 이행체계가 중요하다. 이에 모든 조정·심판 사건 하나하나를 정성을 다해 처리해 나간다면, 노동위원회의 실질적 사건의 신뢰성 확보(종국율과 판정 승복

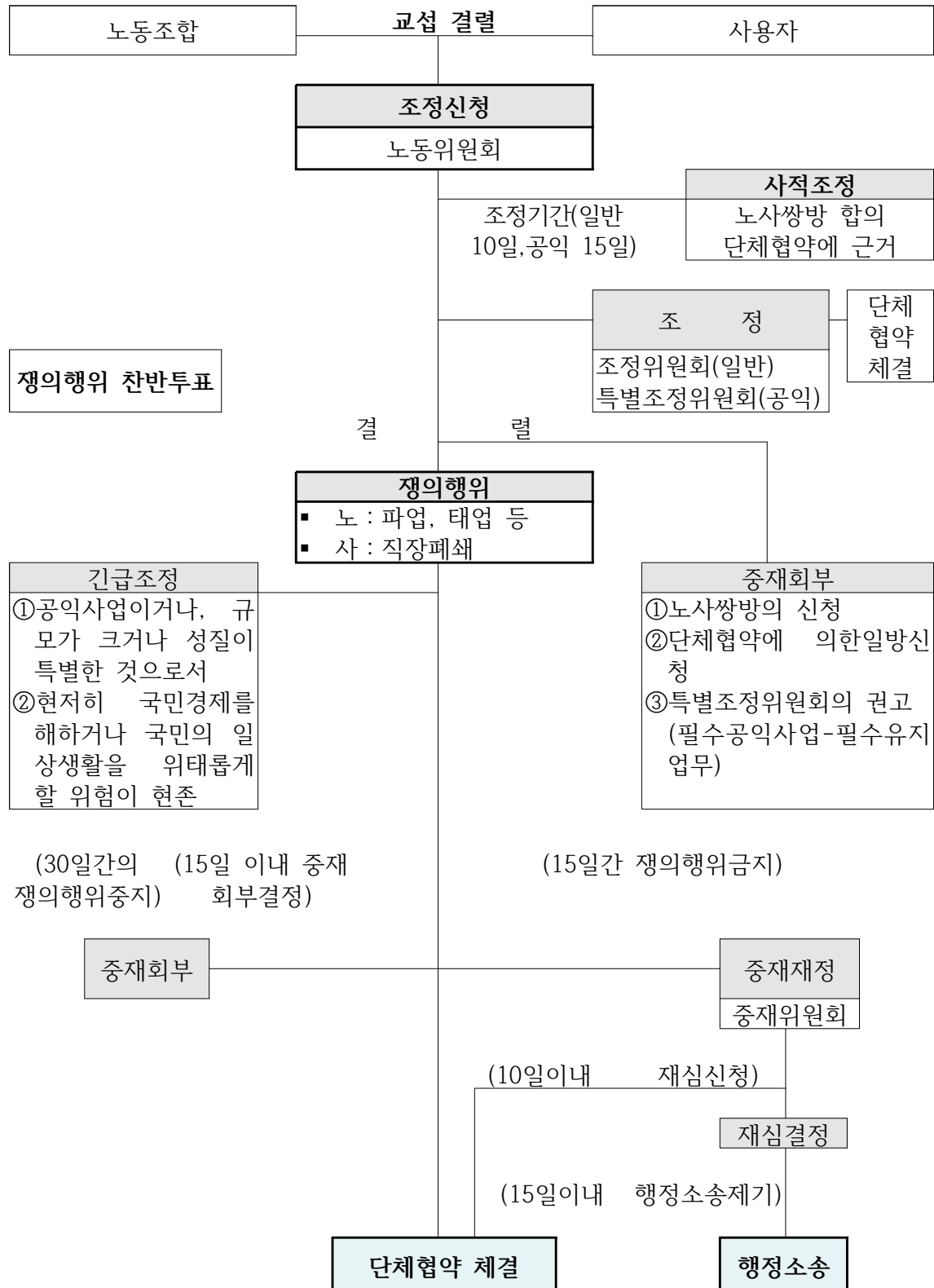
도 높임), 말끔한 사건 해결 도모해, 노동위원회에 대한 노·사와 국민의 신뢰는 한 단계 더 높아질 것이다. 노동위원회의 사명과 역할에 대해 인식을 공유하고 실천하기 위해, 항상 열린 마음으로 현장의 목소리에 경청하는 자세를 가져야 한다.

(2) 노동위원회의 심판사건 및 노동쟁의조정, 구제신청 처리 절차

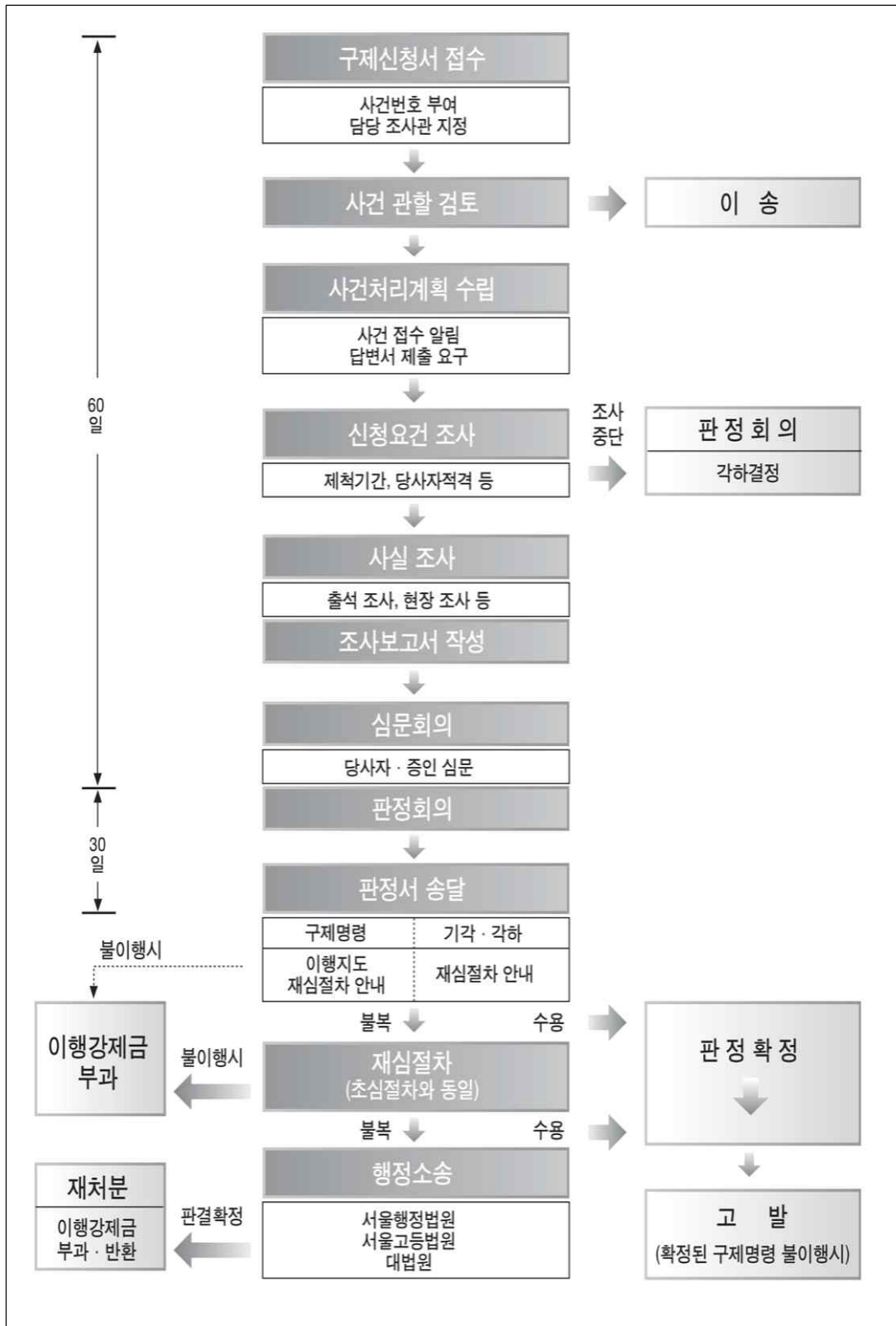
■ 부당노동행위 사건(및 부당해고사건) : ❶지방노동위원회→❷중앙노동위원회→(불복)→❸행정법원→❹고등법원(특별부)→❺대법원의 순이 된다.



<그림 2> 노동쟁의 조정절차



<그림 3> 부당해고, 부당노동행위 구제신청 처리절차
《 심판사건 처리 흐름도 》



(3) 노동위원회의 노동분쟁 사건 처리 현황

- 1987년 부당해고 등 사건에 대한 심판업무가 추가되면서, 1989년-1997년의 노동위원회 부당해고, 부당노동행위 등 심판사건이 매년 3-4천 건으로 증가하였다. **1997년 노동위원회법 개정**으로 위원회의 전문성과 위상(장관급 기관으로 격상)이 강화되면서 1998년 이후 사건이 지속적으로 증가하여 중추적인 노동분쟁 해결기관으로 발전하게 되었다.
- 지난 2022년 기준 노동위원회는 **총 1만6,027건의 사건**을 처리하였다. 그 중 지방노동위원회(초심) 1만3,754건, 중앙노동위원회(재심) 2,273건 처리하였다. 부당해고 등(82.0%), 차별시정(1.0%) 등 개별 노동분쟁이 82.7%, **복수노조(3.0%), 조정사건(7.2%), 부당노동행위(4.9%) 등 집단적 노동분쟁 15.1%**에 비해 높은 비중을 차지하고 있다.

<표 4> 연도별 사건 접수 및 처리 현황

(단위: 건)

연도	접수 건수	처리 건수	조정 (調整)	복수 노조	부노, 부해 등				차별 시정
					소계	부노	부해	기타	
2018	16,215	14,224	1,154	701	12,047	859	10,939	249	322
2019	19,434	17,281	1,284	1,173	14,653	1,129	13,119	405	171
2020	19,306	16,914	974	698	15,080	1,156	13,507	417	162
2021	17,811	15,811	1,216	724	13,747	1,082	12,383	282	122
2022	-	16,027 (100%)	1,178 (7.4%)	535 (3.0%)	14,581 (88.3%)	786 (4.9%)	13,142 (82.0%)	230 (1.4%)	156 (1.0%)

- 노동위원회에 제기된 **노동분쟁 사건의 95.6%(2016~2018 평균)** 노동위원회 단계에서 **해결하고 있다**(* 행정소송 제기 비율 4% 정도).
 - 2022년 중노위 재심판정 등 소송대상 1,709건, 행정소송 제기 건 548건(소송제기율 32.1%)
 - 2022년 소송종결 건은 568건, 승소 355건, 패소 90건, 취하 123건(재심유지율 84.2%)
 - 유형별로는 신규 접수된 548건 중 ‘부당해고 등’ 사건이 471건(85.9%), ‘부당노동행위’ 20건(3.6%), ‘부해·부노 병합’ 27건(4.9%), ‘차별’ 6건(1.1%), 기타 사건이 24건(4.5%)



- 2022년 현재 전체 심판사건의 평균 처리기간은 **53.7일**이고, 초심은 48.7일, 재심은 84.1일 소요되었다. 이에, 초심에서 사건이 종결되는 경우 평균 처리기간은 49일로, 법원의 행정소송의 평균 처리기간(1심 종결기준) 401일에 비해 **8.4배 이상** 신속하게 처리되었다. 초심에 불복해 재심에서 처리기간은 84일이 소요되어, 법원의 행정소송 평균 처리기간(1심 종결기준)에 비해 약 **3배 이상** 신속하게 처리되었다.

<표 5> 노동위원회 심판사건 평균 처리기간

(단위: 일)

연도	노동위원회				법원(중노위 판정에 대한 행정소송)		
	초심	재심	전체 평균	합계 (초심+재심)	1심 종결	1심~2심 종결	1심~3심 종결
2019	50	87	55	137	270	664	824
2020	51	86	56	137	356	743	791
2021	51	88	57	139	376	650	867
2022	49	84	34	132.8	401	767	1038

- 2022년 노동위원회에서 처리된 1만4,314건 중에서 판정까지 이루어진 사건은 38.3%(5,547건), 화해가 성립된 것은 28.9%(4,134건)이 화해가 성립되었음. **4,633건**은 당사자 합의로 취하되었다. 지방노동위원회의 화해율은 **32.2%(3,980건)**, 화해·취하율은 68.3%이었다. 중앙노동위원회의 화해율은 7.8%(154건), 화해·취하율은 17.2%이었다. 연도별로 보면, 화해율은 2018년 30.2%, 2019년 26.8%, 2020년 26.7%, 2021년 26.3%, **2022년 28.9%**였다. 반면에 화해·취하율은 2018년 2018년 63.5%, 2019년 61.8%, 2020년 61.7%, 2021년 58.8%, **2022년 61.2%**로 60% 내외

를 보여주고 있다. 50인 미만 사업장 60.4%, 월평균 임금 300만원 미만 근로자가 61.7%를 차지하고 있다.

- **2022년 처리 심판사건 기준 구제신청자인 근로자 또는 노동조합의 권리구제율(화해 및 구제명령·처리사건)**⁶⁾은 **61.2%**였다. 2022년 지방노동위원회(초심)에서 처리한 사건 **1만2,775건** 중 법원에 소송이 제기된 것은 **548건**이어서, 노동위원회 단계에서 **95.7%**나 종결되었다.⁷⁾ 노동위원회에서 분쟁이 종결된 1만2,775건 중에서 지방노동위원회 단계에서 **1만 673건(87.3%, 81.4%)**, 중앙노동위원회 단계에서 **1,554건(12.7%, 14.0%)**이 종결되었다. 이에 노동위원회 심판은 법원의 사법적 판단 이전에 노사 당사자간 권리분쟁의 **자율적 해결(화해 등)**과 **판정 결과의 자발적 수용**으로 분쟁을 신속하고 효과적으로 해결된다고 판단된다.

<표 6> 노동위원회의 처리사건 종결 현황

연도	노동위원회				법원(중노위 판정에 대한 행정소송)			
	지노위 처리	지노위 종결	중노위 종결	노동위 종결	법원 종결	1심 종결	2심 종결	3심 종결
'21년 (A대비)	12,344건 (A)	10,048건 (81.4%)	1,729건 (14.0%)	11,777건 (95.4%)	459건 (4.6%)	216건 (1.7%)	127건 (1.0%)	116건 (0.9%)
'22년	12,775건	10,673건 (87.3%)	1,554건 (12.7%)	12,227건 (95.7%)	568건	282건	120건	166건

- (조사관 1인당 사건처리건수) 지방노동위원회 조사관 1인당 심판사건 수는 2022년 기준 평균 **89.5건**으로 적정 업무량을 크게 초과하고 있다. 2023년 6월 현재 전년 동기 대비 26.7% 증가하여 현재의 추세로는 2023년 말 지방노동위원회 조사관 1인당 평균 심판사건 수는 110여 건에 이를 것으로 전망된다.
- (**이행강제금**) 노동위원회 부당해고 등의 구제명령에 대한 불이행률은 2020년 173건(9.5%), 2021년 246건(12.9%)로 증가하고 있다. 지방노동위원회 및 중앙노동위원회의 판정 수용 또는 법원 판결 등으로 확정된 부당해고 구제명령 불이행 시 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하 벌금이 부과 가능하다.⁸⁾

6) (2018) 64.8% → (2019) 61.3% → (2020) 59.9% → (2021) 59.5% → (2022) 61.6%

7) 심판사건이 노동위원회 단계에서 해결되는 비율(분쟁해결율)=(구제신청건수-행정소송건수)/구제신청건수*100%)

8) 노동위원회 부당해고 등 구제명령에 대해 불이행 시 이행강제금을 최대 3천만 원(2021. 5. 18 근로기준법 개정), 2년에 걸쳐 4회까지 부과 가능하다.

<표 7> 노동위원회 구제명령 이행 현황 (2021. 12. 기준)

이행 여부(A 대비)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
구제명령 수 (최소 제외, A)	1,526건	1,863건	1,830건	1,900건	1,798건
구제명령 이행	1,311건 (85.9%)	1,718건 (92.2%)	1,657건 (90.5%)	1,654건 (87.1%)	1,449건 (80.6%)
구제명령 불이행	215건 (14.1%)	145건 (7.8%)	173건 (9.5%)	246건 (12.9%)	349건 (19.4%)

- 2022년 기준 중앙노동위원회 재심판정 **1,709건** 중에서 소송제기율은 **548건 (32.0%)**(초심 처리사건의 5.4%)이고, 법원에서 재심판정 유지율은 **84.2%(승소=승소+취하 478건)**였다. 2022년 소송종결 사건 중 중앙노동위원회의 구제명령 불인정에 대하여 소제기를 하여 중앙노동위원회가 패소한 사건은 **90건(16.4%)**으로, 이 중 근로자가 소제기해 승소한 비율 43.3%(39건), 사용자가 소제기해 승소한 비율 56.7%(51건)이다.

<표 8> 노동위원회 소송제기 및 재심유지 현황

(건, %)

연도	소송 대상	소송 제기		소송 종결				승소율 (취하제외)	재심 유지율 (취하제외)
		건수	소송 제기율	합계	승소	패소	취하		
2017	1,417	449	31.7	466	297	103	66	74.3	77.9
2018	1,398	488	34.9	452	312	61	79	83.6	86.5
2019	1,746	639	36.6	453	273	52	128	84.0	88.5
2020	1,724	593	34.4	384	255	56	73	82.0	85.4
2021	1,789	567	31.7	459	299	74	86	80.2	83.9
2022	1709	548	32.0	568	478	90	123		84.2

- 하지만 2022년 노동위원회에 접수된 사건의 **32%(취하 4,677건/처리 14,505)**가 접수된 후 **취하**되었다. 취하 사유에 대해 정확한 통계는 없으나, 국가인권위원회, 지방노동청에 신청해야 할 사건이 접수되거나, 상호합의에 의해 취하된 것이 주를 이루고 있다고 추정된다. 노동위원회의 업무영역이 근로자가 생각하는 구제범위보다 좁거나 일치하지 않기 때문이다.
- 2012년 이후 지속되어 온 **노동법원 설립론**은 신속성과 비용 측면에서 매우 경쟁력을 갖추고 있는 노동위원회를 재발견하는 기회가 되었음. 최근에는 **노동위원회**

의 전문성과 역할을 보완해야 한다는 주장이 설득력을 얻고 있다. 하지만 이러한 논쟁 속에서 노동위원회는 구제대상, 사건처리 방식 등에서 변화하지 못하고 인적·물적 인프라 투자를 이루지 못하였다.

(4) 현행 제도하에서의 대응방안의 한계

- 일반 사건은 ‘충실한 사건관리와 처리’에 ‘선택과 집중’(구제신청 접수시부터 사건을 적극 관리, 효율적 처리 방식을 모색)를 통해 심판정 중심주의 강화와 심문의 충실화로 사건 처리 및 판정의 신뢰도 제고가 필요하다.
- 일반 사건은 필요시(신청+직권) 조정·화해 등 대안적 분쟁해결(ADR) 절차의 강화를 통한 당사자 자율적 타협적 해결을 지원해야 한다(노사 자율성의 존중=조정·화해 절차의 활성화 필요). 다만, 노동위는 심문이 1회로 종료해 다양한 단계의 분쟁해결기법(조정회부 등)을 적극적으로 활용은 곤란하다.9)

☒ 조사관의 심판업무 수행시 당사자간 분쟁의 자주적 해결토록 화해 도모

- 부당노동행위(부당해고 포함) 사건 중 ① 노사 중 일방 책임이 명백, ② 노사 모두 금전적 해결 희망, ③ 사용자의 책임이나 근로자가 복직 불원 등 비교적 화해가 용이한 사건, 사건의 신속한 처리를 위해 조사심리과정에서 조기에 적극 화해를 권유

- 중요 사건은 노동위 역량을 집중해 사실조사 강화와 심문회의 내실화를 추진해야 한다. 또한 최근 복잡한 사건에 대응해 노동위 사건 판정 전문성과 공신력을 고양해야 한다(*법률자문위원 위촉 활용(21명)).

2. 노동분쟁의 해결을 위한 노동위원회의 문제점

(1) 노동위원회의 화해 해결의 한계

1) 화해보다 심판중심 분쟁해결

- 2022년 노동위원회 전체에서 처리사건 중 판정 사건은 38.8%, 화해 사건은 **28.9%(4,144건/14,505건)**였다. 지방노동위원회에서 화해 성립율은 **32.2%(3980/12349)**, 중앙노동위는 이보다 크게 낮은 **7.8%(154/1965건)**였음. 미국, 영국, 독일 등에서 ADR 법령을 제정해 70% 내외가 ‘화해’로 처리와 비교하면, 노동위원회의 화해 성립율은 향후 제고될 여지가 충분하다.

9) 심문 도중에 사안의 특성상 화해권고를 적극 활용. 노동위원회법상 조사관의 조사권 및 심판위원회에서의 의견진술권(제14조의 3), 노동위원회의 화해권고권과 화해조서에 재판상 화해의 효력(제16조의 3)을 부여(2007. 1. 26. 개정).

2) 화해에 대한 부정적 인식

- 다양한 노동분쟁은 심판의 일도양단식의 해결보다는 화해를 통해 당사자가 조금씩 양보해 합의되면, 근로자의 원상회복을 지원하고 고용관계가 종료해도 지나친 분쟁으로 비화되는 것을 예방해 노사관계의 안정에 기여한다. 물론 화해에 대한 부정적 인식으로 심판을 원하는 근로자와 노동조합에 불리하게 강요한다고 비판하는 공익위원도 있다. 특히, 2022년 노동위원회 심판사건(처리사건 1만4,505건) 중에서 화해로 해결된 사건은 평균 40.1일, 심판으로 판정된 사건은 평균 88.6일이 걸림을 비교해 보면, ‘화해’가 심판보다 **2배나** 신속하게 분쟁을 해결하고 있다.¹⁰⁾
- 한편, 우리나라는 권리분쟁에서의 조정은 취약한 상황임. 이익분쟁 영역에서도 사전·사후조정에 대한 관심도가 높지만, 현행법상 언급 정도만 있는 수준에 불과하고 세부 내용은 부재함. 또한 부당노동행위의 화해·취하율이 낮고, 조정 성립률이 50% 미만이다.

3) 화해 표준매뉴얼의 부재

- 현재 노동위원회는 화해를 지원하기 위한 표준매뉴얼이 없으나, 대부분의 노동위원회에서는 **과도한 업무량(예, 조사보고서 및 판정서 작성)**을 줄이기 위해 화해의 성립율을 높이려고 노력 중이다. 지방노동위원회에 따라 화해 절차가 상이하다. 예를 들어 **경기지방노동위원회의 화해운영 사례**에서는, 화해 가능성이 높은 노동분쟁 사건을 선별해 매주 공익위원이 주관하는 화해권고회의(1회)를 운영하고 있다. 한편, 화해권고회의 외에도 사건 조사과정, 심문회의 중이나 후 등에서 화해를 시도한다.

4) 화해 담당인력 및 전문가 등 인프라 부족

- **화해율 제고의 한계**는 화해절차 수행을 위한 지원 체계로 화해를 담당할 **조사관 및 위원**이 절대 부족, **화해 관련 교육프로그램도 부재**, **비상임 위원**의 지원 **수당도 부족**해 그 활용이 어려운 형편이다. 아울러, ADR법 부재 등 정부의 관심 부족, 심판 위주의 행정, 화해 프로세스 부재, 조사관 및 준상근위원 절대 부족, 화해에 대한 부정적 인식 등 복합적 요인이 내재된 상황이다.

10) 화해 과정으로 일부 사건은 화해와 심판 등을 모두 거쳐 분쟁처리기간이 연장될 수 있으나, 노동위원회 사건의 전체적으로 보면, 분쟁해결 시간을 단축하고, 노사분규의 사전예방 및 신속한 해결로 사회적 비용을 크게 절감할 것으로 판단된다. 이를 위한 관계자의 전문성을 확보하는 노력, 노사발전재단, 노동교육원과 유기적인 연계를 통해 조사연구가 필요하다.

- 한편, 미국 NLRB에서는 사건을 조사한 후 50% 내외의 사건을 혐의가 없다고 판단한 후 지역사무소에서 종결, 남은 사건은 혐의가 있는 사건으로 축소되고 화해, 포기, 소제기 방식으로 추진된다. 혐의가 존재하거나 확인되는 분류과정이 존재하고 이는 화해율을 높이는 기반으로 작용하고 이후에도 행정법 판사 청문과 판단, 보드결정 등의 절차를 통해 사법분쟁 이전에 분쟁을 해결토록 하고 있다(우리나라 노동청이 담당하는 사건도 크게 보면 유사). 이러한 측면에서 노동위원회의 조사과정은 혐의를 확인하는 조사기능이 취약하고 혐의가 있는 사건과 없는 사건의 구분 없이 당사자 대응의 사법적 프로세스를 가지고 있다는 측면에서 NLRB나 노동청 등과 비교하여 화해에 취약할 수 있는 구조적 특성을 가지고 있으므로 화해를 높일 수 있는 업무프로세스를 검토해 볼 필요가 있다. 예를 들어 조사와 심판을 분리하여 각하, 취하, 혐의없음 등의 사건은 조사국에서 종결하고 혐의가 있거나 준사법적 판정이 필요한 사건만 화해전치주의를 거쳐 심판부문에서 판단 → 신속성과 혐의사건의 화해율을 제고하는 것이 기대된다. 이에 비추어 노동위원회 구제신청 남용사례, 폭증하는 노동위 업무처리를 위해서도 조사국과 심판국을 분리하는 방안을 검토해 볼 필요가 있다.

(2) 노동위원회 전문성 부족

1) 조사관·송무관 업무과중 및 순환보직

① 조사관

- 노동위원회에 있어 ‘조사관’은 노동위원회 위원장, 심판위원회 위원장 또는 주심위원의 지휘를 받아 조사, 판정문 작성 등의 역할을 하기에 노동위원회 운영에 있어 중추적인 역할을 수행한다(노동위원회법 제14조의3).
- (조사관의 역할) 조사관은 조사, 심판위원 지원, 판정문 작성 등에서 뿐만아니라 100%를 차지하는 취하와 화해에서도 핵심적 역할을 수행한다.
- 조사관은 사건의 기록을 정리하고 당사자들의 실제 요구사항을 확인하며 ‘쟁점’을 정확하게 파악하는 등의 역할을 함으로 사건을 신속하고 실체적으로 잘 파악해 ‘대안’을 도출하도록 하는 직원이다.
 - 조사관이 정리한 자료는 심판회의 모든 위원들이 사건을 파악하는데 큰 영향을 줄 수 있다.¹¹⁾ 조사관의 편향된 조사보고서 등은 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이에 조사관에 대한 전문성 등의 문제가 제기된다.

11) 박수근, “노동분쟁해결기관으로서 노동위원회의 구조 및 운영실태와 문제점”, 「노동법원론」(금속산업연맹법률원 편), 2004, 275면.

- 조사관이 작성한 자료와 관련해 당해 사건의 모든 위원들은 조사관이 조사한 ‘사건 기록’과 ‘부의안’을 중심으로 검토하고 심문회의에 참여함. 이에 조사관이 작성한 자료는 당해 심판 사건의 실체를 파악하는데 매우 중요하다.
 - 이 자료는 심문회의와 판정회의 시간이 보통 1시간 1회로 종료되기 때문에 심문회의 이전 단계에서 위원의 심증을 형성하는데 미치는 영향을 적지 않다.¹²⁾
- (조사관의 자격) 조사관은 행정직렬 5급 이상 공무원으로 2년 이상 고용노동 분야 근무경력자, 6급 내지 7급 공무원으로 고용노동 분야의 근무경력 2년 이상인 자로서 근로감독관으로 근무한 경력이 1년 이상인 자 중에서 임명하고 있다(제14조의3 제1항, 제2항).
- **2022년 기준** 노동위원회 조사관 정원은 **382명**이다.¹³⁾ 그 중 실질적으로 조사 업무를 수행하는 조사관*은 **247명**¹⁴⁾(조정 49명, 심판 198명)이다.
 - 순환전보로 조사관의 평균 재직기간은 약 **2년 6개월**(중노위 2년, 지노위 2년 8개월)이었다(일부 4년 이상 장기근무 전문직위 직원은 현재 5% 수준임).¹⁵⁾
- (현장조사의 필요) 심문회의 이전에 노동위원회는 사건조사 활동을 개시한다. (i) 당사자에게 답변서와 증거자료를 제출하도록 하고, 이를 파악하는 ‘서면조사’, (ii) 당사자나 참고인을 노동위원회로 불러 진술을 듣는 ‘출석조사’, 사건이 발생한 사업장에 직접 조사관이 방문해 당사자나 참고인에게 진술을 듣는 ‘현장조사’ 등이 행해진다. 실제로는 조사실무가 대체로 서면조사이며 출석조사나, 현장조사는 거의 없다. 하지만 사건을 정확하게 파악하고 ADR을 활성화하기 위해서는 대면조사나 현장조사를 효과적으로 활용할 필요가 있다.
- 2022년 조사관 1인당 심판사건은 연 89.5건, **조정은 25.3건**이었다.¹⁶⁾ 미국 EEOC

12) 박수근, “노동분쟁해결기관으로서 노동위원회의 구조 및 운영실태와 문제점”, 275면.

13) ‘조사관’수는 증가해왔다(직원 정원이 253명(2006년)→349명(2008년)→374명(2017년)→382명(2022년)). 이것은 심판 사건 수보다 불충분하며 충분한 현지조사도 어렵다. 조사관의 업무처리는 조사 보고서 등 필요한 내용을 공익위원들에게 이메일로 전달되는 시간이 주말·휴일도 자주 있어 업무가 과중하다. 아울러 조사관의 전문성은 조사관의 증원과도 관련된다.

14) 중노위는 3-7급, 지노위는 4-7급 공무원을 조사관으로 임명 가능(247명은 과장 등 중간관리자를 제외한 실제 조사관 수)(노위법 시행령 제9조의2).

15) ① 고용노동부와 짝은 순환근무로 인하여 전문성 확보가 구조적으로 취약함(22.1월 기준 노동위 전출자 평균 재직기간은 2년 6개월). ② 노동위원회가 고용노동부 내에서 기관 서열이 낮아 승진 순위에서 불리한 점(승진기회의 부족). ③ 노동위원회 내부에서 승진 경력경로(과장-국장-상임위원)가 없는 점, ④ 조사관의 활동비 등 예산지원이 없는 점(2024년 월 5만원 편성) 등으로 장기근속 희망자가 적고, 전문 인력이 양성되지 못하는 측면이 있다.

16) 노동위원회 전체 사건처리 건수는 2001년 8,011건→2022년 16,027건 약 2배로 증가했다. 심판사건은 2001년 86%(6,892건)→2022년 89.3%(14,314건)로 비중과 사건 수가 증가했다. 결국 노동위원회의 주요 업무는 집단적 노동쟁의의 조정업무보다 심판사건 처리 위주로 이동함. 향후 권리의식 증가 등으로 이러한 추세는 지속될 전망이다.

에서 조사관 1인당 처리건수를 고려할 때, 노동위원회 조사관의 사실조사, 조사보고서 및 판정문 작성 등 업무의 부담은 노동위원회 서비스 질의 저하를 우려할 수준이다.

- 일반직 공무원으로 구성된 조사관이 3년 내의 순환근무로 급속, 승진 등을 통한 인력관리가 어려운 구조이고, 사건의 복잡성에 대응할 전문인력의 양성은 어렵다. 노동위원회는 (법원과 달리) 취약계층의 권리구제를 위해 직권주의를 채택하나, **인력과 전문성 부족**으로 행정위원회로서 특유한 전문성을 발휘할 수 있는 토대인 사실조사에 한계가 있다.
- － 충실한 객관적 사실조사·확인 = 화해의 성립 기반이며 판정의 신뢰성을 높여 노동위원회의 분쟁 종결율을 향상시킴. 직권조사(현장조사)는 일부 중요사건을 제외하고는 거의 이루어지지 못하고 있다. 특히, (개별사건의 인정율 00%과 비교해) 부당노동행위의 인정율이 00%로 크게 낮아 노동위원회의 신뢰성이 저하됨. 특히, 부당노동행위 등의 체계적 사실조사 노력이 필요하다.

② 송무관

- 2022년 12말 현재 소송담당 법무지원과 송무관 14명 중 변호사 자격증을 소지한 직원은 4명(부서장 포함)에 불과하다.
- － 중앙노동위원회의 ‘**재심판정 유지율**’¹⁷⁾은 노동위원회 판정의 신뢰도와 수용도를 높이고 화해 등 신속한 해결을 가져오는 밑바탕이 된다. 현재 노동위원회 송무기능의 전문성을 보완하기 위해 2022년 37건의 사건을 외부 변호사에게 사건을 의뢰해 노동위원회의 판정을 유지 노력했으나, 전체 소송의 제기 사건 1,709건 중 **37건**에 불과하다. 근원적으로는 노동위원회의 송무관 등 내부 구성원의 전문성을 우선 보완해야 한다. 특히, 노동위원회 주도적 판례 형성은 노동현실에 보다 부합하고 해고시 절차 규정 미비, 비정규직 고용갱신 규정 미비 등의 입법적 공백을 메꾸어 유사 사건이 반복 재생산되지 않도록 예방 역할을 수행할 수 있다.

2) 비상임 위주 심판위원

- 노동위원회 상임위원은 2022년말 현재 위원장은 14명, 상임위원은 8명, **비상임위원이 1,775명으로 이상(異象)한 모습이다(총 1,805명).** 심판위원회 구성시 원칙적으로 위원장 또는 상임위원 1명 포함(노동위원회법 제15조제6항)이나, 상임위원

17) 재심 유지율=(승소 사건수 + 취하 사건수)/전체 종결 사건수

부족으로 상임위원 회의참여 비율은 **3%에 불과**하여 비상임위원 위주 심판회의 운영이 심화되는 상황이다.¹⁸⁾

- 노동위원회 심판(차별시정 포함) 공익위원은 ①노동관련 학문 전공 교수 ②판사·변호사 등 법조인 ③전·현직 노동업무 종사 공무원 ④기타 노동관계 전문가로 구성(노동위원회법 제8조)된다.¹⁹⁾ 2022년 3월 현재, 심판담당 공익위원 중 법률전문가²⁰⁾는 85.4%(중노위 86%, 지노위 85.4%) 수준이나 그 중 노동법 전공 교수, 노동사건에 전문성이 있는 전·현직 판사 및 변호사, 전·현직 노동위원회 위원장 및 상임위원 등 노동법 전문가의 부족이라고 평가된다.²¹⁾
- － 노동위원회에는 공익·근로자·사용자위원이 비상임(2022년말 1,805명, 3년 임기). 공익위원은 법조인, 교수, 공인노무사, 전직 공무원 등과 같이 다양한 경험과 지식의 배경을 가진 자로서 위원 윤리강령, 심판회의 운영방식, 노동위원회의 업무(심판, 차별, 복수노조 등) 등의 교육이 필요하나, 예산 부족으로 신입위원 교육프로그램이 운영되지 못하는 실정이다.

<표 9> 노동위원회의 비상임위원수 (2023.6월 기준)

	중노위	지노위	합계
전체 인원	165	1,610	1,775
근로자위원	48	483	531
사용자위원	50	483	533
공익위원	67	644	711

3) 노동법리에 대한 연구기능 미흡

- 노동위원회는 노동분쟁에 대한 판정·결정, 조정 등을 위해 관련 조사·연구 활동이 필수적임. 특히 급변하는 산업구조, 기술변화, 노동시장 변화 등에 대응하여 새로운 노동분쟁의 효율적 해결을 위해 실태조사와 법리연구가 필요하다. 화해, 중재를 위한 기법도 보완하며, 연구개발이 필요하다. 노동위원회의 2023년 연

18) 다른 행정위원회의 상임위원장/위원의 참여 비율(%)이 행정심판위원회 5.7%, 조세심판원 20%, 소청심사위원회 41.7%이다.

19) 2022년 3월 기준 공익위원 구성(%) ① 교수 38.1(노동법 19.4, 기타 법학 37.1, 경영 23.7, 경제 7.9, 행정 4, 기타 7.9), ② 변호사 등 법조인 42.5, ③ 공무원 9.6, ④ 기타 노동전문가 9.9

20) 법학 전공 교수, 전·현직 판사 및 변호사, 전·현직 노동위원회 위원장 및 상임위원

21) 심판담당 공익위원의 공정성 확보를 위해 1997년 개정 노동위원회법은 교차배제방식을 운영한 후 ...비판이 있었고, 근로자위원, 사용자위원도 총연맹 위주, 경총 중심의 추천방식으로 소규모 노조, 소상공인 등의 입장을 대변하지 못하여 대표성 문제가 제기된다(대규모 기업위주 노사위원).

구용역 예산은 적다(1억원).²²⁾ 특히, 부당해고, 차별, 부당노동행위 등 사건에 대해 연구전담부서나 인력도 없다. 노동위원회는 1개 사건이 판정까지 89.0일로 신속하나, 실효성은 판례에 의존 기관의 특성을 가진다.

- 노동분쟁이 노동의 근원적 특성에 맞고 지속된 법리연구·개발 등이 필요하다. 필요시 고용노동부의 관련 정책부서와 상호협조관계를 견지해, 정책과 현장 사실관계에 맞는 연구결과의 심화가 필요하다(외국사례 등 포함). 예를 들어 2020년 ‘타다 사건’은 플랫폼을 통해 지주회사, 프로그램 등 운영회사, 용역회사 등으로 구분되는 경우, 사용자의 개념 등과 같이 심도 깊은 연구와 사회적 공감대를 형성해야 한다. 기간제와 같은 비정규직 등에 대한 노동현실과 괴리된 법원의 판례에 대하여 지속적인 검토와 대안 모색이 필요하다.

(3) 사건 유형별 특성과 관계없는 획일적인 사건 처리

1) 사건의 유형과 관계없는 업무처리기간 및 절차

- 노동위원회는 부당해고 등, 차별, 부당노동행위 등 사건의 유형과 관계없이 구제신청 접수후 60일 내 판정, 30일 내 판정서를 송달하는 하나의 구체절차를 운영 중이다.
- 현재 평균 53일의 획기적인 분쟁해결 기간이나, 부노의 인용율이 3%에 불과하고 행정소송에서 새로운 사실이 드러나 노동위원회의 판정이 번복되어 그 신뢰를 훼손한다. 부당노동행위 사건은 근로자와 노동조합이 주장하나 구체적인 증거가 없는 사례가 일반적이고, 사용자는 증거제시에 소극적·은닉하는 경우가 많다. 이때, 조사관의 증거 확보방안 등의 충실한 조사가 필요한데, 획일된 사건 처리기간은 충실한 사실조사를 어렵게 한다(일본의 노동위원회와의 비교).²³⁾

2) 개별사건 특성을 반영하지 않는 심판회의 운영

- 제척기간의 도과, 사실상 일방이 포기한 불출석, 블랙컨슈머 등의 사건도 (단독심판을 운영해도 전문성·공정성 등에 문제가 없다고 판단되나), 일반 사건과 동일하게 5명의 심판위원이 모두 참석해 심판회의를 진행하고 있다.

22) 연구예산 : 100백만원(2023), 50백만원(2024, 정부안 기준)

23) 일본의 노동위원회 시사점으로 실제 노동위원회의 집단노동분쟁의 건수에 비해 위원회의 조사관 등의 인력의 업무 부하 등을 고려해 충분한 처리기간의 확보가 중요한 과제이다. 당사자에게 신속한 사건처리는 중요한 사항이기는 하지만, 일본의 사례와 같이 1년 6개월 이내의 처리기간 동안의 취하 및 화해 등을 통해 집단 노동분쟁에서도 ADR이 기능한다고 확인한 점에 시사점을 도출하고 있다.

- **사회적 이슈, 노동시장의 파급효과가 큰 중요사건**은 심판위원회 위원장의 판단에 따라 직권조사, 법리검토 등에 필요한 시간, 외부자문 등을 충분히 제공하고 판정 회의도 2회 이상 개최하는 경우가 있으나, 대부분의 사건에서는 1시간 심문회의와 판정회의로 획일적으로 처리되고 있다.
- 현장조사, 화해 등의 과정에서 원격영상 등의 유연한 활용이 가능하고, 심판회의도 원격영상회의 등이 가능하나 여전히 대면 심문회의의 아날로그 방식으로만 운영된다.

3) 조사관의 숙련도와 업무량을 고려하지 않는 사건 배분

- 사건별로 내용의 복잡성, 사건 난이도, 사실조사 수준 등에 차이가 있으나 조사관의 숙련도 고려없이 획일적으로 사건을 배정·처리하고 있다. 조사관의 장기근속 체계(근속기간, 직급, 사내자격 등)에서는 숙련도를 구별해 사건의 배정이 가능하나, 현재의 3년 내에 순환보직하는 인사체계에서 인센티브 없이 업무부담만 가중하는 운영체계를 운영하기 어렵다.
- 무료 공공서비스에 대한 도덕적 해이 등으로 노동분쟁 사건이 증가해 1인당 조사관의 담당사건이 급증하고 있으며 그 적정 업무량을 초과한다. 노동위원회는 사건처리기간 준수 여부를 기관평가에 반영해 조사관의 신속한 사건처리를 독려함. 사건 조사·분석·법리검토 등의 노력이 축소되는 구조이다.

(4) 노동위원회의 구제명령의 실효성 부족

1) 이행강제금 금액, 기간 및 대상

- 노동위원회의 모든 구제명령에 대하여 이행강제금을 부과할 수 없다. 1989년 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉 등 근로자에게 발생한 신분상, 경제적 불이익에 대하여 노동위원회의 권리구제를 도입하였다. 하지만 노동위원회의 구제명령은 사용자에게 공법상 의무를 부과하기에 구제명령의 내용을 강제할 수 없다. 노동위원회 구제명령에 불복해 소송을 제기하면 구제명령의 효력이 확정될 때까지 오랜 기간이 걸린다.
- 이에 따라 신속한 권리구제를 통한 근로자의 생존권 보장을 위한 **노동위원회 권리구제제도의 실효성 문제**가 지속되어 **2007년 ‘이행강제금제도’**를 도입했다.
 - 이행강제금은 일정한 기한까지 의무를 이행하지 않을 때에 일정한 금전적 부

담을 과할 뜻을 미리 계고함으로써 의무자에게 심리적 압박을 주어 장래에 그 의무를 이행하게 하려는 행정상 간접적인 강제집행수단을 말한다.

- 이행강제금의 특징은 선행한 행정법규의 위반으로서 위법·불법에 대한 사후적 제재수단(과태료, 형벌 등)이 아니라 장래를 향하여 공법상 의무 이행을 확보하려는 사전적 강제수단이자 행정명령을 실현하기 위한 집행수단으로 노동위원회의 구제명령이 미확정된 단계에서 부과할 수 있다.

○ 이행강제금의 실시현황으로 2021년 이후 이행강제금은 증액했으나 부과 건수는 증가세이고,²⁴⁾ 이행강제금 부과결정시 부과액과 기간에서 사용자의 경제력을 충분하게 반영하지 못해 구제명령의 실효성이 확보되지 못한다.²⁵⁾

- 2007년 이행강제금제도의 도입시 1회 2000만원(2년 이내 4회 한도)으로 제한되었으나, 2021년 근기법(제33조 제1항) 개정을 통해 3천만 원 이하로 부과로 변경되었다. 이행강제금 부과처분이 기속행위 또는 재량행위의 대립하나, 노동위원회는 해고(500-3000만원), 휴직·정직(250-1500만원), 전직·감봉(200-750만원), 그 밖의 징벌(100-750만원)에 대하여 이행강제금의 세부 부과 요령을 마련해 사실상 기속행위로 운영한다.
- 2022년 이행강제금 부과건수는 828건, 부과 금액은 **106.5억원**으로 지속적으로 늘어나는 추세이다. 2021년 이후 이행강제금의 부과금액이 3천만 원으로 늘어났지만 부과 건수가 줄어들지 않아, 이행강제금의 금액이 구제명령의 실효성을 확보에 한계가 있다.²⁶⁾ 이행강제금 부과결정시 변화된 상시근로자수를 확인해 규모의 증감에 따라 이행강제금을 차등하나, 부과액과 기간에서 구제명령의 실효성을 확보하기에는 사용자의 경제력을 충분하게 반영하지 못하였다.²⁷⁾

○ 노조법상 부당노동행위, (복수노조하의) 공정대표의무위반, 교섭분리통합 등에 관한 법령에서 구제명령은 존재하지만, 그 의무이행의 강제제도는 부재함.²⁸⁾ 부당

24) 이행강제금 근기법 시행령 또는 시행규칙 등 법규 명령의 형식으로 규정하자는 입장도 가능함

25) 건축법, 금융지주회사법에서는 구제명령이 확정될 때까지 **부과한다(매 1일당 평균임금)**.

26) 이행강제금 근기법 시행령 또는 시행규칙 등 법규명령의 형식으로 규정하자는 입장도 가능함

27) 건축법, 금융지주회사법에서는 구제명령이 확정될 때까지 **부과(매 1일당 평균임금)**.

28) 기간제법, 파견법, 남녀고용평등법, 차별 법령에서 구제명령은 존재하나, 그 의무이행의 강제제도는 없다.

(1) 기간제법 제24조 : 확정된 지정명령을 정당한 이유없이 미이행한 자에게 1억 원 이하의 과태료를 부과. + 기간제법 제15조의3 확정된 지정명령이 효력 확대,

(2) 파견근로자 보호 등에 관한 법률(기간제법 규정 준용),

(3) 남녀고용평등과 일가정 양립지원에 관한 법률(2021년 개정해 제26조-29조의7을 신설하면서 기간제법과 동일하게 노동위원회의 지정신청),

(4) 임금상당액 지급명령을 미이행시, 임금에 해당하지 않으나 임금채권보장법의 보호를 받지 못함. 근로자의 생존권 유지에 심각한 문제가 발생함. 임금체불의 혐의로 지방노동관서에 고발

노동행위, 공정대표의무 위반시 당사자가 불복해도 그 효력이 정지되지 않기 때문에 시정명령이 확정되기 전까지 시정명령을 이행하지 않아도 실효성을 확보할 수단이 없다.

- 확정된 시정명령의 불이행시 형사처벌 규정은 있으나, 소송으로 사건이 장기화 될 경우 판결 확정시까지 이행 강제수단이 없어서 구제명령의 실효성 확보가 어렵다. 특히 공정대표의무위반의 시정명령 또는 결정에 대해 노조법 제85조 제5항에 근거해 사용자에게 ‘긴급이행명령’을 할 수 있으나, 공정대표의무를 위반한 교섭대표노조에는 내릴 수 없는 ‘입법적 미비’가 존재한다.

- 부당노동행위, 공정대표 및 교섭단위 분리, 교섭요구사실 공고 등 복수노조사건은 확정된 구제명령의 미이행시 이행강제금을 부과할 수 없지만, ‘벌칙’을 부과할 수 있다(노조법 제29조의3, 제89조). 특히, 사용자가 노조의 과반수 노조 통지에 과반수 노조 미공고시 등 교섭창구단일화 절차에서 그 이행의 시정요구 절차가 법령상 없다.²⁹⁾

Ⅲ. 집단적 노사분쟁 해결시스템 구축을 위한 노동위원회 개선방안

1. 기본 방향

- 노동위원회의 권한과 기능이 계속 확대되는 경향이다. ① 법원(제3자)에 의한 소송절차와 비교해 상대적으로 신속·저렴해(무료로 법률서비스 제공 포함) **노사 간의 접근성이 용이**하다는 점, ② 각 부문별위원회가 **노·사·공익 3자** 위원으로 구성으로 신뢰감, ③ **노동분쟁 사건을 주로 다루는 전문기관의 모습** 등에 기초한다.
- 노동위원회의 판정구조에서 화해·조정이 실패시 심판기능의 판정 결과가 굳이 소송을 통해 법원의 판결을 받지 않고, 법원의 소송절차에서 예상되는 사법적 판결결과를 노사 당사자에게 예측할 수 있도록 해야 한다.
- 노동위원회의 기능과 역할을 강화해 건전한 노사관계를 조성하려면, 법원을 대신하

하고 채당금 등의 지원을 강구하면서, 구제명령의 이행률을 제고해야 함(지방노동위원회의 이행강제금 처분은 노동위원회법 제2조의2 제1호 지방노동위원회의 소관사무로 근로기준법에 따른 결정을 규정).

29) 차별시 이행강제금이 부과된다(노조법 제31조). 부당해고 등은 확정된 구제명령 불이행시 형사고발이 가능하다(노조법 제112조).

는 판정기관이 아니라, 비소송적 노동분쟁 해결을 위한 전문기관으로서 역할을 명확하게 인식하고 노동위원회의 ‘집단적 노동분쟁 해결 시스템’을 구축하기 위해 노동위원회의 제도와 기능 및 역할을 재검토해야 한다.

- 노동위원회에 구제신청시 소송절차에 돌입하기 이전에 가능하면 노사관계의 원상 회복에 중점을 두고서 노동분쟁을 노사간 자율적 원만하고 신속한 **노동분쟁 해결 시스템의 구축**을 위해 ‘화해조정’전치주의를 두며(명문화 필요), 조사와 심판분리, 조사후 비협박의 사건 종결 등을 마련한다. 또한 노동위원회의 판정구조에서 노동위원회의 심판 기능에 보완적인 해결방안(‘이행강제금제도’ 등) 및 노동위원회의 중립성 및 위상을 제고해야 한다.

○ 노동분쟁 해결시스템의 구축을 위해 필요한 부분을 선별해 신속하게 ‘노동위원회규칙 개정’, 집단적 노동분쟁 해결의 원칙이나 ADR 도입의 근거 마련을 위해 노동위원회법 및 노조법의 개정을 추진해야 한다.

- 선진국(미국, 영국, 일본) 사례를 통한 시사점을 발굴해 정책 제안에 활용한다 (예, 미국은 NLRB 차원에서 노동분쟁 해결의 일반원칙 등의 기준을 마련, 영국 ACAS의 집단적 노동분쟁 해결 모습의 특수성의 존재 등 시사점 도출).

○ 아울러 노동위원회의 노동분쟁 해결의 실효성을 확보하기 위한 중장기적인 과제로서 ‘부당노동행위의 처벌조항 삭제, 노조의 부당노동행위 도입’ 등의 과제도 다루어야 한다.

2. 집단적 노동분쟁 해결을 위한 선행 해결

(1) 집단적 노동분쟁의 자율적 해결을 위한 패러다임 전환

○ 현행 노동위원회는 전형적인 노조와는 달리 특고 및 플랫폼 종사자나 하청노조 관련 ‘노동분쟁’(단체교섭 및 노동쟁의 등)은 다루지 않아 사각지대가 발생하고 있다.

- 노동위원회에서도 특고나 플랫폼 종사자의 노동분쟁에 대한 조정업무를 담당할 수 있도록 개편해야 한다. 다만 그 판정업무는 근로자성 판단이 전제가 되기에 국회에서의 관련 입법 과정을 지켜보면서 향후 검토가 필요하다.
- 해외 입법례로 영국의 ACAS 및 미국의 FMCS, 일본의 중합노동상담센터 및 중재위원회 등에서는 특고나 플랫폼 종사자에 대해서도 일정 부분 노동 관련 상담 및 조정을 하고 있다.

- 우리나라는 노동조합의 파업시 고용노동부나 국토교통부 등과 같이 정부 차원이나 정치권(정당)에서 대응하는 경우가 종종 있기 때문에 진정한 의미에서 **노사자치의 관행**이 정착되지 않고 노사관계가 불안하다.
 - 노동분쟁은 노사 당사자의 자율적 해결이 가장 이상적이며, 이 과정에 노동위원회가 주도적 역할을 할 필요가 있다. 이를 위해 노동쟁의가 발생한 후 조정 서비스를 제공하는 '사후 약방문'이 아니라, 교섭단계부터 노동위원회가 적극적으로 '찾아가는 서비스'를 제공할 필요가 있다. 이 단계에서 조정을 위해 필요하다면 노동위원회가 직권으로 조사활동을 보다 선제적·적극적으로 해야 한다.
- 노동분쟁은 속성상 일도양단적인 심판 또는 판정보다는 보다 유연하고 개방적인 분쟁해결방식이 보다 이상적이나, 우리나라는 사적 조정(중재)를 **변호사법**에서 엄격하게 규제해 장애가 된다.
 - 미국은 사적중재가 일반화, 영국도 ACAS를 통한 알선, 중재로 노동분쟁의 대부분이 해결되고 있는 상황이다. 이에 한국도 사적조정(중재)가 활성화될 수 있도록 제도적 미비점을 보완할 필요가 있다.
 - 일본은 최근 'ADR법'과 '프리랜서법'을 제정해 노동분쟁을 해결하는데, 우리나라보다 미리 대응하는데, 이러한 입법적인 검토가 필요하다.

(2) 집단적 노동분쟁의 자율적 해결을 위한 기본인식 전환

- 노동위원회의 존재 이유는 전문가들이 참여해 집단적 노동분쟁시 상호간 필요에 적절한 때에 정확하게 반응해 충족시키는 정도를 위한 것임. 다양한 주체들의 숙의의 결과가 무엇인지를 실험해 보고, 공적 의사결정에 대표성을 극대화할 수 있어 충분히 시도해 볼만한 패러다임의 전환책이다.
 - 집단 분쟁의 노사 공동체인 당사자들은 포괄적인 차원에서 대표되어야 할 의사가 모두 대표되도록 좀 더 폭넓은 의도된 공익과 자신들의 양심에 초점을 두 고서 상당히 다양해 합의가 어려울 수가 있다. 하지만, 민주적 의사결정의 차원에서 당사자 '자기 결정권을 실현'해야 하는데, 각자 자신의 권익에 영향을 미치는 공적 의사결정에 당사자가 반드시 직접 참여하고, '정당한 의사결정의 주도권'을 행사해야 한다고 사고해야 한다.
 - 집단 분쟁 당사자들이 대체 불가능한 정보로서 경험이 상이하고, 경험에서 나오는 세계에 대한 이해와 해석이 다르고, 경험과 관련된 이해관계가 다르고,

그렇기에 정책적 지향도 상이하다. 노사 양당사자의 상이성은 서로 다르다는 점을 일깨우고 인정하도록 조장하는 점에서 바람직하다. 그리고 이러한 상이함을 정치적으로 공간과 제도가 있기만 하다면 노사의 대표 주체성을 발휘할 기회를 확장할 수 있게 된다.

- 일반적으로 집단(노사간/노조간)간 상호 작용 중 협상을 해야 하는 책무를 진다.
 - 집단 대표들의 구성원들의 의견을 들리게 하는 내용으로 협상(참여, 숙의, 대화)의 과정을 통해 좋은 성과를 설계하는 것, 갈등이나 협력 및 협상도, 결정된 것의 집행도 모두 번거롭고 어려운 과제이다. 이것에 대하여 협상이 성공한다는 것은 상대방을 권력으로 굴복시키는 것이 아니라면, 기존의 이익을 어느 정도 수정, 즉 일정 부분을 양보하고 다른 이익을 얻는 등의 이익을 재구성해 상호간 수용 가능한 방안을 도출하고 합의해야 한다.
 - 집단 대표들이 불완전한 개인이나 동질적인 리더들은 특정한 집단을 배제하는 체계적 오차가 있을 뿐이다. 이러한 합의에 도달하지 못하고 협력이 결렬되면, 부분이나마 이익을 구현할 길이 막혀 버리기 때문에 결국 각자가 대표하는 이익에도 봉사할 수 없게 된다.
- 집단의 대표들은 이중적인 책임 문제를 해결하려고 노력해야 한다.
 - 대표자는 자신이 대표하는 집단의 의사를 ‘주장할 책임’이 있고, 또한 자신이 대표하는 집단의 의사를 관철시키지 못하는 상황이 되더라도 대표자의 집단이 상호간 절차를 준수해야할 책임이 있다. 후자의 책임을 완수하지 못하면 전자의 책임도 완수 없지만, 후자의 책임을 완수한다고 해서 전자의 책임을 완수할 수 있는 것은 아닌 상황에 봉착한다.
 - 집단 당사자는 사실 전문가로서 어떻게 하면 노동분쟁의 세계를 더 잘 이해하고 문제를 해결할 것인지를 고민할 때에 ① 대체 불가능한 충분한 ‘정보 제공’, ② 감정적 대응 지양, ③ 사익 추구적인 행동의 자제, ④ 적극적인 참여의 의지, ⑤ 노동정치의 현상이나 편견을 근절, ⑥ 정치적 정당성을 대표의 과정에 제공해야 한다.
- 집단의 대표들은 자원과 가치를 균등하게 활용하되, 한계도 극복해야 한다.
 - 집단 대표들이 자신들의 필요를 자신들의 요구를 주장하는 것은 민주적 의사결정에서 중요한 첫걸음이고, 사사로움으로 곡해되지 않고, 현장에서 주도권 투쟁의 형태로 나타나면 정치적으로 부정적인 사회적 구성에 직면해야 하는 상황에 전개되는 한계가 있다. 집단의 대표들의 권한의 한계는 한정된 자원과 가치

가 해피엔딩이 아니라도 시간과 공간이든 불균등하게 배분되는 것을 때로는 어느 정도 수용해야 한다.³⁰⁾

- 하지만, 양보를 통한 호혜적 협상이 위임의 범위를 벗어나는 부당한 타협이 라면, 노사간 현실에서 협상이 불가능하고 오직 힘의 대결을 통한 승자독식만 있을 것임. 반대로 이러한 대표 협상을 대표자의 권한으로 인정한다면 대표자들은 그 협상권에 근거해 자신만의 세계를 구축할 우려도 있음을 경계해야 한다.

(3) 집단적 노동분쟁의 권리분쟁 포함 여부

- 현행 노동위원회의 조정은 노조법상 노사 당사자 간의 노동쟁의에만 조정서비스를 제공하고, 그 대상은 ‘집단적 이익분쟁’(임금 및 근로조건 등 규범적 사항)에만 한정되어 있어 조정 성립의 한계(장애 요인)로 기능하고 있다.
- 현실에서 노사는 권리분쟁과 이익분쟁이 결합된 상황에서 교섭이 이루어진다. 노사간 분쟁의 실질적 해결을 지원하기 위해 권리분쟁까지 조정대상에 확대하는 방안을 검토할 필요가 있다. 다만 절대적 교섭금지 사항(예, 해고자 원직복직, 구속자 석방, 노조전임자 경비원조, 일반적 구속력 적용배제, 갑근세 감면 등)은 제외한다. 하지만 새로운 고용형태에서 노동조합법상 근로자성이 명확하지 않거나 없더라도 노동위원회가 당사자 신청을 받아 전문적인 조정서비스를 지원할 수 있는 방안을 강구해야 한다(예, 화물연대).
- 중노위의 전체적인 관점에서 보면, 집단적 이익분쟁 및 권리분쟁 사항을 ADR화 성화의 적극적인 방안을 강구해야 할 필요가 있다.
 - 집단분쟁의 ADR은 ‘파업’을 의식한 제도,³¹⁾ 개별분쟁의 ADR은 비용 문제로 ‘법원’을 의식하는 제도로 각각 볼 수 있다. 특히, 집단분쟁의 ADR 도입은 결국 ILO의 파업권 남용금지 원칙 등과 같이 ‘파업권 남용’에 대한 제한 논리를 함께 고려해야 한다.

30) 복잡한 다원주의 사회에서 상이한 신념과 생각을 가진 시민들이 각기 다른 이유와 근거에서 공통된 결론을 도출하는 공적 합의의 가능성을 보여준다. 미국의 정치철학자 존 롤스는 시간들 사이에 성립하는 이러한 종류의 합의를 ‘중첩적 합의’(overlapping consensus)라는 용어로 개념화한다. 중첩된 합의는 서로 다른 이유와 근거이지만, 모두가 받아들일 수 있는 합당한 근거가 있을 수 있음을 보여주기에 정치적 다원주의를 바탕으로 하는 현대 사회에서 어떻게 사회가 안정적으로 유지 발전될 수 있는지를 설명한다. 서로 갈등하고 심지어 불가공약적인 신념체계를 지닌 자유롭고 평등한 시민들이 합당하게 동의할 수 있는 공적인 정당화 근거가 존재한다는 것이다(존 롤스(장동권 옮김), 정치적 자유주의, 동명사, 2009, 165-213면).

31) 우리나라는 노동조합 ‘파업’시 노동위원회와 고용노동부 등의 유관부처·부서가 공동으로 대응하고 있는데, 다른 국가의 매커니즘과 비교해보는 것도 의미가 있을 것임.

- 집단적 노동분쟁을 제대로 해결하는 국가는 제도를 어떻게 운용하는지, 평면적 접근보다는 선진국의 노사관계의 풍토나 배경을 고려한 개별 제도의 작동 방식 및 그 제도를 활용한 노동분쟁 해결의 실제 사례 등을 연구해야 한다. 나아가 향후 어떻게 변화(과제)해 왔는지 여부를 검토해야 한다.
- 二 선진국과 국내제도 간 비교에 따른 시사점을 도출할 때에는 미국제도, 영국제도, 일본제도의 각각의 논의를 도출할 수 있는 것은 다음과 같다.³²⁾ ① 사전조정 제도는 미국제도, ② 권리분쟁 조정 영역은 영국제도, ③ 일본제도는 집단적 권리분쟁 처리방법, 노동위원회의 사건 처리기간 확보의 필요성, 부당노동행위의 화해율 차이 등이 있다.

(4) 집단적 노동분쟁에 대한 ADR 법적 근거 마련

- 노동사건에서 대안적 분쟁해결 방식을 적극적으로 도입하고 활성화하기 위해서 대안적 분쟁해결에 관한 특별법과 이에 따른 절차와 내용 등을 정립할 필요가 있다.
- 집단 노동분쟁의 대안적 해결방법을 통일적이고 일관되게 적용할 수 있는 특별법이 마련되지 않아 그 신청 주체, 절차와 내용 등이 노조법 또는 노동위원회법 등에 산재되어 있다.

- ADR 활성화
 - ADR 법령 제정
 - 화해 우선 프로세스 구축 - 명백히 혐의가 없는 사건 신속한 단독심판위원 판정, 화해 담당 위원과 심판 담당위원 분리 등
 - 화해 전문가 양성 및 전문교육 프로그램 운영
 - ADR 전문가(공익위원, 조사관, 민간전문가 등)
 - 화해를 담당할 수 있는 조사관, 준상근 위원 충원

- 외국의 사례로서 미국 노동분쟁의 ADR은 연방법인 1996년 「행정분쟁해결법」에 따라 마련됨으로써 통일적인 법체계의 정합성을 갖추어 절차와 내용 등이 마련되었다. 구체적인 ADR의 절차와 내용은 연방시행규칙을 통해 규정하고 있음. 연방알선조정위원회는 ADR 프로그램 즉, 단체교섭조정 서비스를 연방노동관계법에 따라 제공하고 있다.

32) 다만, 부당노동행위제도는 '화해'로 해결하는 것이 노조법 취지에 반함. 한편 쟁의행위 개념에 '권리분쟁'을 포함하는 방향으로 노조법을 개정한다면 '화해조정'의 영역에서 다룰 수 있음.

- 미국의 경우 ADR은 자발성, 중립성, 비밀성, 집행가능성을 원칙으로 하며, 일방 당사자는 언제라도 ADR을 철회할 수 있다. (i) ADR은 당사자들의 온전한 자율에 맡겨져 있으며, 어떠한 요금이나 비용이 발생하지 않음. (ii) ADR은 중립인을 지명해 배치로 논란인 사안에 대해 공식적, 재정적 또는 개인적으로 이해충돌이 없어야 함. (iii) ADR의 모든 당사자와 중립인은 비밀유지 규칙을 준수해야 한다.

(5) 노동조합의 역할

- 노조간 갈등과 분쟁 해결을 위해 상급 노조의 참여와 역할을 강화할 수 있는 방안을 검토할 필요가 있다. 독일에서는 노동조합 간 관할권 다툼이나 분쟁 등을 노총 규약이나 커뮤니티 등을 통해 자체적으로 해결하는 사례가 많으며, 영국에서는 산별노조 산하의 TUC를 통해 자체적으로 해결하고 있다.
- 현행 노동법 개선(예, 노사협의회, 복지기금)을 통해 원청 노조가 하청 노조를 배려할 수 있는 역할을 부여하고, 원청 노조의 활동을 견제할 수 있는 제도적 장치를 마련하는 것이 필요하다(이는 사용자성 확대를 통해 원청이 하청 근로자들의 사용자로서 모두 책임지게 하는 시도와는 다른 접근임).

3. 판정 이전 단계

(1) 화해·조정제도의 개선

1) 화해·조정전치제도의 확대 도입 및 사전사후 기능 강화

- 노동위원회의 역할과 분쟁해결 방식을 명확화하기 위해 화해의 부정적 측면을 불식하고, 승자독식(Winner take all) 방식의 심판보다는 ‘화해’를 우선하는 법적 근거를 마련해야 함. 이에 따라 공정하고 효과적인 화해의 제도적 뒷받침을 위하여 화해전치제도의 절차와 준칙 제정해야 한다. 노동위원회법상의 노동위원회의 화해사건(심판사건)에 대한 심문회의 이전에 의무적인 화해전치제도의 도입 방안을 검토해야 한다. 이것을 담당할 준상급 화해조정위원을 위촉해 운영하는 방안을 강구할 수가 있다(현장경험을 가진 전문영역화된 노사관계 전문가)



노동위원회법상 ‘개별적 권리분쟁’에 대해 업무프로세스 개편 및 ‘화해조정전치주의’의 입법화 제안

○ 노동위원회의 전문성과 분업화를 위해 지방노동위원회의 현장사무소를 설치하는 방안을 강구해야 한다.

- 노동위원회는 다수의 노동법에 따른 판정·결정·의결·승인·인정 또는 차별적 처우 시정 등에 관한 업무, 노동쟁의 조정(調停)·중재 또는 관계 당사자의 자주적인 노동쟁의 해결 지원에 관한 업무, 조사·연구·교육 및 홍보 등에 관한 업무, 그 밖에 다른 법률에서 노동위원회의 소관으로 규정된 업무 등 다수의 업무를 수행하고 있다. 이로 인해 노동위원회의 지나친 업무량, 노동위원회의 전문성과 역할을 보완하고 강해야 한다는 비판이 제기되고 있다.
- 외국의 입법례로서 미국의 부당노동행위 사건은 연방노동관계위원회가 담당하고 있는 한편, 단체교섭 결렬 사건은 연방알선조정위원회가 맡고 있어 업무의 전문성과 분업화를 이루고 있다. ADR은 기관별 담당업무에 따라 구체절차 내 또는 단체교섭 결렬과정에서 진행할 수가 있다.

○ 화해·조정 사전·사후 기능 강화

- 노동위원회는 집단적 노동분쟁(지역, 업종, 근로자집단)에 대하여 노사 동의와 관계없이 ‘당사자의 신청’이나 ‘직권’으로 그 상황을 파악해, 이미 발생한 이후 화해조정(사실상 사후적 화해조정의 원칙)뿐만 아니라(노조법 제45조 제2항), 분쟁이 본격화되기 전 또는 초기단계에 신속하게 노동분쟁을 예방·해결하고, 노사 당사자의 자기결정권 보장, 사회경제적 비용과 시간을 절감하는 효과적인 방법으로 화해·조정 기능을 강화해야 한다.
- 노동위원회 구제신청 접수 이후에 ‘조사관’이 초기 사건 조사를 진행하는 과정에서 화해 제도를 안내하고 기초적인 사실관계와 쟁점 정리, 당사자의 의사를 종합해 화해권고 회의(준상근위원)를 열어 회해가능성을 제고하는 방안을 검토한다.
- 조정회의는 지식과 경험이 풍부한 ‘(준)상근인력’이 반복적으로 (주요 노동분쟁 업종이나 기업에 대한) 노동분쟁 예방 및 조정활동을 하고, ‘단체교섭촉진 지원제도의 도입’을 통해 노사관계 안정화에 기여할 수 있을 것이다.
- 현행 한정된 ‘조정기간’(일반 사업장 10일, 공익 사업장 15일, 관계당사자간 합의로 동일 기간 연장 가능, 노조법 제54조 제1항/제2항)을 쟁의행위 금지기간(조정기간)의 제약 때문³³⁾에 조정서비스의 기능이 제약되는 현상이 나타남. 조정서비스의 실효성 제고를 위해, 쟁점과 당사자 유형, 사건조사와 심문회의

33) 현실적으로 집단적 노동분쟁 해결 지원기능을 수행할 경우 노조가 쟁의권 확보를 위해 조정절차를 형식적으로 거치려는 경향이 있음. 또한 대기업노조나 산업별노조의 경우 우선 조정전치주의를 거친 후 쟁의행위권을 확보해 놓고, 실질적인 교섭을 진행하려는 경향이 강한 게 현실임.

진행 등을 고려할 때 조사관이 협의가 있다고 판단되는 사건에 대해 준상근위원이 담당하는 화해조정서비스를 제공하는 방안을 검토할 필요가 있다. 아울러 조정기간을 연장해서 전문적인 화해조정서비스 기능을 충분히 발휘해 조정을 통해 분쟁해결을 지원할 수 있다.

- ❖ 개별적 권리분쟁에 대해서 ‘당사자의 신청’·‘직권’으로 화해를 통한 분쟁해결을 지원할 수 있으나(노동위원회법 제16조의3), 집단적 이익분쟁에 대해서도 ‘당사자의 신청’·‘직권’으로 화해를 통한 분쟁해결 지원을 가능하도록 하고, ‘조정기간’(일반 사업장 10일, 공익 사업장 15일, 관계당사자간 합의로 동일 기간 연장 가능, 노조법 제54조 제1항/제2항)과 관련된 부분도 조정기간의 연장을 위하여 조정전치주의에 의한 조정기간에 쟁의행위가 금지되도록 하는 기간을 법률상 조정기간에만 적용하는 방안 등의 노조법 개정이 필요하다(제54조 제2항 조정기간의 연장시 적용되지 않는다는 규정의 추가).

2) 화해조정 표준매뉴얼의 마련

- 현재 노동위원회는 과도한 업무량을 줄이고 화해 성립율을 높이기 위해 화해를 적극 시도하고 있으나 표준화된 프로세스가 없는 상황이다. 이로 인해 조사관이 화해를 시도하는 과정에서 중립성 시비가 걸리는 사례가 있다(적극적 화해, 솔직한 대화의 장애요인으로 작용).
- 필요한 부분을 선별해 신속하게 ‘노동위원회규칙 개정 시 반영’. 집단적 노동분쟁 해결의 원칙이나 ADR 도입의 근거 마련을 위한 노동위원회법 개정 또한 필요할 경우 추진할 것이다.
- 매뉴얼 내용으로 노사당사자가 노동위원회에 노사간 교섭과정에 필요한 정보제공(동종산업 다른 회사, 외국의 사례 등), 법률 자문 제공 방안을 포함해야 한다.

3) 화해의 교육 및 사례(경험)의 공유 필요

- 화해에 대한 불공정성 배제, 화해의 신뢰도 제고 강구-화해위원과 조사관에 의한 화해 유도 기술·전문성이 요구된다.

(2) 노동위원회 내에 화해 운영절차 마련

○ 화해위원과 심판위원의 분리 및 절차 유연화

- － 화해절차를 마련할 경우, 화해위원과 심판위원을 분리 운영하되, 당사자 서약서

등을 통해 화해회의 비공개, 비밀유지(사생활·영업비밀 보호 등) 등을 보장하고 유연한 절차와 방식으로 화해를 주재해야 한다.

○ 조정위원의 중립적이며 노동현장의 ‘전문성’ 및 자율 선정

- 조정전치주의로 수동적 조정에 머무르고 있다. 집단적 노사분규의 예방을 위해 사전조정과 사후조정을 적극적으로 운영할 필요가 있다. 현행 노동쟁의 조정제도는 권리분쟁, 교섭미진, 당사자 적격 문제가 있으면 조정절차를 진행하지 않고 적절한 해결방안을 제시(행정지도)하고 있다. 조정위원회에서 행정지도를 결정하면 노조는 쟁의행위의 적법성이 문제됨으로 편파적이라고 반발하며 불신하게 됨. 이로 인해 실질적인 조정서비스를 제공하는데 한계를 드러냈다.
- 노동분쟁 당사자간 이해관계를 원만하게 조율하려면 전문성과 중립성이 중요. 위원의 전문성, 중립성’제고를 위한 신뢰 강화책을 마련할 필요가 있다(실무경험 등 자격, 교육 프로그램, 인증제도 등).
- 조정위원의 자격은 행정지도 기능을 최소화하거나 조정의 실효성 및 적합성을 높이기 위한 전제조건으로 노동법제도에 대한 지식과 다양한 노동현장의 이해를 토대로 전문가 중심으로 구성한다.
- 노동위원회의 노동분쟁 화해조정은 노사당사자간 자기결정권 보장(자율적 해결성과 의사의 진정성 담보)을 위해 노동위원회가 미리 확보된 화해조정위원 리스트에서 당사자가 자율적으로 선정토록 해야 한다.

○ 화해조정의 최종적 분쟁해결기능 담보를 위한 명문 규정 마련

- 사실상 조정이 성립되면 당사자간 합의사항의 조정조서 내용은 ‘재판상 화해’와 동일한 효력을 가짐(민사조정법 제29조)으로 해당 분쟁은 종국 해결된다. 조정으로 노동분쟁이 신속하게 최종 해소하려면 “노동위원회 내의 분쟁조정 위원회의 조정은 확정판결과 동일한 효력을 가진다”고 명문 규정을 마련해야 한다.³⁴⁾

○ 화해조정운영 기법 마련

- 화해 가능성이 높은 노동분쟁 사건을 선별해 매주 공익위원이 주관하는 화해 권고회의(1회)를 운영한다. 화해권고회의 외에도 사건 조사과정, 심문회의 중,

34) 재판상 화해는 확정판결과 동일한 효력을 갖기에 결국 조정이 성립되면 확정판결과 동일한 효력을 가짐(민사소송법 제220조). 법원조정센터를 통한 상임위원제는 비법관이면서도 법원을 통해 사건이 접수, 관리되고, 조정결과에 확정판결과 같은 효력이 부여되는 ‘법원부속형 조정’이라는 이중적 성격을 가진다.

심문회의 후 화해권고 등 다양한 단계에서 화해를 시도했다(<사례> **경기지방 노동위원회의 화해운영 사례**). 화해조정위원은 진행시 분쟁에 대한 법률적 관점보다는 ‘당사자 간의 원만한 화해조정’을 유도하는데 집중해야 한다.

○ 화해를 지원하기 위한 교육 프로그램 마련

- 노동위원회 위원과 직원의 전문성 제고를 위한 교육 프로그램을 만들어 운영하고 화해권고회의 전 당사자에 대한 간단한 교육(화해에 대한 이해, 화해과정에서 준수해야 할 의무, 화해의 효력 등)을 마련·실시하여 화해 성립율을 제고할 필요가 있다.

(3) 다양한 분쟁해결 방안 모색

○ 고용노동부(특별사법경찰)-노동위원회 간 관계 등과 같이 향후 별도 기관 신설 및 기관별 역할의 다양화 방안을 모색하기 위해 다각적인 논의가 필요하다.

- 해외 노동분쟁 해결기관과의 상호 교류와 협력(정보와 인적 교류)을 확대해 노동 분쟁의 해결의 국제 기준과 관행을 정립해야 함. 미국-일본-영국의 시사점에서 우리 제도로의 이식 및 개선 방향에 대한 합의 도출이 요구된다.
- (미국의 사례) 미국 내 3개 기관의 역할 분담 기준 등을 고려할 때, NLRB와 FMCS 간 역할의 분담과 관련해, (i) NLRB가 교섭단위 획정이나 교대노조 선거 등을 담당하는 한편,³⁵⁾ (ii) FMCS는 교섭 조정 외에 고충처리조정 측면에서 체결된 단체협약의 해석에도 관여하고 있다.³⁶⁾ 단순히 권리분쟁·이익분쟁 담당 영역만으로 준별하기에는 한계가 존재하고, 이러한 기능을 분담하게 된 배경을 참조해야 한다.
- ADR 화해·취하율과 단체교섭 합의조정률이 높은 이유는 부당노동행위사건이 지역사무소에서 해결되지 못하는 경우, 행정법 판사의 심리와 결정을 받기 위해 상당한 시간이 소요되고, 연방노동관계위원회에 대한 이의제기로 인해 더 많은 시간이 소요될 것이다. ADR은 전통적인 소송과 관련된 비용, 지연, 불확실성 등을 피할 수 있는 수단이 되고, 당사자 간 의사소통을 개선 수단으로 사용된다.

35) NLRB는 우리나라의 노동위원회와 노동청의 기능도 일부 보유하고 있다(구제신청서를 발부하지 않고) 사건을 자체 종결하는 모습을 놓고 본다면 사실상 감독의 역할과도 유사함.

36) 미국에서는 사건 진행 전부터 ADR이 진행된다는 측면에서 큰 차이를 보임. 단체교섭 결렬 통보 의무가 부여되고 조정인이 참여하는 등 기관이 기다리지 않고 사전적으로 적극 참여한다는 것이 핵심임

○ 상시 상담창구 신설(권리구제지원관 확대)

- 노동위원회 내에 간이·신속·저렴한 해결을 도모하기 위하여 **상시 상담창구 신설** 등 분쟁해결에 기여할 수 있는 다양한 방안을 모색해야 한다. 예를 들어 고용노동부의 민원상담 콜센터(임금지급 거부 또는 불가능, 임금체불 액수 논란은 사실상 조정 필요).

○ e-노동위원회 시스템 구축 등

- 궁극적으로 인공지능 등 최신 IT기술과 빅데이터를 활용한 ‘디지털 노동위원회’를 단계적으로 구축해 모든 국민이 시공간의 제약없이 노동위원회의 권리구제 서비스를 이용할 필요가 있다. e-노동위원회 구축을 통해 당사자들은 노동위원회에 편리하게 접수 및 서비스(유사사례 판정례 및 판례 검색, 영상회의)를 받을 수 있도록 하고 위원(유사사례 검색 지원)과 직원(조사보고서 작성)의 업무 효율성을 높이도록 디지털 기술을 적극적으로 활용해야 한다. 그 밖의 **온라인 정보 교환도 필요하다.**

○ 원격영상 회의 운영

- 중앙노동위원회와 전국의 거점 지방노동위원회 심판정 3-4개소를 연결하는 영상 심문회의회의를 진행하고, 단계적으로 전국에 확대할 필요가 있음

4. 노동위원회의 전문성 강화방안 마련

(1) 조사관, 공익위원(조정위원 포함) 등 전문성 강화

1) 조사관

○ 조사관의 순환보직을 벗어난 전문화 방안 강구

- 조사관의 업무처리 개선방안 강구 : 충분한 사실조사기간, 부족한 사실조사, 조사권한(직권주의 but 사실상 변론주의)의 지원을 위해 객관적 사실관계 조사 및 확인을 위한 직권조사 프로세스 정립, 직권조사 기반, 직권조사 지원이 필요하다.
- 조사관의 순환보직하는 일반직 중심 조사관의 전문화를 위해 노동위원회가 독립적으로 인사권을 가지고, 자체 승진 및 경력개발시스템의 구축, 조사관의 인사제도, 전문인력 확충, 교육체제 정비 등을 추진해야 한다.

- 조사관의 업무 처리를 개선해야 한다(부당노동행위 처리기간 확대, 문서제출명령 등 조사권한 강화 등)

① 조사관의 전문성 강화 교육

- 첫째, 조사관의 노동분쟁해결을 위한 ‘노동법령의 전문가 함양’이 필요함. 교육프로그램 개발, 집체교육, 온라인 교육, 워크숍 등을 통해 지속적인 전문성 양성 및 강화 교육프로그램을 가동함. 구체적인 내용은 (i) 신입자 훈련(법률적 사항에 대한 교육프로그램, 조정심판회의 참관해 조정심문절차에 대한 경험과 능력을 갖춘 후 실전에 배치함). (ii) **교육훈련과정도 수준별 교육훈련(초급, 중급, 고급)을 실시하는 등 교육방식의 체계화, 전문화 필요**, 노동법과 그 법리, 노동판례(주요 판례 경향과 최신 판례 등)에 대한 충분한 지식을 가져야 함. 지속적이고 정기적으로 노사단체, 노동법 또는 노사관계의 ‘연구자 및 교수 등을 초빙해 교육 프로그램’을 운영해야 함.³⁷⁾ 상시 학습체제로서 중노위 및 지노위 조사관의 ‘정기 학습모임’을 운영함. (iii) 조사관의 ‘조정심판업무’의 전문성을 증대해야 함.³⁸⁾ 현장조사의 기법 등 조사관에게 업무기술과 능력 훈련프로그램을 제공해 적절한 훈련과 실무경험으로 조정심판업무의 전문성을 증대해야 함. (iv) 조사관의 교육프로그램의 운영은 ‘**고용노동교육원**’, **외부위탁교육** 등과 연계해 추진하는 방안도 마련해야 한다.
- 둘째, 조사관의 전문성 역량을 강화하기 위해 정기 ‘직무교육’을 마련해야 함. 노동위원회의 임무로 (i) 화해와 관련된 기술·기법의 전문성도 필요해 조사관을 대상으로 ‘직무교육 계획’을 시행해야 함. 조사관의 교육·워크숍 개최 등 역량 강화, 조정서비스 만족도 조사·피드백 회의 등을 통해 조정서비스의 품질을 제고해야 함. 특히 피드백 회의에서 조정사건별로 종료한 직후에 조정의 성공·실패요인을 분석·공유한다. (ii) 상시 학습체제로서 중노위 조정담당 조사관의 정기적인 학습모임(월 1회)³⁹⁾을 운영한다. (iii) 신규 조사관의 업무적응을 돕기 위한 이른바 ‘멘토-멘티’ 제도를 운영한다. 이것은 조정회의 참관 및 지원, 조정전략 협의 등 조정과정 전반에 걸쳐 ‘신규-경력 조사관 간 1:1 협업체제’를 유지해야 함.⁴⁰⁾ (iv) 중노위 차원에서 매뉴얼 등의 발간을 통해 조사관의 체계적인 조정을 지원해야 한다.⁴¹⁾

37) 김선수, “노동위원회의 중립성·전문성 강화 방안,” 16면.

38) 김 훈 외 5명, “노동위원회와 노동분쟁해결시스템 개선방안 연구,” 131면.

39) 주요 조정사건 피드백 및 월 단위 시의성 있는 주제(예: 재무제표 분석, 필수유지업무의 이해, 조정대상 확대·조정기간 등 조정제도개선 방안)를 선정해 운영하고 있다.

40) 중앙노동위원회, “주요업무 추진상황”, 환경노동위원회 전체회의(2018. 7. 25), 13면.

② 조사관의 대우 및 조사권 강화

- 첫째, 조사관의 4년 이상 근무 가능한 전문직위 직원을 확대해야 한다(현재 5% 수준에서 고용노동부 본부 수준(17%)).
- 둘째, 노동위원회 내의 승진(과장-국장-상임위원) 가능한 경력경로 개발해야 한다.
- 셋째, 조사관의 ‘업무수당’ 지급을 적극 검토해야 한다(2024년 월 5만원 예산편성안 반영). 중노위 조사관의 다수가 가족을 떠나 복무하거나, 노동부 본부 전임을 기대하고 있는 현실에서는 적극적인 업무수행을 기대하기 어려움. 이러한 현실 인식에서 근무의욕을 고취해 조사관의 그 업무수행 능력을 배양해야 한다.⁴²⁾ 조사관은 부당해고 등 당사자의 쟁점에 대해 현장조사 등 사실조사를 하고, 법률검토, 판정서 작성 등 업무의 강도, 노동분쟁에 대한 취하나 화해 등을 통한 노사분쟁해결로 노사관계의 미치는 업무의 중요성 등을 고려하면, 조사관의 ‘업무수당’ 지급을 적극적으로 검토해야 한다.
- 넷째, 조사관의 ‘조사권’을 강화해야 한다. 노동위원회는 위원회의 조사권(노동위원회법 제23조), 사실조사는 규정이 있다(노동위원회규칙 제46조). 하지만 조사관은 ‘근로감독관’과 달리 적극적인 수사권한이 없다. 또 민사소송법과 같은 ‘문서제출명령권’도 없다. 판정에 영향을 미칠 수 있는 중요 자료는 모두 사용자측 ‘에 있고, 근로자 측이 관련된 증거수집이 매우 어렵다. 이러한 문제를 해결하기 위해 조사관에게 ‘문서제출명령권’이나 필요 최소한의 ‘조사권한’ 등의 제도를 개선해야 함. 물론 현행 조사권과 관련된 규정을 최대한 활용할 수도 있다.

③ 조사관의 선발 - ‘공인노무사 및 변호사’의 적극 활용

- 노동위원회의 ‘조사관’은 심판·차별시정·조정사건 등의 업무를 담당하며, 사업(장)의 업무상황, 서류, 그 밖의 물건을 조사할 수 있다. 부문별 위원회에 출석해 의견도 진술한다(제14조의3 제3항). 노동위원회의 전문성에 기반한 조사업무 수행과 원활한 화해의 권고 등을 유도할 수도 있다.
- 또한 심판담당 조사관은 심문의 내용과 심판회의의 결과를 바탕으로 판정서를 작성하는 역할을 수행함.⁴³⁾ 이와 같이 조사관 전문성 확보 및 신뢰성 제고를 위하여 노동위원회의 (예, 4년 이상 장기근무 가능 등) ‘전문관(전문직위) 비

41) 「조정 및 필수유지업무 매뉴얼」(2018. 1), 「조정기법 매뉴얼」(2018. 3)을 발간하고, 법령·규칙·지침 개정사항, 노사마무 기능개선을 통한 사후관리 지침 등 수록해 유지함.

42) 최영준, “노동위원회 업무역량 강화방안 연구-심판사건 분쟁해결시스템 운영 중심으로-”, 고려대학교 노동대학원 석사학위논문, 2014.1. 100면.

43) 법원의 판사가 판결문을 작성하고, 노동위원회는 주심(공익)위원이 판단요지를 작성한다(유성재 등, 한국의 노동위원회, 중앙노동위원회, 2018, 275면).

을'을 고용노동부 본부 수준 내지 그 이상으로 직역(현행 중노위 조사관 7급-3급, 지노위 조사관 7급-4급)을 확대할 방안을 마련해야 한다.

- 전문인력의 개선방안으로 노동위원회의 구성 원칙을 고려해 조사관 중 일정 비율은 노사관계 및 노동법 등에 전문성을 가진 민간 전문가 중에서 심판사건 처리에 적합한 '공인노무사' 및 법학전문대학원 등의 출신 '변호사'를 '조사관'(중노위 및 지노위),⁴⁴⁾ 나아가 공익위원을 보조하는 '연구관' 또는 '전문위원'(중노위)으로 '(특별)채용' 방안을 적극 검토해야 한다.⁴⁵⁾

2) 공익위원(조정위원 포함)

- 공익위원의 전문성 강화 : 조사관의 사례 참조
- 공익위원의 추천방식을 개편해야 한다. 총연합단체 노동조합과 경총이 독점하고 있는 근로자, 사용자 위원 및 공익위원 추천권한을 다른 노동조합(산별 등) 및 경영단체(중소기업중앙회 등)에 제공하여 노동분쟁의 다양한 유형에 부합토록 할 필요가 있다.⁴⁶⁾

3) 기타 : 준상근위원, 상임위원.

- 노동위원회의 직원과 위원 활동 지원
 - 노동위원회의 위원과 직원들의 활동을 다각적으로 지원하는 방안을 만들고, 정부와 국회의 도움을 받아 사실조사 및 분쟁조정에 필요한 비용이 지원되도록 할 필요가 있다.
- 준상근위원 및 비상임위원의 증원, 전문성 강화, 위촉기준 완화
 - **준상근위원 및 비상임위원의 전문성 강화** : '조정 및 노사관계 경험이 풍부한 전문가'를 임명하는 방안 강구한다((재판경력이나 노동사건의 경험이 많은) 변호사, 노무사, 퇴직공무원, 노사관계 전문가). <역할> 준상근 화해조정위원회제를 활용한 관계형성과 노동분쟁 초기부터 조정서비스를 제공하는 사전예방적 조정서비스의 기능을 활성화해야 한다. 예를 들어 준상근위원을 통해 지역 중점관

44) 중기과제로서 '지역의 민간전문가 등'을 추가하기도 한다(유성재 등, 한국의 노동위원회, 중앙노동위원회, 2018, 275면). 나아가 조사관이 '경력개발 시스템(과장, 국장, 상임위원)을 구축'해 승진방식의 개선할 필요가 있다(유성재 등, 한국의 노동위원회, 중앙노동위원회, 2018, 275면).

45) 김선수, "노동위원회의 중립성·전문성 강화 방안", 15면. ; 이승길, "노동위원회 운영실태 및 개선 방안- 비상임 공익위원 선정에 대한 소고", 노동법률, 2018. 8월호.

46) 현행은 교체배제방식에서 근로자위원과 사용자위원이 투표로 선출방식, 노동위원회 위원장, 노동조합 및 사용자단체가 각 동수로 추천한 자 모두를 위촉하는 방안을 강구한다.

리사업장의 집단적 노동분쟁 해결의 지원 효과를 높이기 위해 평상시 방문해 노사 상담자 교육이나 상담기능을 수행하면서 우호적인 관계형성, 사전적 조정서비스를 제공하는 시스템을 구축해야 한다(1년에 1-2회 방문 등의 유연화 확대, 대우-파트타임 상근-준상근위원으로 위촉함).

- 위촉기준 완화
- 경험층상 업종별로 전문화된 업종별 전문화를 구성해 운영한다(예, 자동차, 병원, 철강, 조선 등)

○ 상임위원의 증원 및 전문성 강화

- 현행 조정·심판회의에서 상임위원(위원장 또는 상임위원 1명)의 참여율이 심판사건 58% 수준, 조정사건은 참여율이 낮기에 참여비율을 높이기 위해서는 상임위원의 ‘증원’이 필요하다(현재 지방위원장을 포함해 21명, 70% 수준 상임위원 11명, 90% 수준 2배 증원).
- 상임위원의 전문화 강화 - 교육프로그램 개발, 집체교육, 온라인 교육, 워크숍 등을 통해 지속적인 전문성 강화 교육프로그램을 강화해야 한다.

(2) 노동위원회의 연구기능 강화

○ 노동시장 변화에 부응해 노동위원회가 현실에 부합하는 판정을 추구할 필요가 있다. 하지만 이를 위한 노동법리 연구기능 부재. 노동위원회에 연구 담당조직을 신설해야 한다.

- 새로운 유형의 노동분쟁(예, 원청과 하청노조 간의 단체교섭 관련 분쟁, 새로운 형태의 복수노조 사건)에 맞는 해법 도출하기 위한 정책연구 기능 강화, 분쟁에 대해 정책연구, 판례분석 등 법리개발을 통해 판례를 선도할 수 있는 역량을 강화해야 할 필요가 있다.

○ 전문위원(박사급)으로 구성된 연구팀의 배치해 운영 확대해야 한다(☞ 현재 연구용역비 1억원 사용)

- 심판, 차별, 집단행위 등의 분야(소요 5명)에 1명의 차별시정 전문위원(박사급)을 배치, 정부 출연기관과 협력관계를 통해 관련 연구위원 등을 최대한 활용(정부의 정책용역 등)⁴⁷⁾

○ 송무업무 변호사 배치해 중요 사건 외부위탁해 대응조치한다. 현재 1인당 연 100

47) 대법원 재판연구관(노동조) - 변호사 2명(노동계*기업계)

여건 정도 처리하는데, 2023년 8월 현재 총 1,158건에서 송무관 1인당 96.5건 진행 중임. 2021년 115건, 2022년 94건 이었다.

○ ‘법률자문위원’ 대폭 확충

- 노동위원회 판정의 신뢰도를 제고하기 위해 ‘선택과 집중의 원리’를 적용하여, 일반 사건은 화해 등 대안적 분쟁해결(ADR) 기법을 통한 당사자 자율 해결을 강화하고, 중요사건에 대하여는 노동위원회의 역량을 집중, 사실조사 강화와 심문회의 내실화를 추진하고 있다. 이에 노동위원회의 전문성을 제고하기 위하여 ‘법률자문위원’을 대폭 확충한다(현재 43명). 최근 법률자문위원은 기존 22명의 자문위원 이외에 노동법, 민법 등의 **전문가 21명**(변호사 16명, 노동법 교수 5명)을 추가로 위촉하였다(중노위 2023.5.19. 보도자료 참조).
- 법률자문위원 역할은 중앙노동위원회 위원장 자문을 담당하며, 활동분야는 ① 복잡하거나 사회적 파급력이 있는 중요 사건에 대해 법리적 의견을 제공하고, ② 패소사건에 대한 원인 분석과 시사점을 찾아 향후 판정에 참고할 수 있도록 하며, ③ 노동위원회 조사에 필요한 자문에 응하여 조사관들의 전문성을 높이는 역할을 한다. ④ 국내외 노동판례와 노동법 개정 동향 등에 대한 최신 정보를 제공하여 노동위원회 판정업무를 지원한다.

(3) 사건 유형별 특성과 무관한 획일적 처리절차 보완

○ 사건 유형별 처리기간 및 절차 차별화

○ 단독심판 확대 및 중요사건 관리강화, 원격 영상 적극적 활용

(4) 관련 연구기관과의 업무 협력 확대

- 중앙노동위원회는 노동분쟁 업무 프로세스 개편을 추진하고 있다. 노사단체 간 분쟁은 사전적·예방적 조정을 활성화하고, 부당해고·차별 등 개별적 분쟁은 당사자가 분쟁을 자율적으로 해결하는 대안적 분쟁해결기법(ADR, Alternative Dispute Resloution)을 접목하는 것이다.
- 중앙노동위원회는 “노동환경 및 분쟁양상의 변화 등에 맞춰 노동분쟁 해결기법도 지속 발전할 필요가 있지만, 그간 인력·예산제약으로 업무 프로세스 개선을 위한 조사·연구에 한계가 있었다. ‘연구’를 위한 인력·예산이 충분하지 않다.⁴⁸⁾ 이에

48) 노동위원회법 제2조의2 제3호 : 노동위원회의 업무수행과 관련된 조사·연구·교육 및 홍보 등에

노동분야 유수의 연구기관인 ‘노사발전재단’이나 ‘한국노동연구원’ 등과의 업무 협력을 추진한다.

- 분쟁해결 경험과 자료가 많은 중앙노동위원회와 연구 역량이 뛰어난 한국노동연구원의 협업으로 노동분쟁 업무 프로세스 개편에 관한 심도있는 조사 및 연구가 가능할 것이다.
- 노동위원회에는 사건 통계 등 노동분쟁해결과 관련된 많은 정보가 있다. 이를 활용하면 현실의 문제를 진단하고, 해법을 제시할 수 있는 실증적인 연구가 가능해 구체적 성과를 구현할 것이다.

(5) 현장화해조정 등 서비스 개선

- 수도권 현장화해조정의 사무실 문제를 해결한다(법원이나 노동관련 사무실을 임대해 ‘임시사무소’, ‘출장소’ 및 ‘순회심판’·‘화해조정회의실’을 운영함)
- 대기기업의 본사가 대부분 수도권에 위치한다. 당사자의 편의성을 지원하기 위해 장애인·저임금 근로자 등 취약계층 근로자에 장거리 이동에 의한 비용을 부담한다.

5. 판정을 통해 사건이 종결된 경우

(1) 이행강제금제도의 적용 확대

- (현행) 개정된 근로기준법(2007.1.26)은 구제명령 불이행에 대한 이행강제금 제도를 도입,⁴⁹⁾ 확정된 구제명령을 미이행시 형사처벌함(제111조).⁵⁰⁾ 2011년부터 사업(장) 단위 복수노조의 교섭창구 단일화 업무 등을 담당한다.⁵¹⁾

- ❖ 부당노동행위, 복수노조 사건-이행강제금제도 없음
- ❖ 교섭창구단일화 절차 관련-시정명령 이행강제 수단 없음

- 구제명령의 실효성을 제고하기 위해 (현행) 부당해고 ⇒ (확대) 부당노동행위, 교섭창구단일화, 공정대표 및 교섭단위 분리, 교섭요구사실 공고 등의 교섭요

관한 업무

49) 근로법 제33조 제1항은 “노동위원회는 구제명령을 받은 후 이행기간까지 구제명령을 이행하지 아니한 사용자에게 2천만 원 이하의 이행강제금을 부과한다.”

50) 이행강제금 제도의 해석론과 입법론은 권창영, “근로기준법상 이행강제금제도에 관한 연구”, 서울대학교 박사학위논문, 2008. 8.; 정진경, 앞의 박사학위논문, 433-460면.

51) 김선수, “노동위원회의 역할과 과제 - 심판기능을 중심으로”, 노동법학, 2009. 3, 10면 이하.

구사실 공고 등 복수노조사건은 확정된 구제명령의 미이행시 이행강제금을 부과할 수 없지만, ‘벌칙’을 부과 가능(노조법 제29조의3, 제89조). 이에 이행강제금제도를 도입하였다.

二 노동분쟁 사건의 구제명령의 이행력 제고를 위해, (부당해고 사건과 같이) 사용자의 부당노동행위 구제명령 불이행에 대하여 노동위원회에 이행강제금 부과, 고발권 부여한다(노조법 개정이 필요함).

－ 사용자가 노조의 과반수노조 통지에 과반수노조 미공고시 등 교섭창구단일화 절차에서 그 이행 요구 절차가 법령상 없어 이를 규정해야 하고, 노동위원회가 시정을 요구할 법적 근거를 마련해야 한다(노조법시행령 제14조의7 개정).⁵²⁾

(2) 부당노동행위의 처벌주의 ‘폐지’

○ (이행강제금 제도 도입의 적정성을 전제로) **부당노동행위의 처벌주의 ‘폐지’ - 경제별로 통일하는 방안 (비용주의 ⇒원상회복주의)** : 부당노동행위제도의 실효성을 확보하는 방법이다.

－ 부당노동행위제도의 처벌주의와 원상회복주의는 사용자의 부당노동행위의 위법 행위 내지 근로3권의 침해행위에 대한 대처 방식의 차이일 뿐, 사용자의 부당노동행위를 배제하고, 대등하고 공정한 노사관계 질서를 실현하고자 한다.

－ 현행 노조법은 ‘부당노동행위’는 사용자에 의한 근로3권 및 공정한 노사관계질서의 침해행위를 금지하고, 그 위반시 노동위원회를 통한 행정적 구제주의(원상회복주의, 제82조-제86조)와 처벌주의(예방주의, 제89조-제90조)가 병용되도록 규율하고 있다(이른바 ‘비용주의’).

❖ ‘사용자’의 부당노동행위제도의 ‘벌칙조항’과 관련해 입법적 연역의 변천을 개관해 보면, (i) 1953년 제정 노동조합법 및 노동쟁의조정법은 부당노동행위의 ‘처벌규정’만을 두었고(⇒처벌주의),⁵³⁾ (ii) 1963년 개정 노동조합법은 노동위원회에 따른 ‘구제절차’를 ‘신설’하면서 ‘벌칙규정’을 ‘삭제’하였다(⇒원상회복

52) 집단적 노동분쟁을 ADR을 통해 사전 종결하자는 취지에서 보면, 이행강제금 등의 구제명령 이행의 실효성 확보 방안이 가지는 의미와 실익은 크지 않다. 다만, 장기적 관점에서 검토가 요구된다.

53) ‘처벌주의’는 원칙적으로 부당노동행위 자체에 대한 처벌(노조법 제90조-2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금)을 의미한다. 반면에, ‘원상회복주의’에서 구제명령의 이행확보를 위한 ‘처벌’(구제명령 위반에 대한 처벌)을 의미하지는 않는다(89조-3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금). 또한 부당노동행위는 헌법상 보장된 근로3권에 대한 침해로 엄중한 대처가 필요하나, 부당노동행위가 인정되어 사용자가 행정소송을 제기하면 소송 확정 전까지 구제명령의 이행을 강제할 수 없는 상황이다.

주의). (iii) 이후 1986년 개정 노동조합법은 ‘처벌주의’를 ‘재도입’해 노동위원회에 의한 행정적 구제 이외에 ‘반의사불벌죄’를 ‘신설’하였다(제46조의2, 병용주의). (iv) 1997년 제정 노조법에서는 피해자의 명시적 의사 요건(반의사불벌죄)만을 ‘삭제’해, 피해자의 의사와 상관없이 사용자의 부당노동행위를 처벌하도록 개정하였다(제90조). (v) 현행 노조법은 ‘처벌주의’(예방주의)와 ‘원상회복주의’(구제주의)를 ‘병용’하고 있다. 현재 노조법은 사후구제와 사전예방도 중시해, 부당노동행위의 대처방식이 다양하고 적극적이다.⁵⁴⁾

- 이러한 점에서 노조법의 초기 ‘처벌주의’에서 ‘원상회복주의’로 바뀌었다가, 그 후 원상회복주의에 기반해 ‘반의사 불벌’에 기초한 처벌주의를 병과하는 방식(‘병용주의’)으로 전환했다. 재차 반의사 불벌 부분만을 ‘삭제’한 것은 부당노동행위의 대처방법이 사전 예방에서 사후 구제로 전환하였음. 현행 노조법은 사후 구제와 사전 예방도 중시함으로써, 부당노동행위의 대처방식이 다양해지고 적극성을 가지고 있다.

[참고] 부당노동행위 처벌조항 법개정의 내용 변천

1953년 노동조합법 제정	1963년 노동조합 개정	1986년 노동조합법 개정	1997년 노조법 제정
•원상회복주의+형사처벌주의	•원상회복주의(형벌삭제)	•원상회복주의+형사처벌주의(반의사불벌죄)	•원상회복주의+형사처벌주의(반의사불벌 조항 삭제)

- 부당노동행위제도는 노동조합의 단결권 행사, 단체교섭 등 일련의 집단적 노사관계를 형성하는 과정에서 발생할 수 있는 사용자의 대응행위를 규율 대상으로 하고 있다. 이를 형법상 범죄행위로 취급하는 것은 부적절하다.
 - 현행법이 규제하는 부당노동행위의 각 유형들은 고의 입증 및 기수 시기(결과에 도달한 시기)의 확정·책임 귀속 등과 관련해 전통적인 형법상 범죄행위와 근본적으로 다르기 때문에 형벌주의와 조화하는 것은 어렵다.
 - 부당노동행위의 유형은 추상적으로 나열되어 실제 어떠한 행위가 ‘범죄의 구성요건’에 해당하는지 판단하기가 어렵다. 그런데도 이를 일괄적으로 범죄행위로 다루는 것은 부당하다.
 - 특히, 부당노동행위의 유형 중에서 “단체교섭을 정당한 이유 없이 거부하거나 해태하는 행위”, “노동조합을 지배·개입(경비원조, 운영비 원조)하는 행위”라는 구성요건은 매우 애매하고 추상적이어서 형벌의 ‘죄형법정주의’(명확성 원칙)

54) 윤성천, “부당노동행위에 대한 행정적 구제와 처벌주의의 병과”, 『노동법학』(창간호), 한국노동법학회, 1987, 141면.

에 위배될 수 있다.

- 또한 부당노동행위에 대한 별도의 행정적 구제수단이 있음에도 형벌까지 부과하는 것은 형벌의 최후성·보충성 원칙에 비추어 볼 때 지나치다. 그리고 확정된 구제명령에 위반한 경우 처벌규정과 부당노동행위의 처벌규정이 중복될 수 있기에 이중처벌 금지 원칙에 저촉될 우려도 있다.
- 부당노동행위제도가 있는 외국의 입법례(미국, 일본)와 달리 우리나라만 유일하게 형사처벌 규정을 두고 있다.
- 현행 노조법은 사용자의 부당노동행위만 규제하고, 노사관계에서 발생하는 사용자의 대응행위를 범죄행위로 취급함으로써 사용자의 집단적 질서형성의 활동을 위축시켜 노사 대등성을 저해한다. 산업 현장에서는 사용자의 정당한 징계나 노무관리, 단체교섭에도 노사갈등이 불거질 경우에 근로자와 노동조합은 사용자에 대한 압박의 수단으로 부당노동행위를 쟁점화하고, 고소·고발을 남용하는 사례가 많다.
- 실제로 노동위원회가 부당노동행위의 사건을 처리한 결과를 보면, 최근 5년 동안 ‘기각·각하률’이 평균 80.9%로 매우 높게 나타남.

<개선방안> 부당노동행위의 벌칙 조항 (삭제)

현행법	개선방안
노조법 제90조(벌칙) 제44조 제2항, 제69조 제4항, 제77조 또는 제81조의 규정에 위반한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.	노조법 제90조(벌칙) 제44조 제2항, 제69조 제4항, 제77조의 규정에 위반한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

(3) 노동조합의 부당노동행위 도입

- 현행 노조법은 노조의 불법·부당행위를 일부 제한하고 있으나, 노조의 권한 남용, 폭력 등을 직접적으로 규율할 수 있는 법제도는 미비한 상황에 있다. 현재 노동시장 이중구조 심화와 지체된 노동개혁에 따른 낡은 법제도가 맞물려 일부 노조의 기득권 보호가 강력하고, 나머지 다른 노조와 근로자에 대한 보호는 약화되는 결과를 초래한다. 이에 정부는 노동개혁의 현안과 관련해, 제22대 국회 차원에서 노동개혁에 상징성을 부각하고자 제1차 민·당·정 협의를 통해 거대 노조의 괴롭힘 등 불법·부당행위 방지를 위한 방안을 논의함(2023.3.13.). 그 후속 조치로 조속한 노조법 개정안을 추진하고 있다.

- 최근 10년간 노사분규 연평균 건수는 약 111건, 근로손실일수는 약 75만 4,500일이다. 2021년은 전년 대비 노사분규건수가 다소 증가, 근로손실일수는 감소한다.
- 그럼에도 근로손실일수는 한국은 일본, 독일, 미국, 영국 등 주요 국가보다 많다.⁵⁵⁾ 최근 산업현장에서 노동계의 다양한 불법행위 유형이 계속해 발생해 산업현장에서 많은 어려움이 있는 상황이다.
 - 현행 노조법상의 쟁의행위는 집단적으로 근로제공을 거부하는 수준에 그쳐야 하나, 노동계는 쟁의행위 과정에서 단순 근로제공의 거부를 넘어 불법행위를 동반하는 경우가 적지 않다.
 - 현행 노조법상의 부당노동행위제도(제81조)는 ‘사용자’만이 대상이며, 원상회복의 행정적 구제절차와 형벌 부과와 형사적 구제절차를 병행할 수 있어 법체계, 소송 남발 등의 문제가 발생하고 있다. 노조는 부당노동행위의 형사처벌조항을 통해 사용자를 압박하는 방법으로 활용하고, 노사분규 현장에서 분별없는 고소·고발·진정 등을 통해 분쟁을 소모적으로 유발하고 있다.
 - ILO(국제노동기구)는 파업권 행사 중 범죄행위를 구성하는 남용은 결사의 자유 원칙으로 보호받지 않음을 명시하고 있고, 제87호 협약은 노조의 활동은 국내법을 존중하는 범위에서 이루어진다고 규정하고 있다(제8조 제1항). 대체로 독일, 프랑스, 영국 등은 한국과 같은 사용자만의 부당노동행위제도만을 규율하고, 노조의 부당노동행위 규율은 미국, 호주 등 일부 국가에서 나타난다. 또한 한국과 달리 미국과 일본도 형벌주의 대신 ‘원상회복주의’만을 채택하고 있다.
 - 노조의 부당노동행위로는 노조의 고의적인 교섭거부 및 해태, 불법적인 경비원 조 요구, 다른 노조의 정당한 조합활동 방해 등 근로3권을 남용하거나 침해하는 경우가 발생해도 이에 대한 제재가 부재한 상황이다. 미국의 경우, ① 다른 근로자의 권리행사를 제한하는 행위, ② 교섭을 거부하는 행위, ③ 불법파업 및 보이콧, ④ 부당한 금품지급 요구 등을 노조의 부당노동행위로 규율하고 있다(연방노동관계법 제8조 제b항).
- 미래 세대를 위한 노동개혁을 성공적으로 달성하려면 노사 법치주의에 따른 불법·부당행위 관행을 근본적으로 개선해야만 한다. 다만, 법체계상 입법이 추진되면서 경제계가 주장하는 사용자의 부당노동행위에 대한 ‘형사처벌 규정(‘2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금’)을 ‘폐지’하게 된다면, 이와 병행해 노조법 개정안에서 ‘노조’의 부당노동행위에 대한 형사처벌 신설은 배제할 수도 있을 것이다.

55) 10년간 연평균 집회·시위 건수는 약 59,308건, 최근 5년간(2017~2021) 연평균 집회·시위 건수는 약 74,149건으로 직전 5년(2012~2016)간 연평균 집회·시위 건수인 약 44,466건에 비해 월등히 높다.

<참고>

□ 국회에 계류된 노조법 개정안

○ 지난 2023년 4월 3일 국회 환경노동위원회 소속 여당인 김형동 국회의원은 ‘거대노조 괴롭힘 방지’를 위한 ‘노동조합 및 노동관계조정법 일부개정 법률안’(이하 ‘노조법안’이라 한다)을 대표발의함(발의자 21명, 의안번호 21103).

○ 국회의 노조법안의 제안 이유는 그간 우리 사회의 노동기본권에 대한 인식이 높아짐에 따라 노조법은 지속적으로 노조의 자주성·자율성을 보장하고 노동3권을 강화하는 방향으로 개정되어 왔으며, 이러한 법적 보호를 통해 노조는 사회의 중요한 축으로서 성장해 왔음.

— 하지만 일부 노조의 불법·부당한 관행들로 다른 노조나 근로자들의 노동권이 침해되는 문제가 있음에도 현행 노조법은 이를 규율하기 위한 수단이 부족해 합리적 노사관계 발전이 저해되고 있음.

○ 노조법 개정안의 주된 내용

— 노조법 개정안의 신설되는 주된 내용은 노조의 차별행위 요구 등의 금지와 관련해, 먼저 노조는 사용자에게 다음과 같은 행위를 금지함.

① 소속 조합원이 아닌 근로자에 대하여 채용, 임금, 복리후생 등 근로조건에 관하여 부당한 차별처우를 하거나 정당한 이유 없는 불이익 조치를 하도록 강요하는 행위(☞ 복수노조에 대한 노조갈등 예방, 조합원 채용강요, 승진차별 등의 비조합원 및 소수노조의 권리 보호, 사용자에게 대한 불법·부당한 요구를 방지)

② 부당한 금품·물품 또는 재산상 이익을 요구하여 업무제공 등을 거부 또는 해태하는 행위(☞ 최근 건설노조 사례와 같이 노조의 불법행위로부터 사용자의 조업권 보장)

③ 폭행·협박 등으로 사용자의 정상적인 업무를 방해하는 행위(☞ 노조 주도로 사용자 및 근로자에 대한 폭행 사건 및 권리 침해를 방지)

④ 폭행·협박 등으로 법령을 위반하는 단체협약을 체결할 것을 강요하는 행위(☞ 고용세습·우선·특별채용 등 위법한 단체협약 요구를 방지, 공정채용 원칙을 정립하고, 고용취약계층(청년·비정규직)의 정당한 고용기회의 보장)가 금지된다(제27조의2 제1항 1호-4호)

— 또한, 노조가 다른 노조나 근로자에 대한 노동3권을 침해하는 것을 방지하기 위해 다음과 같은 행위를 금지함.

① 불이익 고지·조치, 부당한 금품·물품 지급 또는 폭행·협박 등으로 근로자에게 특정 노조의 가입·탈퇴를 강요 또는 방해하거나, 근로자가 다른 노조를 조직하는 것을 방해하는 행위(☞ 자유로운 노조의 조직, 가입, 탈퇴 등과 같은 단결권의 실질적 보장)

② 폭행·협박 등으로 다른 노조의 정당한 노조 활동이나 근로자의 정상적인 업무 수행을 방해하는 행위(☞ 복수노조 체제에서 소모적인 노노갈등으로 조합원 확보 경쟁, 다수노조의 소수노조 활동방해 금지)

③ 다른 노조의 교섭요구에도 불구하고 교섭대표노조가 정당한 이유 없이 단체교섭을 거부하거나 해태하는 행위(☞ 소수노조의 노동3권을 침해하는 행위로 노노갈등 및 부당한 교섭 장기화의 상황이 발생해 소수노조의 권한 침해를 예방)는 금지된다(제27조의2 제3항 1호-3호).

— 노조법안 제27조의2 제1항과 제2항의 규정에 위반한 자는 ‘2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금’에 처한다(제90조 “제27조의2 제1항과 제2항의 규정” 부분 신설). 그리고 시행일은 개정 노조법이 공포한 후 6개월이 경과한 날임(부칙 제1조).

참고문헌

- 김훈·김재훈·문강분·이희진, 개별노동분쟁의 화해제도 활성화 방안 연구, 한국노동연구원, 2011.
- 박수근, “노동분쟁해결기관으로서 노동위원회의 구조 및 운영실태와 문제점”, 「노동법원론」 (금속산업연맹법률원 편), 2004
- 심재진, 영국에서의 불법파업과 법적 책임, KLI 국제노동브리프 2014년 4월호.
- 심재진, 쟁의행위에 대한 영국의 법적 규율과 2016년의 변화, 노동법연구 제42호, 2017.
- 이성희, 「노동분쟁 해결시스템의 국제비교와 한국 제도의 개선방안」, 『노동법학』 제 37호, 한국노동법학회, 2009.
- 이승욱·정인섭, 노동위원회제도 발방안 세부연구, 노동부 학술연구용역, 2009.
- 이장원 외, 「선진국의 노사관계 제도·관행 등 변화 연구」, 용역보고서, 한국노동연구원, 2009.11.
- 이 정, “일본의 협조적 노사관계의 성립 배경과 시사점”, 외법논집, 제46권제3호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2022.
- Cornell Law School, alternative dispute resolution, https://www.law.cornell.edu/wex/alternative_dispute_resolution
- Department of Business, Energy and Industrial Strategy, Important Public Services Regulations 2017: Guidance on the Regulations, January 2017.
- Federal Mediation & Conciliation Service, Collective Bargaining Mediation, https://www.fmcs.gov/wp-content/uploads/2015/07/146-Collective_Bargain.pdf
- Federal Mediation & Conciliation Service, Collective Bargaining Mediation FAQs, <https://www.fmcs.gov/resources/faqs/#cbm-faqs>
- Federal Mediation & Conciliation Service, 2018 FMCS Annual Report, 2018
- FMCS, Grievance Mediation, <https://www.fmcs.gov/services/resolving-labor-management-disputes/grievance-mediation/>
- FMCS, About Us, <https://www.fmcs.gov/aboutus/>
- FMCS, Fast Facts about the Agency, FMCS Impact by the Numbers, <https://www.fmcs.gov/wp-content/uploads/2023/02/FMCS-Fast-Facts-FY22-update-Jan-2023.p>

df

FMCS, Services, <https://www.fmcs.gov/services/>

National Labor Relations Board, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL Division of Operations- Management, MEMORANDUM OM 06-17, December 5, 2005.

National Labor Relations Board, “NLRB contracts with FMCS to provide mediators in Board Alternative Dispute Resolution program”, Oct. 23, 2012.

National Labor Relations Board, The Board, <https://web.archive.org/web/20140626054743/http://nrlb.gov/who-we-are/board>

National Labor Relations Board, Regional Offices, <https://www.nrlb.gov/about-nrlb/who-we-are/regional-offices>

National Labor Relations Board, The Board, What We Do, <https://web.archive.org/web/20140626081142/http://nrlb.gov/what-we-do>

NLRB, About NLRB, <https://www.nrlb.gov/about-nrlb/what-we-do/decide-cases>

NLRB, Disposition of Unfair Labor Practice Charges Per FY, <https://www.nrlb.gov/reports/nrlb-case-activity-reports/unfair-labor-practice-cases/disposition-of-unfair-labor-practice>

NLRB, Facilitate settlements, <https://www.nrlb.gov/about-nrlb/what-we-do/facilitate-settlements>

NLRB, NLRB Launches Pilot of Proactive Alternative Dispute Resolution Program, <https://www.nrlb.gov/news-outreach/news-story/nrlb-launches-pilot-of-proactive-alternative-dispute-resolution-program>

NLRB, Unfair Labor Practice Process Chart, <https://www.nrlb.gov/resources/nrlb-process/unfair-labor-practice-process-chart>

Simon Deakin and Gillian, S., Morris, Labour Law(6th edn), Hart Publishing, 2012.

Tully Rinckey PLLC, Guide to Filing a Claim with the U.S. Equal Employment Opportunity Commission(EEOC), 2011.

U.S. Department of Labor, Alternative Dispute Resolution, <https://www.dol.gov/general/topic/labor-relations/adr>

U.S. DEPARTMENT OF LABOR, Office of the Assistant Secretary for Administration & Management, CRC, About Us, <https://www.dol.gov/agencies/oasam/centers-offices/civil-rights-center/about>

戎野淑子, “勞使關係の変容と人材育成”, 慶應義塾大學出版會, 2006.

野田進, “本特集の趣旨-集团的労働紛争解決システムの理論構築-”, 季刊労働法, 236号,

2012.

村田毅之, “日本の労使紛争処理制度-その現状と再構築案”, 晃洋書房, 2022.

厚生労働省, “令和4年労働組合基礎調査の概況”, 2022.12.16.: <https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/22/dl/gaikyou.pdf>

厚生労働省, “令和4年労使間の交渉等に関する実態調査の概況”, 2023.06.28.: <https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/18-r04gaiyou06.pdf>

東京都労働委員会, “事業概要(2022年版)” : <https://www.toroui.metro.tokyo.lg.jp/pdf-jigyougaiyou/R04jigyougaiyou.pdf>

<https://www.acas.org.uk/how-we-are-governed>

<https://www.acas.org.uk/early-conciliation>

<https://archive.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1565>

<https://www.mhlw.go.jp/churoi/shinsa/futou/futou11.html>

<https://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/sougi/dl/sougi05-01.pdf>

<https://www.mhlw.go.jp/churoi/nenpou/dl/r03/1-2-1.pdf>

<https://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/sougi/dl/sougi05-03.pdf>

<https://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/sougi/dl/sougi05-04.pdf>

<https://www.mhlw.go.jp/churoi/nenpou/dl/r03/1-1-1.pdf>

<https://www.bb.mof.go.jp/server/2022/dlpdf/DL202211001.pdf>

색인

(ㄱ)

공정대표 및 교섭단위 분리, 126, 143

교섭창구단일화, 126, 143

(ㄴ)

미국 집단적 노동분쟁, 23

미국 부당노동행위, 23, 25

미국 연방노동관계위원회, 23

미국 단체교섭조정, 28, 39

미국 연방알선조정위원회, 24

(ㄷ)

부당노동행위, 110

(ㄹ)

상임위원, 121

(ㅇ)

영국 고용심판소(Employment Tribunal), 44

영국 조언·알선·중재서비스청(ACAS), 44

영국 중앙중재위원회(CAC), 45

영국 인증관(Certification Officer), 51

영국 조기알선, 61

영국 명부등록, 54

영국 자주성, 53

영국 노동조합 법정승인, 56

영국 행위준칙, 71

영국 쟁의조직금지가처분, 73

일본 협력적·안정적 노사관계, 74

일본 집단적 노동분쟁, 76

일본 노동위원회, 78
일본 노동관계조정법, 78
일본 노동쟁의 조정(調整), 79
일본 알선, 82
일본 조정(調停), 80
일본 중재, 81
일본 부당노동행위 구제제도, 87
일본 부당노동행위 구제절차, 87
이행강제금제도, 124

(ㄷ)

조사관·송무관, 119
집단적 노사분쟁 해결시스템, 126
집단적 노동분쟁, 127

(ㅎ)

한국 노동위원회, 15
화해·조정제도, 132

(a)

ADR(대안적 분쟁해결), 18, 117